

คำนำ

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อพ้น ๑๘๐ วัน (๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐) โดยพระราชบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อพิจารณาใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของส่วนราชการในสังกัด กองทัพอากาศเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย เหมาะสม สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กองทัพอากาศจึงได้กำหนดระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมีเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ เป็นผู้รักษาการ

กรมพลาธิการทหารอากาศ ได้จัดทำคู่มือว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๑ บทที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง โดยเนื้อหาประกอบด้วย ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติตามขั้นตอน ในการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ การจ้างที่ปรึกษา และการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กำลังพลที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพอากาศใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้องตามกฎหมาย ลดความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาด ทั้งนี้การปฏิบัติต้องคำนึงถึงกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งหนังสือสั่งการของกระทรวงกลาโหมหรือกองทัพอากาศที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

กองวิทยาการ กรมพลาธิการทหารอากาศ

บทที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

๑. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market)	๑
๒. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)	๑๑
๓. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีสอบราคา	๒๔
๔. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก	๓๗
๕. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๔๘
๖. งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	๕๙
๗. งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก	๖๗
๘. งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๗๖
๙. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	๘๔
๑๐. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก	๙๓
๑๑. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๑๐๓
๑๒. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ	๑๑๑
๑๓. แนวคิดการบริหารค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน (Life Cycle Management : LCM)	๑๒๒
ผนวก ๑ รายการยุทธโธปกรณ์และครุภัณฑ์ที่สมควรใช้แนวคิดการบริหารค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน (Life Cycle Management : LCM) ประกอบในการจัดซื้อจัดจ้าง	
ผนวก ๒ แบบฟอร์มพิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุของ ทอ.ที่กำหนด (LCC)	
ผนวก ๓ ความต้องการข้อมูลวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน	
ผนวก ๔ คำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๔๐๐/๖๐ ลง ๒๖ ส.ค.๖๐ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุของกระทรวงกลาโหม	
ผนวก ๕ ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการทำสัญญา การบอกเลิกสัญญา และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.๒๕๖๐	
ผนวก ๖ อนุมัติผู้บัญชาการทหารอากาศ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง คณะกรรมการดำเนินงานจ้าง ที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	
ผนวก ๗ แบบฟอร์มแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี	

สารบัญ (ต่อ)

ผนวก ๘ ตัวอย่าง รายงานขอซื้อขອງ้างวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา (อำนาจ จก.)

ผนวก ๙ ตัวอย่าง รายงานขอซื้อขອງ้างวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (อำนาจ จก.)

ผนวก ๑๐ ตัวอย่าง รายงานขอซื้อขອງ้างวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (เกินอำนาจ จก.)

ผนวก ๑๑ ตัวอย่าง รายงานขอซื้อขອງ้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ในอำนาจ จก.เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

ผนวก ๑๒ ตัวอย่าง รายงานขอซื้อขອງ้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (เกินอำนาจ จก.)

ผนวก ๑๓ ตัวอย่าง รายงานขอซื้อขອງ้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ในอำนาจ จก.เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

ผนวก ๑๔ ตัวอย่าง รายงานขอซื้อขອງ้างวิธีคัดเลือก (ในอำนาจ จก.)

ผนวก ๑๕ ตัวอย่าง รายงานขอซื้อขອງ้างวิธีคัดเลือก (เกินอำนาจ จก.)

ผนวก ๑๖ ตัวอย่าง รายงานขอซื้อขອງ้างวิธีเฉพาะเจาะจง (ข) ที่มีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ผนวก ๑๗ ตัวอย่าง รายงานขอซื้อขອງ้างวิธีเฉพาะเจาะจง (ข) ที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ผนวก ๑๘ ตัวอย่าง รายงานขอซื้อขອງ้างวิธีเฉพาะเจาะจง (ก) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) (ซ) (อำนาจ จก.)

ผนวก ๑๙ ตัวอย่าง รายงานขอซื้อขອງ้างวิธีเฉพาะเจาะจง (ก) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) (ซ) (เกินอำนาจ จก.)

ผนวก ๒๐ ตัวอย่าง เอกสารการซื้อการจ้างด้วยวิธีคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

ผนวก ๒๑ ตัวอย่าง เอกสารการซื้อการจ้างด้วยวิธีคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา

ผนวก ๒๒ ตัวอย่าง เอกสารการซื้อการจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผนวก ๒๓ คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๕๐/๖๑ เรื่อง การจัดซื้อพัสดุใช้ราชการแทนการเบิกจากคลังใหญ่

บทที่ ๓
การจัดซื้อจัดจ้าง

๑. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market)

๑.๑ วัตถุประสงค์

ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว

๑.๒ ขอบเขต

การซื้อหรือจ้างพัสดุครั้งหนึ่งเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ไม่ซับซ้อน หรือเป็นสินค้าหรืองานบริการที่มีมาตรฐาน และได้กำหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e-catalog) โดยให้ดำเนินการในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

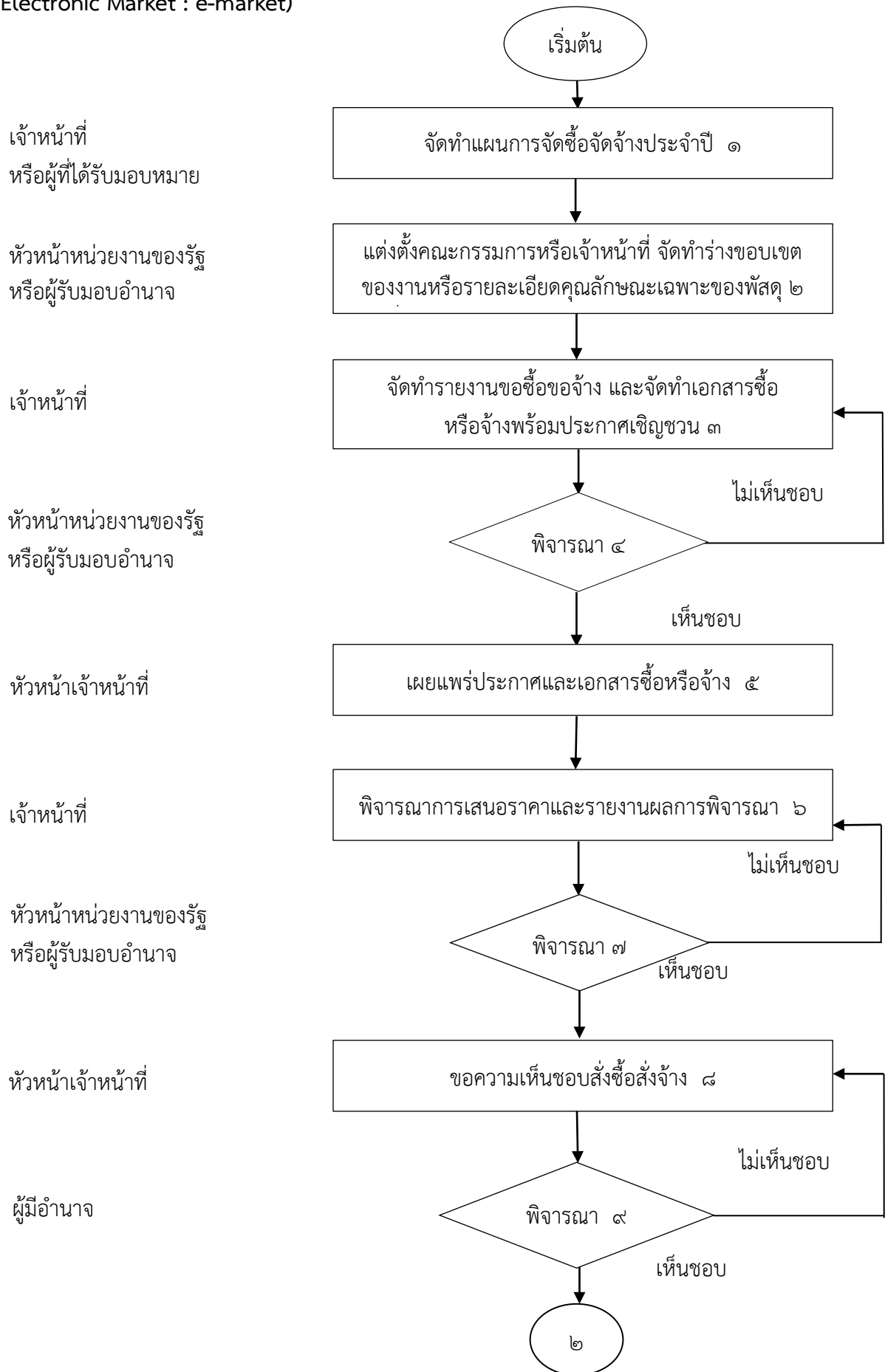
๑.๓ คำนิยาม

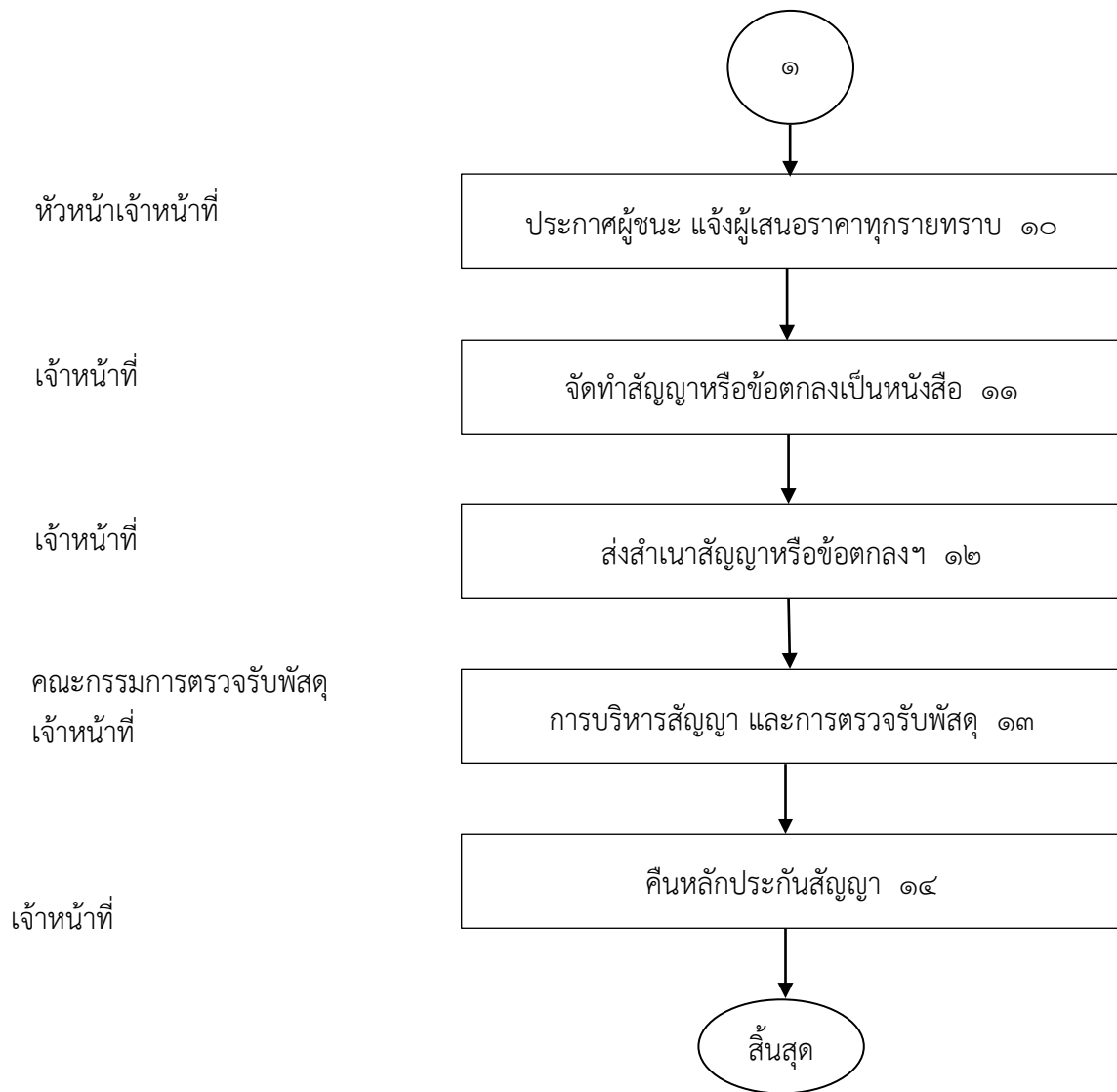
งานบริการที่มีมาตรฐาน และได้กำหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e-catalog) โดยให้ดำเนินการในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด ๒ ลักษณะดังนี้

๑.๓.๑ การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๓.๒ การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๔ ผังกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Market : e-market)





๑.๕ วิธีการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market)

๑.๕.๑ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย : จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี นำเรียนขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีแล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เว้นแต่

๑.๕.๑.๑ กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๖

(๑) (ค) หรือ (ง)

๑.๕.๑.๒ กรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุ โดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด ทั้งนี้ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ง)

๑.๕.๑.๓ กรณีที่เป็นงานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ทั้งนี้ตามมาตรา ๗๐ (๓) (ข) หรือ (ง)

๑.๕.๑.๔ กรณีที่เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติตามมาตรา ๘๒ (๓)

๑.๕.๑.๔ (๑) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย

ดังต่อไปนี้

๑.๕.๑.๔ (๑.๑) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง

๑.๕.๑.๔ (๑.๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ

๑.๕.๑.๔ (๑.๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง

๑.๕.๑.๔ (๑.๔) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๑.๕.๑.๔ (๒) หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้นได้ หลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามระเบียบ ฯ ข้อ ๑๑ แล้วให้หน่วยงานของรัฐรีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนเพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำรายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ดำเนินการต่อไปได้

๑.๕.๑.๔ (๓) การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ให้หน่วยงานรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นการล่วงหน้าทั้งปี หลังจากที่ได้รับทราบวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณาประมาณแล้ว แต่ไม่เกินวันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีมีผลบังคับใช้ หรือก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วแต่กรณีใดจะถึงก่อน

๑.๕.๒ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอำนาจ : แต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

๑.๕.๒.๑ ในการซื้อหรือจ้างที่มีใช้การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมากลุ่มหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน...

ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำหนด หลักเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกข้อเสนอและกำหนดราคากลางด้วย เพื่อให้การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ หรือจ้างมีมาตรฐาน และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ หากพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างได้มีประกาศกำหนดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว ให้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง หรือรายการ ในการก่อสร้าง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเพื่อความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได้ หรือในกรณีพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างโดยยังไม่มีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแต่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ที่จะซื้อหรือจ้างหรือรายการในการก่อสร้างให้สอดคล้องกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามที่ระบุในคู่มือผู้ซื้อ หรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำขึ้น

๑.๕.๒.๒ ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา คณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือจะดำเนินการจ้าง ตามความในหมวด ๔ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้

๑.๕.๒.๓ องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการ ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำหนดตามความจำเป็นและเหมาะสม

๑.๕.๒.๔ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงาน ของรัฐคำนึงถึง คุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น และห้ามมิให้กำหนด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่ พักตร์ที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด ก็ให้ระบุยี่ห้อให้ได้

๑.๕.๓ เจ้าหน้าที่ จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างพร้อมประกาศเชิญชวน

๑.๕.๓.๑ จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างตามรายการดังนี้

๑.๕.๓.๑ (๑) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง

๑.๕.๓.๑ (๒) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือ แบบรูปรายการที่จะซื้อหรือจ้างแล้วแต่กรณี

๑.๕.๓.๑ (๓) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง (เป็นไปตามหลักเกณฑ์ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูล ราคากลาง และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

๑.๕.๓.๑ (๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มี วงเงินดังกล่าวให้ระบุเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น

๑.๕.๓.๑ (๕) กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

๑.๕.๓.๑ (๖) วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น

๑.๕.๓.๑ (๗) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๑.๕.๓.๑ (๘) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

ที่จำเป็นในการซื้อหรือจ้าง

๑.๕.๓.๒ จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์พร้อมประกาศเชิญชวน ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด การกำหนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซื้อหรือจ้างและ ประกาศเชิญชวน ให้กำหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อจัดจ้าง โดยกำหนดเป็นวัน เวลา ทำการเท่านั้น และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ โดยเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

๑.๕.๔ หัวหน้า...

๑.๕.๔ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอำนาจ : พิจารณา

๑.๕.๔.๑ กรณีเห็นชอบ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไป

๑.๕.๔.๒ กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืนหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทบทวน

๑.๕.๕ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ : เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง

๑.๕.๕.๑ เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ

๑.๕.๕.๒ ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น

๑.๕.๕.๓ เผยแพร่ราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐจนกว่าผู้มีอำนาจอนุมัติการสั่งซื้อสั่งจ้างได้มีคำสั่งรับค่าเสนอซื้อหรือจ้างแล้ว หรือเมื่อพ้น ๓๐ วันนับแต่วันที่คณะกรรมการพิจารณาผลหรือผู้มีอำนาจหน้าที่พิจารณาผลเสนอความเห็นต่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ทั้งนี้แล้วแต่ระยะเวลาใดถึงกำหนดก่อน

๑.๕.๖ เจ้าหน้าที่ : พิจารณาการเสนอราคา และรายงานผลการพิจารณาโดยสามารถเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว

๑.๕.๖.๑ การเสนอราคากระทำได้ ๒ ลักษณะ คือ

๑.๕.๖.๑ (๑) การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา คือ การซื้อจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์และให้เสนอราคาภายในเวลาที่กำหนดโดยสามารถเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว

๑.๕.๖.๑ (๒) การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ คือ การซื้อจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์โดยต้องลงทะเบียนก่อนเริ่มกระบวนการเสนอราคา ภายในเวลา ๑๕ นาที พร้อมทั้งให้ทำการทดสอบระบบเป็นเวลา ๑๕ นาที และให้เสนอราคาภายในเวลา ๓๐ นาทีโดยจะเสนอราคาก็ครั้งก็ได้

๑.๕.๖.๒ การกำหนดวันเสนอราคาห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกำหนดวันเสนอราคา เว้นแต่เป็นกรณีที่กรมบัญชีกลางแจ้งเลื่อนกำหนดวัน เวลาการเสนอ ราคาเนื่องจากมีปัญหาดขัดข้องเกี่ยวกับการเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคา หากปรากฏว่า

๑.๕.๖.๒ (๑) มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาราคาต่ำสุดของผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในลำดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนั้น

๑.๕.๖.๒ (๒) มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว หากเห็นว่าราคาที่เสนอมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณา รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้นได้

๑.๕.๖.๒ (๓) ไม่มีผู้เข้าเสนอราคาให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณา ยกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นและดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ใหม่หรือจะดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง

๑.๕.๖.๒ (๔) ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายต่ำสุดที่ชนะการเสนอราคายังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการดังนี้

๑.๕.๖.๒ (๔.๑) ต่อรอง...

๑.๕.๖.๒ (๔.๑) ต่อรอราคากับผู้เสนอราคารายดังกล่าวผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้หากผู้เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์แล้วหากราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองแล้วไม่ยอมลดราคาอีก แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างนั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น

๑.๕.๖.๒ (๔.๒) ถ้าดำเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผลให้แจ้งผู้เสนอราคาที่เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ทุกรายผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เสนอราคาใหม่พร้อมกัน โดยให้ยื่นใบเสนอราคาผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ภายในเวลาที่หน่วยงานของรัฐกำหนด หากผู้เสนอราคารายใดไม่ยื่นใบเสนอราคาใหม่ให้ถือว่าผู้เสนอราคารายนั้นยื่นราคาตามที่เสนอไว้เดิม หากปรากฏว่าผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดในการเสนอราคาครั้งใหม่เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น

๑.๕.๖.๒ (๔.๓) ถ้าดำเนินการตาม (๒) แล้วไม่ได้ผลให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณยกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น และดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ หรือจะดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง

๑.๕.๖.๒ (๕) เมื่อได้ผู้ชนะการเสนอราคาตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้างต้นแล้วให้เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์ใบเสนอราคา และเอกสารการเสนอราคาของผู้เสนอราคารายนั้นจากระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ชุด และลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาทุกแผ่น

๑.๕.๖.๒ (๖) ในกรณีที่ผู้ชนะการเสนอราคาที่ได้คัดเลือกไว้เสนอราคาผิดเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หรือเสนอแค็ตตาล็อก (catalog) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าผู้เสนอราคารายนั้นไม่ผ่านคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณยกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นหรือพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ำในลำดับถัดไปเป็นผู้ชนะการเสนอราคาก็ได้ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ

๑.๕.๖.๓ ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๑.๕.๗ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ / ผู้รับมอบอำนาจ : พิจารณา

๑.๕.๗.๑ กรณีเห็นชอบ ส่งให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไป

๑.๕.๗.๒ กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาทบทวน

๑.๕.๘ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ : ขอความเห็นชอบส่งซื้อส่งจ้าง ขอความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจส่งซื้อส่งจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ ๘๔ และคำสั่ง กท ที่ ๔๐๐/๖๐ ลง ๒๖ ส.ค.๖๐ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม

๑.๕.๙ ผู้มีอำนาจ : พิจารณา

๑.๕.๙.๑ กรณีเห็นชอบ ส่งให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไป

๑.๕.๙.๒ กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาทบทวน

๑.๕.๑๐ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ : ประกาศผลผู้ชนะ

๑.๕.๑๐.๑ ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๑.๕.๑๐.๒ ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ

๑.๕.๑๐.๓ แจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนดการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจะกระทำได้อีกเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์ภายในเจ็ดวันทำการ นับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๑.๕.๑๑ เจ้าหน้าที่ : จัดทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

๑.๕.๑๑.๑ กรณีที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายในห้าวันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันทำข้อตกลง เป็นหนังสืออาจจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ทำตามแบบสัญญาตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา ๙๓ ก็ได้

๑.๕.๑๑.๒ เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ ตามมาตรา ๖๖ วรรคสอง ให้เจ้าหน้าที่จัดทำสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด การลงนามเป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หลักประกันสัญญา ให้กำหนดมูลค่าเป็นจำนวนเต็มในอัตราร้อยละห้าของวงเงินงบประมาณหรือราคาพัสดุ ที่จัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น

๑.๕.๑๑.๓ สัญญาที่ทำในราชอาณาจักรต้องมีข้อตกลงในการห้ามคู่สัญญาไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เว้นแต่การจ้างช่วงแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ ที่เป็นคู่สัญญาแล้วถ้าคู่สัญญาไปจ้างช่วงโดยฝ่าฝืนข้อตกลงดังกล่าว ต้องกำหนดให้มีค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนข้อตกลงนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา

๑.๕.๑๒ เจ้าหน้าที่ : ส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงฯ

๑.๕.๑๒.๑ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอำนาจ ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง แล้ว เจ้าหน้าที่ดำเนินการดังนี้

๑.๕.๑๒.๑ (๑) ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา หรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๑.๕.๑๒.๑ (๒) ส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไปให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากร ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๑.๕.๑๒.๑ (๓) ส่งสำเนาสัญญาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑.๕.๑๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เจ้าหน้าที่ : บริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

๑.๕.๑๓.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง มีหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ ๑๗๕

๑.๕.๑๓.๒ กรณี...

๑.๕.๑๓.๒ กรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงได้ครบกำหนดส่งมอบแล้ว และมีค่าปรับเกิดขึ้น ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญาภายใน ๗ วันทำการ นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบ และเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุให้หน่วยงานของรัฐบอกสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นด้วย

๑.๕.๑๓.๓ การงดหรือการลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของรัฐหรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายหรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือหน่วยงานของรัฐทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

๑.๕.๑๓.๔ นอกจากการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา ๑๐๓ หากปรากฏว่าคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นหากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาเท่าที่จำเป็น

๑.๕.๑๔ เจ้าหน้าที่ : คืบหลักประกันสัญญา

๑.๕.๑๔.๑ ในระหว่างที่อยู่ในระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องหากปรากฏความชำรุดบกพร่องของพัสดุให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๘๔ รับรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมทันทีพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) ทราบด้วย

๑.๕.๑๔.๒ กรณีที่สัญญาจะครบกำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาถึงความชำรุดบกพร่องของพัสดุ เพื่อป้องกันความเสียหายจากนั้นให้คืบหลักประกันสัญญา

๑.๕.๑๔.๓ คืบหลักประกันสัญญาให้แก่คู่สัญญา หรือผู้ค้ำประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

๑.๕.๑๔.๔ การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องมีการประกันเพื่อความชำรุดบกพร่องให้คืบหลักประกันให้แก่คู่สัญญา หรือผู้ค้ำประกันตามอัตราส่วนของพัสดุซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับมอบไว้แล้ว แต่ทั้งนี้จะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนและในสัญญาด้วย

๑.๕.๑๔.๕ การคืบหลักประกันที่เป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคาร บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาไม่มารับภายในกำหนดเวลาข้างต้น ให้รับส่งต้นฉบับหนังสือค้ำประกันให้แก่คู่สัญญา โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเร็ว พร้อมกับแจ้งให้ธนาคารบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ผู้ค้ำประกันด้วย สำหรับหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารให้คืบแก่ธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

เอกสาร...

เอกสารอ้างอิง

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๓. กฎกระทรวงการคลังกำหนด เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ.๒๕๖๐
๔. กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
๕. แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
๖. คำสั่ง กท ที่ ๔๐๐/๖๐ ลง ๒๖ ส.ค.๖๐ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม

๒. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๒.๑ วัตถุประสงค์

ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว

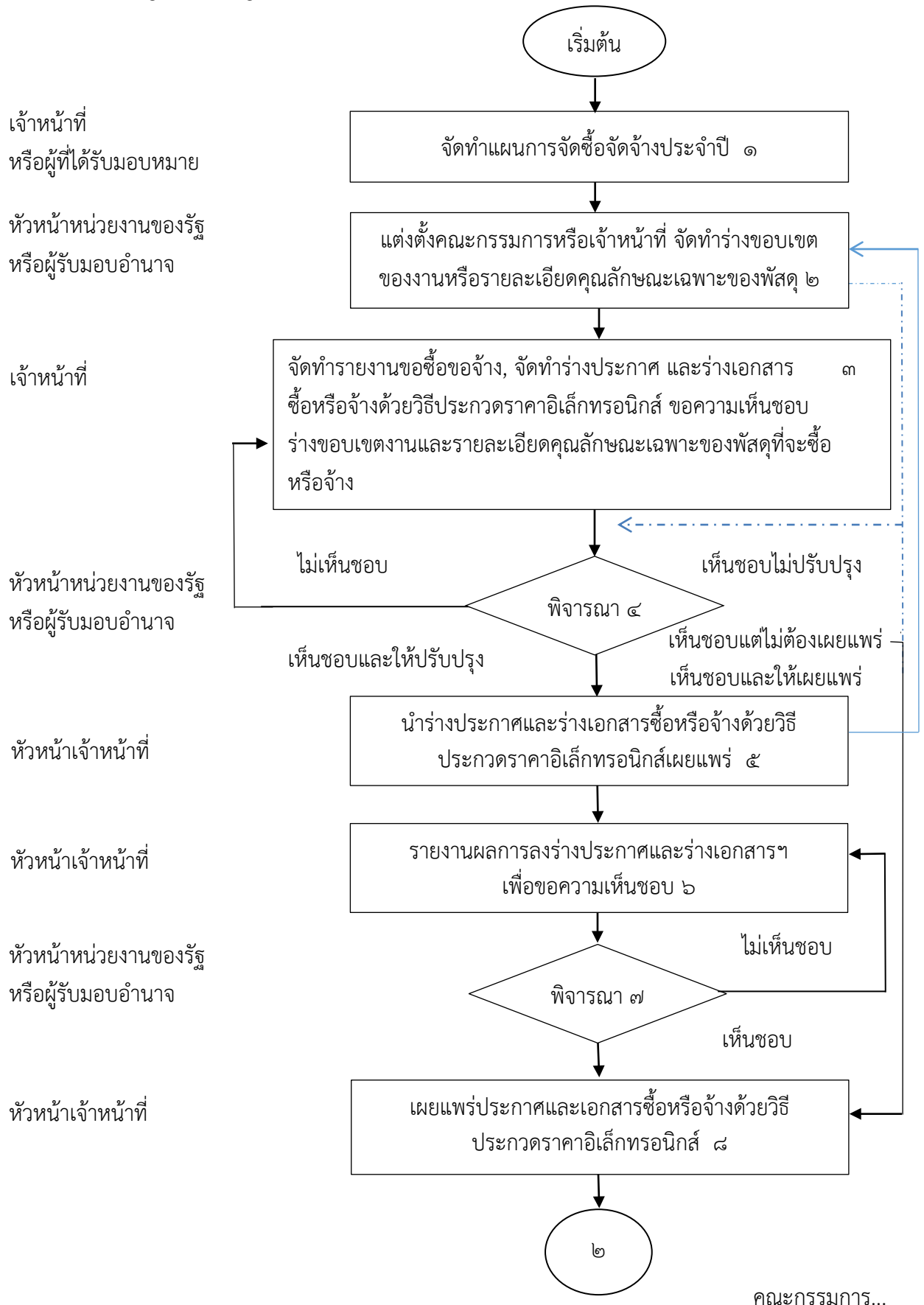
๒.๒ ขอบเขต

เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e-catalog)

๒.๓ คำนิยาม

“วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์” (Electronic Bidding : e-bidding) ได้แก่ การจัดหาพัสดุตามระเบียบการกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ด้วยวิธีการซื้อหรือการจ้างที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ หรือเป็นสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้กำหนดไว้ในระบบ e-catalog โดยให้ผู้ขาย ผู้ให้บริการหรือผู้รับจ้าง เข้ายื่นประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยเป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ หรือเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้กำหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e-catalog) ทั้งนี้ไม่รวมถึงการซื้อหรือการจ้างโดยวิธีคัดเลือก การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างที่ปรึกษาและการจ้างออกแบบและควบคุมงาน

๒.๔ ผังกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Bidding : e-bidding)



๒.๕ วิธีการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๒.๕.๑ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย : จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี นำเรียนขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีแล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้นนับแต่วันแต่

๒.๕.๑.๑ กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค) หรือ (ง)

๒.๕.๑.๒ กรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด ทั้งนี้ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ฉ)

๒.๕.๑.๓ กรณีที่เป็นงานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้าง ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ทั้งนี้ตามมาตรา ๗๐ (๓) (ข) หรือ (ฉ)

๒.๕.๑.๔ กรณีที่เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติตามมาตรา ๘๒ (๓)

๒.๕.๑.๔ (๑) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

๒.๕.๑.๔ (๑.๑) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๕.๑.๔ (๑.๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ

๒.๕.๑.๔ (๑.๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๕.๑.๔ (๑.๔) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๒.๕.๑.๕ หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้นได้ หลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามระเบียบฯ ข้อ ๑๑ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐรีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนเพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำรายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ดำเนินการต่อไปได้

๒.๕.๑.๖ การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ให้หน่วยงานรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นการล่วงหน้าทั้งปี หลังจากทีหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว แต่ไม่เกินวันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีมีผลบังคับใช้ หรือก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วแต่กรณีที่จะถึงก่อน

๒.๕.๒ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้รับมอบอำนาจ : แต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

๒.๕.๒.๑ ในการซื้อหรือจ้างที่มีใช้การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขต

ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกข้อเสนอและกำหนดราคากลางด้วย เพื่อให้การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ หรือจ้างมีมาตรฐาน และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ หากพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างได้มีการประกาศกำหนดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว ให้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง หรือรายการ ในการก่อสร้าง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเพื่อความสะดวก จะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได้ หรือในกรณีพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดยังไม่มีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมแต่มีผู้ได้รับ การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ที่จะซื้อหรือจ้างหรือรายการในการก่อสร้างให้สอดคล้องกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามที่ระบุในคู่มือผู้ซื้อ หรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำขึ้น

๒.๕.๒.๒ ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือจะดำเนินการจ้าง ตามความใน หมวด ๔ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้

๒.๕.๒.๓ องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการ ตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำหนดตามความจำเป็นและเหมาะสม

๒.๕.๒.๔ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงาน ของรัฐ คำนึงถึงคุณภาพเทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น และห้ามมิให้กำหนด คุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่ พักตร์ที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้

๒.๕.๓ เจ้าหน้าที่ : จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง, จัดทำร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์, ขอความเห็นชอบร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ที่จะซื้อหรือจ้าง พร้อมขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๒.๕.๓.๑ เมื่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ ๒๑ ได้ร่างขอบเขต ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างแล้ว ให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง ตามรายการ ดังนี้

๒.๕.๓.๑ (๑) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง

๒.๕.๓.๑ (๒) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี

๒.๕.๓.๑ (๓) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง (เป็นไปตามหลักเกณฑ์ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยรัฐ

๒.๕.๓.๑ (๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มี วงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น

๒.๕.๓.๑ (๕) กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

๒.๕.๓.๑ (๖) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น

๒.๕.๓.๑ (๗) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๒.๕.๓.๑ (๘) ข้อเสนอ...

๒.๕.๓.๑ (๘) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์, คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๒.๕.๓.๒ พร้อมกับกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ (คณะกรรมการประกอบด้วยประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน ควรแต่งตั้งชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อหรือจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย)

๒.๕.๓.๓ ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอำนาจผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

๒.๕.๔ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอำนาจ : พิจารณา

๒.๕.๔.๑ กรณีเห็นชอบและให้เผยแพร่ ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็น

๒.๕.๔.๒ กรณีเห็นชอบแต่ไม่ต้องเผยแพร่ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ตามขั้นตอนที่ ๒.๕.๘)

๒.๕.๔.๓ กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืนหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทบทวน

๒.๕.๔.๓ (๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐอาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ประกอบการก่อนได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

๒.๕.๔.๓ (๑.๑) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้อยู่อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอำนาจที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้

๒.๕.๔.๓ (๑.๒) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐนำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ (ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ ๔๕)

๒.๕.๕ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ : นำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่

๒.๕.๕.๑ นำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง พร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นไปยังหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อหรือจ้างโดยตรงโดยเปิดเผยตัว

๒.๕.๕.๒ เผยแพร่ราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐจนกว่าผู้มีอำนาจอนุมัติการสั่งซื้อสั่งจ้างได้มีคำสั่งรับคำเสนอซื้อหรือจ้างแล้ว หรือเมื่อพ้น ๓๐ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการพิจารณาผล หรือผู้มีอำนาจหน้าที่พิจารณาผลเสนอความเห็นต่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ทั้งนี้ แล้วแต่ระยะเวลาได้ถึงกำหนดก่อน

๒.๕.๖ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ : รายงานผลการลงร่างประกาศและร่างเอกสารฯ เพื่อขอความเห็นชอบ

๒.๕.๖.๑ กรณีไม่มีความคิดเห็น ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ และดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่าย สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๒.๕.๖.๒ กรณี...

๒.๕.๖.๒ กรณีมีความคิดเห็น ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับผิดชอบ จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง พิจารณาว่าสมควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่โดยให้ดำเนินการดังนี้

๒.๕.๖.๒ (๑) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทำรายงานพร้อมความเห็นและร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ปรับปรุงแล้ว เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้นำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐอีกครั้งหนึ่ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ และให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ

๒.๕.๖.๒ (๒) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทำรายงานพร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ

๒.๕.๗ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอำนาจ : พิจารณา

๒.๕.๗.๑ กรณีเห็นชอบ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดำเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารฯ

๒.๕.๗.๒ กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืนหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทบทวน

๒.๕.๘ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ : เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๒.๕.๘.๑ เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่กำหนด การให้หรือการขายเอกสารประกวดราคาฯ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดให้กระทำไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอสามารถขอรับหรือขอซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ได้ตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ในกรณีที่มีการขายให้กำหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานของรัฐต้องเสียไปในการจัดทำเอกสารนั้น แต่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนอื่นที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการดังกล่าวแล้ว เช่น ค่าใช้จ่ายในการจ้างสำรวจออกแบบหรือค่าจ้างที่ปรึกษา

๒.๕.๘.๒ ถ้ามีการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้นและมีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ให้ผู้รับหรือผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งก่อนมีสิทธิขอรับเอกสารประกวดราคาใหม่ โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอีก

๒.๕.๘.๓ การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้คำนึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอด้วยโดยมีเงื่อนไขดังนี้

๒.๕.๘.๓ (๑) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กำหนดไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ

๒.๕.๘.๓ (๒) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กำหนดไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทำการ

๒.๕.๘.๓ (๓) ขอบเขต...

๒.๕.๘.๓ (๓) ขอบเขตการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กำหนดไม่น้อยกว่า ๑๒ วันทำการ

๒.๕.๘.๓ (๔) ขอบเขตการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไปให้กำหนดไม่น้อยกว่า ๒๐ วันทำการ

๒.๕.๘.๔ ในกรณีที่โดยสภาพของการซื้อหรือจ้างนั้นมีความจำเป็นจะต้องมีการสอบถามรายละเอียดเพื่อให้เกิดความชัดเจนให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะกำหนดให้ผู้ประกอบการที่สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของหน่วยงานของรัฐ หรือช่องทางอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดโดยให้กำหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม และให้หน่วยงานของรัฐชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐก่อนถึงกำหนดวันเสนอราคาไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดฯ ครั้งใด หากหน่วยงานของรัฐได้กำหนดรายละเอียดของประกาศหรือเอกสารประกวดราคาฯ หรือขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ให้ยกเลิกการดำเนินการซื้อหรือจ้างครั้งนั้นแล้วดำเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป

๒.๕.๘.๕ ในกรณีไม่มีการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ให้เผยแพร่ราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ พร้อมกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ระยะเวลาการเผยแพร่เป็นไปตามข้อ ๒.๕.๔

๒.๕.๘.๖ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ : ตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา และรายงานผลการพิจารณา เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคา ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการ ดังนี้

๒.๕.๘.๖.๑ จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ชุด โดยให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคา และเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น

ทั้งนี้ การซื้อหรือจ้างที่มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องคำนึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหาในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอให้หน่วยงานของรัฐกำหนดเป็นเงื่อนไขให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นแยกมาต่างหาก ในกรณีนี้คณะกรรมการฯ ยังไม่ต้องพิมพ์ใบเสนอราคาจนกว่าจะดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ ๘๓ (๓) แล้วเสร็จ

๒.๕.๘.๖.๒ ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันและเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ และพัสดุด่วน (ถ้ามี) หรือพิจารณาการนำเสนอของของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย หรือเอกสารที่กำหนดให้จัดส่งภายหลังจากวันเสนอราคาตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ ๔๔ แล้วคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารการเสนอราคาคบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๒.๕.๘.๖.๒ (๑) ในกระบวนการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นเสนอรายใดก็ได้แต่จะทำให้ผู้ยื่นเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญที่เสนอไว้แล้วไม่ได้ และหากคณะกรรมการเห็นว่าผู้ยื่นเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐได้กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนั้น

๒.๕.๘.๖ (๒) ในกรณี...

๒.๕.๙.๒ (๒) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๒.๕.๙.๓ พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ตรวจสอบตาม (๒) และพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้จัดเรียงลำดับผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน ๓ ราย

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่กำหนดตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ำรายถัดไปหรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงรายถัดไปตามลำดับแล้วแต่กรณี

๒.๕.๙.๔ จัดทำรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยคณะกรรมการฯ จะต้องรายงานผลภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้ามีเหตุที่ทำให้การรายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาขยายระยะเวลาให้ตามความจำเป็น ทั้งนี้รายงานผลการพิจารณาดังกล่าวให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

๒.๕.๙.๔ (๑) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง

๒.๕.๙.๔ (๒) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอและข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ
ทุกราย

๒.๕.๙.๔ (๓) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์
ร่วมกัน

๒.๕.๙.๔ (๔) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน

๒.๕.๙.๔ (๕) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และการให้คะแนนข้อเสนอ
ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายพร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา

๒.๕.๙.๕ ในกรณีที่ปรากฏว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย แต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาฯ เพียงรายเดียวให้คณะกรรมการฯ เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการประกวดราคาฯ ครั้งนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมสมควรที่จะดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคาฯ ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ ๕๗ หรือข้อ ๕๘ แล้วแต่กรณีโดยอนุโลม

๒.๕.๙.๖ ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น และดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่นให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง

๒.๕.๙.๖ (๑) กรณี...

๒.๕.๙.๖ (๑) กรณีที่หน่วยงานเลือกใช้เกณฑ์ราคา หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายรายให้คณะกรรมการพิจารณาราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคาเข้าสู่ระบบฯ ในลำดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนั้น

๒.๕.๙.๖ (๒) กรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้ชนะการเสนอราคายังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างให้คณะกรรมการ ดำเนินการดังนี้

๒.๕.๙.๖ (๒.๑) ให้แจ้งผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้นผ่านระบบฯ เพื่อต่อรองราคาให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้ หากผู้ที่เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบฯ แล้วราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างหรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น

๒.๕.๙.๖ (๒.๒) ถ้าดำเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคาให้คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกรายผ่านระบบฯ เพื่อเสนอราคาใหม่พร้อมกันโดยยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบฯ ภายในกำหนดระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไม่ยื่นใบเสนอราคาให้ถือว่ารายนั้นยินยอมราคาตามที่เสนอไว้เดิมหากผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดในการเสนอราคาครั้งนี้เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

๒.๕.๙.๖ (๒.๓) ซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น

๒.๕.๙.๖ (๓) ถ้าดำเนินการตาม (๒) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะยกเลิกการซื้อหรือจ้าง หรือขอเงินเพิ่มเติมหรือลดรายการ ลดจำนวน หรือลดเงื่อนไขงานหากการดำเนินการดังกล่าวทำให้ลำดับของผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมถือว่าก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคา ให้ยกเลิกการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดีจะสั่งให้ดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตาม มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดำเนินการซื้อ หรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง

๒.๕.๙.๖ (๔) กรณีที่หน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น หากปรากฏว่าราคาของผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ให้คณะกรรมการดำเนินการแจ้งผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้นผ่านระบบฯ เพื่อต่อรองราคาให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้ หากผู้ที่เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบฯ แล้ว ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างหรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น

หากดำเนินการแล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพิ่มเติมหรือยกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นและดำเนินการประกวดราคาฯ ใหม่ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดีจะสั่งให้ดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖

วรรคหนึ่ง (๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะ เจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่นให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่ โดยการจัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง

๒.๕.๙.๖. (๕) การประชุมของคณะกรรมการฯ ต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติ โดยประธานกรรมการต้องอยู่ด้วยทุกครั้งในการประชุม หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่เป็นประธานกรรมการแทนมติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

๒.๕.๙.๖ (๖) ประธานกรรมการและกรรมการ จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น หากประธานหรือกรรมการทราบว่าตนเองเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น ให้ประธานหรือกรรมการผู้นั้นลาออกจากการเป็นประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการที่ตนได้รับการแต่งตั้งนั้นและให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป

๒.๕.๑๐ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอำนาจ : พิจารณา

๒.๕.๑๐.๑ กรณีเห็นชอบ ส่งให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไป

๒.๕.๑๐.๒ กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืนคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทบทวน

๒.๕.๑๑ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ : ขอความเห็นชอบผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างและคืนหลักค้ำประกัน

๒.๕.๑๑.๑ ดำเนินการขอความเห็นชอบผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ ๘๔ และคำสั่ง กท.(เฉพาะ) ที่ ๔๐๐/๖๐ ลง ๒๖ ส.ค.๖๐ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม

๒.๕.๑๑.๒ หลักประกันการเสนอราคาให้คืนแก่ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลการคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้างเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

๒.๕.๑๒ ผู้มีอำนาจ : พิจารณา

๒.๕.๑๒.๑ หากเห็นชอบ ส่งให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไป

๒.๕.๑๒.๒ หากไม่เห็นชอบ ส่งคืนหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาทบทวน (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ ๘๔)

๒.๕.๑๓ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ : ประกาศผลผู้ชนะ

๒.๕.๑๓.๑ ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๒.๕.๑๓.๒ ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น

๒.๕.๑๓.๓ แจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๒.๕.๑๔ เจ้าหน้าที่ : จัดทำสัญญาหรือข้อตกลง

๒.๕.๑๔.๑ เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๖ วรรคสอง ให้เจ้าหน้าที่จัดทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

๒.๕.๑๔.๒ การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญา เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๒.๕.๑๔.๓ สัญญาที่ทำในราชอาณาจักรต้องมีข้อตกลงในการห้ามคู่สัญญาไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่ง ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เว้นแต่การจ้างช่วงแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่สัญญาแล้ว ถ้าคู่สัญญาไปจ้างช่วงโดยฝ่าฝืนข้อตกลงดังกล่าว ต้องกำหนดให้มีความปรับสำหรับการฝ่าฝืนข้อตกลงนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา

๒.๕.๑๕ เจ้าหน้าที่ : ส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลง

๒.๕.๑๕.๑ ส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไปให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากร ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง และเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๒.๕.๑๕.๒ ส่งสำเนาสัญญาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒.๕.๑๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ, เจ้าหน้าที่ : บริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

๒.๕.๑๖.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ ๑๗๕ และข้อ ๑๗๖

๒.๕.๑๖.๒ กรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงได้ครบกำหนดส่งมอบแล้ว และมีค่าปรับเกิดขึ้น ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญาภายใน ๗ วันทำการ นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบและเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุให้หน่วยงานของรัฐบอกสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้น

๒.๕.๑๖.๓ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญา ไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายหรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลงหรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของดหรือลดค่าปรับหรือขอขยายเวลาในภายหลังไม่ได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือหน่วยงานของรัฐทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

๒.๕.๑๖.๔ นอกจากการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๓ หากปรากฏว่าคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น (ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ ๑๘๓)

๒.๕.๑๗ เจ้าหน้าที่...

๒.๕.๑๗ เจ้าหน้าที่ : คืบหลักประกันสัญญา

๒.๕.๑๗.๑ ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาระหว่างที่อยู่ในระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ครอบครองพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่รับผิดชอบดูแล บำรุงรักษาและตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุเว้นแต่กรณีที่ไม่มีผู้ครอบครองพัสดุหรือมีหลายหน่วยงานครอบครองให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาและตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุนั้น

๒.๕.๑๗.๒ ในระหว่างที่อยู่ในระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง หากปรากฏความชำรุดบกพร่องของพัสดุให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบบรรยายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมทันที พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) ทราบด้วย

๒.๕.๑๗.๓ กรณีที่สัญญาจะครบกำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาถึงความชำรุดบกพร่องของพัสดุเพื่อป้องกันความเสียหาย จากนั้นให้คืบหลักประกันสัญญาต่อไป

๒.๕.๑๗.๔ คืบหลักประกันสัญญาให้แก่คู่สัญญา หรือผู้ค้ำประกันโดยเร็วและอย่างช้าต้องไม่เกิน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

๒.๕.๑๗.๕ การซื้อหรือจ้างที่ไม่ต้องมีการประกันเพื่อความชำรุดบกพร่องให้คืบหลักประกันให้แก่คู่สัญญาหรือผู้ค้ำประกันตามอัตราส่วนของพัสดุซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับมอบไว้แล้ว แต่ทั้งนี้จะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนและในสัญญาด้วย

๒.๕.๑๗.๖ การคืบหลักประกันที่เป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคาร บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาไม่มารับภายในกำหนดเวลาข้างต้น ให้รับส่งต้นฉบับหนังสือค้ำประกันให้แก่คู่สัญญาโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเร็ว พร้อมกับแจ้งให้ธนาคารบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ผู้ค้ำประกันด้วย สำหรับหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารให้คืบแก่ธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารอ้างอิง

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๓. กฎกระทรวง กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ.๒๕๖๐
๔. คำสั่ง กท ที่ ๔๐๐/๖๐ ลง ๒๖ ส.ค.๖๐ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม

๓. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีสอบราคา

๓.๑ วัตถุประสงค์

ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งกระทรวงการคลังได้จัดทำระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว

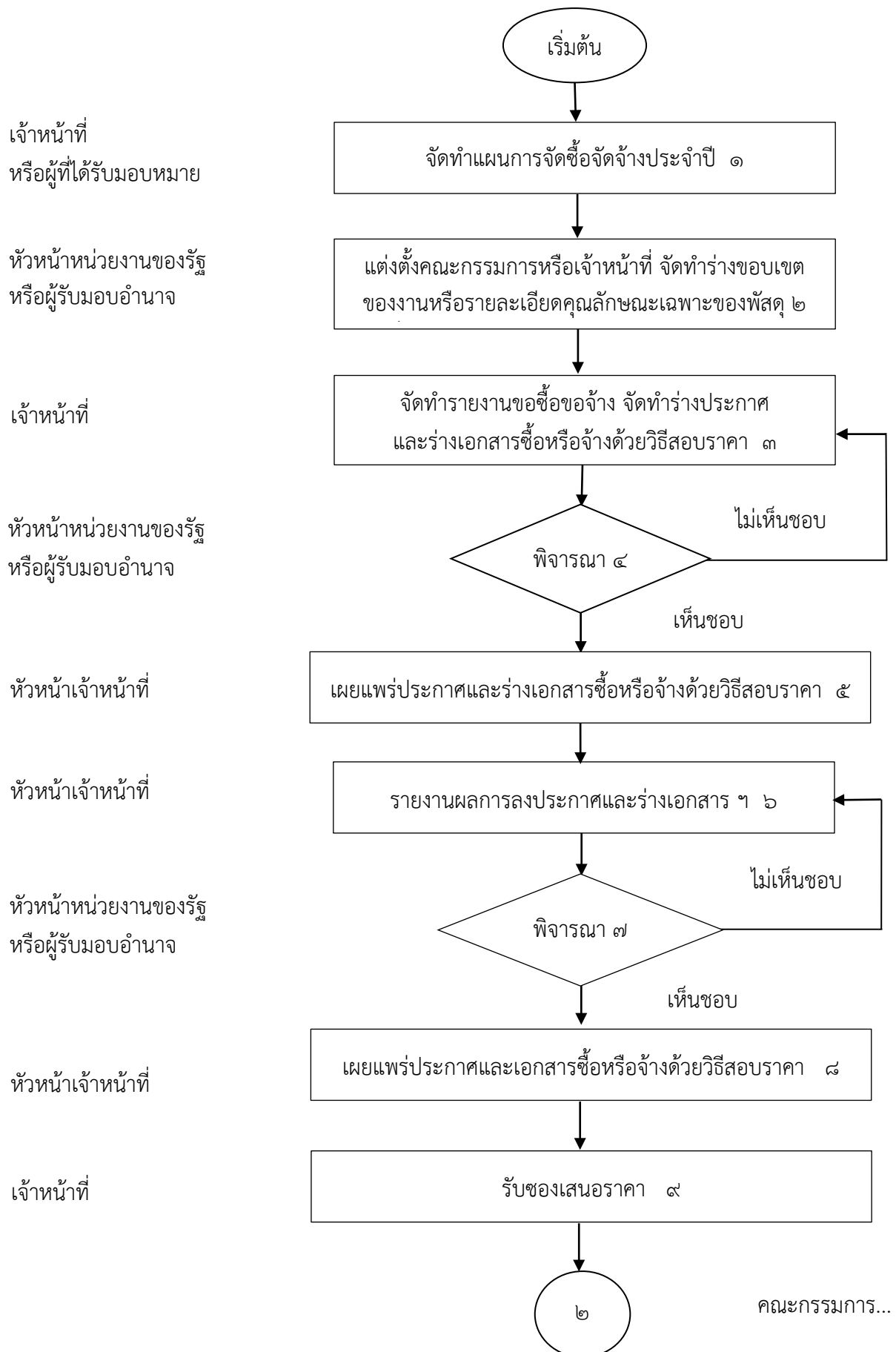
๓.๒ ขอบเขต

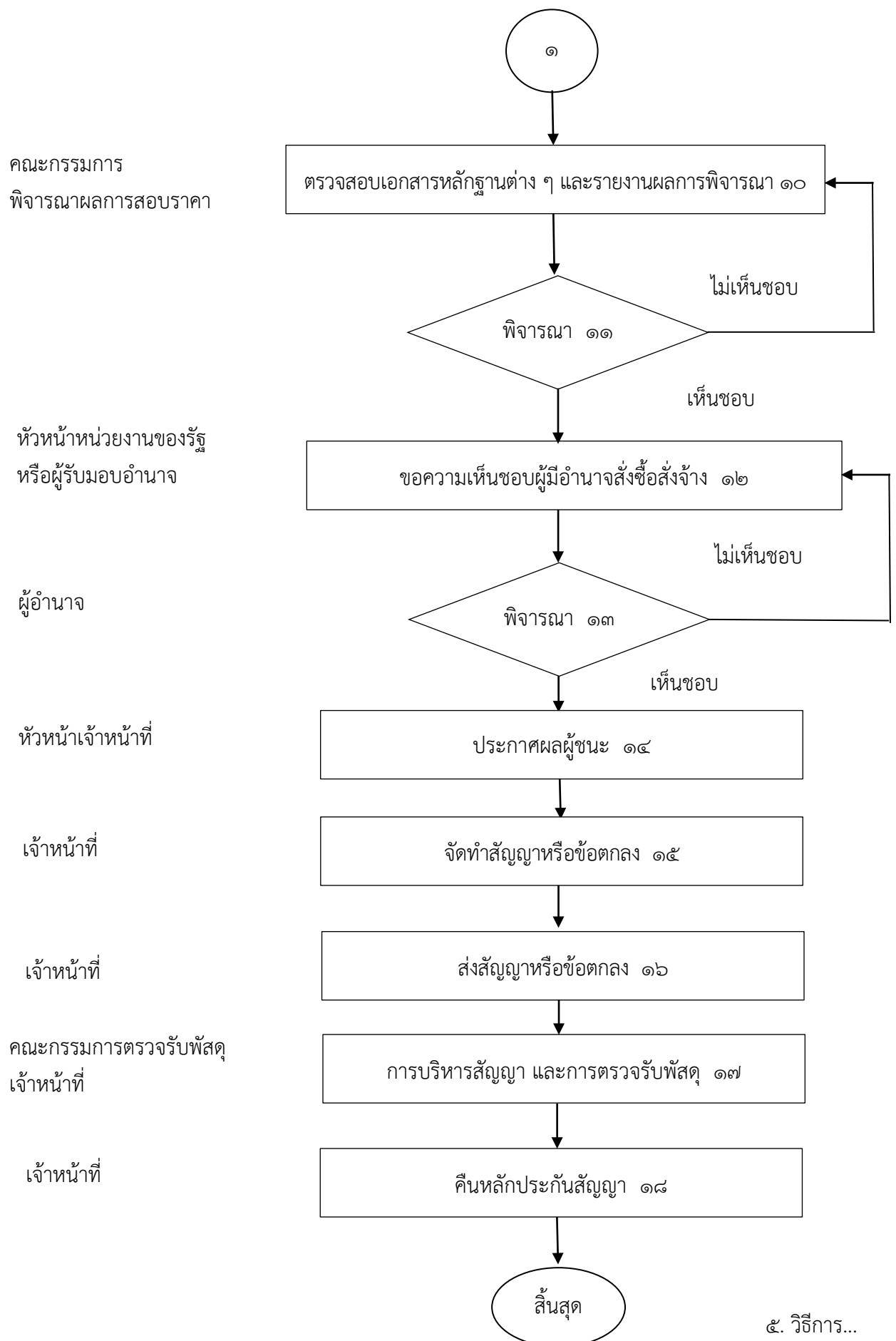
การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กระทำได้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดในการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต ทำให้ไม่สามารถดำเนินการผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ไม่อาจดำเนินการซื้อจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในรายงานขอซื้อหรือขอจ้างด้วย

๓.๓ คำนิยาม

การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กระทำได้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดในการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต ทำให้ไม่สามารถดำเนินการผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ไม่อาจดำเนินการซื้อจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในรายงานขอซื้อหรือขอจ้างด้วย

๓.๔ ผังกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนด้วยวิธีสอบราคา





๓.๕ วิธีการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนด้วยวิธีสอบราคา

๓.๕.๑ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย : จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี นำเรียนขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีแล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้นวันแต่

๓.๕.๑.๑ กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ ทั้งนี้ตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค) หรือ (ฉ)

๓.๕.๑.๒ กรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด ทั้งนี้ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ฉ)

๓.๕.๑.๓ กรณีที่เป็นงานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้าง ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ทั้งนี้ตามมาตรา ๗๐ (๓) (ข) หรือ (ฉ)

๓.๕.๑.๔ กรณีที่เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติตามมาตรา ๘๒ (๓)

๓.๕.๑.๔ (๑) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

๓.๕.๑.๔ (๑.๑) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง

๓.๕.๑.๔ (๑.๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ

๓.๕.๑.๔ (๑.๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง

๓.๕.๑.๔ (๑.๔) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๓.๕.๑.๔ (๒) หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางจะไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้นได้ หลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามระเบียบฯ ข้อ ๑๑ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐรับดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนเพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำรายงานพร้อมเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ดำเนินการต่อไปได้

๓.๕.๑.๔ (๓) การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีให้หน่วยงานรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นการล่วงหน้าทั้งปี หลังจากที่ได้รับอนุมัติเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว แต่ไม่เกินวันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีมีผลบังคับใช้ หรือก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วแต่กรณีใดจะถึงก่อน

๓.๕.๒ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้รับมอบอำนาจ : แต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างในการซื้อหรือจ้างที่มีใช้การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้

เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและกำหนดราคากลางด้วย เพื่อให้การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างมีมาตรฐาน และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ หากพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดมีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว ให้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง หรือรายการในการก่อสร้าง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเพื่อความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได้ หรือในกรณีพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดยังไม่มีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมแต่มีผู้ได้รับ การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างหรือรายการในการก่อสร้างให้สอดคล้องกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามที่ระบุในคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำขึ้น

๓.๕.๒.๑ ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือจะดำเนินการจ้างตามความในหมวด ๔ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้ องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำหนดตามความจำเป็นและเหมาะสม

๓.๕.๒.๒ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐคำนึงถึงคุณภาพเทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น และห้ามมิให้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด ก็ให้ระบุยี่ห้อขึ้นได้

๓.๕.๓ เจ้าหน้าที่ : จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง, จัดทำร่างประกาศ และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา, ขอความเห็นชอบร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง พร้อมขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

เมื่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ ๒๑ ได้ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างแล้ว ให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างตามรายการดังนี้

๓.๕.๓.๑ เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง

๓.๕.๓.๒ ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี

๓.๕.๓.๓ ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง (เป็นไปตามหลักเกณฑ์ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยรัฐ

๓.๕.๓.๔ วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น

๓.๕.๓.๕ กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

๓.๕.๓.๖ วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น

๓.๕.๓.๗ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๓.๕.๓.๘ ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพร้อมกับกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ (คณะกรรมการ ประกอบด้วยประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน ควรแต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือ ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อหรือจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย)

๓.๕.๓.๙ ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการพิจารณาผลการ สอบราคาเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอำนาจผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

๓.๕.๓.๑๐ การกำหนดวัน เวลาการยื่นข้อเสนอในเอกสารซื้อหรือจ้าง และประกาศเชิญชวน ให้กำหนด เป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างโดยกำหนดเป็นวัน เวลาทำการเพียงวันเดียว การกำหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้กำหนดเป็นวัน เวลา ทำการ ถัดจากยื่น ข้อเสนอ (หน่วยงานของรัฐอาจนำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาเผยแพร่เพื่อรับฟัง ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการก่อนก็ได้ โดยให้นำความในระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ ๔๖ และข้อ ๔๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม)

๓.๕.๔ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอำนาจ : พิจารณา

กรณีเห็นชอบและให้เผยแพร่ ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสาร สอบราคา เพื่อรับฟังความคิดเห็น

กรณีเห็นชอบแต่ไม่ต้องเผยแพร่ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ประกาศ และเอกสารสอบราคา (ตามขั้นตอนที่ ๕.๘)

กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืนหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทบทวน

๓.๕.๕ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ : นำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาเผยแพร่

๓.๕.๕.๑ นำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง พร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก ผู้ประกอบการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นไปยังหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อหรือจ้างโดยตรง โดยเปิดเผยตัว

๓.๕.๕.๒ เผยแพร่ราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน ของรัฐจนกว่าผู้มีอำนาจอนุมัติการสั่งซื้อสั่งจ้างได้มีคำสั่งรับคำสั่งเสนอซื้อหรือจ้างแล้ว หรือเมื่อพ้น ๓๐ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการพิจารณาผล หรือผู้มีอำนาจหน้าที่พิจารณาผลเสนอความเห็นต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ สั่งซื้อสั่งจ้าง ทั้งนี้แล้วแต่ระยะเวลาใดถึงกำหนดก่อน

๓.๕.๖ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ : รายงานผลการลงร่างประกาศและร่างเอกสารฯ เพื่อขอความเห็นชอบ

กรณีไม่มีความคิดเห็น ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอความเห็นชอบ และดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาในระบบเครือข่าย สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

กรณีมีความคิดเห็น ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับผิดชอบ จัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง พิจารณาว่า สมควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไข หรือไม่ โดยให้ดำเนินการดังนี้

๓.๕.๖.๑ กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วย วิธีสอบราคา ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทำรายงานพร้อมความเห็นและร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วย

วิธีสอบราคาที่ได้ปรับปรุงแล้ว เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้นำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐอีกครั้งหนึ่ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ และให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ แจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ

๓.๕.๖.๒ กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทำรายงานพร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ

๓.๕.๗ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอำนาจ : พิจารณา

กรณีเห็นชอบ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดำเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารฯ

กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืนหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทบทวน

๓.๕.๘ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ : เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

๓.๕.๘.๑ เผยแพร่ประกาศและเอกสารสอบราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ โดยให้คำนึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอด้วย

๓.๕.๘.๒ การให้หรือการขายเอกสารสอบราคา รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียด ให้กระทำไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารสอบราคา เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอสามารถขอรับหรือขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารสอบราคา

๓.๕.๘.๓ ในกรณีที่มีการขาย ให้กำหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานของรัฐต้องเสียไปในการจัดทำเอกสารนั้น แต่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนอื่นที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการดังกล่าวแล้ว เช่น ค่าใช้จ่ายในการจ้างสำรวจออกแบบ หรือค่าจ้างที่ปรึกษา ถ้ามีการยกเลิกการสอบราคาครั้งนั้น และมีการสอบราคาใหม่ให้ผู้รับหรือผู้ซื้อเอกสารสอบราคาในการสอบราคาครั้งก่อนมีสิทธิขอรับเอกสารสอบราคาใหม่ โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อเอกสารสอบราคาอีก

๓.๕.๘.๔ การซื้อหรือการจ้างพัสดุใดที่มีความจำเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างจะต้องกำหนดเงื่อนไขไว้ในเอกสารสอบราคาที่จะต้องมีการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้แจงสถานที่ในเอกสารสอบราคาด้วย ก่อนถึงกำหนดวันยื่นข้อเสนอ หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีการชี้สถานที่ อันเป็นการแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมิได้กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาตั้งแต่ต้น ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำเป็นเอกสารสอบราคาเพิ่มเติมและให้ระบุวัน เวลา และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ไว้ด้วย โดยให้ดำเนินการเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้แจ้งผู้ที่ได้รับหรือได้ซื้อเอกสารสอบราคาไปแล้วทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๓.๕.๘.๕ การชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ให้ผู้ได้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำบันทึกการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง และให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาเลื่อนวัน เวลาการยื่นข้อเสนอและการเปิดซองสอบราคาตามความจำเป็น ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารสอบราคา ณ สถานที่ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด โดยให้ขอรับหรือขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารสอบราคา

๓.๕.๙ เจ้าหน้าที่ : รับของเสนอราคา

ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับของ ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมายื่นซองโดยตรง ให้ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ และให้ส่งมอบของเสนอราคาทั้งหมด และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้รับไว้ต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาครั้งนั้น เพื่อดำเนินการต่อไป (ในการยื่นซองข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องผนึกซอง จ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาครั้งนั้น และส่งถึงหน่วยงานของรัฐผู้ดำเนินการสอบราคา โดยยื่นโดยตรงต่อหน่วยงานของรัฐพร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ)

๓.๕.๑๐ คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา : ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และรายงานผลการพิจารณา เมื่อถึงกำหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา ดำเนินการดังนี้

๓.๕.๑๐.๑ เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคน ลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น

๓.๕.๑๐.๒ ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ และพัสดุตัวอย่าง (ถ้ามี) หรือพิจารณาการนำเสนอของของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย หรือเอกสารที่กำหนดให้จัดส่งภายหลังจากวันเสนอราคา ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ ๔๔ แล้วคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและยื่นเอกสารการเสนอราคาครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือเสนอพัสดุ ที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในประกาศ และเอกสารสอบราคา ในกระบวนการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นเสนอรายใดก็ได้ แต่จะให้ผู้ยื่นเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารสอบราคา ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการสอบราคาในครั้งนั้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารสอบราคา ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๓.๕.๑๐.๓ พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ตรวจสอบตาม ข้อ ๓.๕.๑๐.๒ และพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศและเอกสารสอบราคา โดยให้จัดเรียงลำดับผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน ๓ ราย

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่กำหนดตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ำรายถัดไปหรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงรายถัดไปตามลำดับแล้วแต่กรณี

๓.๕.๑๐.๔ จัดทำรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยคณะกรรมการฯ จะต้องรายงานผลภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้ามีเหตุที่ทำให้การรายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

พิจารณาขยายระยะเวลา ให้ตามความจำเป็น ทั้งนี้รายงานผลการพิจารณาดังกล่าวให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

๓.๕.๑๐.๔ (๑) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง

๓.๕.๑๐.๔ (๒) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอและข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ

ทุกราย

๓.๕.๑๐.๔ (๓) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์

ร่วมกัน

๓.๕.๑๐.๔ (๔) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้

คะแนน

๓.๕.๑๐.๔ (๕) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และการให้คะแนนข้อเสนอ

ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายพร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา

๓.๕.๑๐.๕ ในกรณีที่ปรากฏว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย แต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว ให้คณะกรรมการฯ เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการสอบราคา ครั้งนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดำเนินการต่อไป โดยไม่ต้องยกเลิกการสอบราคา ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ ๕๗ หรือข้อ ๕๘ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม

๓.๕.๑๐.๕ (๑) กรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการสอบราคาครั้งนั้น และดำเนินการสอบราคาใหม่ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการสอบราคาใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่นให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่ โดยการจัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง

๓.๕.๑๐.๕ (๒) กรณีที่หน่วยงานเลือกใช้เกณฑ์ราคา หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายรายให้คณะกรรมการพิจารณาราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคาเข้าสู่ระบบฯ ในลำดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนั้น

๓.๕.๑๐.๕ (๓) กรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้ชนะการเสนอราคายังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการ ดังนี้

๓.๕.๑๐.๕ (๓.๑) ให้แจ้งผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้นผ่านระบบฯ เพื่อต่อรองราคาให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้ หากผู้เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบฯ แล้วราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างหรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรอง ราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีกแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น

๓.๕.๑๐.๕ (๓.๒) ถ้าดำเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกรายผ่านระบบฯ เพื่อเสนอราคาใหม่พร้อมกันโดยยื่นใบ

เสนอราคา...

เสนอราคาผ่านระบบฯ ภายในกำหนดระยะเวลา อันสมควร หากรายได้ไม่เย็นใบเสนอราคาให้ถือว่ารายนั้นยื่นราคาตามที่เสนอไว้เดิม หากผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดในการเสนอราคาครั้งนี้เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น

๓.๕.๑๐.๕ (๓.๓) ถ้าดำเนินการตาม (๒) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะยกเลิกการซื้อหรือจ้าง หรือขอเงินเพิ่มเติม หรือลดรายการ ลดจำนวน หรือลดเนื้อหาของการดำเนินการดังกล่าวทำให้ลำดับของผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ถือว่าก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคาให้ยกเลิกการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตาม มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) แล้วแต่กรณี ก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดำเนินการซื้อ หรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง

๓.๕.๑๐.๕ (๔) กรณีที่หน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น หากปรากฏว่าราคาของผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ให้คณะกรรมการดำเนินการแจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้นผ่านระบบฯ เพื่อต่อรองราคาให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้ หากผู้ที่เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบฯ แล้ว ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างหรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น

๓.๕.๑๐.๕ (๕) หากดำเนินการแล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพิ่มเติมหรือยกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นและดำเนินการสอบราคาใหม่ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินการสอบราคาใหม่อาจไม่ได้ผลดีจะสั่งให้ดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะ เจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะ เจาะจงด้วยเหตุอื่นให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง

๓.๕.๑๐.๕ (๖) การประชุมของคณะกรรมการฯ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติ โดยประธานกรรมการต้องอยู่ด้วยทุกครั้งในการประชุม หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่เป็นประธานกรรมการแทนมติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

๓.๕.๑๐.๕ (๗) ประธานกรรมการและกรรมการ จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น หากประธานหรือกรรมการทราบว่าตนเองเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น ให้ประธานหรือกรรมการผู้นั้นลาออกจากการเป็นประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการที่ตนได้รับการแต่งตั้งนั้นและให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป

- ๓.๕.๑๑ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอำนาจ : พิจารณา
กรณีเห็นชอบ ส่งให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไป
กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืนคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาบทวน
- ๓.๕.๑๒ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ : ขอความเห็นชอบผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้าง
ดำเนินการขอความเห็นชอบผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
ข้อ ๘๔ และคำสั่ง กท.(เฉพาะ) ที่ ๔๐๐/๖๐ ลง ๒๖ ส.ค.๖๐ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ
กระทรวงกลาโหม
- ๓.๕.๑๓ ผู้มีอำนาจ : พิจารณา
หากเห็นชอบ ส่งให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไป
หากไม่เห็นชอบ ส่งคืนหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาบทวน
- ๓.๕.๑๔ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ : ประกาศผลผู้ชนะ
๓.๕.๑๔.๑ ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
๓.๕.๑๔.๒ ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น
๓.๕.๑๔.๓ แจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด
- ๓.๕.๑๕ เจ้าหน้าที่ : จัดทำสัญญาหรือข้อตกลง
๓.๕.๑๕.๑ เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๖ วรรคสอง ให้เจ้าหน้าที่จัดทำ
สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
๓.๕.๑๕.๒ การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญา เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
๓.๕.๑๕.๓ สัญญาที่ทำในราชอาณาจักรต้องมีข้อตกลงในการห้ามคู่สัญญาไปจ้างช่วงให้ผู้อื่น
ทำอีกทอดหนึ่ง ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เว้นแต่การจ้างช่วงแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่
เป็นคู่สัญญาแล้ว ถ้าคู่สัญญาไปจ้างช่วงโดยฝ่าฝืนข้อตกลงดังกล่าว ต้องกำหนดให้มีค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืน
ข้อตกลงนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา
- ๓.๕.๑๖ เจ้าหน้าที่ : ส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลง
๓.๕.๑๖.๑ ส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป
ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากร ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง และ
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
๓.๕.๑๖.๒ ส่งสำเนาสัญญาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ๓.๕.๑๗ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ,เจ้าหน้าที่ : บริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
๓.๕.๑๗.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง
และการตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ ๑๗๕ และข้อ ๑๗๖
๓.๕.๑๗.๒ กรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงได้ครบกำหนดส่งมอบแล้ว และมีค่าปรับเกิดขึ้นให้
หน่วยงานของรัฐแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญาภายใน ๗ วันทำการ นับถัดจากวัน
ครบกำหนดส่งมอบและเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุให้หน่วยงานของรัฐบอกสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับในขณะที่
รับมอบพัสดุนั้น

๓.๕.๑๗.๓ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญา ไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายหรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุนไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุ นั้น ได้สิ้นสุดลงหรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของดหรือลดค่าปรับหรือขอขยายเวลาในภายหลังไม่ได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือหน่วยงานของรัฐทราบอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

๓.๕.๑๗.๔ นอกจากการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๓ หากปรากฏว่า คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น (ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ ๑๘๓)

๓.๕.๑๘ เจ้าหน้าที่ : คืบหลักประกันสัญญา

๓.๕.๑๘.๑ ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาระหว่างที่อยู่ในระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ครอบครองพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่รับผิดชอบดูแล บำรุงรักษา และตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุเว้นแต่กรณีที่ไม่มีผู้ครอบครองพัสดุหรือมีหลายหน่วยงานครอบครอง ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาและตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุนั้น

๓.๕.๑๘.๒ ในระหว่างที่อยู่ในระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง หากปรากฏความชำรุดบกพร่องของพัสดุ ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบบรรยายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมทันที พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) ทราบด้วย

๓.๕.๑๘.๓ กรณีที่สัญญาจะครบกำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาถึงความชำรุดบกพร่องของพัสดุ เพื่อป้องกันความเสียหาย จากนั้นให้คืบหลักประกันสัญญาต่อไป

๓.๕.๑๘.๔ คืบหลักประกันสัญญาให้แก่คู่สัญญา หรือผู้ค้ำประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

๓.๕.๑๘.๕ การซื้อหรือจ้างที่ไม่ต้องมีการประกันเพื่อความชำรุดบกพร่องให้คืบหลักประกันให้แก่คู่สัญญาหรือผู้ค้ำประกันตามอัตราส่วนของพัสดุซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับมอบไว้แล้ว แต่ทั้งนี้จะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนและในสัญญาด้วย

๓.๕.๑๘.๖ การคืบหลักประกันที่เป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคาร บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาไม่มารับภายในกำหนดเวลาข้างต้น ให้รับส่งต้นฉบับหนังสือค้ำประกันให้แก่คู่สัญญา โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเร็ว พร้อมกับแจ้งให้ธนาคารบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ผู้ค้ำประกันด้วย สำหรับหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารให้คืบแก่ธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารอ้างอิง

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
- กฎกระทรวง กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ.๒๕๖๐
- คำสั่ง กท ที่ ๔๐๐/๖๐ ลง ๒๖ ส.ค.๖๐ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม

๔. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๔.๑ วัตถุประสงค์

ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว

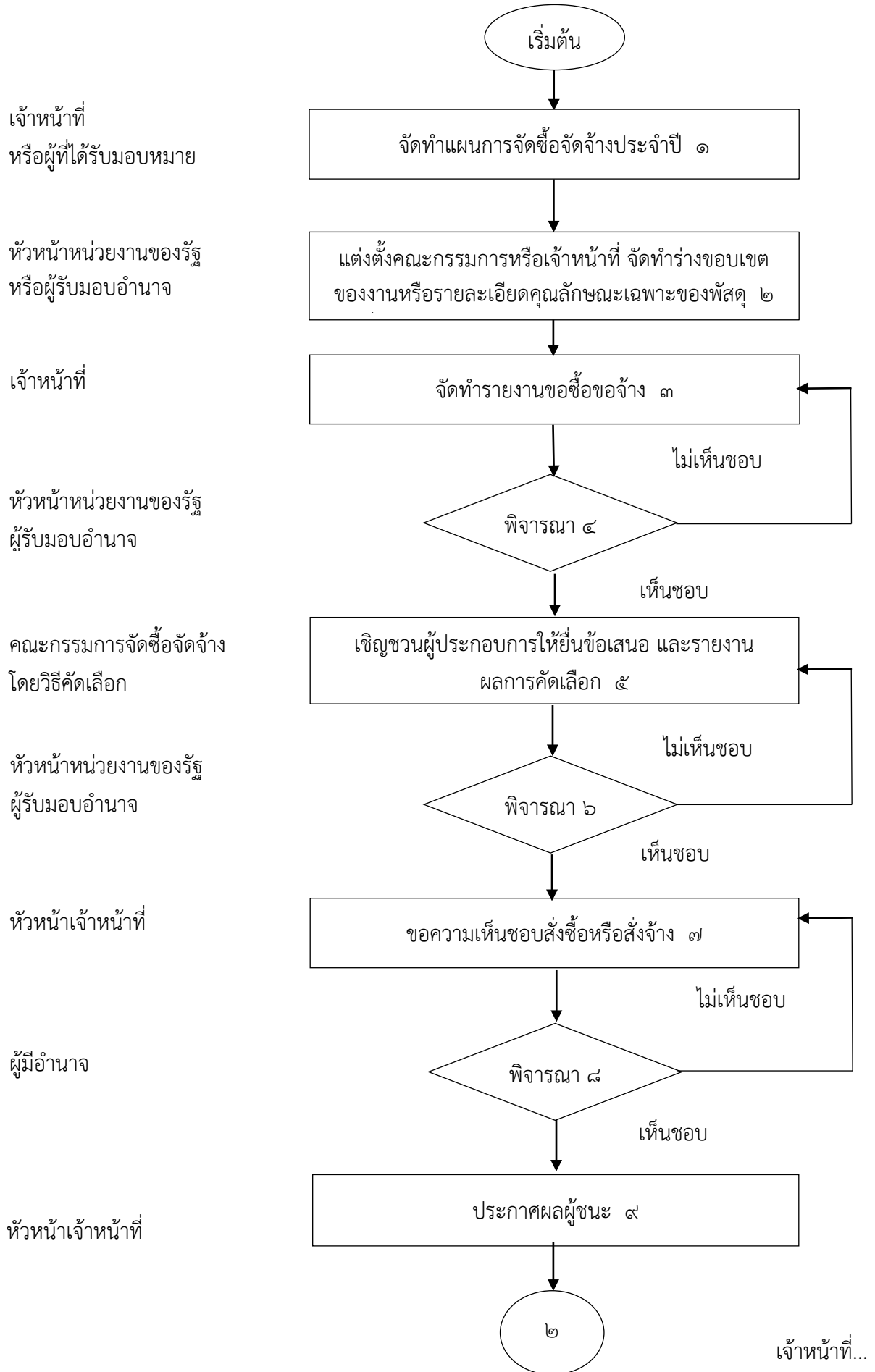
๔.๒ ขอบเขต

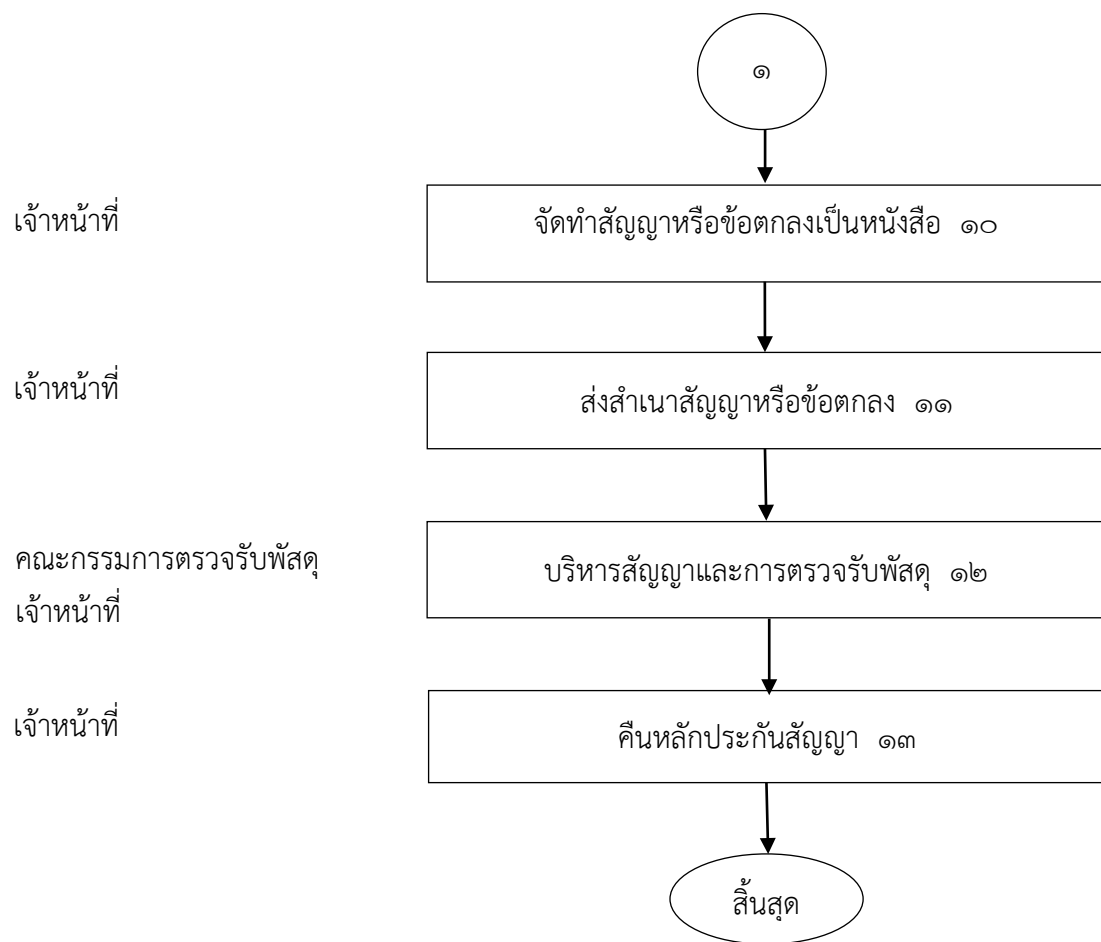
ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก หรือเป็นพัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อนหรือต้องผลิตจำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความชำนาญเป็นพิเศษหรือมีทักษะสูง และผู้ประกอบการนั้นมีจำนวนจำกัด หรือมีความจำเป็นต้องใช้เร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจาก เหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปจะทำให้ไม่ทันต่อความต้องการใช้พัสดุ หรือเป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการทำงาน หรือมีข้อจำกัดทางเทคนิคที่จำเป็นต้องระบุข้อกำหนดเป็นการเฉพาะ หรือเป็นพัสดุที่จำเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือดำเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ หรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของหน่วยงานของรัฐหรือที่เกี่ยวกับ ความมั่นคงของประเทศ หรือเป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จำเป็นต้องถอดตรวจ ให้ทราบความชำรุดเสียหายก่อน จึงจะประมาณค่าซ่อมได้ เช่น งานจ้างซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้า หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ หรือกรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๔.๓ คำนิยาม

“วิธีคัดเลือก” ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการ ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดน้อยกว่าสามราย

๔.๔ ผังกระบวนการงาน การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก





๔.๕ วิธีการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๔.๕.๑ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย : จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี นำเรียนขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีแล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เว้นแต่

๔.๕.๑.๑ กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค) หรือ (ฉ)

๔.๕.๑.๒ กรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุ โดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ฉ)

๔.๕.๑.๓ กรณีที่เป็นงานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๐ (๓) (ข) หรือ (ฉ)

๔.๕.๑.๔ กรณีที่เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติตามมาตรา ๘๒ (๓)

๔.๕.๑.๔ (๑) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

๔.๕.๑.๔ (๑.๑) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง

๔.๕.๑.๔ (๑.๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ

๔.๕.๑.๔ (๑.๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง

๔.๕.๑.๔ (๑.๔) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๔.๕.๑.๔ (๒) หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้นได้ หลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามระเบียบ ฯ ข้อ ๑๑ แล้วให้หน่วยงานของรัฐรีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนเพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำรายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ดำเนินการต่อไปได้

๔.๕.๑.๔ (๓) การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ให้หน่วยงานรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นการล่วงหน้าทั้งปี หลังจากที่ยังหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว แต่ไม่เกินวันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีมีผลบังคับใช้ หรือก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วแต่กรณีใดจะถึงก่อน

๔.๕.๒ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอำนาจ : แต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

๔.๕.๒.๑ ในการซื้อ...

๔.๕.๒.๑ ในการซื้อหรือจ้างที่มีใช้การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและกำหนดราคากลางด้วย เพื่อให้การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างมีมาตรฐาน และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ หากพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างได้มีการประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว ให้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง หรือรายการในการก่อสร้าง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเพื่อความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได้ หรือในกรณีพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างโดยยังไม่มีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแต่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างหรือรายการในการก่อสร้างให้สอดคล้องกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามที่ระบุในคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำขึ้น

๔.๕.๒.๒ ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือจะดำเนินการจ้างตามความในหมวด ๔ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้

๔.๕.๒.๓ องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำหนดตามความจำเป็นและเหมาะสม

๔.๕.๒.๔ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐคำนึงถึง คุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น และห้ามมิให้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด ก็ให้ระบุยี่ห้อให้ได้

๔.๕.๓ เจ้าหน้าที่ : จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง ตามรายการ ดังนี้

๔.๕.๓.๑ เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง

๔.๕.๓.๒ ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี

๔.๕.๓.๓ ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง (เป็นไปตามหลักเกณฑ์ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

๔.๕.๓.๔ วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าว ให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น

๔.๕.๓.๕ กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

๔.๕.๓.๖ วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น

๔.๕.๓.๗ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๔.๕.๓.๘ ข้อเสนออื่น ๆ เช่นการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก พร้อมกับกำหนด ระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ (คณะกรรมการประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างควรแต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับงานซื้อหรือจ้างนั้นๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย ในการซื้อหรือการจ้างครั้งเดียวกัน

ห้ามแต่งตั้ง...

ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ การซื้อหรือจ้างกรณี
จำเป็นเร่งด่วนอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ค) ซึ่งไม่อาจ
ทำรายงานตามปกติได้ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นจะทำรายงานการขอซื้อหรือขอจ้าง
เฉพาะรายการที่เห็นว่าจำเป็นก็ได้

๔.๕.๔ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอำนาจ : พิจารณา

๔.๕.๔.๑ กรณีเห็นชอบ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไป

๔.๕.๔.๒ กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืนหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทบทวน

๔.๕.๕ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก : เชิญชวนผู้ประกอบการให้ยื่นข้อเสนอ
และรายงานผลการคัดเลือกเมื่อเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกทราบว่าได้รับ
การแต่งตั้งแล้ว ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้

๔.๕.๕.๑ จัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงาน
ของรัฐกำหนดไม่น้อยกว่า ๓ ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่
กำหนดน้อยกว่า ๓ ราย โดยให้คำนึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้ายื่นข้อเสนอ พร้อมจัดทำบัญชี
รายชื่อผู้ประกอบการที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวน

๔.๕.๕.๒ การยื่นซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ ให้ดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ ข้อ ๖๘ โดยอนุโลม ดังนี้

ในการยื่นซองข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องผนึกซองจำหน่ายถึงประธาน
คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกครั้งนั้น และส่งถึงหน่วยงานของรัฐผู้ดำเนินการคัดเลือก โดยยื่นโดยตรง
ต่อหน่วยงานของรัฐพร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาว่าเอกสาร ดังกล่าวถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซองในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ
มายื่นซองโดยตรง ให้ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ และให้ส่งมอบซองเสนอราคาทั้งหมดและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
ที่ได้รับไว้ต่อคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกครั้งนั้น เพื่อดำเนินการต่อไป

๔.๕.๕.๓ เมื่อถึงกำหนดวัน เวลาการรับซองข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ
เฉพาะรายที่คณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น พร้อมจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอเมื่อพ้น
กำหนดเวลารับซองข้อเสนอ ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และพัสดุตัวอย่างตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือ
เชิญชวนเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอ เว้นแต่ กรณีการซื้อหรือจ้างใดมี รายละเอียดที่มีความจำเป็นโดยสภาพของการซื้อ
หรือจ้างที่จะต้องให้ผู้ยื่นเสนอนำตัวอย่างพัสดุมารแสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบ หรือนำเสนองาน หรือให้
ผู้ยื่นเสนอนำเอกสาร หรือรายละเอียดมาส่งภายหลังจากวันยื่นซองข้อเสนอ

๔.๕.๕.๔ เมื่อถึงกำหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการดำเนินการ
เปิดซองข้อเสนอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคน
ลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่นและให้นำความ
ในระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ ๕๕ (๒) - (๔) มาใช้บังคับโดยอนุโลม ดังนี้

๔.๕.๕.๔ (๑) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐาน
การเสนอราคาต่าง ๆ และพัสดุตัวอย่าง (ถ้ามี) หรือพิจารณาการนำเสนอของของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
หรือเอกสารที่ กำหนดให้จัดส่งภายหลังจากวันเสนอราคาตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ ๔๔ แล้ว
คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารการเสนอราคาครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติ

และข้อเสนอ...

และข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดในกระบวนการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดก็ได้ แต่จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการ คัดเลือกในครั้งนั้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผล ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยให้ พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๔.๕.๕.๔ (๒) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องตามข้อ ๔.๕.๕.๔ (๑) และพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด โดยให้จัดเรียงลำดับผู้เสนอราคาต่ำสุด หรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่กำหนด ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ำรายถัดไป หรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงรายถัดไปตามลำดับ แล้วแต่กรณี

๔.๕.๕.๔ (๓) จัดทำรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยคณะกรรมการฯ จะต้องรายงานผลภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้ามีเหตุที่ทำให้การรายงานล่าช้าให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาขยายเวลาให้ตามความจำเป็น ทั้งนี้รายงานผลการพิจารณาดังกล่าวให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

๔.๕.๕.๔ (๓.๑) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง

๔.๕.๕.๔ (๓.๒) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ และข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย

๔.๕.๕.๔ (๓.๓) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

๔.๕.๕.๔ (๓.๔) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน

๔.๕.๕.๔ (๓.๕) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายพร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา หากกรรมการท่านใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการให้ทำบันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วย

๔.๕.๕.๔ (๓.๕.๑) หากปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือเชิญชวนเพียงรายเดียว ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามระเบียบ กระบวนการคลังฯ ข้อ ๕๖ โดยอนุโลม ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือเชิญชวน ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการคัดเลือกครั้งนั้น และจะดำเนินการใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตาม พ.ร.บ.

การจัดซื้อ...

การจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) ก็ได้ ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ให้คณะกรรมการเรียกผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมาต่อรองราคา โดยให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ ๕๗ หรือข้อ ๕๘ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม

๔.๕.๕.๔ (๓.๕.๒) ในกรณีเป็นงานจ้างซ่อมพัสดุ ที่จำเป็นต้องถอดตรวจให้ทราบความชำรุดเสียหายเสียก่อนจึงจะประมาณค่าซ่อมได้ เช่น งานจ้างซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้า หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ข) หากไม่สามารถดำเนินการตามปกติได้ ให้คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ประกอบการยื่นของ ข้อเสนอด้านเทคนิค เพื่อพิจารณาให้เป็นไปตามความต้องการก่อนพิจารณาด้านราคา แล้วให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุด แล้วจัดลำดับหลังจากนั้นให้เชิญผู้ที่ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุด มายื่นข้อเสนอด้านราคาและเจรจาต่อรองราคาที่เหมาะสม หากเจรจาไม่ได้ผลให้เจรจากับผู้ยื่นข้อเสนอ ด้านเทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไป

๔.๕.๕.๕ (๓.๕.๓) หากดำเนินการแล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในครั้งนั้น และจะสั่งให้ดำเนินการใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) ก็ได้

๔.๕.๕.๕ (๓.๕.๔) การประชุมของคณะกรรมการฯ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ให้ประธานกรรมการและกรรมการ แต่ละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติ โดยประธานกรรมการต้องอยู่ด้วยทุกครั้งในการประชุม หากประธานกรรมการ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่เป็นประธานกรรมการแทน มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือมติเอกฉันท์ ประธานกรรมการและกรรมการ จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น หากประธานหรือกรรมการทราบว่ ตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญาในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น ให้ประธานหรือกรรมการผู้นั้น ลาออกจากการเป็นประธานหรือ กรรมการในคณะกรรมการที่ตนได้รับการแต่งตั้งนั้น และให้รายงานหัวหน้า หน่วยงานของรัฐทราบเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควร

๔.๕.๖ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอำนาจ : พิจารณา

๔.๕.๖.๑ กรณีเห็นชอบ ให้ขอความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างตามข้อ ๘๕ ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ คำสั่ง กท.(เฉพาะ) ที่ ๔๐๐/๖๐ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม

๔.๕.๖.๒ กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกทบทวน

๔.๕.๗ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ : ขอความเห็นชอบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ดำเนินการขอความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างตาม ข้อ ๘๕ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ คำสั่ง กท.(เฉพาะ) ที่ ๔๐๐/๖๐ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม

๔.๕.๘ ผู้มีอำนาจ : พิจารณา

๔.๕.๘.๑ หากเห็นชอบ ส่งให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไป

๔.๕.๘.๒ หากไม่เห็นชอบ ส่งคืนหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาทบทวน

๔.๕.๙ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ : ประกาศผลผู้ชนะ

๔.๕.๙.๑ ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๔.๕.๙.๒ ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ

๔.๕.๙.๓ แจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๔.๕.๑๐ เจ้าหน้าที่ : จัดทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

๔.๕.๑๐.๑ ในกรณีดังต่อไปนี้ อาจจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ทำตามแบบสัญญา ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา ๙๓ ก็ได้

๔.๕.๑๐.๑ (๑) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีโดยวิธีคัดเลือกตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา ๕๖ (๑) (ค)

๔.๕.๑๐.๑ (๒) การจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานของรัฐ

๔.๕.๑๐.๑ (๓) กรณีที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ

๔.๕.๑๐.๑ (๔) การเช่าซึ่งผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า

๔.๕.๑๐.๑ (๔.๑) ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อย ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น

๔.๕.๑๐.๑ (๔.๒) การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง จะกระทำได้ต่อเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ของกรมบัญชีกลาง เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ ให้เจ้าหน้าที่ จัดทำสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ยกเว้นกรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา ๕๖ (๑) (ค)

๔.๕.๑๐.๑ (๔.๓) การลงนามเป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๔.๕.๑๐.๑ (๔.๔) สัญญาที่ทำในราชอาณาจักรต้องมีข้อตกลง ในการห้ามคู่สัญญาไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เว้นแต่การจ้างช่วงแต่บางส่วน ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่สัญญาแล้ว ถ้าคู่สัญญาไปจ้างช่วงโดยฝ่าฝืนข้อตกลงดังกล่าว ต้องกำหนดให้มีค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนข้อตกลงนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตาม สัญญา

๔.๕.๑๑ เจ้าหน้าที่ : ส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอำนาจ ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ดังนี้

๔.๕.๑๑.๑ ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว หรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๔.๕.๑๑.๒ ส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากร ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๔.๕.๑๑.๓ ส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔.๕.๑๒ คณะกรรมการ...

๔.๕.๑๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/เจ้าหน้าที่พัสดุ : บริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

๔.๕.๑๒.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง มีหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ ๑๗๕

๔.๕.๑๒.๑ (๑) กรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงได้ครบกำหนดส่งมอบแล้ว และมีค่าปรับเกิดขึ้นให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญาภายใน ๗ วันทำการ นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบและเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐบอกสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นด้วย

๔.๕.๑๒.๑ (๒) การงดหรือการลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลงหรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนดคู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของดหรือลดค่าปรับหรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือหน่วยงานของรัฐทราบอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

๔.๕.๑๓ เจ้าหน้าที่ : คินหลักประกันสัญญา

๔.๕.๑๓.๑ ในระหว่างที่อยู่ในระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง หากปรากฏความชำรุดบกพร่องของพัสดุ ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบรับรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมทันที พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) ทราบด้วย

๔.๕.๑๓.๒ กรณีที่สัญญาจะครบกำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาถึงความชำรุด บกพร่องของพัสดุ เพื่อป้องกันความเสียหาย จากนั้นให้คินหลักประกันสัญญา

๔.๕.๑๓.๓ คินหลักประกันสัญญาให้แก่คู่สัญญา หรือผู้ค้ำประกันโดยเร็วและอย่างช้า ต้องไม่เกิน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

๔.๕.๑๓.๔ การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องมีการประกันเพื่อความชำรุดบกพร่องให้คินหลักประกันให้แก่คู่สัญญา หรือผู้ค้ำประกันตามอัตราส่วนของพัสดุซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับมอบไว้แล้ว แต่ทั้งนี้จะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนและในสัญญาด้วย

๔.๕.๑๓.๕ การคินหลักประกันที่เป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคาร บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาไม่มารับภายในกำหนดเวลาข้างต้น ให้รับส่งต้นฉบับหนังสือค้ำประกันให้แก่คู่สัญญา โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเร็ว พร้อมกับแจ้งให้ธนาคารบริษัทเงินทุนหรือบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ผู้ค้ำประกันด้วย สำหรับหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ให้คินแก่ธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารอ้างอิง

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๓. กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง
๔. กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
๕. แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
๖. คำสั่ง กท ที่ ๔๐๐/๖๐ ลง ๒๖ ส.ค.๖๐ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม

๕. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕.๑ วัตถุประสงค์

ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว

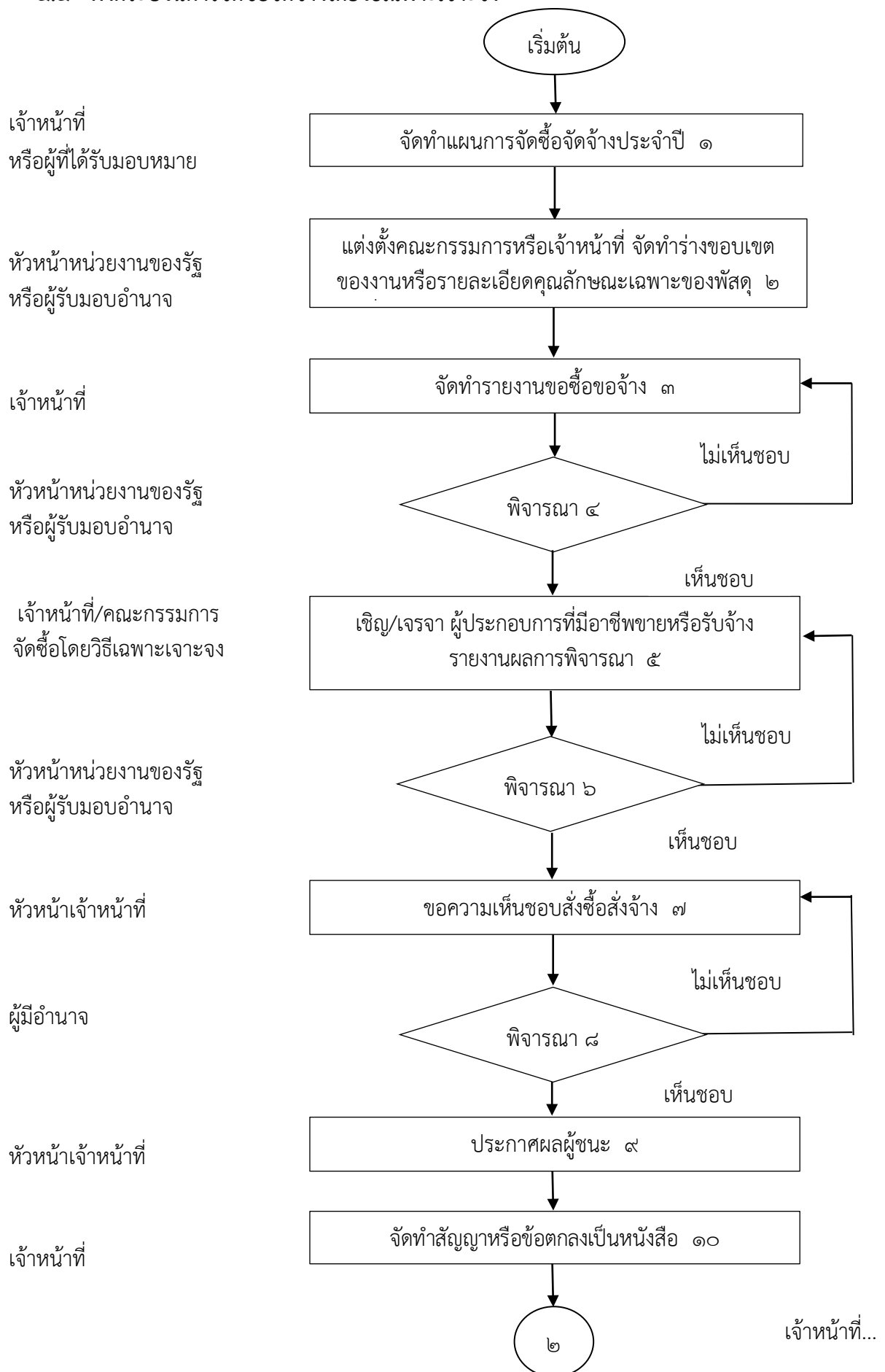
๕.๒ ขอบเขต

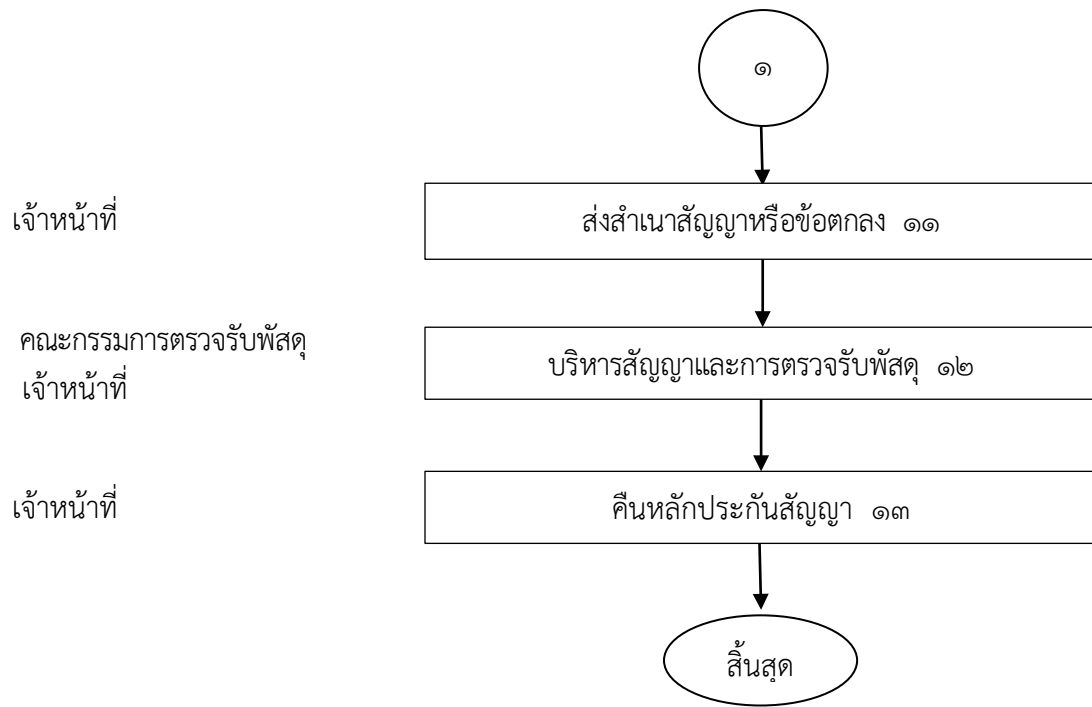
ดำเนินการโดยใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือกหรือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดุอื่นที่จะให้ทดแทนได้ หรือมีความจำเป็นต้องใช้นั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ หรือเกิด โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง หรือพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างเป็นพัสดุที่เกี่ยวกับพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจำเป็นต้องทำการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์หรือต่อเนื่องในการใช้พัสดุนั้น โดยมูลค่าของพัสดุที่ทำการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว หรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด โดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานของต่างประเทศ หรือเป็นพัสดุที่เป็นที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจำเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง หรือเป็นกรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๕.๓ คำนิยาม

“วิธีเฉพาะเจาะจง” ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความใน พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา ๙๖ วรรคสอง

๕.๔ ผังกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง





๕.๕ วิธีการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕.๕.๑ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย : จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี นำเรียนขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีแล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เว้นแต่

๕.๕.๑.๑ กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค) หรือ (ง)

๕.๕.๑.๒ กรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุ โดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ง)

๕.๕.๑.๓ กรณีที่เป็นงานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๐ (๓) (ข) หรือ (ง)

๕.๕.๑.๔ กรณีที่เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติตามมาตรา ๘๒ (๓)

๕.๕.๑.๕ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

๕.๕.๑.๕ (๑) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง

๕.๕.๑.๕ (๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ

๕.๕.๑.๕ (๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง

๕.๕.๑.๕ (๔) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๕.๕.๑.๖ หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้นได้ หลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามระเบียบ ฯ ข้อ ๑๑ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐรีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนเพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำรายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ดำเนินการต่อไปได้

๕.๕.๑.๗ การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ให้หน่วยงานรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นการล่วงหน้าทั้งปี หลังจากทีหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว แต่ไม่เกินวันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีมีผลบังคับใช้ หรือก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วแต่กรณีใดจะถึงก่อน

๕.๕.๒ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอำนาจ : แต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปารายการงานก่อสร้าง

๕.๕.๒.๑ ในการซื้อหรือจ้างที่มีใช้การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมากณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและกำหนดราคากลางด้วย เพื่อให้การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ

หรือจ้าง...

หรือจ้างมีมาตรฐาน และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ หากพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดมีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว ให้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง หรือรายการในการก่อสร้างตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเพื่อความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได้ หรือในกรณีพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดยังไม่มีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแต่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างหรือรายการในการก่อสร้างให้สอดคล้องกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามที่ระบุในคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำขึ้น

๕.๕.๒.๒ ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือจะดำเนินการจ้างตามความในหมวด ๔ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้

๕.๕.๒.๓ องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำหนดตามความจำเป็นและเหมาะสม

๕.๕.๒.๔ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐคำนึงถึง คุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น และห้ามมิให้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้

๕.๕.๓ เจ้าหน้าที่ : จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง

๕.๕.๓.๑ จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอำนาจ เพื่อขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามรายการดังต่อไปนี้

๕.๕.๓.๑ (๑) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง

๕.๕.๓.๑ (๒) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี

๕.๕.๓.๑ (๓) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง

๕.๕.๓.๑ (๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น

๕.๕.๓.๑ (๕) กำหนดเวลาที่ต้องใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

๕.๕.๓.๑ (๖) วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น

๕.๕.๓.๑ (๗) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๕.๕.๓.๑ (๘) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จำเป็นในการซื้อหรือจ้าง เช่น คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พร้อมกับกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการและหนังสือเชิญชวน (คณะกรรมการประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างควรแต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อหรือจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย ในกรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้ ในกรณีมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉินตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ง) หรือกรณีการซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม พ.ร.บ.จัดซื้อ จัดจ้างฯ มาตรา ๙๖ (๒) (วงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท) ซึ่งไม่อาจทำรายงานตามปกติได้ เจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นจะทำรายงานขอซื้อขอจ้างเฉพาะรายการที่เห็นว่าจำเป็นก็ได้

๕.๕.๔ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอำนาจ : พิจารณา

๕.๕.๔.๑ กรณีเห็นชอบ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไป

๕.๕.๔.๒ กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืนหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทบทวน

๕.๕.๕ เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : เชิญ/เจรจาผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้าง, รายงานผลการพิจารณา

๕.๕.๕.๑ เจ้าหน้าที่เผยแพร่ราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ (กรณีวงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) ดังนี้

๕.๕.๕.๑ (๑) ให้ประกาศภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ผู้มีอำนาจได้ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติรายงานขอซื้อหรือจ้าง

๕.๕.๕.๑ (๒) กรณีไม่สามารถประกาศก่อนการสั่งซื้อสั่งจ้างได้ เช่น กรณีที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างโดยจำเป็นเร่งด่วน เป็นต้น ให้ประกาศพร้อมกับการจัดซื้อจัดจ้าง

๕.๕.๕.๑ (๓) ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุจำเป็นอันอันมิอาจก้าวล่วงได้ อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถดำเนินการตามข้างต้นได้ให้หน่วยงานของรัฐประกาศภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

๕.๕.๕.๒ เจ้าหน้าที่ / คณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชิญ/เจรจาผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้าง ให้ดำเนินการ ดังนี้

๕.๕.๕.๓ กรณีดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่

๕.๕.๕.๓ (๑) ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๕.๕.๕.๓ (๒) การซื้อหรือการจ้างตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและไม่อาจดำเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นดำเนินการไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม

๕.๕.๕.๔ กรณีดำเนินการโดยคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕.๕.๕.๔ (๑) กรณีใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก (ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรงหรือจากผู้ยื่นข้อเสนอในการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกซึ่งถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) ให้มายื่นเสนอราคา ทั้งนี้ หากเห็นว่าผู้ประกอบการรายที่เห็นสมควรซื้อหรือจ้างเสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที่ประมาณได้ หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทำได้

๕.๕.๕.๔ (๒) กรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการ ซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดุนั้นที่จะใช้ทดแทนได้ หรือกรณีมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติหรือเกิดโรคติดต่ออันตราย

ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อและการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง (ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ค) (ง) ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขาย หรือรับจ้างนั้นโดยตรงมายื่นเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น หรือราคาที่ประมาณได้หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทำได้

๕.๕.๕.๔ (๓) กรณีพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างเป็นพัสดุที่เกี่ยวกับพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจำเป็นต้องทำการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์หรือต่อเนื่องในการใช้พัสดุนั้นโดยมูลค่าของพัสดุที่ทำการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว (ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (จ) ให้เจรจากับผู้ประกอบการรายเดิมตามสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบ เพื่อขอให้มีการซื้อหรือจ้างตามรายละเอียดและราคาที่ต่ำกว่าหรือราคาเดิมภายใต้เงื่อนไขที่ดีกว่าหรือเงื่อนไขเดิม โดยคำนึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม (ถ้ามี) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ

๕.๕.๕.๔ (๔) กรณีเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานของต่างประเทศ (ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ฉ) ให้ดำเนินการโดยวิธีเจรจาตกลงราคา

๕.๕.๕.๔ (๕) กรณีเป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจำเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง (ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) ให้เชิญเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างโดยตรงมาเสนอราคาหากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทำได้ โดยให้คณะกรรมการฯ จัดทำรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้รายงานผลการพิจารณาดังกล่าวให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

๕.๕.๕.๔ (๕.๑) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง

๕.๕.๕.๔ (๕.๒) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ และข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย

๕.๕.๕.๔ (๕.๓) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

๕.๕.๕.๔ (๕.๔) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน

๕.๕.๕.๔ (๕.๕) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายพร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา โดยคณะกรรมการฯ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดไม่เกิน ๕ วันทำการ หากไม่แล้วเสร็จให้ขอขยายเวลาต่อหัวหน้าหน่วยงานพร้อมเหตุผลผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ครั้งละไม่เกิน ๕ วันทำการ การซื้อหรือการจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (วงเงินจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท) หน่วยงานของรัฐอาจดำเนินการซื้อหรือจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ การประชุมของคณะกรรมการฯ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติ โดยประธานกรรมการต้องอยู่ด้วยทุกครั้งในการประชุม หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่เป็นประธานกรรมการแทนมติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้น

อีกเสียงหนึ่ง...

อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือมติเอกฉันท์ ประธานกรรมการและกรรมการจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น หากประธานหรือกรรมการทราบว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น ให้ประธานหรือกรรมการผู้นั้นลาออกจากการเป็นประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการที่ตนได้รับการแต่งตั้งนั้น และให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป

๕.๕.๕ (๖) แนวทางการปฏิบัติสำหรับกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่ออกกฎกระทรวงตามความในพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) ให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือไม่ก็ได้ หากแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ก็ให้ดำเนินการตามระเบียบฯ ข้อ ๗๘ (๑) (ง) โดยอนุโลม หรือหากไม่แต่งตั้งคณะกรรมการฯ จะให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรงก็ให้ดำเนินการตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคหนึ่ง โดยอนุโลม ทั้งนี้การสั่งซื้อสั่งจ้างให้เป็นอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งและภายในวงเงินที่กำหนดไว้ตามระเบียบฯ ข้อ ๘๖ และคำสั่ง กท. ที่ ๔๐๐/๖๐ ลง ๒๖ ส.ค.๖๐ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม

๕.๕.๖ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอำนาจ : พิจารณา

๕.๕.๖.๑ กรณีเห็นชอบ ให้ขอความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามระเบียบฯ ข้อ ๘๖ และคำสั่ง กท.(เฉพาะ) ที่ ๔๐๐/๖๐ ลง ๒๖ ส.ค.๖๐ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม และระเบียบ ทอ.ที่เกี่ยวข้อง

๕.๕.๖.๒ กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืนเจ้าหน้าที่/ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงทบทวน

๕.๕.๗ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ : ขอความเห็นชอบสั่งซื้อสั่งจ้าง ดำเนินการขอความเห็นชอบผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างตามข้อ ๘๖

๕.๕.๘ ผู้มีอำนาจ : พิจารณา

๕.๕.๘.๑ หากเห็นชอบ ส่งให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไป

๕.๕.๘.๒ หากไม่เห็นชอบ ส่งคืนหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาทบทวน

๕.๕.๙ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ : ประกาศผลผู้ชนะ

๕.๕.๙.๑ ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา ๕๖ (๒) (ข) และ (ง)

๕.๕.๙.๒ ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ

๕.๕.๙.๓ แจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๕.๕.๑๐ เจ้าหน้าที่ : จัดทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

๕.๕.๑๐.๑ ในกรณีดังต่อไปนี้ อาจจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ทำตามแบบสัญญาตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา ๙๓ ก็ได้

๕.๕.๑๐.๑ (๑) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา ๕๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ฉ)

๕.๕.๑๐.๑ (๒) การจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานของรัฐ

๕.๕.๑๐.๑ (๓) กรณี...

๕.๕.๑๐.๑ (๓) กรณีคู่สัญญา สามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำข้อตกลงเป็นหนังสือ

๕.๕.๑๐.๑ (๔) การเช่าซึ่งผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า

๕.๕.๑๐.๑ (๔.๑) ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อย ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะไม่ทำข้อตกลง เป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น

๕.๕.๑๐.๑ (๔.๒) ให้เจ้าหน้าที่จัดทำสัญญาตามแบบที่ คณะกรรมการนโยบายกำหนด การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง จะกระทำได้ต่อเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์ภายในเจ็ดวันทำการ นับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง เว้นแต่การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) และมาตรา ๕๖ (๒) (ง) หน่วยงานของรัฐสามารถลงนามสัญญาหรือข้อตกลงได้โดยไม่ต้องรอให้ล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์

๕.๕.๑๐.๑ (๔.๒.๑) การลงนามเป็นอำนาจ ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๕.๕.๑๐.๑ (๔.๒.๒) สัญญาที่ทำในราชอาณาจักร ต้องมีข้อตกลงในการห้ามคู่สัญญาไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เว้นแต่การจ้างช่วงแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่สัญญาแล้ว ถ้าคู่สัญญาไปจ้างช่วง โดยฝ่าฝืนข้อตกลงดังกล่าว ต้องกำหนดให้มูลค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนข้อตกลงนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงิน ของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา

๕.๕.๑๑ เจ้าหน้าที่ : ส่งสำเนาหรือข้อตกลง เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้มอบอำนาจ ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงแล้วเจ้าหน้าที่ ดำเนินการ ดังนี้

๕.๕.๑๑.๑ ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว หรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๕.๕.๑๑.๒ ส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากร ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทำสัญญา หรือข้อตกลงหรือตาม วิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๕.๕.๑๑.๓ ส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ, สถานที่ ส่งมอบพัสดุ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๕.๕.๑๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/เจ้าหน้าที่พัสดุ : บริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

๕.๕.๑๒.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง มีหน้าที่ตามระเบียบ กระบวนการคลังฯ ข้อ ๑๗๕

๕.๕.๑๒.๒ กรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงได้ครบกำหนดส่งมอบแล้ว และมีค่าปรับเกิดขึ้นให้ หน่วยงาน ของรัฐแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญาภายใน ๗ วันทำการ นับถัดจาก วันครบกำหนดส่งมอบและเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐบอกสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับใน ขณะที่ได้รับมอบพัสดุนั้นด้วย

๕.๕.๑๒.๓ การงดหรือการลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตาม สัญญาหรือข้อตกลงตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความ

บกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือเหตุ สดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ให้หน่วยงานของรัฐระบุนำในสัญญาหรือข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนดคู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อขอทดหรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือหน่วยงานของรัฐทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

๕.๕.๑๓ เจ้าหน้าที่ : คินหลักประกันสัญญา

๕.๕.๑๓.๑ ในระหว่างที่อยู่ในระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง หากปรากฏความชำรุดบกพร่องของพัสดุให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบบรรยายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมทันที พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) ทราบด้วย

๕.๕.๑๓.๒ กรณีที่สัญญาจะครบกำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาถึงความชำรุดบกพร่องของพัสดุ เพื่อป้องกันความเสียหาย จากนั้นให้คินหลักประกันสัญญา

๕.๕.๑๓.๓ ให้คินหลักประกันสัญญาให้แก่คู่สัญญา หรือผู้ค้ำประกันโดยเร็ว และอย่างช้า ต้องไม่เกิน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

๕.๕.๑๓.๔ การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องมีการประกันเพื่อความชำรุดบกพร่องให้คินหลักประกันให้แก่ คู่สัญญาหรือผู้ค้ำประกันตามอัตราส่วนของพัสดุซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับมอบไว้แล้ว แต่ทั้งนี้จะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนและในสัญญาด้วย

๕.๕.๑๓.๕ การคินหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคาร บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาไม่มารับภายในกำหนดเวลาข้างต้น ให้รับส่งต้นฉบับหนังสือค้ำประกันให้แก่คู่สัญญา โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเร็วพร้อมกับแจ้งให้ธนาคารบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ผู้ค้ำประกันด้วย สำหรับหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารให้คินแก่ธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารอ้างอิง

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๓. กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง
๔. กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
๕. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
๖. ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวอ) ๐๔๐๕.๒/ว.๓๕ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐
๗. ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวอ) ๐๔๐๕.๒/ว.๑๒๓ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐

๖. งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

๖.๑ วัตถุประสงค์

ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว

๖.๒ ขอบเขต

ครอบคลุมการปฏิบัติงานการจ้างที่ปรึกษาทุกวิธี ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

๖.๓ คำนิยาม

งานจ้างที่ปรึกษา หมายถึง งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเป็นผู้ให้คำปรึกษาหรือแนะนำแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาวิจัย หรือด้านอื่นที่อยู่ในภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ กระทำได้ ๓ วิธี ดังนี้

๖.๓.๑ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้ใช้กับงานที่ไม่ซับซ้อน งานที่มีลักษณะเป็นงานประจำของหน่วยงานของรัฐ หรืองานที่มีมาตรฐานตามหลักวิชาชีพ และมีที่ปรึกษาซึ่งสามารถทำงานนั้นได้เป็นการทั่วไป

๖.๓.๒ วิธีคัดเลือก ให้กระทำได้ในกรณีดังต่อไปนี้

๖.๓.๒.๑ ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนออื่นไม่ได้รับการคัดเลือก

๖.๓.๒.๒ เป็นงานที่ซับซ้อน ซับซ้อนมาก หรือที่มีเทคนิคเฉพาะไม่เหมาะที่จะดำเนินการโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

๖.๓.๒.๓ เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจำนวนจำกัด

๖.๓.๒.๔ กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๖.๓.๓ งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้กระทำได้ในกรณี ดังต่อไปนี้

๖.๓.๓.๑ ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนออื่นไม่ได้รับการคัดเลือก

๖.๓.๓.๒ งานจ้างที่มีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๖.๓.๓.๓ เป็นงานที่จำเป็นต้องให้ที่ปรึกษารายเดิมทำต่อจากงานที่ได้ทำไว้แล้ว เนื่องจากเหตุผลทางเทคนิค

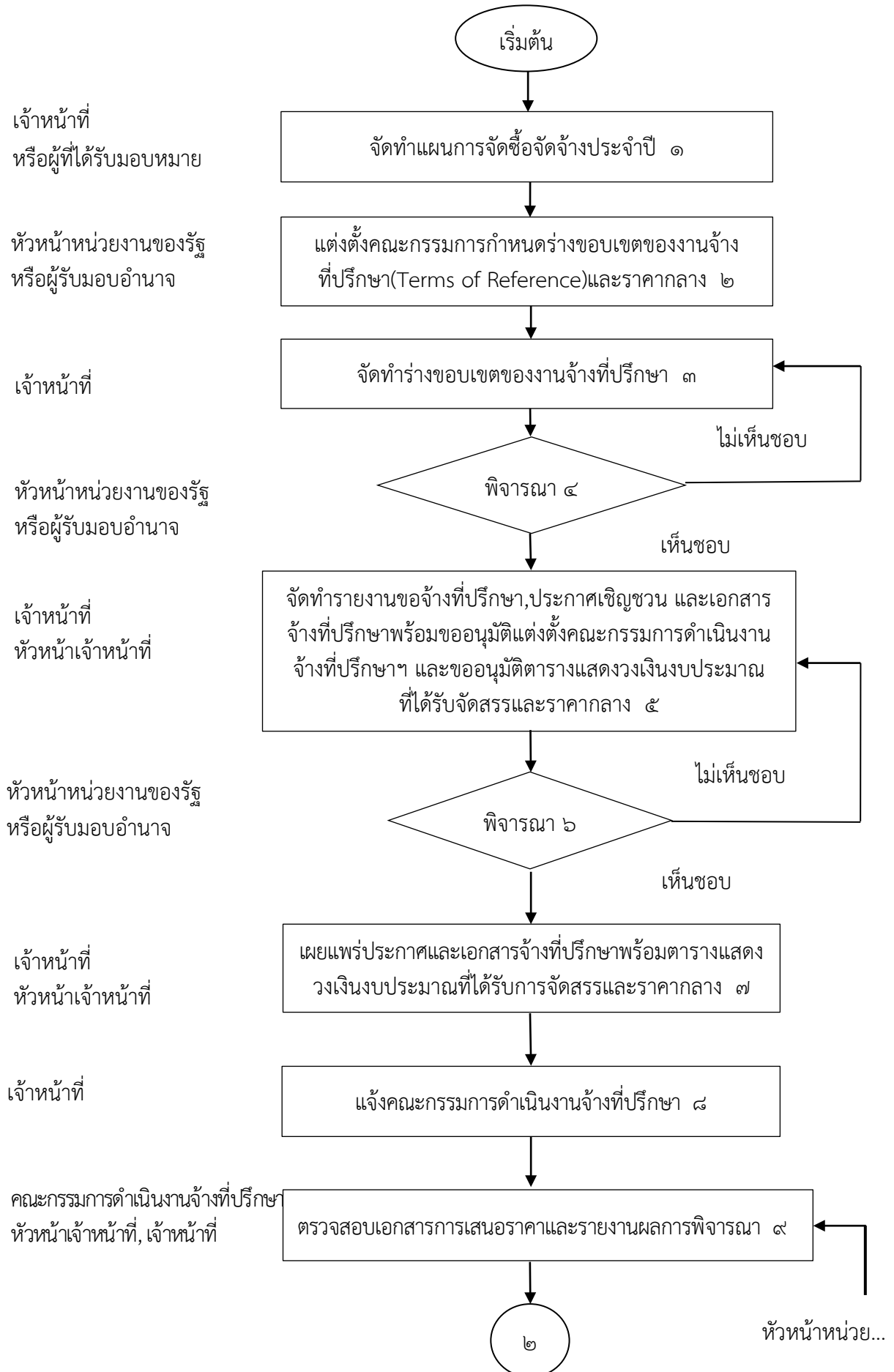
๖.๓.๓.๔ เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจำนวนจำกัดและมีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

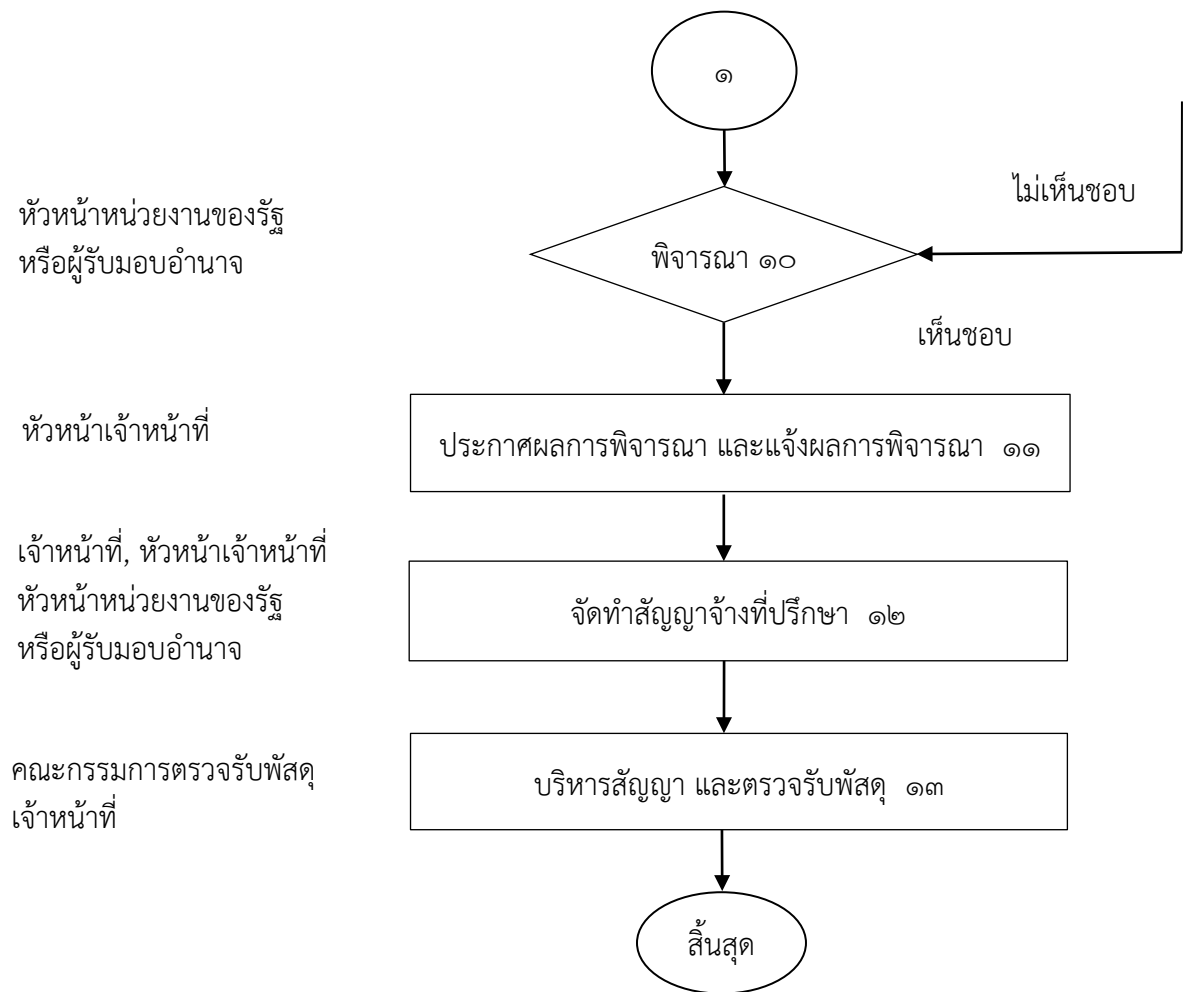
๖.๓.๓.๕ เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นเพียงรายเดียว

๖.๓.๓.๖ เป็นงานที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ หากล่าช้าเสียหาย แก่หน่วยงานของรัฐหรือความมั่นคงของชาติ

๖.๓.๓.๗ กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๖.๔ ผังกระบวนการงาน งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป





๖.๕ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

๖.๕.๑ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย : จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ

เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี นำเรียนขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีแล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เว้นแต่

๖.๕.๑.๑ กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค) หรือ (ณ)

๖.๕.๑.๒ กรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ณ)

๖.๕.๑.๓ กรณีที่เป็นงานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๐ (๓) (ข) หรือ (ณ)

๖.๕.๑.๔ กรณีที่เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติตามมาตรา ๘๒ (๓)

๖.๕.๑.๕ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

๖.๕.๑.๕ (๑) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง

๖.๕.๑.๕ (๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ

๖.๕.๑.๕ (๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง

๖.๕.๑.๕ (๔) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๖.๕.๑.๖ หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้นได้ หลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามระเบียบ ฯ ข้อ ๑๑ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐรีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนเพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำรายงานพร้อมเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ดำเนินการต่อไปได้

๖.๕.๑.๗ การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีให้หน่วยงานรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นการล่วงหน้าทั้งปี หลังจากที่ได้รับอนุมัติเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว แต่ไม่เกินวันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีมีผลบังคับใช้ หรือก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วแต่กรณีใดจะถึงก่อน

๖.๕.๒ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอำนาจ : แต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำหนดตามความจำเป็นและเหมาะสม

๖.๕.๓ คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference) จัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาโดยละเอียดให้เหมาะสมกับเงินงบประมาณที่ได้รับ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและกำหนดราคากลางงานจ้างที่ปรึกษานั้นๆ นำเรียนหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับมอบอำนาจ

๖.๕.๔ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้รับมอบอำนาจ : พิจารณาร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา

๖.๕.๔.๑ กรณีเห็นชอบ ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไป

๖.๕.๔.๒ กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืนคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อทบทวน

๖.๕.๕ เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ : จัดทำรายงานขอจ้างที่ปรึกษา, ประกาศเชิญชวนและเอกสารจ้างที่ปรึกษาพร้อมอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯ และขออนุมัติตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง

๖.๕.๕.๑ เจ้าหน้าที่สร้างโครงการในระบบ e-GP

๖.๕.๕.๒ จัดทำรายงานขอจ้างที่ปรึกษาเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อขอความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐโดยมีรายละเอียด ดังนี้

๖.๕.๕.๒ (๑) เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้างที่ปรึกษา

๖.๕.๕.๒ (๒) ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference)

๖.๕.๕.๒ (๓) คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจ้าง

๖.๕.๕.๒ (๔) ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา

๖.๕.๕.๒ (๕) วงเงินที่จะจ้างที่ปรึกษาโดยให้ระบุวงเงิน งบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะจ้างในครั้งนั้น

๖.๕.๕.๒ (๖) กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างที่ปรึกษา

๖.๕.๕.๒ (๗) วิธีจ้างที่ปรึกษาและเหตุผลที่จะต้องจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีนั้น

๖.๕.๕.๒ (๘) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๖.๕.๕.๒ (๙) ข้อเสนอ อื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

ที่จำเป็นในการจ้างที่ปรึกษา

๖.๕.๕.๓ จัดทำเอกสารจ้างที่ปรึกษาดังวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปพร้อมประกาศเชิญชวนตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๖.๕.๕.๔ ขออนุมัติตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

๖.๕.๖ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้รับมอบอำนาจ : พิจารณารายงานขอจ้างที่ปรึกษา ประกาศและเอกสารการจ้างที่ปรึกษาพร้อมอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาและอนุมัติตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรและราคากลาง

๖.๕.๖.๑ กรณีเห็นชอบ ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไป

๖.๕.๖.๒ กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืนเจ้าหน้าที่เพื่อทบทวน

๖.๕.๗ เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ : เผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา พร้อมตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

๖.๕.๗.๑ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดำเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษาพร้อมตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางประกาศขึ้นเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ของหน่วยงาน และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานนั้นเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ โดยให้คำนึงถึงระยะเวลาในการให้ที่ปรึกษาเตรียมการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอด้วย

๖.๕.๗.๒ การให้เอกสารจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กระทำไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อให้ที่ปรึกษาที่ประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอสามารถขอรับเอกสารจ้างที่ปรึกษาตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา

๖.๕.๘ เจ้าหน้าที่ : แจ้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา

๖.๕.๘.๑ จัดทำหนังสือแจ้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาทราบพร้อมแนบประกาศและเอกสารการจ้างที่ปรึกษา

๖.๕.๘.๒ ลงรับของข้อเสนอโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง ในกรณีที่ปรึกษามายื่นของให้ออกใบรับให้แก่ที่ปรึกษา และให้ส่งมอบของข้อเสนอทั้งหมดและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้รับไว้ต่อคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนั้น เพื่อดำเนินการต่อไป

๖.๕.๙ คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา, หัวหน้าเจ้าหน้าที่, เจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา และรายงานผลการพิจารณา

เมื่อถึงกำหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ดำเนินการดังนี้

๖.๕.๙.๑ เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของที่ปรึกษาทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอทุกแผ่น

๖.๕.๙.๒ ตรวจสอบคุณสมบัติของที่ปรึกษาแต่ละรายว่า เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่

๖.๕.๙.๓ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารการจ้างที่ปรึกษา

๖.๕.๙.๔ พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของที่ปรึกษารายที่ถูกต้องซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานแล้วให้เสนอจ้างจากรายที่เสนอราคาต่ำสุดหรือรายที่ได้คะแนนรวมสูงสุด แล้วแต่กรณี

๖.๕.๙.๕ จัดทำรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อสั่งการ เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ โดยอย่างน้อยต้องมีรายการต่อไปนี้

๖.๕.๙.๕ (๑) รายละเอียดงานจ้างที่ปรึกษา

๖.๕.๙.๕.๑ (๑.๑) รายละเอียดงานจ้างที่ปรึกษา

๖.๕.๙.๕.๑ (๑.๒) รายชื่อที่ปรึกษา วงเงินที่เสนอ และข้อเสนอของที่ปรึกษาทุกราย

๖.๕.๙.๕.๑ (๑.๓) รายชื่อที่ปรึกษาที่ผ่านการคัดเลือกกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

๖.๕.๙.๕.๑ (๑.๔) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน

๖.๕.๙.๕.๑ (๑.๕) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของที่ปรึกษาทุกราย พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา

๖.๕.๑๐ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้รับมอบอำนาจ พิจารณาผลการพิจารณาของคณะกรรมการ

๖.๕.๑๐.๑ กรณีเห็นชอบ ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไป

๖.๕.๑๐.๒ กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืนหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งคณะกรรมการฯ ให้ทบทวน

๖.๕.๑๑ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ : ประกาศผลการพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณา

เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาตามข้อ ๖.๕.๙ และผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวน

ทั่วไป...

ทั่วไปในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น และแจ้งให้ที่ปรึกษาที่เข้ายื่นข้อเสนอทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามแบบ ที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๖.๕.๑๒ เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้รับมอบอำนาจสั่งซื้อ/ส่งจ้างจัดทำสัญญางานจ้างที่ปรึกษา

๖.๕.๑๒.๑ เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๖ วรรคสอง ให้เจ้าหน้าที่จัดทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

๖.๕.๑๒.๒ การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญา เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๖.๕.๑๒.๓ สัญญาที่ทำในราชอาณาจักรต้องมีข้อตกลงในการห้ามคู่สัญญาไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เว้นแต่การจ้างช่วงแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่สัญญาแล้ว ถ้าคู่สัญญาไปจ้างช่วงโดยฝ่าฝืนข้อตกลงดังกล่าว ต้องกำหนดให้มีค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนข้อตกลงนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา

๖.๕.๑๒.๔ ส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไปให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากร ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง และเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๖.๕.๑๒.๕ ส่งสำเนาสัญญาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๖.๕.๑๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ : บริหารสัญญา และตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา มีหน้าที่ดังนี้

๖.๕.๑๓.๑ กำกับและติดตามงานจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง

๖.๕.๑๓.๒ ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา ณ ที่ทำการของผู้ว่าจ้างหรือสถานที่ซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง

๖.๕.๑๓.๓ โดยปกติให้ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาในวันที่ที่ปรึกษานำผลงานมาส่ง และให้ดำเนินการให้เสร็จไปโดยเร็วที่สุด

๖.๕.๑๓.๔ เมื่อตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้รับงานจ้างที่ปรึกษาไว้และถือว่าที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ที่ปรึกษานำผลงานมาส่งแล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทำใบตรวจรับ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบแก่ที่ปรึกษา ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง มีอำนาจสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา แล้วให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบ หรือสั่งการแล้วแต่กรณี

๖.๕.๑๓.๕ ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดบบางคนไม่ยอมรับงาน ให้กรรมการดังกล่าวทำความเห็นแย้งไว้ แล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับผลงานนั้นไว้ จึงดำเนินการตาม ข้อ ๖.๕.๑๓.๔

เอกสารอ้างอิง

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๓. กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง

๗. งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก

๗.๑ วัตถุประสงค์

ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว

๗.๒ ขอบเขต

ครอบคลุมการปฏิบัติงานการจ้างที่ปรึกษาทุกวิธี ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

๗.๓ นิยาม

งานจ้างที่ปรึกษา หมายถึง งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเป็นผู้ให้คำปรึกษา หรือแนะนำแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง สิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาวิจัย หรือด้านอื่นที่อยู่ในภารกิจของรัฐ หรือของหน่วยงานของรัฐ กระทำได้ ๓ วิธี ดังนี้

๗.๓.๑ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้ใช้กับงานที่ไม่ซับซ้อน งานที่มีลักษณะเป็นงานประจำของหน่วยงานของรัฐ หรืองานที่มีมาตรฐานตามหลักวิชาชีพ และมีที่ปรึกษาซึ่งสามารถทำงานนั้นได้เป็นการทั่วไป

๗.๓.๒ วิธีคัดเลือก ให้กระทำได้ในกรณี ดังต่อไปนี้

๗.๓.๒.๑ ให้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนออันไม่ได้รับการคัดเลือก

๗.๓.๒.๒ เป็นงานที่ซับซ้อน ซับซ้อนมาก หรือที่มีเทคนิคเฉพาะไม่เหมาะที่จะดำเนินการโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

๗.๓.๒.๓ เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจำนวนจำกัด

๗.๓.๒.๔ กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗.๓.๓ งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้กระทำได้ในกรณี ดังต่อไปนี้

๗.๓.๓.๑ ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนออันไม่ได้รับการคัดเลือก

๗.๓.๓.๒ งานจ้างที่มีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๗.๓.๓.๓ เป็นงานที่จำเป็นต้องให้ที่ปรึกษารายเดิมทำต่อจากงานที่ได้ทำไว้แล้วเนื่องจากเหตุผลทางเทคนิค

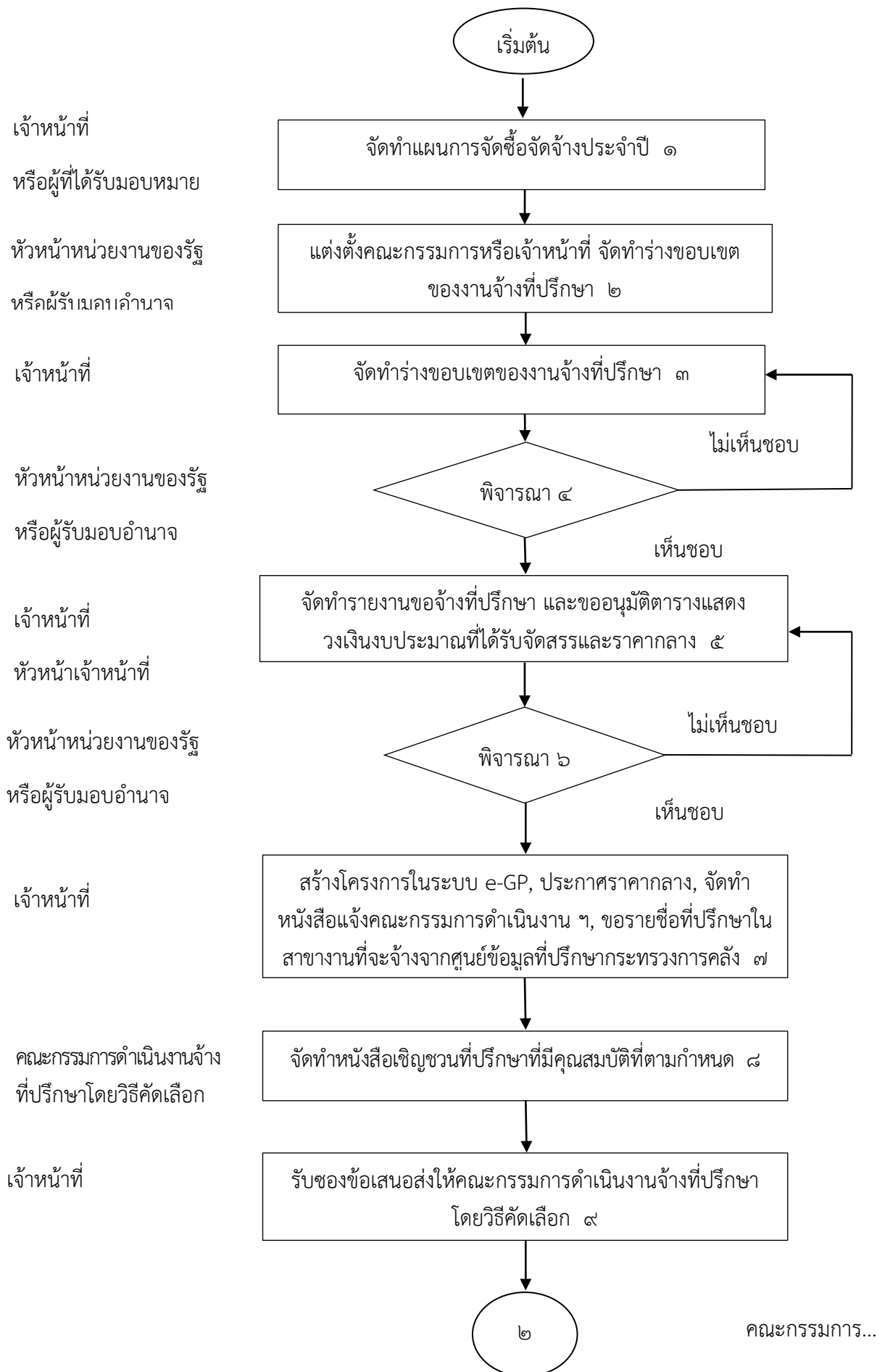
๗.๓.๓.๔ เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจำนวนจำกัดและมีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

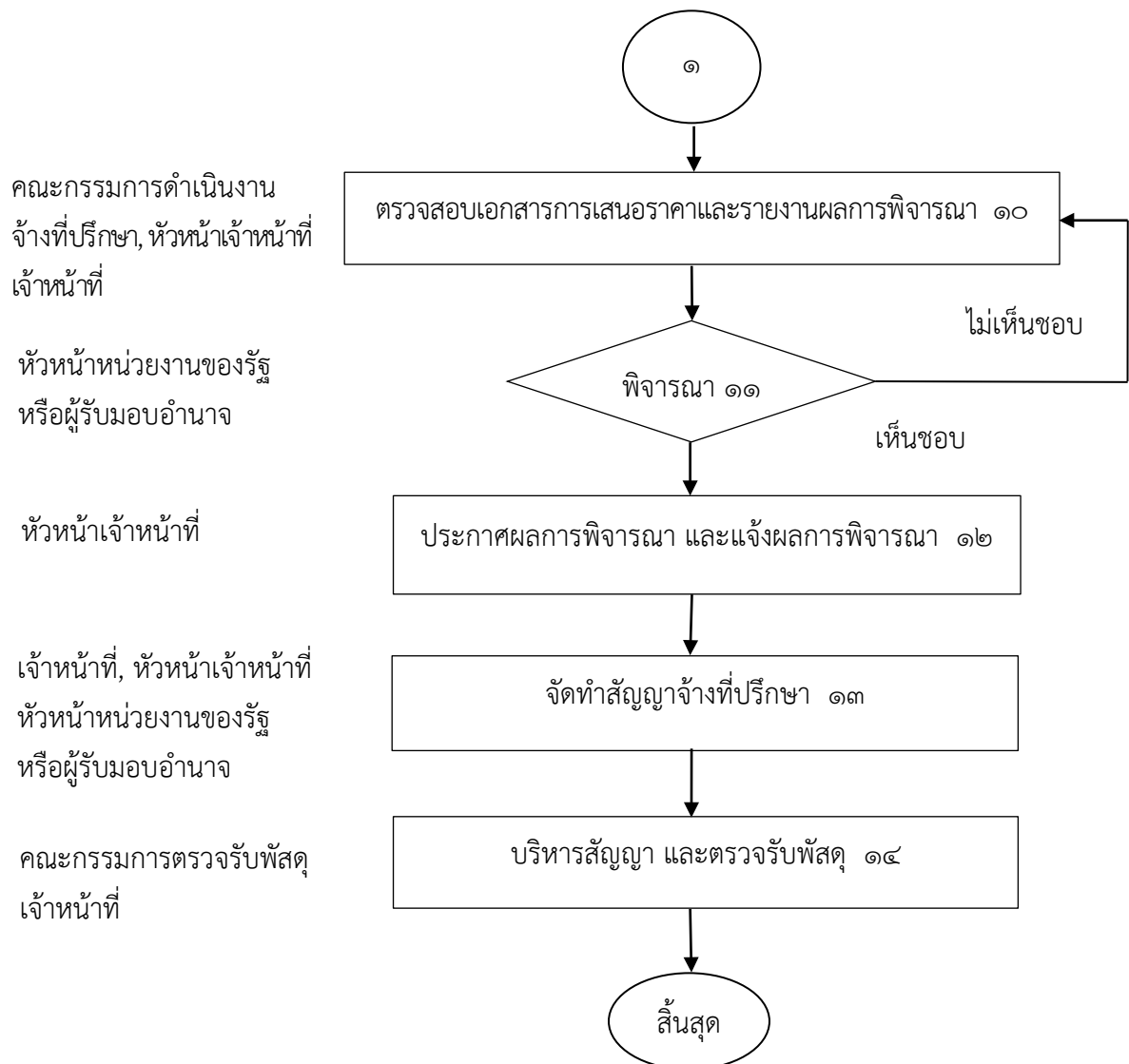
๗.๓.๓.๕ เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นเพียงรายเดียว

๗.๓.๓.๖ เป็นงานที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ หากล่าช้าจะเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือความมั่นคงของชาติ

๗.๓.๓.๗ กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗.๔ ผังกระบวนการงาน งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก





๗.๕ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก

๗.๕.๑ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย : จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ

เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี นำเรียนขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีแล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เว้นแต่

๗.๕.๑.๑ กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค) หรือ (ฉ)

๗.๕.๑.๒ กรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ฉ)

๗.๕.๑.๓ กรณีที่เป็นงานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๐ (๓) (ข) หรือ (ฉ)

๗.๕.๑.๔ กรณีที่เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติตามมาตรา ๘๒ (๓)

๗.๕.๑.๕ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

๗.๕.๑.๕ (๑) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง

๗.๕.๑.๕ (๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ

๗.๕.๑.๕ (๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง

๗.๕.๑.๕ (๔) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๕.๑.๖ หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดในระบบเครือข่าย สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้นได้ หลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามระเบียบฯ ข้อ ๑๑ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐรีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนเพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำรายงานพร้อมเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ดำเนินการต่อไปได้

๗.๕.๑.๗ การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ให้หน่วยงานรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นการล่วงหน้าทั้งปี หลังจากที่ได้รับอนุมัติเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว แต่ไม่เกินวันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีมีผลบังคับใช้ หรือก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วแต่กรณีใดจะถึงก่อน

๗.๕.๒ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอำนาจ : แต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ จัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำหนดตามความจำเป็นและเหมาะสม

๗.๕.๓ คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference) : จัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาโดยละเอียดให้เหมาะสมกับเงินงบประมาณที่ได้รับ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและกำหนดราคากลางงานจ้างที่ปรึกษารั้งนั้น นำเรียนหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับมอบอำนาจ

๗.๕.๔ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้รับมอบอำนาจ : พิจารณาร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา

๗.๕.๔.๑ กรณีเห็นชอบ ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไป

๗.๕.๔.๒ กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืนคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อทบทวน

๗.๕.๕ เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ : จัดทำรายงานขอจ้างที่ปรึกษา, ประกาศเชิญชวนและเอกสารจ้างที่ปรึกษาพร้อม ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯ และขออนุมัติตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง

๗.๕.๕.๑ จัดทำรายงานขอจ้างที่ปรึกษาเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อขอความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐโดยมีรายละเอียดดังนี้

๗.๕.๕.๑ (๑) เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้างที่ปรึกษา

๗.๕.๕.๑ (๒) ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference)

๗.๕.๕.๑ (๓) คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจ้าง

๗.๕.๕.๑ (๔) ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา

๗.๕.๕.๑ (๕) วงเงินที่จะจ้างที่ปรึกษา โดยให้ระบุวงเงิน งบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะจ้างในครั้งนั้น

๗.๕.๕.๑ (๖) กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างที่ปรึกษา

๗.๕.๕.๑ (๗) วิธีจ้างที่ปรึกษาและเหตุผลที่จะต้องจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีนั้น

๗.๕.๕.๑ (๘) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๗.๕.๕.๑ (๙) ข้อเสนอ อื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

ที่จำเป็นในการจ้างที่ปรึกษา

๗.๕.๕.๒ ขออนุมัติตารางแสดงวงเงินงบประมาณได้รับจัดสรรและราคากลาง

๗.๕.๖ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้รับมอบอำนาจ : พิจารณาอนุมัติรายงานขอจ้างที่ปรึกษาพร้อมอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาและอนุมัติตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

๗.๕.๖.๑ กรณีเห็นชอบ ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไป

๗.๕.๖.๒ กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืนเจ้าหน้าที่เพื่อทบทวน

๗.๕.๗ เจ้าหน้าที่ : เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษาแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการ ดังนี้

๗.๕.๗.๑ สร้างโครงการในระบบ e-GP

๗.๕.๗.๒ ประกาศราคากลางขึ้นเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์หน่วยงาน

๗.๕.๗.๓ จัดทำหนังสือแจ้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกทราบ

๗.๕.๗.๔ ขอรายชื่อที่ปรึกษาในสาขางานที่จะจ้างจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลัง มอบให้คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการคัดเลือกรายชื่อที่ปรึกษาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

๗.๕.๘ คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก : ดำเนินการ ดังนี้

๗.๕.๘.๑ จัดทำหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐไม่น้อยกว่า ๓ ราย เว้นแต่ในงานนั้นมีที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดน้อยกว่า ๓ ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ โดยให้คำนึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้ายื่นข้อเสนอ พร้อมจัดทำบัญชีรายชื่อที่ปรึกษาที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนไปด้วย

๗.๕.๘.๒ การจัดทำหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาให้เข้ายื่นข้อเสนออย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- ๗.๕.๘.๒ (๑) ชื่อโครงการที่จะจ้างที่ปรึกษา
- ๗.๕.๘.๒ (๒) ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference)
- ๗.๕.๘.๒ (๓) วงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจ้าง
- ๗.๕.๘.๒ (๔) คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอ
- ๗.๕.๘.๒ (๕) เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษา
- ๗.๕.๘.๒ (๖) กำหนดวัน เวลา ในการยื่นข้อเสนอ

๗.๕.๙ เจ้าหน้าที่ : รับซองข้อเสนอ ส่งให้คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก

๗.๕.๙.๑ ในการยื่นซองข้อเสนอ ที่ปรึกษาที่ประสงค์จะยื่นข้อเสนอจะต้องผนึกซองจำหน่ายถึงประธานคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนั้น และส่งถึงหน่วยงานของรัฐผู้ดำเนินการจ้างโดยยื่นโดยตรงต่อหน่วยงานของรัฐ พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ยืนยันว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

๗.๕.๙.๒ ให้เจ้าหน้าที่ลงรับซองข้อเสนอโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซองในกรณีที่ปรึกษายื่นซองให้ออกไปรับให้แก่ที่ปรึกษา และให้ส่งมอบซองข้อเสนอทั้งหมดและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้รับไว้ต่อคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศคัดเลือกครั้งนั้น เพื่อดำเนินการต่อไป

๗.๕.๙.๓ เมื่อถึงกำหนดวัน เวลาการรับซองข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของที่ปรึกษาเฉพาะรายที่คณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น พร้อมจัดทำบัญชีรายชื่อที่ปรึกษาที่มายื่นข้อเสนอ

๗.๕.๙.๔ เมื่อพ้นกำหนดเวลารับซองข้อเสนอ ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากที่ปรึกษา

๗.๕.๑๐ คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา, หัวหน้าเจ้าหน้าที่, เจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา และรายงานผลการพิจารณา

เมื่อถึงกำหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ดำเนินการดังนี้

๗.๕.๑๐.๑ เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของที่ปรึกษาทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอทุกแผ่น

๗.๕.๑๐.๒ ตรวจสอบคุณสมบัติของที่ปรึกษาแต่ละรายว่า เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่

๗.๕.๑๐.๓ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารการจ้างที่ปรึกษา

๗.๕.๑๐.๔ พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของที่ปรึกษารายที่ถูกต้องซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานแล้วให้เสนอจ้างจากรายที่เสนอราคาต่ำสุดหรือรายที่ได้คะแนนรวมสูงสุดแล้วแต่กรณี

๗.๕.๑๐.๕ จัดทำ...

๗.๕.๑๐.๕ จัดทำรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อส่งการ เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ โดยอย่างน้อยต้องมีรายการต่อไปนี้

๗.๕.๑๐.๕ (๑) รายละเอียดงานจ้างที่ปรึกษา

๗.๕.๑๐.๕ (๒) รายชื่อที่ปรึกษา วงเงินที่เสนอ และข้อเสนอของที่ปรึกษาทุกราย

๗.๕.๑๐.๕ (๓) รายชื่อที่ปรึกษาที่ผ่านการคัดเลือกกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์

ร่วมกัน

๗.๕.๑๐.๕ (๔) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้

คะแนน

๗.๕.๑๐.๕ (๕) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของที่ปรึกษาทุกราย พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา

๗.๕.๑๑ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้รับมอบอำนาจ พิจารณาผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ

๗.๕.๑๑.๑ กรณีเห็นชอบ ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไป

๗.๕.๑๑.๒ กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืนหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งคณะกรรมการฯ ให้ทบทวน

๗.๕.๑๒ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ : ประกาศผลการพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณา

เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาตามข้อ ๗.๕.๑๐ และผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น และแจ้งให้ที่ปรึกษาที่เข้ายื่นข้อเสนอทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๕.๑๓ เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้รับมอบอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง : จัดทำสัญญางานจ้างที่ปรึกษา

๗.๕.๑๓.๑ เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๖ วรรคสอง ให้เจ้าหน้าที่จัดทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

๗.๕.๑๓.๒ การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญา เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๗.๕.๑๓.๓ สัญญาที่ทำในราชอาณาจักรต้องมีข้อตกลงในการห้ามคู่สัญญาไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เว้นแต่การจ้างช่วงแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่สัญญาแล้วถ้าคู่สัญญาไปจ้างช่วงโดยฝ่าฝืนข้อตกลงดังกล่าว ต้องกำหนดให้มีค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนข้อตกลงนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา

๗.๕.๑๓.๔ ส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไปให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากร ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง และเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๕.๑๓.๕ ส่งสำเนาสัญญาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๗.๕.๑๔ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ : บริหารสัญญา และตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา มีหน้าที่ดังนี้

๗.๕.๑๔.๑ กำกับและติดตามงานจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง

๗.๕.๑๔.๒ ตรวจสอบงานจ้างที่ปรึกษา ณ ที่ทำการของผู้ว่าจ้างหรือสถานที่ซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง

๗.๕.๑๔.๓ โดยปกติให้ตรวจสอบงานจ้างที่ปรึกษาในวันที่ที่ปรึกษานำผลงานมาส่งและให้ดำเนินการให้เสร็จไปโดยเร็วที่สุด

๗.๕.๑๔.๔ เมื่อตรวจสอบถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้รับงานจ้างที่ปรึกษาไว้และถือว่าที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ที่ปรึกษานำผลงานมาส่งแล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทำใบตรวจรับ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบแก่ที่ปรึกษา ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง มีอำนาจสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนชิ้นงานตามสัญญาแล้วให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบ หรือสั่งการแล้วแต่กรณี

๗.๕.๑๔.๕ ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน ให้กรรมการดังกล่าวทำความเห็นแย้งไว้ แล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับผลงานนั้นไว้ จึงดำเนินการตาม ข้อ ๗.๕.๑๔.๔

เอกสารอ้างอิง

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๓. กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐

๘. งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘.๑ วัตถุประสงค์

ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าว

๘.๒ ขอบเขต

ครอบคลุมการปฏิบัติงานการจ้างที่ปรึกษาทุกวิธี ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

๘.๓ นิยาม

งานจ้างที่ปรึกษา หมายถึง งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเป็นผู้ให้คำปรึกษาหรือแนะนำแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาวิจัย หรือด้านอื่นที่อยู่ในภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ กระทำได้ ๓ วิธี ดังนี้

๘.๓.๑ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้ใช้กับงานที่ไม่ซับซ้อน งานที่มีลักษณะเป็นงานประจำของหน่วย งานของรัฐ หรืองานที่มีมาตรฐานตามหลักวิชาชีพ และมีที่ปรึกษาซึ่งสามารถทำงานนั้นได้เป็นการทั่วไป

๘.๓.๒ วิธีคัดเลือก ให้กระทำได้ในกรณี ดังต่อไปนี้

๘.๓.๒.๑ ให้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนออื่นไม่ได้รับการคัดเลือก

๘.๓.๒.๒ เป็นงานที่ซับซ้อน ซับซ้อนมาก หรือที่มีเทคนิคเฉพาะไม่เหมาะที่จะดำเนินการโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

๘.๓.๒.๓ เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจำนวนจำกัด

๘.๓.๒.๔ กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๘.๓.๓ งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้กระทำได้ในกรณี ดังต่อไปนี้

๘.๓.๓.๑ ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนออื่นไม่ได้รับการคัดเลือก

๘.๓.๓.๒ งานจ้างที่มีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๘.๓.๓.๓ เป็นงานที่จำเป็นต้องให้ที่ปรึกษารายเดิมทำต่อจากงานที่ได้ทำไว้แล้ว เนื่องจากเหตุผลทางเทคนิค

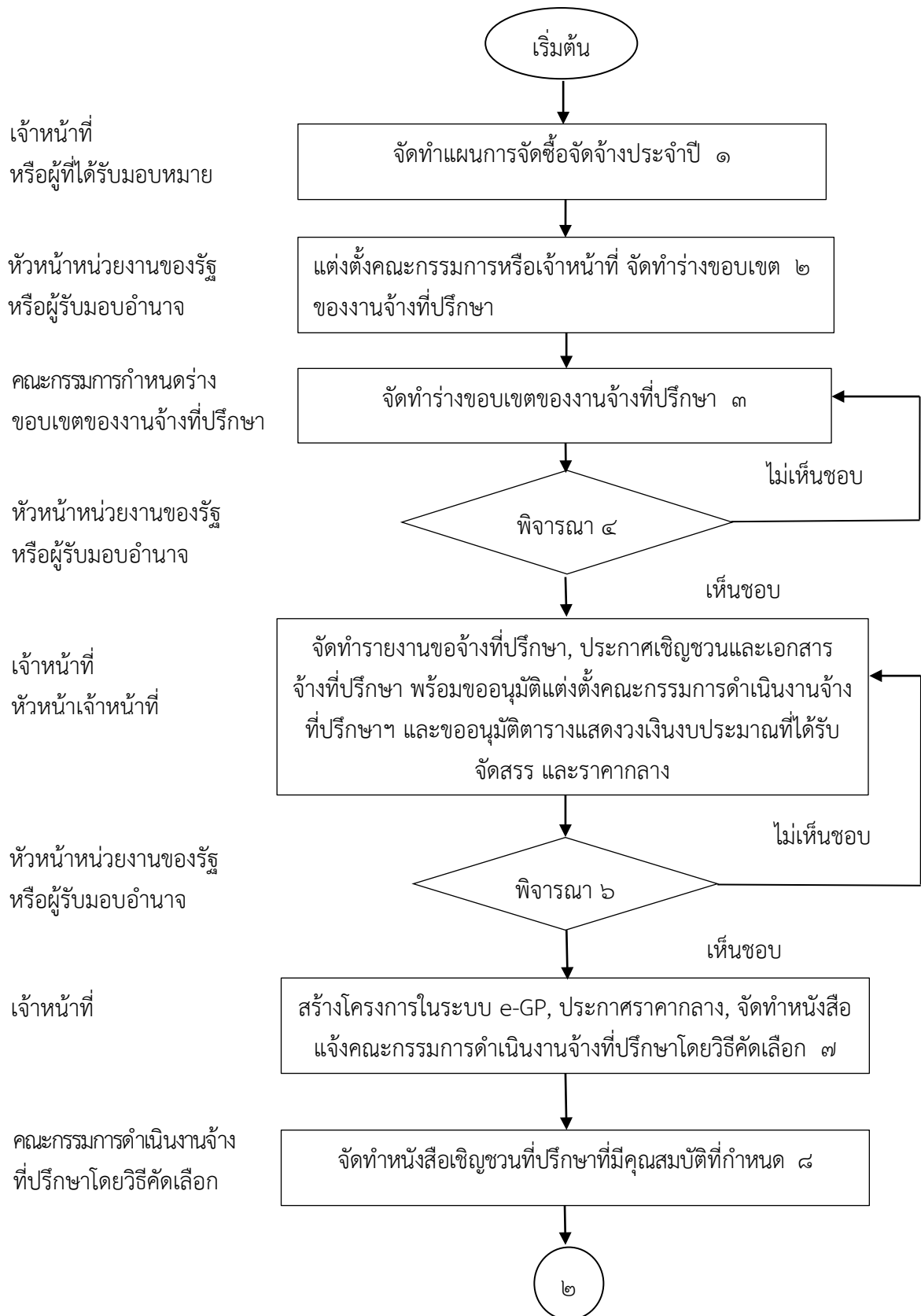
๘.๓.๓.๔ เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจำนวนจำกัดและมีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

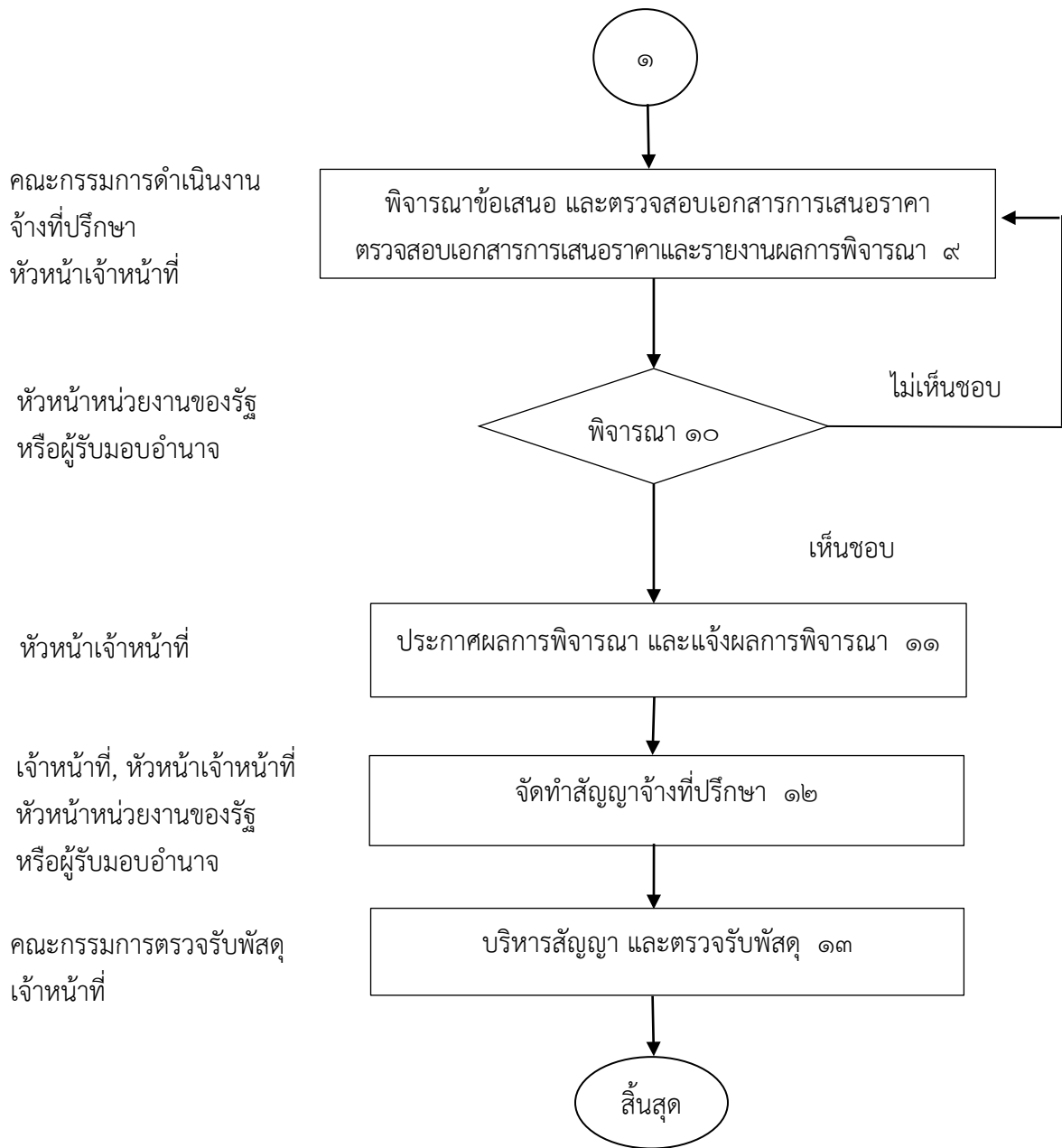
๘.๓.๓.๕ เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นเพียงรายเดียว

๘.๓.๓.๖ เป็นงานที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ หากล่าช้าจะเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือความมั่นคงของชาติ

๘.๓.๓.๗ กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๘.๔ ผังกระบวนการงาน งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง





๘.๕ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘.๕.๑ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย : จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ

เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี นำเรียนขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีแล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เว้นแต่

๘.๕.๑.๑ กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค) หรือ (ฉ)

๘.๕.๑.๒ กรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุ โดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ฉ)

๘.๕.๑.๓ กรณีที่เป็นงานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๐ (๓) (ข) หรือ (ฉ)

๘.๕.๑.๔ กรณีที่เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติตามมาตรา ๘๒ (๓)

๘.๕.๑.๕ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

๘.๕.๑.๕ (๑) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง

๘.๕.๑.๕ (๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ

๘.๕.๑.๕ (๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง

๘.๕.๑.๕ (๔) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๘.๕.๑.๖ หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้นได้ หลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามระเบียบฯ ข้อ ๑๑ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐรีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนเพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำรายงานพร้อมเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ดำเนินการต่อไปได้

๘.๕.๑.๗ การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ให้หน่วยงานรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นการล่วงหน้าทั้งปี หลังจากที่ได้รับอนุมัติเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว แต่ไม่เกินวันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีมีผลบังคับใช้ หรือก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วแต่กรณีใดจะถึงก่อน

๘.๕.๒ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอำนาจ : แต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ จัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำหนดตามความจำเป็นและเหมาะสม

๘.๕.๓ คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference) : จัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาโดยละเอียดให้เหมาะสมกับเงินงบประมาณที่ได้รับ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและกำหนดราคากลางงานจ้างที่ปรึกษานั้นๆ นำเรียนหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้รับมอบอำนาจ

๘.๕.๔ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้รับมอบอำนาจ : พิจารณาร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา

๘.๕.๔.๑ กรณีเห็นชอบ ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไป

๘.๕.๔.๒ กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืนคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อทบทวน

๘.๕.๕ เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ : จัดทำรายงานขอจ้างที่ปรึกษา, ประกาศเชิญชวนและเอกสารจ้างที่ปรึกษา พร้อมขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯ และขออนุมัติตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

๘.๕.๕.๑ จัดทำรายงานขอจ้างที่ปรึกษาเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อขอความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐโดยมีรายละเอียดดังนี้

๘.๕.๕.๑ (๑) เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้างที่ปรึกษา

๘.๕.๕.๑ (๒) ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference)

๘.๕.๕.๑ (๓) คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจ้าง

๘.๕.๕.๑ (๔) ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา

๘.๕.๕.๑ (๕) วงเงินที่จะจ้างที่ปรึกษา โดยให้ระบุวงเงิน งบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะจ้างในครั้งนั้น

๘.๕.๕.๑ (๖) กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างที่ปรึกษา

๘.๕.๕.๑ (๗) วิธีจ้างที่ปรึกษาและเหตุผลที่จะต้องจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีนั้น

๘.๕.๕.๑ (๘) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๘.๕.๕.๑ (๙) ข้อเสนอ อื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

ที่จำเป็นในการจ้างที่ปรึกษา

๘.๕.๕.๒ ขออนุมัติตารางแสดงวงเงินงบประมาณได้รับจัดสรรและราคากลาง

๘.๕.๖ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้รับมอบอำนาจ : พิจารณาอนุมัติรายงานขอจ้างที่ปรึกษาพร้อมอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาและอนุมัติตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

๘.๕.๖.๑ กรณีเห็นชอบ ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไป

๘.๕.๖.๒ กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืนเจ้าหน้าที่เพื่อทบทวน

๘.๕.๗ เจ้าหน้าที่ : เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษาแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการดังนี้

๘.๕.๗.๑ สร้างโครงการในระบบ e-GP

๘.๕.๗.๒ ประกาศราคากลางขึ้นเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และ เว็บไซต์หน่วยงาน

๘.๕.๗.๓ จัดทำหนังสือแจ้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกทราบ

๘.๕.๘ คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก : ดำเนินการ ดังนี้
จัดทำหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนด
ให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือเจรจาต่อราคา

๘.๕.๙ คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา, หัวหน้าเจ้าหน้าที่ : พิจารณาข้อเสนอ และตรวจสอบ
เอกสารการเสนอราคา พร้อมรายงานผลการพิจารณา

๘.๕.๙.๑ พิจารณาข้อเสนอของที่ปรึกษาและเจรจาต่อรองกับที่ปรึกษารายนั้นโดยตรง
เพื่อให้ได้ข้อเสนอที่เหมาะสม ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการจ้างครั้งนั้น

๘.๕.๙.๒ ตรวจสอบคุณสมบัติของที่ปรึกษา ใบเสนอราคาและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
ให้ถูกต้องตามเงื่อนไข

๘.๕.๙.๓ เสนอต่อราคากับที่ปรึกษารายนั้น

๘.๕.๙.๔ พิจารณารายละเอียดที่จะกำหนดในสัญญา

๘.๕.๙.๕ จัดทำรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมด
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อสั่งการ เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่โดยอย่างน้อยต้องมีรายการต่อไปนี้

๘.๕.๙.๕ (๑) รายละเอียดงานจ้างที่ปรึกษา

๘.๕.๙.๕ (๒) รายชื่อที่ปรึกษา วงเงินที่เสนอ และข้อเสนอของที่ปรึกษาทุกราย

๘.๕.๙.๕ (๓) รายชื่อที่ปรึกษาที่ผ่านการคัดเลือกกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์

ร่วมกัน

๘.๕.๙.๕ (๔) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้

คะแนน

๘.๕.๙.๕ (๕) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอ
ของที่ปรึกษาทุกราย พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา

๘.๕.๑๐ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้รับมอบอำนาจ พิจารณาผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการฯ

๘.๕.๑๐.๑ กรณีเห็นชอบ ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไป

๘.๕.๑๐.๒ กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืนหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งคณะกรรมการฯ
ให้ทบทวน

๘.๕.๑๑ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ : ประกาศผลการพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณา เมื่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาตาม ข้อ ๘.๕.๙ และผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ้างแล้ว
ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเฉพาะเจาะจงในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการ ที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น และแจ้งให้ที่ปรึกษาที่เข้ายื่นข้อเสนอทุกรายทราบผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๘.๕.๑๒ เจ้าหน้าที่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่, หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้รับมอบอำนาจสั่งซื้อ
หรือสั่งจ้าง : จัดทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา

๘.๕.๑๒.๑ ให้เจ้าหน้าที่จัดทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

๘.๕.๑๒.๒ การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญา เป็นอำนาจของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ

๘.๕.๑๒.๓ สัญญา...

๘.๕.๑๒.๓ สัญญาที่ทำในราชอาณาจักรต้องมีข้อตกลงในการห้ามคู่สัญญาไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่ง ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เว้นแต่การจ้างช่วงแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่สัญญาแล้ว ถ้าคู่สัญญาไปจ้างช่วงโดยฝ่าฝืนข้อตกลงดังกล่าว ต้องกำหนดให้มีค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนข้อตกลงนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา

๘.๕.๑๒.๔ ส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากร ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง และเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๘.๕.๑๒.๕ ส่งสำเนาสัญญาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๘.๕.๑๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา, เจ้าหน้าที่ : บริหารสัญญา และตรวจรับพัสดุ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา มีหน้าที่ ดังนี้

๘.๕.๑๓.๑ กำกับและติดตามงานจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง

๘.๕.๑๓.๒ ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา ณ ที่ทำการของผู้ว่าจ้างหรือสถานที่ซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง

๘.๕.๑๓.๓ โดยปกติให้ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาในวันที่ที่ปรึกษานำผลงานมาส่ง และให้ดำเนินการให้เสร็จไปโดยเร็วที่สุด

๘.๕.๑๓.๔ เมื่อตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง แล้วให้รับงานจ้างที่ปรึกษาไว้และถือว่าที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ที่ปรึกษานำผลงานมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทำใบตรวจรับ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบแก่ที่ปรึกษา ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง มีอำนาจสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา แล้วให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบ หรือสั่งการแล้วแต่กรณี

๘.๕.๑๔ ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน ให้กรรมการดังกล่าวทำความเห็นแย้งไว้ แล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับผลงานนั้นไว้ จึงดำเนินการตาม ข้อ ๘.๕.๑๓

เอกสารอ้างอิง

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๓. กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐

๙. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

๙.๑ วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

๙.๒ ขอบเขต

ครอบคลุมการปฏิบัติงานงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างทุกวิธี ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

๙.๓ นิยาม

งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง หมายถึง งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เพื่อก่อสร้างหรือควบคุมงานก่อสร้าง กระทำได้ ๔ วิธี ดังนี้

๙.๓.๑ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้ใช้กับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่ไม่ซับซ้อน

๙.๓.๒ วิธีคัดเลือก เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไม่น้อยกว่า ๓ รายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดน้อยกว่า ๓ ราย ทั้งนี้ให้กระทำได้ในกรณี ดังนี้

๙.๓.๒.๑ ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือข้อเสนออื่นไม่ได้รับการคัดเลือก

๙.๓.๒.๒ เป็นงานจ้างที่มีลักษณะซับซ้อนหรือซับซ้อนมาก

๙.๓.๒.๓ เป็นงานเกี่ยวกับการออกแบบหรือใช้ความคิด เช่น รูปแบบสิ่งก่อสร้าง ซึ่งหน่วยงานของรัฐไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะกำหนดรายละเอียดเบื้องต้นได้

๙.๓.๒.๔ กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๙.๓.๓ วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐเลือกจ้างผู้ให้บริการ รายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้ว ให้กระทำได้ในกรณีดังต่อไปนี้

๙.๓.๓.๑ ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนออื่นไม่ได้รับการคัดเลือก

๙.๓.๓.๒ ให้ใช้กับงานจ้างที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

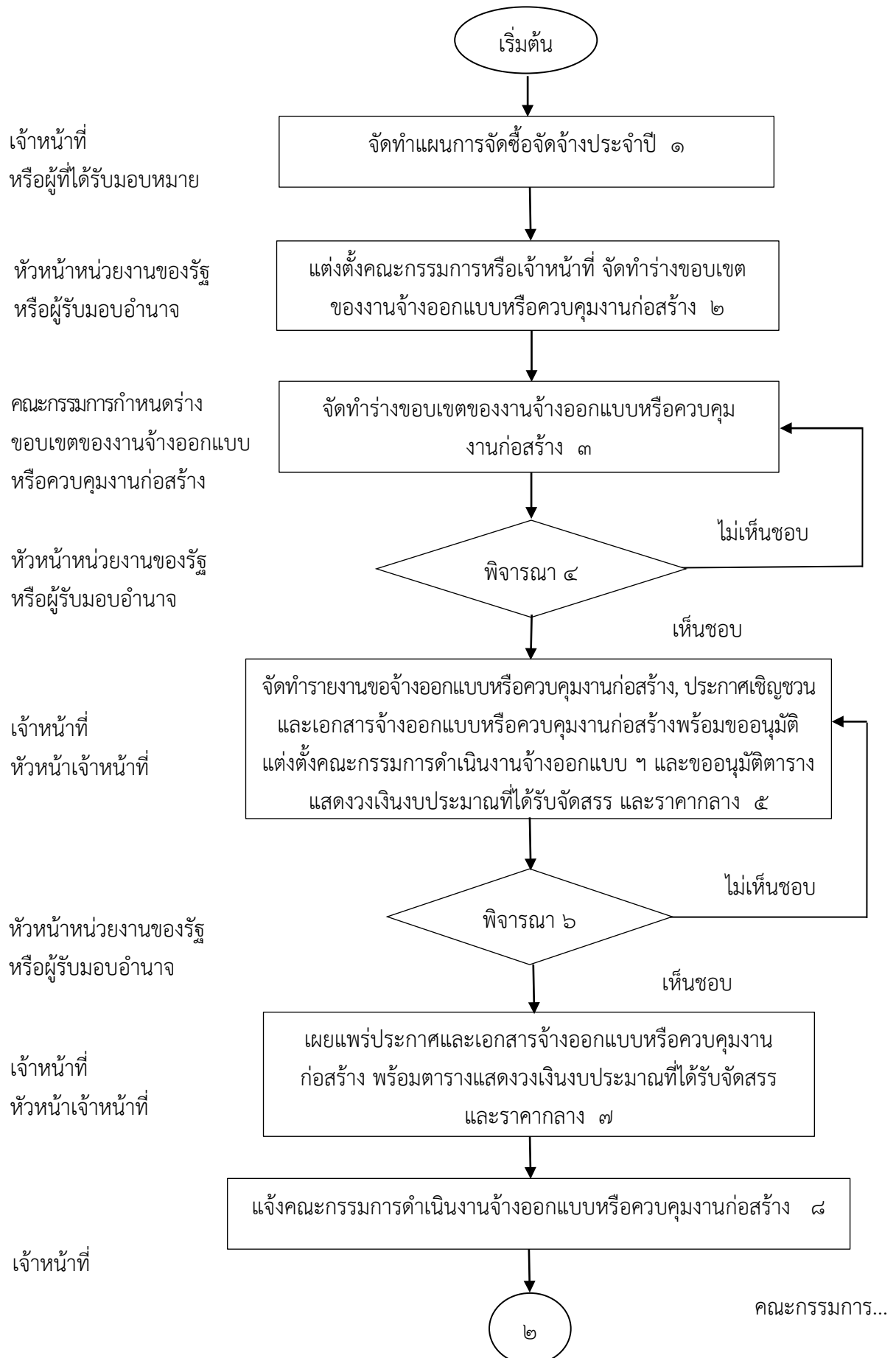
๙.๓.๓.๓ เป็นงานที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ หากล่าช้าจะเสียหายแก่หน่วยงาน

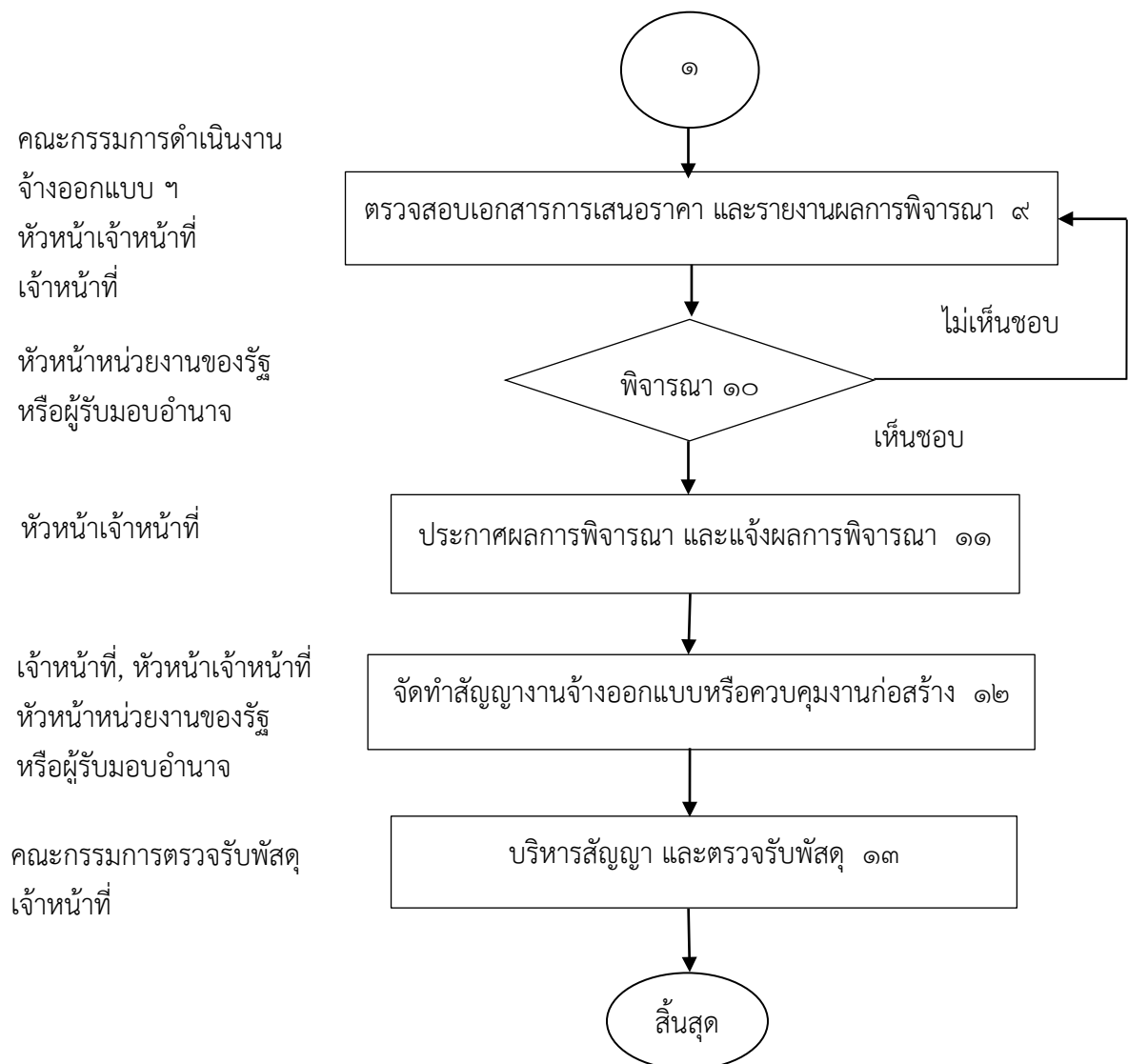
๙.๓.๓.๔ เป็นงานที่จำเป็นต้องให้ผู้ให้บริการรายเดิมทำต่อจากงานที่ได้ทำไว้แล้ว เนื่องจากเหตุผลทางเทคนิค

๙.๓.๓.๕ กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๙.๓.๔ วิธีประกวดแบบ เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนให้ผู้บริการ ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ เพื่อก่อสร้างที่มีลักษณะพิเศษ เป็นที่เชิดชูคุณค่าทางด้านศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมของชาติหรืองานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๙.๔ ผังกระบวนการงาน งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป





๙.๕ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

๙.๕.๑ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย : จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ

เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี นำเรียนขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีแล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เว้นแต่

๙.๕.๑.๑ กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ ทั้งนี้ตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค) หรือ (ฉ)

๙.๕.๑.๒ กรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุ โดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด ทั้งนี้ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ฉ)

๙.๕.๑.๓ กรณีที่เป็นงานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ทั้งนี้ตามมาตรา ๗๐ (๓) (ข) หรือ (ฉ)

๙.๕.๑.๔ กรณีที่เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติตามมาตรา ๘๒ (๓)

๙.๕.๑.๕ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

๙.๕.๑.๕ (๑) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง

๙.๕.๑.๕ (๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ

๙.๕.๑.๕ (๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง

๙.๕.๑.๕ (๔) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๙.๕.๑.๖ หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้นได้ หลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามระเบียบฯ ข้อ ๑๑ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐรีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนเพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำรายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ดำเนินการต่อไปได้

๙.๕.๑.๗ การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ให้หน่วยงานรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นการล่วงหน้าทั้งปี หลังจากที่ได้รับอนุมัติเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว แต่ไม่เกินวันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีมีผลบังคับใช้ หรือก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วแต่กรณีใดจะถึงก่อน

๙.๕.๒ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอำนาจ : แต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ จัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำหนดตามความจำเป็นและเหมาะสม

๙.๕.๓ คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง (Terms of Reference) : จัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยละเอียดให้เหมาะสมกับเงินงบประมาณที่ได้รับ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและกำหนดราคากลางงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างครั้งนั้น นำเรียนหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้รับมอบอำนาจ

๙.๕.๔ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้รับมอบอำนาจ : พิจารณาร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

๙.๕.๔.๑ กรณีเห็นชอบ ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไป

๙.๕.๔.๒ กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืนคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเพื่อทบทวน

๙.๕.๕ เจ้าหน้าที่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่ : จัดทำรายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ประกาศเชิญชวนและเอกสารจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พร้อมขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และขออนุมัติตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

๙.๕.๕.๑ จัดทำรายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อขอความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐโดยมีรายละเอียด ดังนี้

๙.๕.๕.๑ (๑) เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

๙.๕.๕.๑ (๒) ขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง (Terms of Reference)

๙.๕.๕.๑ (๓) คุณสมบัติของผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

๙.๕.๕.๑ (๔) ราคากลางงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

๙.๕.๕.๑ (๕) วงเงินค่าก่อสร้างโดยประมาณ โดยให้ระบุวงเงิน งบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะจ้างในครั้งนั้น

๙.๕.๕.๑ (๖) ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยประมาณ

๙.๕.๕.๑ (๗) กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

๙.๕.๕.๑ (๘) วิธีที่จะจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างและเหตุผลที่ต้องจ้างโดยวิธีนั้น

๙.๕.๕.๑ (๙) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๙.๕.๕.๑ (๑๐) ข้อเสนอ อื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จำเป็นในการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

๙.๕.๕.๒ ขออนุมัติตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

๙.๕.๕.๓ จัดทำเอกสารจ้างเอกสารจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปพร้อมประกาศเชิญชวนตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๙.๕.๖ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้รับมอบอำนาจ : พิจารณานุมัติรายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง, พร้อมอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และอนุมัติตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

๙.๕.๖.๑ กรณีเห็นชอบ ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไป

๙.๕.๖.๒ กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืนเจ้าหน้าที่เพื่อทบทวน

๙.๕.๗ เจ้าหน้าที่ ...

๙.๕.๗ เจ้าหน้าที่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่ : เผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พร้อมตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

๙.๕.๗.๑ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดำเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พร้อมตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางประกาศขึ้นเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ของหน่วยงาน และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานนั้นเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ โดยให้คำนึงถึงระยะเวลาในการให้ที่ปรึกษาเตรียมการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอด้วย

๙.๕.๗.๒ การให้เอกสารจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้กระทำไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อให้ผู้ให้บริการที่ประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอสามารถขอรับเอกสารจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ ประกาศและเอกสารจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

๙.๕.๘ เจ้าหน้าที่ : แจ้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

๙.๕.๘.๑ จัดทำหนังสือแจ้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างทราบพร้อมแนบประกาศ และเอกสารการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

๙.๕.๘.๒ ลงรับซองข้อเสนอโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง ในกรณีที่ผู้ให้บริการมายื่นซองให้ออกใบรับให้แก่ผู้ให้บริการ และให้ส่งมอบซองข้อเสนอทั้งหมดและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้รับไว้ต่อคณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนั้นเพื่อดำเนินการต่อไป

๙.๕.๙ คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง, หัวหน้าเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา และรายงานผลการพิจารณา

เมื่อถึงกำหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ดำเนินการดังนี้

๙.๕.๙.๑ เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ให้บริการทุกรายแล้ว ให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอทุกแผ่น

๙.๕.๙.๒ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ให้บริการแต่ละรายว่า เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่

๙.๕.๙.๓ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

๙.๕.๙.๔ พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ให้บริการรายที่ถูกต้องซึ่งมีคุณภาพ และคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน แล้วให้เสนอจ้างจากรายที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดและจัดลำดับไว้ไม่เกิน ๓ ราย

๙.๕.๙.๕ จัดทำรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อสั่งการ เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ โดยอย่างน้อยต้องมีรายการต่อไปนี้

๙.๕.๙.๕ (๑) รายละเอียดงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

๙.๕.๙.๕ (๒) รายชื่อผู้ให้บริการ วงเงินที่เสนอ และข้อเสนอของผู้ให้บริการทุกราย

๙.๕.๙.๕ (๓) รายชื่อผู้ให้บริการที่ผ่านการคัดเลือกกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

๙.๕.๙.๕ (๔) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน

๙.๕.๙.๕ (๕) ผลการ...

๙.๕.๙.๕ (๕) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ให้บริการทุกราย พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา

๙.๕.๑๐ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้รับมอบอำนาจ พิจารณาผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ

๙.๕.๑๐.๑ กรณีเห็นชอบ ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไป

๙.๕.๑๐.๒ กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืนหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งคณะกรรมการฯ ให้ทบทวน

๙.๕.๑๑ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ : ประกาศผลการพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณา

เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาตามข้อ ๙.๕.๙ และผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น และแจ้งให้ที่ปรึกษาที่เข้ายื่นข้อเสนอทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๙.๕.๑๒ เจ้าหน้าที่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่, หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้รับมอบอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง : จัดทำสัญญางานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

๙.๕.๑๒.๑ เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๖ วรรคสอง ให้เจ้าหน้าที่จัดทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

๙.๕.๑๒.๒ การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญา เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๙.๕.๑๒.๓ สัญญาที่ทำในราชอาณาจักรต้องมีข้อตกลงในการห้ามคู่สัญญาไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เว้นแต่การจ้างช่วงแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่สัญญาแล้ว ถ้าคู่สัญญาไปจ้างช่วงโดยฝ่าฝืนข้อตกลงดังกล่าว ต้องกำหนดให้มีค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนข้อตกลงนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา

๙.๕.๑๒.๔ ส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากร ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง และเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๙.๕.๑๒.๕ ส่งสำเนาสัญญาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๙.๕.๑๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ : บริหารสัญญา และตรวจรับพัสดุ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

๙.๕.๑๓.๑ กำกับและติดตามงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง

๙.๕.๑๓.๒ ตรวจรับ...

๙.๕.๑๓.๒ ตรวจรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ณ ที่ทำการของผู้ว่าจ้างหรือสถานที่ซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง

๙.๕.๑๓.๓ โดยปกติให้ตรวจรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างในวันที่ผู้ให้บริการนำผลงานมาส่ง และให้ดำเนินการให้เสร็จไปโดยเร็วที่สุด

๙.๕.๑๓.๔ ในกรณีที่ผลงานบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามความประสงค์ของหน่วยงานของรัฐอันเนื่องมาจากไม่ได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการทางสถาปัตยกรรม และหรือวิศวกรรม ต้องรีบแจ้งให้ผู้ให้บริการดำเนินการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยเร็ว

๙.๕.๑๓.๕ เมื่อตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้รับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างไว้ และถือว่าผู้ให้บริการได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ให้บริการนำผลงาน มาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทำใบตรวจรับ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบแก่ผู้ให้บริการ ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง มีอำนาจสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญาแล้วให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบ หรือสั่งการแล้วแต่กรณี

๙.๕.๑๓.๖ ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน ให้กรรมการดังกล่าวทำความเห็นแย้งไว้ แล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับผลงานนั้นไว้ จึงดำเนินการตาม ข้อ ๙.๕.๑๓.๕

เอกสารอ้างอิง

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๓. กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐

๑๐. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก

๑๐.๑ วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

๑๐.๒ ขอบเขต

ครอบคลุมการปฏิบัติงานงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างทุกวิธี ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

๑๐.๓ นิยาม

งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง หมายถึง งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง กระทำได้ ๔ วิธี ดังนี้

๑๐.๓.๑ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้ใช้กับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่ไม่ซับซ้อน

๑๐.๓.๒ วิธีคัดเลือก เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไม่น้อยกว่า ๓ รายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดน้อยกว่า ๓ ราย ทั้งนี้ให้กระทำได้ในกรณีดังนี้

๑๐.๓.๒.๑ ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนออื่นที่ไม่ได้รับการคัดเลือก

๑๐.๓.๒.๒ เป็นงานจ้างที่มีลักษณะซับซ้อนหรือซับซ้อนมาก

๑๐.๓.๒.๓ เป็นงานเกี่ยวกับการออกแบบหรือใช้ความคิด เช่น รูปแบบสิ่งก่อสร้าง ซึ่งหน่วยงานของรัฐไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะกำหนดรายละเอียดเบื้องต้นได้

๑๐.๓.๒.๔ กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๑๐.๓.๓ วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐเลือกจ้างผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้ว ให้กระทำได้ในกรณีดังต่อไปนี้

๑๐.๓.๓.๑ ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนออื่นที่ไม่ได้รับการคัดเลือก

๑๐.๓.๓.๒ ให้ใช้กับงานจ้างที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

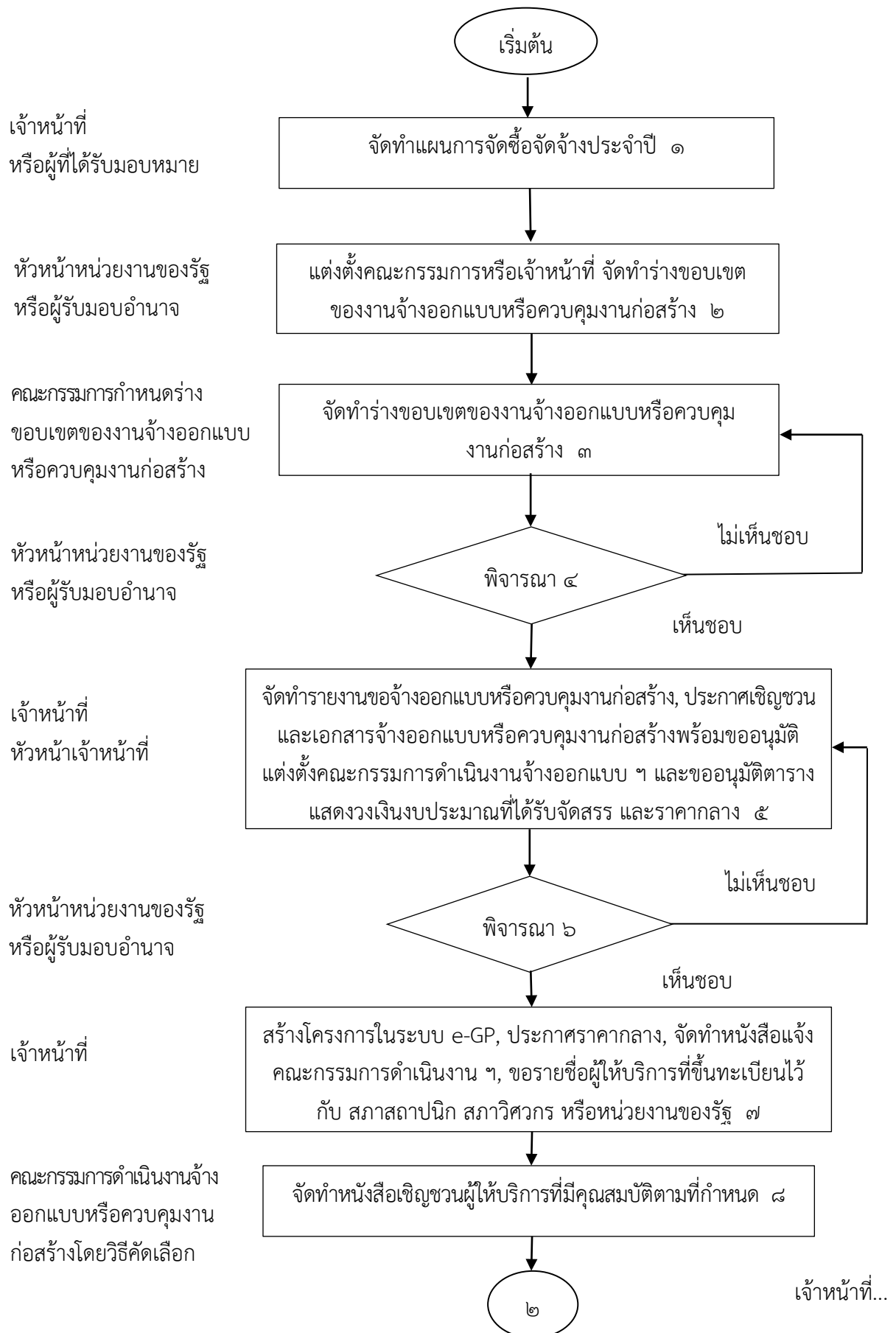
๑๐.๓.๓.๓ เป็นงานที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ หากล่าช้าจะเสียหายแก่หน่วยงาน

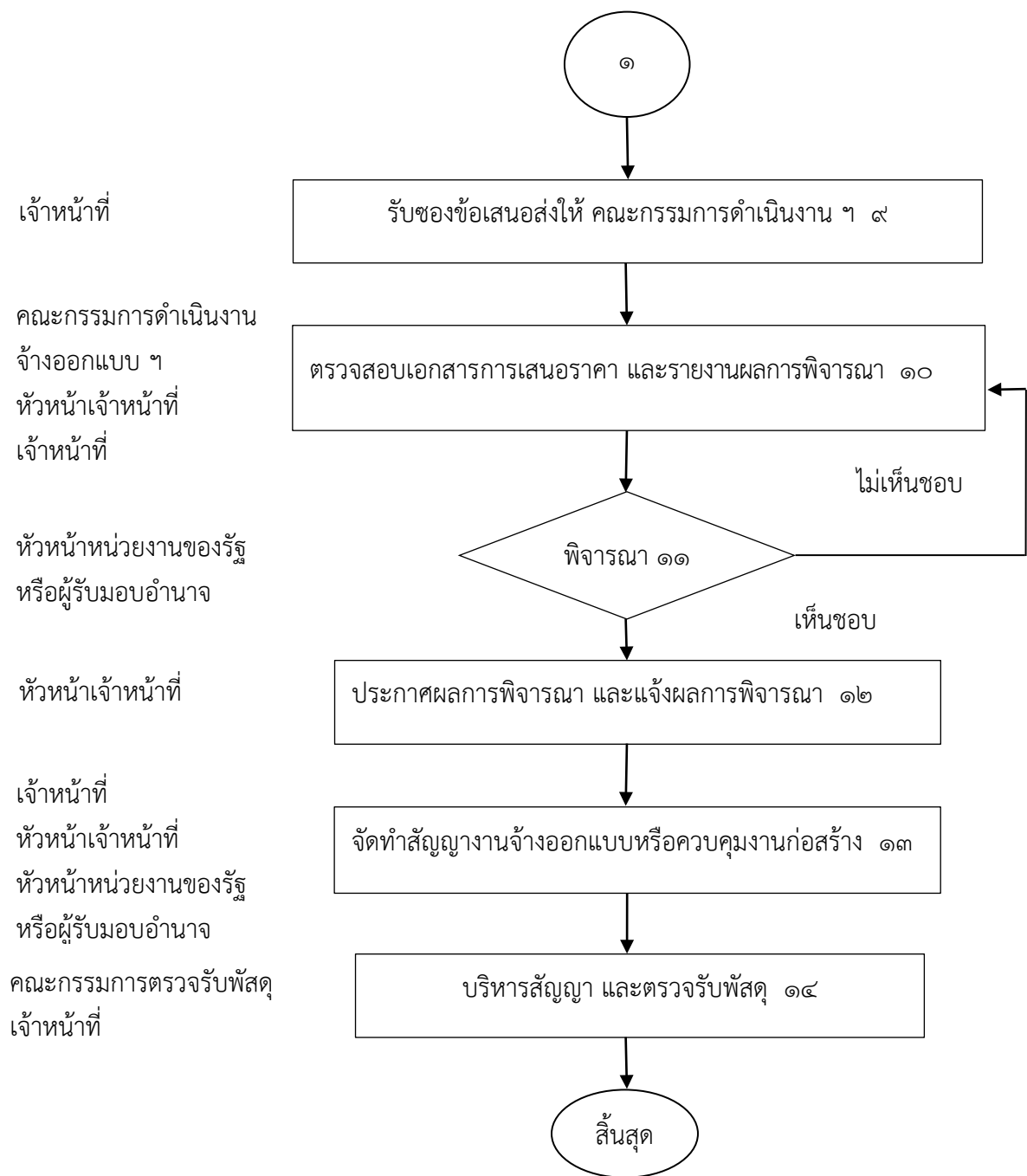
๑๐.๓.๓.๔ เป็นงานที่จำเป็นต้องให้ผู้ให้บริการรายเดิมทำต่อจากงานที่ได้ทำไว้แล้ว เนื่องจากเหตุผลทางเทคนิค

๑๐.๓.๓.๕ กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๑๐.๓.๔ วิธีประกวดแบบ เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนให้ผู้ให้บริการ ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ เพื่อออกแบบงานก่อสร้างที่มีลักษณะพิเศษ เป็นที่เชิดชูคุณค่าทางด้านศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมของชาติหรืองานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๑๐.๔ ผังกระบวนการ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก





๑๐.๕ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก

๑๐.๕.๑ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย : จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ

เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี นำเรียนขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีแล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เว้นแต่

๑๐.๕.๑.๑ กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค) หรือ (ง)

๑๐.๕.๑.๒ กรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด ทั้งนี้ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ง)

๑๐.๕.๑.๓ กรณีที่เป็นงานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ทั้งนี้ตามมาตรา ๗๐ (๓) (ข) หรือ (ง)

๑๐.๕.๑.๔ กรณีที่เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติตามมาตรา ๘๒ (๓)

๑๐.๕.๑.๕ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

๑๐.๕.๑.๕ (๑) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง

๑๐.๕.๑.๕ (๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ

๑๐.๕.๑.๕ (๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง

๑๐.๕.๑.๕ (๔) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๑๐.๕.๑.๖ หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางจะไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้นได้หลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามระเบียบฯ ข้อ ๑๑ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐรีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนเพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำรายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ดำเนินการต่อไปได้

๑๐.๕.๑.๗ การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ให้หน่วยงานรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นการล่วงหน้าทั้งปี หลังจากทีหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว แต่ไม่เกินวันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีมีผลบังคับใช้ หรือก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วแต่กรณีใดจะถึงก่อน

๑๐.๕.๒ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอำนาจ : แต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ จัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

องค์ประกอบ...

องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำหนดตามความจำเป็นและเหมาะสม

๑๐.๕.๓ คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง (Terms of Reference) : จัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยละเอียดให้เหมาะสมกับเงินงบประมาณที่ได้รับ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและกำหนดราคากลางงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างครั้งนั้น นำเรียนหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับมอบอำนาจ

๑๐.๕.๔ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้รับมอบอำนาจ : พิจารณาร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

๑๐.๕.๔.๑ กรณีเห็นชอบ ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไป

๑๐.๕.๔.๒ กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืนคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเพื่อทบทวน

๑๐.๕.๕ เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ : จัดทำรายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ประกาศเชิญชวนและเอกสารจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พร้อมขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และขออนุมัติตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

๑๐.๕.๕.๑ จัดทำรายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อขอความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐโดยมีรายละเอียดดังนี้

๑๐.๕.๕.๑ (๑) เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

๑๐.๕.๕.๑ (๒) ขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง (Terms of Reference)

๑๐.๕.๕.๑ (๓) คุณสมบัติของผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

๑๐.๕.๕.๑ (๔) ราคากลางงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

๑๐.๕.๕.๑ (๕) วงเงินค่าก่อสร้างโดยประมาณ โดยให้ระบุวงเงิน งบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะจ้างในครั้งนั้น

๑๐.๕.๕.๑ (๖) ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยประมาณ

๑๐.๕.๕.๑ (๗) กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

๑๐.๕.๕.๑ (๘) วิธีที่จะจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างและเหตุผลที่ต้องจ้างโดยวิธีนั้น

๑๐.๕.๕.๑ (๙) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๑๐.๕.๕.๑ (๑๐) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จำเป็นในการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

๑๐.๕.๕.๒ ขออนุมัติตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

๑๐.๕.๖ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้รับมอบอำนาจ : พิจารณารายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พร้อมอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และอนุมัติตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

๑๐.๕.๖.๑ กรณีเห็นชอบ...

๑๐.๕.๖.๑ กรณีเห็นชอบ ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไป

๑๐.๕.๖.๒ กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืนเจ้าหน้าที่เพื่อทบทวน

๑๐.๕.๗ เจ้าหน้าที่ : เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการ ดังนี้

๑๐.๕.๗.๑ สร้างโครงการในระบบ e-GP

๑๐.๕.๗.๒ ประกาศราคากลางขึ้นเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์หน่วยงาน

๑๐.๕.๗.๓ จัดทำหนังสือแจ้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือกทราบ

๑๐.๕.๗.๔ ขอรายชื่อผู้ให้บริการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สภาสถาปนิก สภาวิศวกร หรือหน่วยงานของรัฐมีรายชื่อผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมอยู่แล้วมอบให้คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างฯ เพื่อดำเนินการคัดเลือกรายชื่อผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

๑๐.๕.๘ คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก : ดำเนินการ ดังนี้

๑๐.๕.๘.๑ จัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่น้อยกว่า ๓ ราย เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดน้อยกว่า ๓ ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ โดยให้คำนึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้ายื่นข้อเสนอ และให้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ให้บริการที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนไปด้วย

๑๐.๕.๘.๒ การจัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการให้เข้ายื่นข้อเสนออย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

๑๐.๕.๘.๒ (๑) ชื่อโครงการที่จะจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

๑๐.๕.๘.๒ (๒) ขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

(Terms of Reference)

๑๐.๕.๘.๒ (๓) วงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจ้าง

๑๐.๕.๘.๒ (๔) คุณสมบัติของผู้ให้บริการที่มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอ

๑๐.๕.๘.๒ (๕) เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

๑๐.๕.๘.๒ (๖) กำหนดวัน เวลา ในการยื่นข้อเสนอ

๑๐.๕.๙ เจ้าหน้าที่ : รับซองข้อเสนอส่งให้ คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก

๑๐.๕.๙.๑ ในการยื่นซองข้อเสนอ ผู้ให้บริการที่ประสงค์จะยื่นซองจะต้องผนึกซองจำหน่ายถึงประธานคณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือกครั้งนั้น และส่งถึงหน่วยงานของรัฐผู้ดำเนินการจ้างโดยยื่นโดยตรงต่อหน่วยงานของรัฐ พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ยืนยันว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

๑๐.๕.๙.๒ ให้เจ้าหน้าที่ลงรับซองข้อเสนอโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง ในกรณีผู้ให้บริการมายื่นซองให้ออกใบรับให้แก่ผู้ให้บริการ และให้ส่งมอบซองข้อเสนอทั้งหมดและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้รับไว้ต่อคณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศคัดเลือกครั้งนั้นเพื่อดำเนินการต่อไป

๑๐.๕.๙.๓ เมื่อถึงกำหนดวัน เวลาการรับซองข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของผู้ให้บริการเฉพาะรายที่คณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น พร้อมจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ให้บริการที่มายื่นข้อเสนอ

๑๐.๕.๙.๔ เมื่อพ้นกำหนดเวลาการรับซองข้อเสนอ ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการ

๑๐.๕.๑๐ คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา, หัวหน้าเจ้าหน้าที่, เจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา และรายงานผลการพิจารณา

เมื่อถึงกำหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ดำเนินการดังนี้

๑๐.๕.๑๐.๑ เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของที่ปรึกษาทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอทุกแผ่น

๑๐.๕.๑๐.๒ ตรวจสอบคุณสมบัติของที่ปรึกษาแต่ละรายว่า เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่

๑๐.๕.๑๐.๓ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารการจ้างที่ปรึกษา

๑๐.๕.๑๐.๔ พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของที่ปรึกษารายที่ถูกต้องซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานแล้วให้เสนอจ้างจากรายที่เสนอราคาต่ำสุดหรือรายที่ได้คะแนนรวมสูงสุดแล้วแต่กรณี

๑๐.๕.๑๐.๕ จัดทำรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อสั่งการ เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ โดยอย่างน้อยต้องมีรายการต่อไปนี้

๑๐.๕.๑๐.๕ (๑) รายละเอียดงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

๑๐.๕.๑๐.๕ (๒) รายชื่อผู้ให้บริการ วงเงินที่เสนอ และข้อเสนอของผู้ให้บริการทุกราย

๑๐.๕.๑๐.๕ (๓) รายชื่อผู้ให้บริการที่ผ่านการคัดเลือกกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

๑๐.๕.๑๐.๕ (๔) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน

๑๐.๕.๑๐.๕ (๕) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ให้บริการทุกราย พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา

๑๐.๕.๑๑ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้รับมอบอำนาจพิจารณาผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ

๑๐.๕.๑๑.๑ กรณีเห็นชอบ ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไป

๑๐.๕.๑๑.๒ กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืนหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งคณะกรรมการฯ ให้ทบทวน

๑๐.๕.๑๒ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ : ประกาศผลการพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณา

เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาตาม

ข้อ ๑๐.๕.๑๐ และผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น และแจ้งให้ผู้ให้บริการที่เข้ายื่นข้อเสนอทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๑๐.๕.๑๓ เจ้าหน้าที่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่, หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้รับมอบอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง จัดทำสัญญางานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

๑๐.๕.๑๓.๑ เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๖ วรรคสอง ให้เจ้าหน้าที่จัดทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

๑๐.๕.๑๓.๒ การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญา เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๑๐.๕.๑๓.๓ สัญญาที่ทำในราชอาณาจักรต้องมีข้อตกลงในการห้ามคู่สัญญาไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เว้นแต่การจ้างช่วงแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่สัญญาแล้ว ถ้าคู่สัญญาไปจ้างช่วงโดยฝ่าฝืนข้อตกลงดังกล่าวต้องกำหนดให้ปรับสำหรับการฝ่าฝืนข้อตกลงนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา

๑๐.๕.๑๓.๔ ส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไปให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากร ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง และเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๑๐.๕.๑๓.๕ ส่งสำเนาสัญญาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑๐.๕.๑๔ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง, เจ้าหน้าที่ : บริหารสัญญา และตรวจรับพัสดุ

๑๐.๕.๑๔.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

๑๐.๕.๑๔.๑ (๑) กำกับและติดตามงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง

๑๐.๕.๑๔.๑ (๒) ตรวจรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ณ ที่ทำการของผู้ว่าจ้างหรือสถานที่ซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง

๑๐.๕.๑๔.๑ (๓) โดยปกติให้ตรวจรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ในวันที่ผู้ให้บริการนำผลงานมาส่งและให้ดำเนินการให้เสร็จไปโดยเร็วที่สุด

๑๐.๕.๑๔.๑ (๔) เมื่อตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้รับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างไว้และถือว่าผู้ให้บริการได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ให้บริการนำผลงานมาส่งแล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทำใบตรวจรับ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบแก่ผู้ให้บริการ ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

ในกรณี...

ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง มีอำนาจสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา แล้วให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบ หรือสั่งการแล้วแต่กรณี

๑๐.๕.๑๔.๑ (๕) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานให้กรรมการดังกล่าวทำความเห็นแย้งไว้ แล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับผลงานนั้นไว้ จึงดำเนินการตาม ๑๐.๕.๑๔.๑ (๔)

เอกสารอ้างอิง

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๓. กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐

๑๑. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑.๑ วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

๑๑.๒ ขอบเขต

ครอบคลุมการปฏิบัติงานงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างทุกวิธี ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

๑๑.๓ นิยาม

งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง หมายถึง งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เพื่อออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง กระทำได้ ๔ วิธี ดังนี้

๑๑.๓.๑ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้ใช้กับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่ไม่ซับซ้อน

๑๑.๓.๒ วิธีคัดเลือก เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ให้บริการ ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไม่น้อยกว่า ๓ รายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดน้อยกว่า ๓ ราย ทั้งนี้ให้กระทำได้ในกรณี ดังนี้

๑๑.๓.๒.๑ ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก

๑๑.๓.๒.๒ เป็นงานจ้างที่มีลักษณะซับซ้อนหรือซับซ้อนมาก

๑๑.๓.๒.๓ เป็นงานเกี่ยวกับการออกแบบหรือใช้ความคิด เช่น รูปแบบสิ่งก่อสร้าง ซึ่งหน่วยงานของรัฐไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะกำหนดรายละเอียดเบื้องต้นได้

๑๑.๓.๒.๔ กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๑๑.๓.๓ วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐเลือกจ้างผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้ว ให้กระทำได้ในกรณีดังต่อไปนี้

๑๑.๓.๓.๑ ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่ยื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก

๑๑.๓.๓.๒ ให้ใช้กับงานจ้างที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

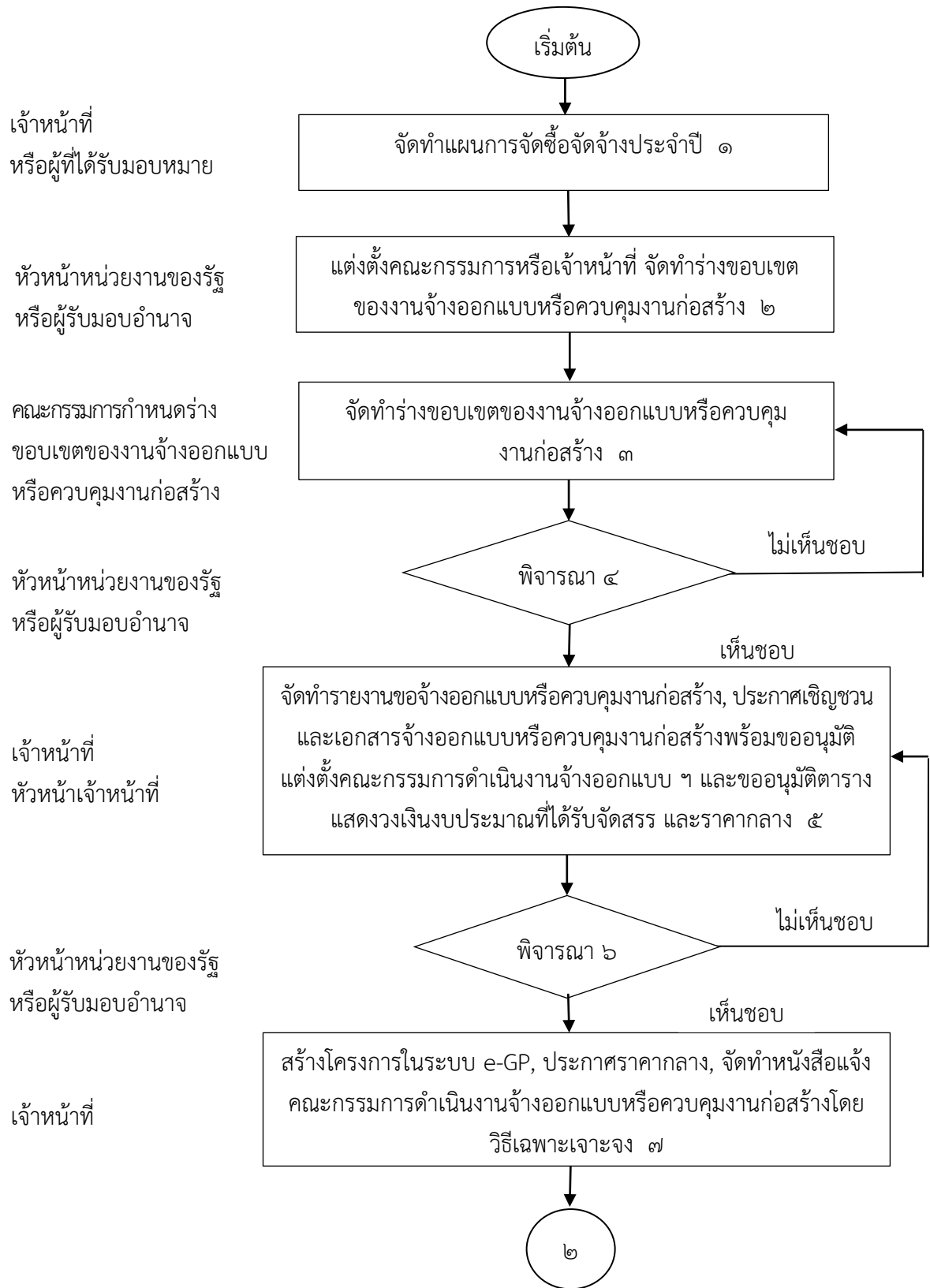
๑๑.๓.๓.๓ เป็นงานที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ หากล่าช้าจะเสียหายแก่หน่วยงาน

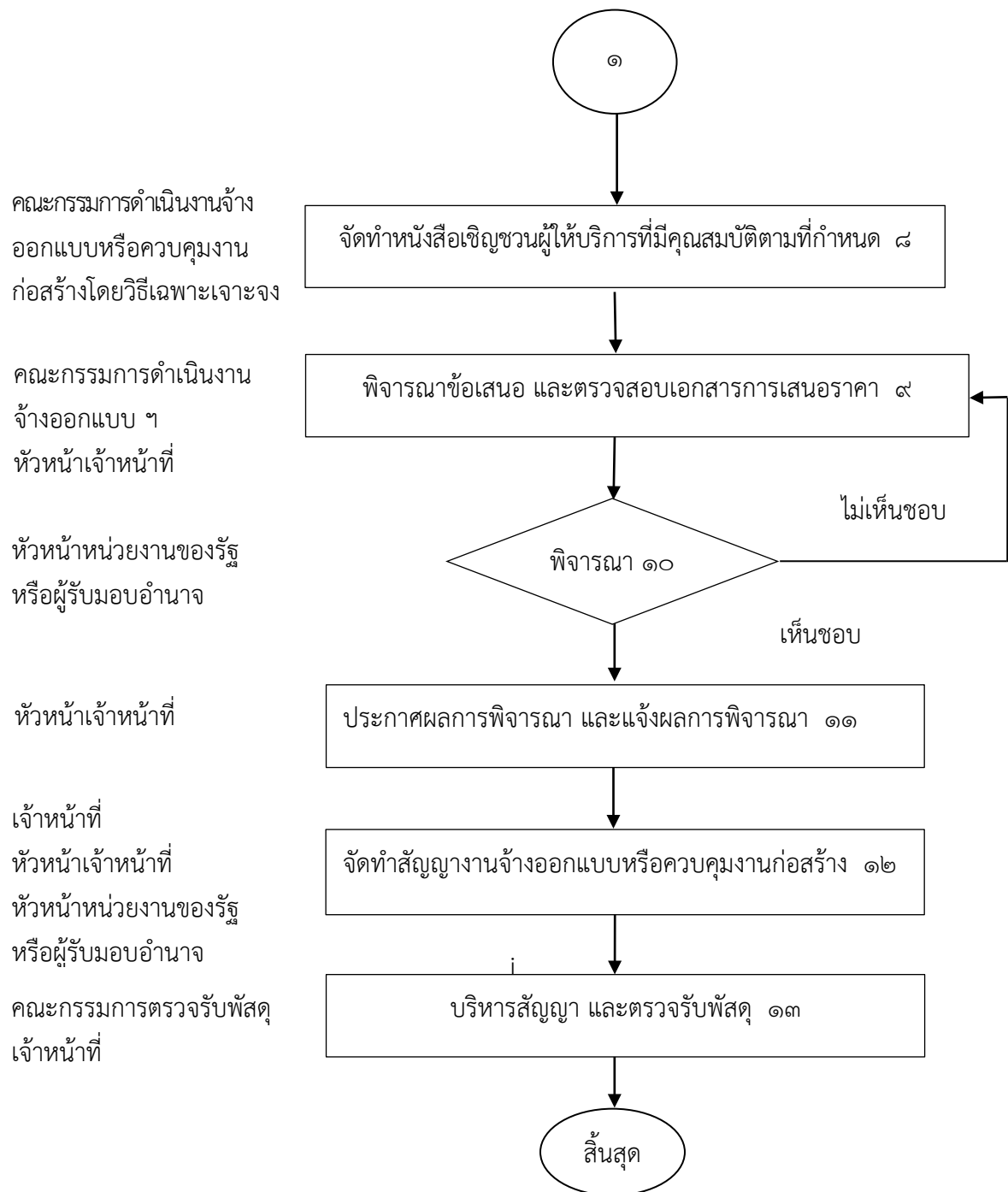
๑๑.๓.๓.๔ เป็นงานที่จำเป็นต้องให้ผู้ให้บริการรายเดิมทำต่อจากงานที่ได้ทำไว้แล้ว เนื่องจากเหตุผลทางเทคนิค

๑๑.๓.๓.๕ กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๑๑.๓.๔ วิธีประกวดแบบ เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนให้ผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ เพื่อออกแบบงานก่อสร้างที่มีลักษณะพิเศษเป็นที่เชิดชูคุณค่าทางด้านศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมของชาติหรืองานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๑๑.๔ ผังกระบวนการงาน งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง





๑๑.๕ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑.๕.๑ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย: จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ

เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี นำเรียนขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีแล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เว้นแต่

๑๑.๕.๑.๑ กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ ทั้งนี้ตามมาตรา ๕๖

(๑) (ค) หรือ (ฉ)

๑๑.๕.๑.๒ กรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด ทั้งนี้ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ฉ)

๑๑.๕.๑.๓ กรณีที่เป็นงานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ทั้งนี้ตามมาตรา ๗๐ (๓) (ข) หรือ (ฉ)

๑๑.๕.๑.๔ กรณีที่เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ตามมาตรา ๘๒ (๓)

๑๑.๕.๑.๕ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

๑๑.๕.๑.๕ (๑) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง

๑๑.๕.๑.๕ (๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ

๑๑.๕.๑.๕ (๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง

๑๑.๕.๑.๕ (๔) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๑๑.๕.๑.๖ หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้นได้ หลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามระเบียบฯ ข้อ ๑๑ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐรีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนเพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำรายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ดำเนินการต่อไปได้

๑๑.๕.๑.๗ การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ให้หน่วยงานรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นการล่วงหน้าทั้งปี หลังจากทีหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว แต่ไม่เกินวันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีมีผลบังคับใช้ หรือก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วแต่กรณีใดจะถึงก่อน

๑๑.๕.๒ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอำนาจ : แต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ จัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

องค์ประกอบ ...

องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำหนดตามความจำเป็นและเหมาะสม

๑๑.๕.๓ คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง (Terms of Reference) : จัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยละเอียดให้เหมาะสมกับเงินงบประมาณที่ได้รับ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและกำหนดราคากลางงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างครั้งนั้น นำเรียนหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับมอบอำนาจ

๑๑.๕.๔ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้รับมอบอำนาจ : พิจารณาร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

๑๑.๕.๔.๑ กรณีเห็นชอบ ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไป

๑๑.๕.๔.๒ กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืนคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเพื่อทบทวน

๑๑.๕.๕ เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ : จัดทำรายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง, ประกาศเชิญชวนและเอกสารจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พร้อมขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และขออนุมัติตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

๑๑.๕.๕.๑ จัดทำรายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อขอความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐโดยมีรายละเอียดดังนี้

๑๑.๕.๕.๑ (๑) เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

๑๑.๕.๕.๑ (๒) ขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

(Terms of Reference)

๑๑.๕.๕.๑ (๓) คุณสมบัติของผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน

ก่อสร้าง

๑๑.๕.๕.๑ (๔) ราคากลางงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

๑๑.๕.๕.๑ (๕) วงเงินค่าก่อสร้างโดยประมาณ โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ

ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะจ้างในครั้งนั้น

๑๑.๕.๕.๑ (๖) ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยประมาณ

๑๑.๕.๕.๑ (๗) กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างออกแบบหรือควบคุม

งานก่อสร้าง

๑๑.๕.๕.๑ (๘) วิธีที่จะจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างและเหตุผล

ที่ต้องจ้างโดยวิธีนั้น

๑๑.๕.๕.๑ (๙) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๑๑.๕.๕.๑ (๑๐) ข้อเสนอ อื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

ที่จำเป็นในการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

๑๑.๕.๕.๒ ขออนุมัติตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

๑๑.๕.๖ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้รับมอบอำนาจ : พิจารณารายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง, พร้อมอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และอนุมัติตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

๑๑.๕.๖.๑ กรณี...

๑๑.๕.๖.๑ กรณีเห็นชอบ ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไป

๑๑.๕.๖.๒ กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืนเจ้าหน้าที่เพื่อทบทวน

๑๑.๕.๗ เจ้าหน้าที่ : เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการดังนี้

๑๑.๕.๗.๑ สร้างโครงการในระบบ e-GP

๑๑.๕.๗.๒ ประกาศราคากลางขึ้นเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์หน่วยงาน

๑๑.๕.๗.๓ จัดทำหนังสือแจ้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงทราบ

๑๑.๕.๘ คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงดำเนินการดังนี้

จัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนด ให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือเจรจาต่อรองราคา

๑๑.๕.๙ คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง, หัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารการเสนอราคาพร้อมรายงานผลการพิจารณา

๑๑.๕.๙.๑ พิจารณาข้อเสนอของผู้ให้บริการและเจรจาต่อรองกับผู้ให้บริการรายนั้นโดยตรง เพื่อให้ได้ข้อเสนอที่เหมาะสม ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจ้างครั้งนั้น

๑๑.๕.๙.๒ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ให้บริการ ใบเสนอราคาและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามเงื่อนไข

๑๑.๕.๙.๓ เจรจาต่อรองราคากับผู้ให้บริการรายนั้น

๑๑.๕.๙.๔ พิจารณารายละเอียดที่จะกำหนดในสัญญา

๑๑.๕.๙.๕ จัดทำรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อสั่งการ เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ โดยอย่างน้อยต้องมีรายการต่อไปนี้

๑๑.๕.๙.๕ (๑) รายละเอียดงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

๑๑.๕.๙.๕ (๒) รายชื่อผู้ให้บริการ วงเงินที่เสนอ และข้อเสนอของผู้ให้บริการ

๑๑.๕.๙.๕ (๔) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การ

ให้คะแนน

๑๑.๕.๙.๕ (๕) ผลการพิจารณาคัดเลือกและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ให้บริการ พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา

๑๑.๕.๑๐ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้รับมอบอำนาจ พิจารณาผลการพิจารณาของคณะกรรมการ

๑๑.๕.๑๐.๑ กรณีเห็นชอบ ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไป

๑๑.๕.๑๐.๒ กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืนหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งคณะกรรมการให้ทบทวน

๑๑.๕.๑๑ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ : ประกาศผลการพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณา เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาตาม ข้อ ๑๑.๕.๙ และผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงในระบบ

เครือข่าย...

เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้
ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น และแจ้งให้ผู้ให้บริการที่เข้ายื่นข้อเสนอ
ทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๑๑.๕.๑๒ เจ้าหน้าที่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่, หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้รับมอบอำนาจสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
จัดทำสัญญางานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

๑๑.๕.๑๒.๑ ให้เจ้าหน้าที่จัดทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

๑๑.๕.๑๒.๒ การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญา เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ

๑๑.๕.๑๒.๓ สัญญาที่ทำในราชอาณาจักรต้องมีข้อตกลงในการห้ามคู่สัญญาไปจ้างช่วง
ให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เว้นแต่การจ้างช่วงแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน
ของรัฐที่เป็นคู่สัญญาแล้ว ถ้าคู่สัญญาไปจ้างช่วงโดยฝ่าฝืนข้อตกลงดังกล่าวต้องกำหนดให้มีค่าปรับสำหรับการ
ฝ่าฝืนข้อตกลงนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา

๑๑.๕.๑๒.๔ ส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาท
ขึ้นไป ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากร ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง
และเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๑๑.๕.๑๒.๕ ส่งสำเนาสัญญาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑๑.๕.๑๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง, เจ้าหน้าที่ :
บริหารสัญญา และตรวจรับพัสดุ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง มีหน้าที่ ดังนี้

๑๑.๕.๑๓.๑ กำกับและติดตามงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง

๑๑.๕.๑๓.๒ ตรวจรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ณ ที่ทำการของ
ผู้ว่าจ้างหรือสถานที่ซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง

๑๑.๕.๑๓.๓ โดยปกติให้ตรวจรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ในวันที่
ผู้ให้บริการนำผลงานมาส่ง และให้ดำเนินการให้เสร็จไปโดยเร็วที่สุด

๑๑.๕.๑๓.๔ เมื่อตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว
ให้รับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างไว้ และถือว่าผู้ให้บริการได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่นั้น
วันที่ผู้ให้บริการนำผลงาน มาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทำใบตรวจรับ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย
๒ ฉบับ มอบแก่ผู้ให้บริการ ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไป
ตามข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง มีอำนาจสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา
แล้วให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบ หรือสั่งการ แล้วแต่กรณี

๑๑.๕.๑๓.๕ ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน ให้กรรมการดังกล่าว
ทำความเข้าใจแล้ว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการ
ให้รับผลงานนั้นไว้ จึงดำเนินการตาม ข้อ ๑๑.๕.๑๓.๔

เอกสารอ้างอิง

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๓. กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐

๑๒. การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีประกวดแบบ

๑๒.๑ วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

๑๒.๒ ขอบเขต

ครอบคลุมการปฏิบัติงานงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างทุกวิธี ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

๑๒.๓ นิยาม

งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง หมายถึง งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เพื่อก่อสร้างหรือควบคุมงานก่อสร้างกระทำได้ ๔ วิธี ดังนี้

๑๒.๓.๑ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้ใช้กับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่ไม่ซับซ้อน

๑๒.๓.๒ วิธีคัดเลือก เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไม่น้อยกว่า ๓ ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดน้อยกว่า ๓ ราย ทั้งนี้ให้กระทำได้ในกรณีดังนี้

๑๒.๓.๒.๑ ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือข้อเสนออื่นที่ไม่ได้รับการคัดเลือก

๑๒.๓.๒.๒ เป็นงานจ้างที่มีลักษณะซับซ้อนหรือซับซ้อนมาก

๑๒.๓.๒.๓ เป็นงานเกี่ยวกับการออกแบบหรือใช้ความคิด เช่น รูปแบบสิ่งก่อสร้าง ซึ่งหน่วยงานของรัฐไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะกำหนดรายละเอียดเบื้องต้นได้

๑๒.๓.๒.๔ กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๑๒.๓.๓ วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐเลือกจ้างผู้ให้บริการ รายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้ว ให้กระทำได้ในกรณีดังต่อไปนี้

๑๒.๓.๓.๑ ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนออื่นที่ไม่ได้รับการคัดเลือก

๑๒.๓.๓.๒ ให้ใช้กับงานจ้างที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

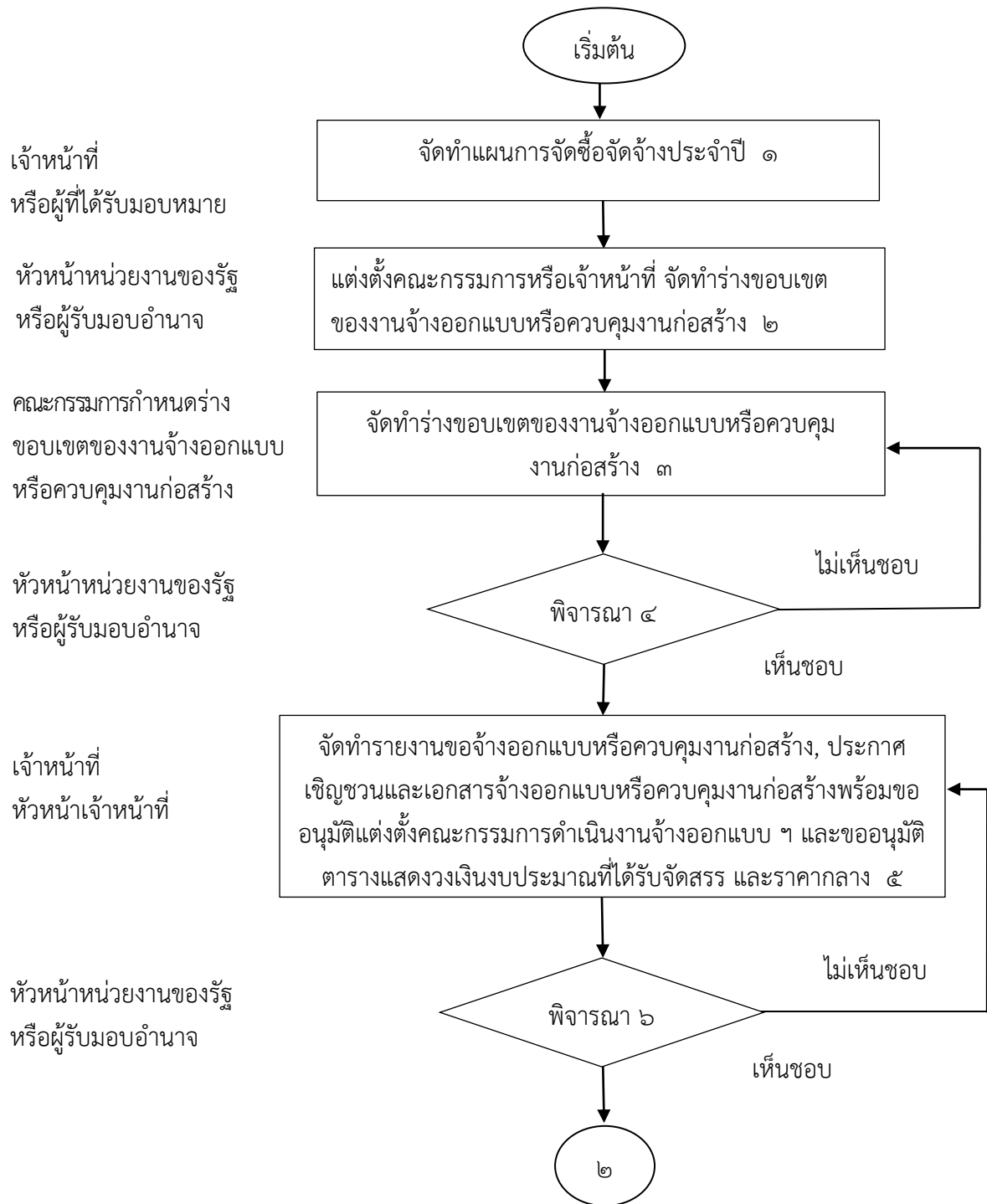
๑๒.๓.๓.๓ เป็นงานที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ หากล่าช้าจะเสียหายแก่หน่วยงาน

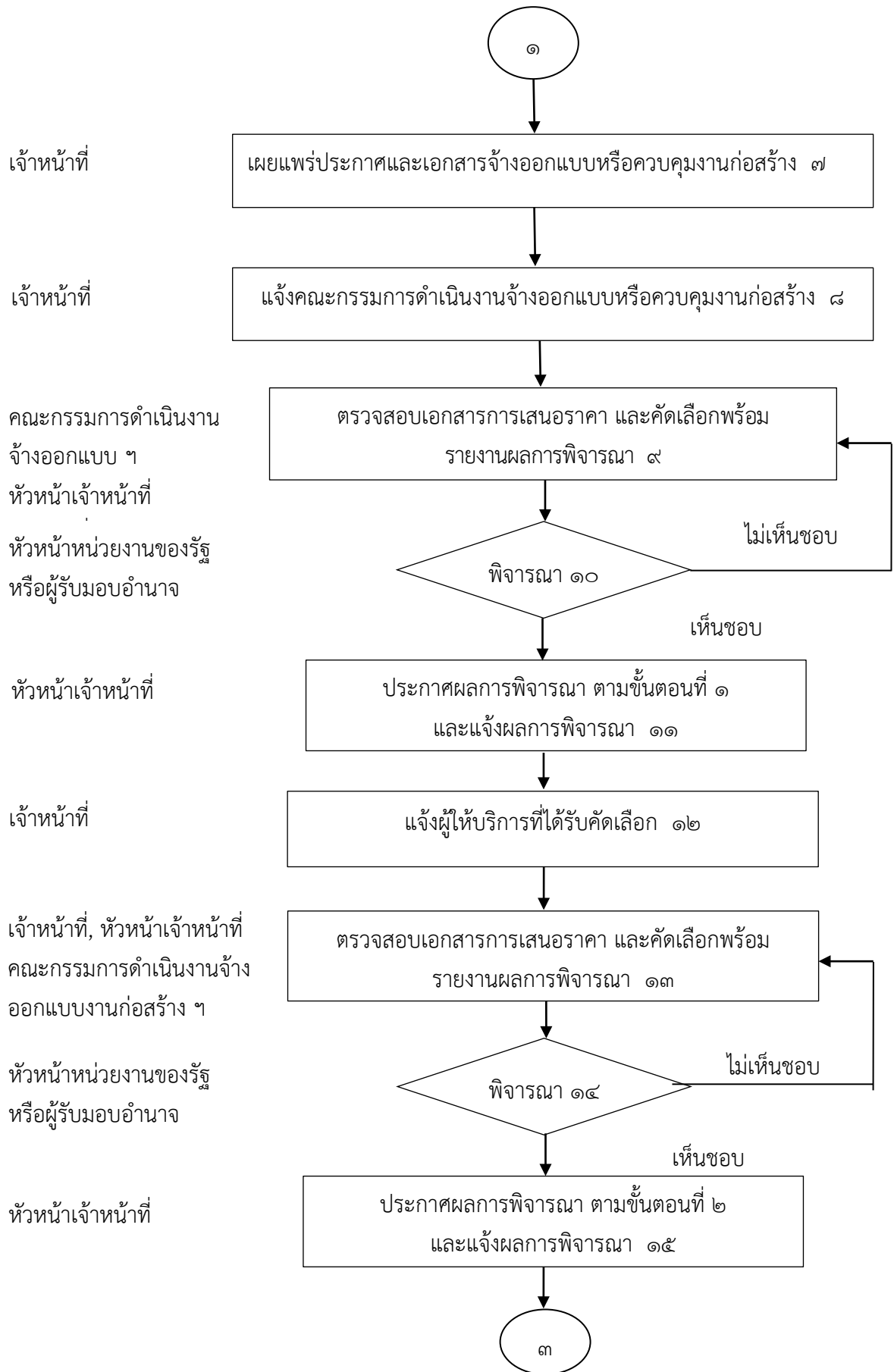
๑๒.๓.๓.๔ เป็นงานที่จำเป็นต้องให้ผู้ให้บริการรายเดิมทำต่อจากงานที่ได้ทำไว้แล้ว เนื่องจากเหตุผลทางเทคนิค

๑๒.๓.๓.๕ กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๑๒.๓.๔ วิธีประกวดแบบ เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนให้ผู้ให้บริการ ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ เพื่อก่อสร้างที่มีลักษณะพิเศษเป็นที่เชิดชูคุณค่าทางด้านศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมของชาติ หรืองานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๑๒.๔ ผังกระบวนการงาน งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ

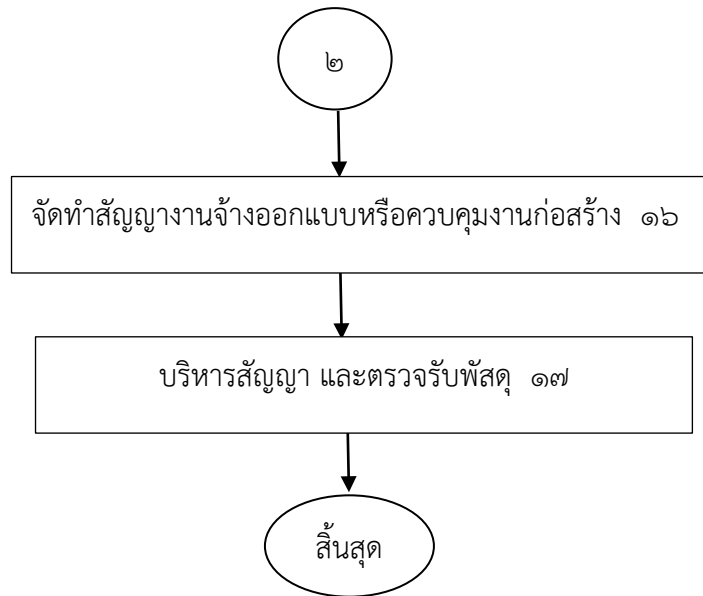




เจ้าหน้าที่...

เจ้าหน้าที่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
หรือผู้รับมอบอำนาจ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เจ้าหน้าที่



๑๒.๕ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีประกวดแบบ

๑๒.๕.๑ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย: จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ

เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี นำเรียนขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีแล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เว้นแต่

๑๒.๕.๑.๑ กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค) หรือ (ฉ)

๑๒.๕.๑.๒ กรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด ทั้งนี้ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ฉ)

๑๒.๕.๑.๓ กรณีที่เป็นงานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ทั้งนี้ตามมาตรา ๗๐ (๓) (ข) หรือ (ฉ)

๑๒.๕.๑.๔ กรณีที่เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติตามมาตรา ๘๒ (๓)

๑๒.๕.๑.๕ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

๑๒.๕.๑.๕ (๑) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง

๑๒.๕.๑.๕ (๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ

๑๒.๕.๑.๕ (๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง

๑๒.๕.๑.๕ (๔) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๑๒.๕.๑.๖ หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดในระบบเครือข่าย สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้นได้ หลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามระเบียบฯ ข้อ ๑๑ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐรีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนเพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำรายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ดำเนินการต่อไปได้

๑๒.๕.๑.๖ การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ให้หน่วยงานรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นการล่วงหน้าทั้งปี หลังจากทีหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว แต่ไม่เกินวันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีมีผลบังคับใช้ หรือก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วแต่กรณีใดจะถึงก่อน

๑๒.๕.๒ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอำนาจ : แต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ จัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

องค์ประกอบ ...

องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำหนดตามความจำเป็นและเหมาะสม

๑๒.๕.๓ คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง (Terms of Reference) : จัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยละเอียด ให้เหมาะสมกับเงินงบประมาณที่ได้รับ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและกำหนดราคากลาง งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างครั้งนั้น นำเรียนหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้รับมอบอำนาจ

๑๒.๕.๔ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้รับมอบอำนาจ : พิจารณาร่างขอบเขตของงานจ้าง ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

๑๒.๕.๔.๑ กรณีเห็นชอบ ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไป

๑๒.๕.๔.๒ กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืนคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานจ้าง ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเพื่อทบทวน

๑๒.๕.๕ เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ : จัดทำรายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ประกาศเชิญชวนและเอกสารจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พร้อมขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และขออนุมัติตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง

๑๒.๕.๕.๑ จัดทำรายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง เสนอผ่านหัวหน้า เจ้าหน้าที่เพื่อขอความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐโดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑๒.๕.๕.๑ (๑) เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน ก่อสร้าง

๑๒.๕.๕.๑ (๒) ขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง (Terms of Reference)

๑๒.๕.๕.๑ (๓) คุณสมบัติของผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

๑๒.๕.๕.๑ (๔) ราคากลางงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

๑๒.๕.๕.๑ (๕) วงเงินค่าก่อสร้างโดยประมาณ โดยให้ระบุวงเงิน งบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะจ้างในครั้งนั้น

๑๒.๕.๕.๑ (๖) ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยประมาณ

๑๒.๕.๕.๑ (๗) กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

๑๒.๕.๕.๑ (๘) วิธีที่จะจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างและเหตุผล ที่ต้องจ้างโดยวิธีนั้น

๑๒.๕.๕.๑ (๙) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๑๒.๕.๕.๑ (๑๐) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จำเป็นในการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

๑๒.๕.๕.๒ ขออนุมัติตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

๑๒.๕.๕.๓ จัดทำ...

๑๒.๕.๕.๓ จัดทำเอกสารจ้างเอกสารจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปพร้อมประกาศเชิญชวนตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๑๒.๕.๖ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้รับมอบอำนาจ : พิจารณานุมัติรายการงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง, พร้อมอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และอนุมัติตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

๑๒.๕.๖.๑ กรณีเห็นชอบ ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไป

๑๒.๕.๖.๒ กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืนเจ้าหน้าที่เพื่อทบทวน

๑๒.๕.๗ เจ้าหน้าที่ : เผยแพร่ประกาศและเอกสารการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง (ขั้นตอนที่ ๑ การประกวดแนวคิดในการออกแบบ)

๑๒.๕.๗.๑ ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง โดยวิธีประกวดแบบในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑๕ วันทำการ โดยให้คำนึงถึงระยะเวลาในการชี้แจงรายละเอียด (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ให้ผู้ให้บริการเตรียมการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอด้วย และให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

๑๒.๕.๗.๒ การให้เอกสารจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้กระทำไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อให้ผู้ให้บริการที่ประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอสามารถรับเอกสารจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ ประกาศและเอกสารจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

๑๒.๕.๘ เจ้าหน้าที่ : แจ้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

๑๒.๕.๘.๑ จัดทำหนังสือแจ้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างทราบ พร้อมแนบประกาศและเอกสารการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

๑๒.๕.๘.๒ ลงรับซองข้อเสนอโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง ในกรณีที่ผู้ให้บริการมายื่นซองให้ออกใบรับให้แก่ผู้ให้บริการ และให้ส่งมอบซองข้อเสนอทั้งหมดและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้รับไว้ต่อคณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนั้นเพื่อดำเนินการต่อไป

๑๒.๕.๙ เจ้าหน้าที่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่, คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ : ตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา และคัดเลือกพร้อมรายงานผลการพิจารณา (ขั้นตอนที่ ๑ การประกวดแนวคิดในการออกแบบ)

๑๒.๕.๙.๑ เมื่อถึงกำหนดเปิดซองคณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ เปิดซองข้อเสนอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ให้บริการทุกรายแล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้องและเสนอแนวความคิดในการออกแบบเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบแล้วพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการที่เสนอแนวความคิดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ และจัดลำดับ

๑๒.๕.๙.๒ ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ให้บริการที่ได้รับคัดเลือกตามข้อ ๑ แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

๑๒.๕.๙.๓ คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ รายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๑๒.๕.๑๐ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้รับมอบอำนาจ พิจารณาผลการพิจารณาของ คณะกรรมการฯ

๑๒.๕.๑๐.๑ กรณีเห็นชอบ ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไป

๑๒.๕.๑๐.๒ กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืนหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งคณะกรรมการฯ ให้ทบทวน

๑๒.๕.๑๑ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ : ประกาศผลการพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณา

เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบตามข้อ ๕.๙ แล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ประกาศผลผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือกแนวความคิดในขั้นตอนที่ ๑ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน ของรัฐนั้นและแจ้งให้ผู้ให้บริการที่เสนอแนวคิดทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๑๒.๕.๑๒ เจ้าหน้าที่ : แจ้งผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือกแนวคิดในขั้นตอนที่ ๑ พัฒนาแนวคิด และจัดส่งแบบงานก่อสร้างพร้อมเสนอรายชื่อผู้ให้บริการที่จะเข้าทำสัญญาร่วมงานกัน (ถ้ามี) และรายชื่อ สถาปนิกหรือวิศวกร (ขั้นตอนที่ ๒ การประกวดแบบ)

๑๒.๕.๑๒.๑ แจ้งให้ผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือกแนวความคิดในขั้นตอนที่ ๑ ทุกฝ่ายพัฒนาแนวความคิดที่ได้เสนอไว้แล้วให้เป็นแบบงานก่อสร้างตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนด และจัดส่งแบบงานก่อสร้างดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมเสนอรายชื่อ ผู้ให้บริการที่จะเข้าทำสัญญาร่วมงานกัน (ถ้ามี) และรายชื่อสถาปนิกหรือวิศวกรทุกสาขาที่เกี่ยวข้องที่ได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดแบบให้กำหนดเป็นวันทำการวันใดวันหนึ่ง โดยให้หน่วยงานของรัฐชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ให้บริการ ทุกฝ่ายทราบไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ ก่อนถึงกำหนดวันยื่นข้อเสนอ

๑๒.๕.๑๒.๒ การกำหนดวัน เวลาในการยื่นข้อเสนอให้กำหนดเป็นวันทำการวันใดวันหนึ่ง โดยให้คำนึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ให้บริการจัดทำแบบงานก่อสร้าง

๑๒.๕.๑๓ เจ้าหน้าที่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่, คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง โดยวิธีประกวดแบบ : ตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา และคัดเลือกพร้อมรายงานผลการพิจารณา เมื่อถึง กำหนดเวลาการเปิดซองข้อเสนอ

๑๒.๕.๑๓.๑ คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ เปิดซองข้อเสนอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆของผู้ให้บริการทุกราย

๑๒.๕.๑๓.๒ ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ให้บริการ แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง และเสนอแบบเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

๑๒.๕.๑๓.๓ คัดเลือกผู้ให้บริการที่ยื่น เอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง และเสนอแบบ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

๑๒.๕.๑๓.๔ พิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการประกวดแบบที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด และจัดลำดับ

๑๒.๕.๑๓.๕ รายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อสั่งการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ โดยอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- ๑๒.๕.๑๓.๕ (๑) รายละเอียดงานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
- ๑๒.๕.๑๓.๕ (๒) รายชื่อผู้ให้บริการ วงเงินที่เสนอ และข้อเสนอผู้ให้บริการ
- ๑๒.๕.๑๓.๕ (๓) รายชื่อผู้ให้บริการที่ผ่านการคัดเลือกกว่าไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกัน

- ๑๒.๕.๑๓.๕ (๔) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์

การให้คะแนน

๑๒.๕.๑๓.๕ (๕) ผลการพิจารณาคัดเลือกและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ให้บริการทุกรายพร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา

๑๒.๕.๑๔ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้รับมอบอำนาจ พิจารณาผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ

๑๒.๕.๑๔.๑ กรณีเห็นชอบ ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไป

๑๒.๕.๑๔.๒ กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืนหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งคณะกรรมการฯ ให้ทบทวน

๑๒.๕.๑๕ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ : ประกาศผลการพิจารณาผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือกการประกวดแบบตามขั้นตอนที่ ๒ และแจ้งผลการพิจารณา เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาตามข้อ ๕.๑๓ และผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ขั้นตอนที่ ๒ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการ ที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น และแจ้งให้ที่ปรึกษาที่เข้ายื่นข้อเสนอทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามแบบ ที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๑๒.๕.๑๖ เจ้าหน้าที่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่, หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้รับมอบอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้าง : จัดทำสัญญางานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

๑๒.๕.๑๖.๑ เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๖ วรรคสอง ให้เจ้าหน้าที่จัดทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

๑๒.๕.๑๖.๒ การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญา เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๑๒.๕.๑๖.๓ สัญญาที่ทำในราชอาณาจักรต้องมีข้อตกลงในการห้ามคู่สัญญาไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เว้นแต่การจ้างช่วงแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่สัญญาแล้ว ถ้าคู่สัญญาไปจ้างช่วงโดยฝ่าฝืนข้อตกลงดังกล่าว ต้องกำหนดให้มีค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนข้อตกลงนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา

๑๒.๕.๑๖.๓ (๑) ส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากร ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง และเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๑๒.๕.๑๖.๓ (๒) ส่ง...

๑๒.๕.๑๖.๓ (๒) ส่งสำเนาสัญญาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑๒.๕.๑๗ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง, เจ้าหน้าที่
บริหารสัญญา และตรวจรับพัสดุดังกล่าวคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
มีหน้าที่ดังนี้

๑๒.๕.๑๗.๑ กำกับและติดตามงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง

๑๒.๕.๑๗.๒ ตรวจรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ณ ที่ทำการของผู้ว่าจ้าง
หรือสถานที่ซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง

๑๒.๕.๑๗.๓ โดยปกติให้ตรวจรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ในวันที่
ผู้ให้บริการนำผลงานมาส่ง และให้ดำเนินการให้เสร็จไปโดยเร็วที่สุด

๑๒.๕.๑๗.๔ ในกรณีที่ผลงานบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามความประสงค์ของหน่วยงาน
ของรัฐอันเนื่องมาจากไม่ได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการทางสถาปัตยกรรม และหรือวิศวกรรม
ต้องรีบแจ้งให้ผู้ให้บริการ ดำเนินการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยเร็ว

๑๒.๕.๑๗.๕ เมื่อตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว
ให้รับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างไว้ และถือว่าผู้ให้บริการได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่นั้น
วันที่ผู้ให้บริการนำผลงานมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทำใบตรวจรับ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย
๒ ฉบับ มอบแก่ผู้ให้บริการ ๑ ฉบับและเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไป
ตามข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง มีอำนาจสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญาแล้ว
ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบ หรือสั่งการแล้วแต่กรณี

๑๒.๕.๑๗.๖ ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน ให้กรรมการดังกล่าว
ทำความเข้าใจแล้ว แล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่ง
การให้รับผลงานนั้นไว้ จึงดำเนินการตาม ข้อ ๑๒.๕.๑๗.๕

เอกสารอ้างอิง

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๗๙-๘๙
๒. ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อ ๑๓๙-๑๖๐
๓. กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงฯ พ.ศ.๒๕๖๐

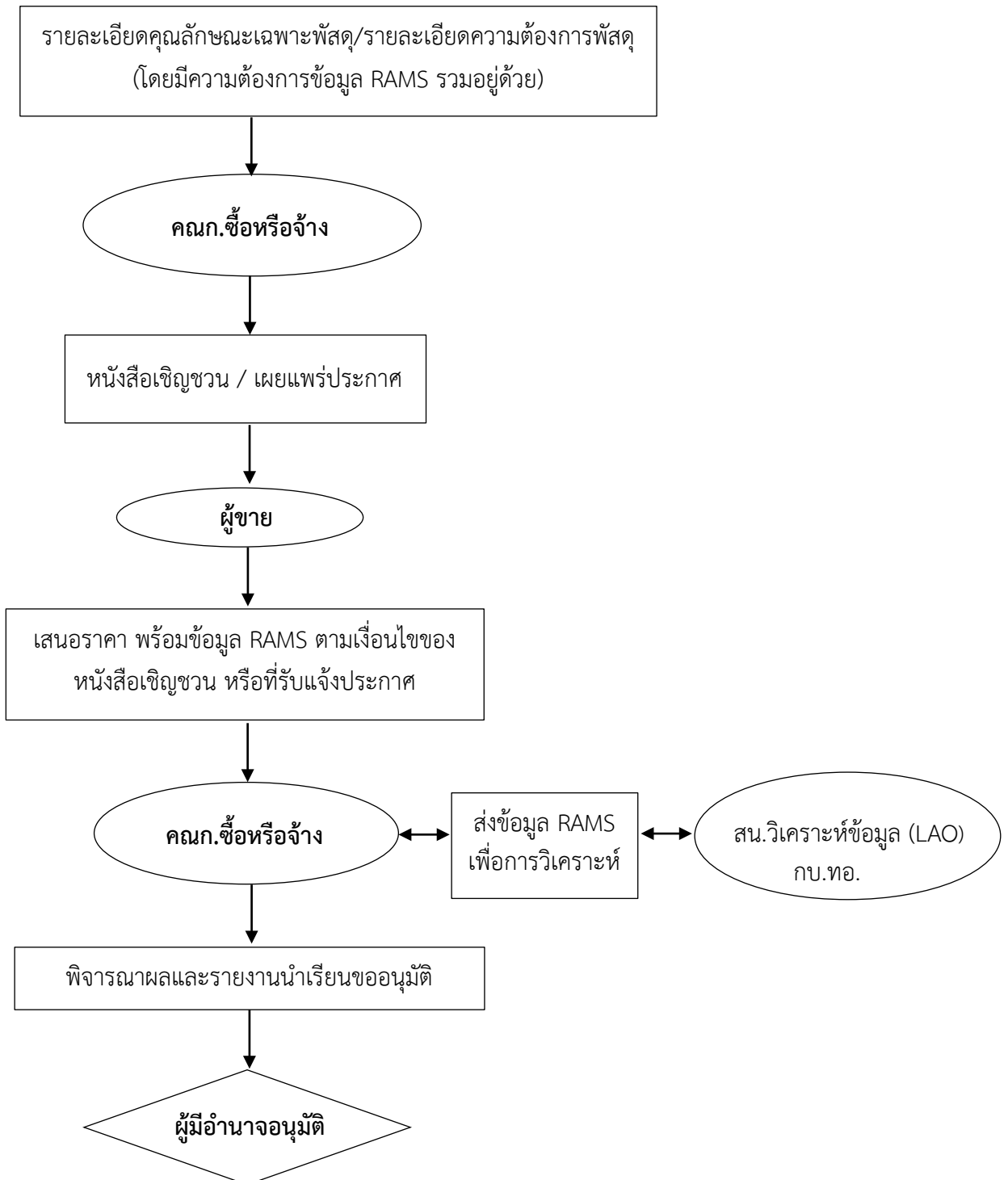
๑๓. แนวคิดการบริหารค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน (Life Cycle Management: LCM)

๑๓.๑ การบริหารค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน (LCM) เป็นเครื่องมือประกอบในการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการจัดหาพัสดุมาใช้ในราชการ โดยคำนึงถึง ค่าใช้จ่ายในการจัดหา (Acquisition Cost) และค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนบำรุง (Support Cost) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการ (Operation Cost) และค่าใช้จ่ายในการปลดประจำการ (Termination Cost) ของพัสดุที่เป็นยุทธโธปกรณ์หรือครุภัณฑ์ที่จะจัดหา ทั้งนี้ แนวคิดการบริหารค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน (LCM) ให้ใช้ประกอบในการจัดหายุทธโธปกรณ์หรือครุภัณฑ์ของคลังใหญ่ที่กองทัพอากาศกำหนดให้คลังใหญ่ต้องใช้แนวคิดการบริหารค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน (LCM) ในการจัดซื้อจัดจ้างปัจจุบันมี จำนวน ๔๒ รายการ ตามผนวก ๑ โดยให้กำหนดหัวข้อความต้องการข้อมูลวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน (Life Cycle Cost : LCC) ไว้ในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ หรือรายละเอียดความต้องการพัสดุดตามผนวก ๒ ความต้องการข้อมูลวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน (LCC) ในส่วนของรายละเอียดคำอธิบายข้อมูลทางเทคนิคของยุทธภัณฑ์ (RAMS) และตัวอย่างการคำนวณฯ ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานให้เป็นไปตามผนวก ๓

๑๓.๒ “ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน (Life Cycle Cost : LCC)” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการนำยุทธภัณฑ์นั้นๆ มาบรรจุประจำการใช้งาน โดยทั่วไปประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดหา (Acquisition Cost) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการ (Operation Cost) และค่าใช้จ่ายในการปลดประจำการ (Termination Cost) ทั้งของตัวยุทธภัณฑ์และระบบสนับสนุนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตลอดอายุการใช้งาน

๑๓.๓ “RAMS” หมายความว่า ข้อมูลทางเทคนิคของยุทธภัณฑ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับค่าความน่าเชื่อถือ (Reliability : R) ค่าความพร้อมปฏิบัติการ (Availability : A) คุณลักษณะที่เอื้ออำนวยต่อการซ่อมบำรุง (Maintainability : M) คุณลักษณะที่เอื้ออำนวยต่อการสนับสนุน (Supportability : S) ซึ่งใช้สำหรับการคำนวณค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน (LCC)

ขั้นตอนการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน (LCC)



ผนวก

ผนวก ๑

รายการยุทธโศปกรณ์และครุภัณฑ์ที่สมควรใช้แนวคิดการบริหารค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน
(Life Cycle Management: LCM) ประกอบในการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. ยุทธภัณฑ์สายช่างอากาศ	ประเภท
๑.๑ AIR COMPRESSOR	4310
๑.๒ FLOOD LIGHT	6230
๑.๓ รถลากบรรทุกอเนกประสงค์	3920
๑.๔ HYD TEST STAND	4920, 1230
๑.๕ GENERATOR SET	6115
๑.๖ เครื่องผลิตก๊าซ	3655
๑.๗ GENERATOR SET GAS	6115
๑.๘ เครื่องปรับอากาศที่ใช้กับ อ.	H035-02-01
๑.๙ รถลาก บ.	1740, 3930
๒. ยุทธภัณฑ์สายสื่อสาร	
๒.๑ อุปกรณ์เพื่อถ่ายภาพทางอากาศหรือถ่ายภาพมุมสูงด้วยเครื่องบิน (Aerial Photography)	6720
๒.๒ ระบบเครื่องช่วยเดินอากาศภาคพื้น (Ground Based Navigation Aids Systems)	5825
๒.๓ ระบบการจำลอง (Simulation Systems)	6910
๒.๔ ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Warfare)	5865
๒.๕ ระบบเรดาร์ควบคุมจราจรทางอากาศ (Air Surveillance Radars)	5840
๒.๖ ระบบเรดาร์ป้องกันภัยทางอากาศ (Air Defense Radar Systems)	5840
๒.๗ เรดาร์ป้องกันทางอากาศแบบเคลื่อนที่ (Mobile Air Defense Radar Systems)	5840
๒.๘ ระบบเรดาร์ตรวจอากาศ (Weather Radar)	6660
๒.๙ ระบบเรดาร์ป้องกันฐานที่ตั้ง (Based Air Defense Radar Systems)	5840
๒.๑๐ ระบบควบคุมและสั่งการ (Command & Control Systems)	5820
๓. ยุทธภัณฑ์สายสรรพาวุธ	
๓.๑ อุปกรณ์พิเศษติดตั้งกับ อ.	
๓.๑.๑ อุปกรณ์ระบบชี้เป้าด้วยแสงเลเซอร์	6920, 1280
๓.๑.๒ กระเปาะเครื่องช่วยเดินอากาศ	1210
๓.๑.๓ ระบบแจ้งเตือน และป้องกันตนเองจากอาวุธนำวิถี	1290
๓.๑.๔ ระบบเป้าอากาศอัตโนมัติ	6920
๓.๒ บริภัณฑ์ภาคพื้นสายสรรพาวุธ	
๓.๒.๑ รถยกลูกระเบิด (MJ-1 Series, MHU Series)	1730
๓.๒.๒ รถพ่วงบรรทุกลูกระเบิด (Trailer) (MHU Series)	1740
๓.๒.๓ อุปกรณ์ ยก ติดตั้ง และถอดปืน (ปืน M197, ปืน M-61 Series)	3990
๓.๓ ระบบอาวุธต่อสู้อากาศยาน	
๓.๓.๑ จรวดบุคคลต่อสู้อากาศยาน	1410
๓.๓.๒ ระบบต่อสู้อากาศยานระยะปานกลาง	1425
๓.๓.๓ ระบบเครื่องควบคุมการยิงสกายการ์ด	1230
๓.๓.๔ ปืนต่อสู้อากาศยาน	1010

๓.๔ ระบบตรวจจาวุธและวัตถุระเบิด	<u>ประเภท</u>
๓.๔.๑ X-Ray Explosive Inspection	6665
๓.๔.๒ Metal Detector (Walk-Through, handheld)	6665
๓.๕ เครื่องช่วยฝึกสายสรรพาวุธ	
๓.๕.๑ ระบบเครื่องช่วยฝึกยิงจำลอง (FATS, Laser Mine)	6920
๓.๕.๒ เครื่องนับกระสุนปืนอัตโนมัติ (Remote Scoring System)	6920
๔. <u>ยุทธภัณฑ์สายโยธา</u>	
๔.๑ รถปั้นจั่นกู้ บ.	3810
๔.๒ รถยกงานแฉะ	3930
๔.๓ เครื่องหน่วยความเร็ว บ.	1710
๕. <u>ยุทธภัณฑ์สายขนส่ง</u>	
๕.๑ รถยนต์สงครามชนิดรบ (จำพวกรถเกราะ)	2320
๕.๒ รถขนถ่ายพัสดุ	3930
๖. <u>ยุทธภัณฑ์สายพลาดิการ</u>	
๖.๑ รถครัวประกอบเลี้ยง	2320
๖.๒ รถลำเลียงเสบียงอาหาร	2320
๗. <u>ยุทธภัณฑ์สายแพทย์</u>	
๗.๑ ชุดโรงพยาบาลสนาม (ชุดโรงพยาบาลเคลื่อนที่)	6545

หมายเหตุ: ในกรณีมียุทธโปกรณ์ ยุทธภัณฑ์ หรือ ครุภัณฑ์ ที่มีชื่อเรียกแตกต่างจากรายการที่กำหนด (๔๒ รายการ) แต่มีลักษณะเป็นระบบ มีอายุการใช้งานนาน และมีการซ่อมบำรุงตลอดอายุการใช้งานเช่นเดียวกัน หากหน่วยที่รับผิดชอบจัดซื้อมีความประสงค์จะนำแนวคิดการบริหารค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน (LCM) มาประกอบในการจัดซื้อก็สามารถทำได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติใหม่ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

ผนวก ๒

แบบฟอร์มพิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุของ ทอ.ที่กำหนด (LCC)

คุณลักษณะเฉพาะพัสดุ.....ที่.....

ชื่อพัสดุ.....

๑. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

๑.๑.....

๑.๒.....

ฯลฯ

๒. ขีดความสามารถและสมรรถนะที่ต้องการ

๒.๑.....

๒.๒.....

ฯลฯ

๓. ความปลอดภัย

๓.๑.....

๓.๒.....

ฯลฯ

๔. ความคงทนความทนทานต่อการใช้งาน

๔.๑.....

๔.๒.....

ฯลฯ

๕. ความง่ายในการใช้งานและการบำรุงรักษา

๕.๑.....

๕.๒.....

ฯลฯ

๖. รูปร่างลักษณะและขนาด

๖.๑.....

๖.๒.....

ฯลฯ

๗. สีและลวดลาย

๗.๑.....

๗.๒.....

ฯลฯ

๘. คุณลักษณะ...

๘. คุณลักษณะของวัสดุที่ใช้ในการผลิต

๘.๑.....

๘.๒.....

ฯลฯ

๙. วิธีการผลิต

๙.๑.....

๙.๒.....

ฯลฯ

๑๐. การตรวจการทดลอง

๑๐.๑.....

๑๐.๒.....

ฯลฯ

๑๑. อุปกรณ์ที่จะต้องส่งพร้อมกับพัสดุนี้

๑๑.๑.....

๑๑.๒.....

ฯลฯ

๑๒. ความต้องการข้อมูลวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน (เฉพาะพัสดุที่มีลักษณะเป็นระบบ มีอายุการใช้งานนาน และมีการซ่อมบำรุงตลอดอายุการใช้งาน เช่น ยุทโธปกรณ์ ยุทธภัณฑ์ ครุภัณฑ์)

๑๒.๑ การใส่ข้อมูล RAMS ตามผนวก ๓ อย่างน้อย ๖ ตาราง (ตารางที่ ๑ – ตารางที่ ๖)

๑๒.๒ รายละเอียดและคำอธิบายเพิ่มเติมตามผนวก ๓ พร้อมตัวอย่าง

๑๒.๓ รายการยุทธโธปกรณ์และครุภัณฑ์ที่ต้องการข้อมูลวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน

ตามผนวก ๑

ฯลฯ

๑๓. อื่น ๆ (ถ้ามี)

ความต้องการข้อมูลวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน

๑. ทั่วไป

๑.๑ ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน (Life Cycle Cost : LCC) หมายถึง ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการนำยุทธภัณฑ์นั้น ๆ มาใช้บรรจุประจำการใช้งาน โดยทั่วไปประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดหา (Acquisition Cost) ค่าใช้จ่ายในการปรนนิบัติบำรุง (Support Cost) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการ (Operations Cost) และค่าใช้จ่ายในการปลดประจำการ (Termination Cost) ทั้งของตัวยุทธภัณฑ์และระบบสนับสนุนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตลอดอายุการใช้งาน โดยการคำนวณค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน (LCC) นั้นจะอาศัยข้อมูลทางเทคนิคของยุทธภัณฑ์ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับค่าความน่าเชื่อถือ (Reliability), ค่าความพร้อมปฏิบัติการ (Availability), คุณลักษณะที่เอื้ออำนวยต่อการซ่อมบำรุง (Maintainability) และคุณลักษณะที่เอื้ออำนวยต่อการสนับสนุน (Supportability) หรือเรียกโดยย่อว่าข้อมูล RAMS ทั้งนี้ค่าต่าง ๆ ของข้อมูล RAMS จะสอดคล้องกับแนวคิดการใช้งานทางยุทธการและแนวคิดการส่งกำลังบำรุงของ ทอ.

๑.๒ ข้อมูล RAMS จะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้การประเมิน LCC สะท้อนภาพรวมของค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานตามความเป็นจริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งกับ ทอ.และคู่สัญญา เนื่องจากข้อมูล RAMS ดังกล่าวจะถูกใช้เป็นข้อผูกพันและเงื่อนไขในการทำสัญญาระหว่าง ทอ.และคู่สัญญาที่จะมีขึ้นต่อไป (Contractual Undertakings and Warranties)

๒. แนวคิดในการแบ่งประเภทของพัสดุส่วนประกอบของยุทธภัณฑ์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์

๒.๑ การแบ่งประเภทของพัสดุที่เป็นส่วนประกอบของยุทธภัณฑ์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์จะสอดคล้องกับแนวคิดในการส่งกำลัง (Supply) และซ่อมบำรุง (Maintenance) นั่นก็คือแบ่งประเภทของพัสดุดังออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ หมายถึง พาสุดส่วนประกอบของยุทธภัณฑ์ที่ทำการถอดสับเปลี่ยนในการซ่อมบำรุงระดับหน่วย (O-Level) ซึ่งประกอบด้วยพัสดุประเภทซ่อมใช้หมุนเวียนระดับหน่วย (Line Replaceable Unit : LRU) และพัสดุประเภทจำหน่ายเนื่องจากซ่อมไม่คุ้มค่าระดับหน่วย (Discardable Unit : DU) ระดับที่ ๒ หมายถึงพัสดุส่วนประกอบย่อยของ LRU ที่ทำการถอดสับเปลี่ยนในการซ่อมบำรุงระดับกลาง (I-Level) ซึ่งประกอบด้วยพัสดุประเภทซ่อมใช้หมุนเวียนระดับกลาง (Shop Replaceable Unit : SRU) และพัสดุประเภทจำหน่ายเนื่องจากซ่อมไม่คุ้มค่าระดับกลาง (Discardable Part : DP)

๒.๒ การพิจารณาว่าพัสดुरายการใดจัดเป็นพัสดุประเภทจำหน่ายเนื่องจากซ่อมไม่คุ้มค่าระดับหน่วย (Discardable Unit : DU) หรือ พาสุดประเภทจำหน่ายเนื่องจากซ่อมไม่คุ้มค่าระดับกลาง (Discardable Part : DP) ใช้หลักเกณฑ์ในเรื่องความคุ้มค่าของการดำเนินการ ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการพิจารณาในเรื่องราคาและระยะเวลา รวมถึงทรัพยากรที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่ง ทอ.ต้องใช้ในการดำเนินการ

๒.๓ สรุปการแบ่งประเภทของพัสดุส่วนประกอบของยุทธภัณฑ์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ดังนี้

ประเภทพัสดุจำแนกตามระดับการซ่อมบำรุง		ระดับการซ่อมบำรุง	ความคุ้มค่าในการซ่อมบำรุง
LRU	พัสดุดูซ่อมหมุนเวียนระดับหน่วย (Line Replaceable Unit)	ระดับที่ ๑ (First Level)	ซ่อมหมุนเวียน (Repairable)
DU	พัสดุดูจำหน่ายเนื่องจากซ่อมไม่คุ้มค่าระดับหน่วย (Discardable Unit)	ระดับที่ ๑ (First Level)	จำหน่ายเนื่องจากซ่อมไม่คุ้มค่า (Discardable)
SRU	พัสดุดูซ่อมหมุนเวียนระดับกลาง (Shop Replaceable Unit)	ระดับที่ ๒ (Second Level)	ซ่อมหมุนเวียน (Repairable)
DP	พัสดุดูจำหน่ายเนื่องจากซ่อมไม่คุ้มค่าระดับกลาง (Discardable Part)	ระดับที่ ๒ (Second Level)	จำหน่ายเนื่องจากซ่อมไม่คุ้มค่า (Discardable)

๒.๔ นอกเหนือจากการจัดประเภทพัสดุส่วนประกอบของยุทธภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว การซ่อมบำรุงทั้งระดับหน่วยและระดับกลางในหลายโอกาส อาจต้องใช้พัสดุประเภทใช้แล้วเสื่อมสภาพไปหรือใช้แล้วหมดไปเช่นไข หล่อลื่น กาว สี วัสดุยาแนว และผ้าเช็ดทำความสะอาด ด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงจัดประเภทพัสดุดังกล่าวนี้นี้เป็นพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง (Consumables)

๒.๕ ข้อมูล RAMS ของยุทธภัณฑ์ ต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วนตามส่วนประกอบและคุณลักษณะของยุทธภัณฑ์ที่สมบูรณ์แต่ละประเภทโดยได้รับการจัดกลุ่มและรูปแบบอย่างเป็นระบบ ตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับกันทั่วไป เช่น มาตรฐานเกี่ยวกับ Work Breakdown Structure (WBS) หรือ Work Unit Code (WUC) ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

๓. ข้อมูลพื้นฐานของระบบของยุทธภัณฑ์

๓.๑ ข้อมูลของระบบของยุทธภัณฑ์ต้องประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

SID	หมายเลขกำกับระบบ (System Identifier)
DESCR	ชื่อเรียกของระบบ หรือคำอธิบายลักษณะของระบบ
MID	หมายเลขกำกับของระบบที่เหนือขึ้นไปหนึ่งระดับ (หรือระบบแม่)
QTYPM	จำนวนระบบ ต่อระบบที่เหนือขึ้นไปหนึ่งระดับ (หรือระบบแม่)
FRT	อัตราการชำรุดของระบบ

SID	DESCR	MID	QTYPM	FRT

ตาราง RAMS Data1: รายละเอียดของระบบของยุทธภัณฑ์

๓.๒ ให้ผู้เสนอราคาส่งข้อมูล RAMS ตามรายละเอียดในตาราง RAMS Data 1 ข้างต้น โดยส่งทั้งในรูปแบบกระดาษสิ่งพิมพ์และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ไฟล์ MS Excel และ Tab แบบฟอร์มกรอกข้อมูลชื่อ “System Breakdown” ที่แนบ

๔. ข้อมูลพื้นฐานของสัดส่วนประกอบของยุทธภัณฑ์และอัตราชำรุด

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องกำหนดสัดส่วนประกอบของยุทธภัณฑ์ (Item) ของแต่ละระบบ โดยจัดกลุ่มและรูปแบบอย่างเป็นระบบ ตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ ซึ่งสัดส่วนประกอบของยุทธภัณฑ์นี้เป็นสัดส่วนที่จับต้องได้ และสามารถถอดเปลี่ยนได้ ในการซ่อมบำรุงระดับหน่วย และระดับกลาง

๔.๒ การซ่อมบำรุงเพื่อแก้ไขการชำรุด (Corrective Maintenance: CM) เกิดขึ้นเมื่อพัสดุที่เป็นส่วนประกอบหลัก และ/หรือส่วนประกอบย่อยเกิดการชำรุด (Failure) หรือ ทำงานบกพร่อง (Malfunction) อัตราการชำรุด (Failure Rate) ที่ใช้ในการประเมินจะคิดจากจำนวนครั้งที่คาดว่าจะเกิดการชำรุด (Expected Number of Failures) ต่อ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ชั่วโมงปฏิบัติการ (Operating Hours) โดยมีหลักการพื้นฐานคือการชำรุดของยุทธภัณฑ์ หรืออาจเรียกว่าการชำรุดของระบบ (เมื่อถือว่ายุทธภัณฑ์คือระบบ) เป็นผลมาจากการชำรุด ๒ ประเภท ได้แก่

ประเภทที่ ๑ (Type1) คือ การชำรุดที่เป็นผลมาจากส่วนประกอบย่อยชิ้นหนึ่งหรือหลายชิ้นของยุทธภัณฑ์หรือของระบบเกิดการชำรุด และการทำให้ระบบกลับคืนมาใช้งานได้ก็กระทำได้ด้วยการนำชิ้นส่วนประกอบย่อยสภาพดีหรือพัสดุดีมาสับเปลี่ยน

ประเภทที่ ๒ (Type2) คือ การชำรุดของยุทธภัณฑ์หรือของระบบ นอกเหนือจากการชำรุดประเภทที่ ๑

กล่าวได้ว่าการชำรุดประเภทที่ ๑ (Type1) เป็นการชำรุดของส่วนประกอบย่อยและเรียกอัตราการชำรุดดังกล่าวนี้ว่า “อัตราการชำรุดของส่วนประกอบย่อย (Sub-Item Failure Rate: SFRT) ” และอัตราการชำรุดลักษณะอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้เรียกว่า “อัตราการชำรุดโดยตรง (Direct Failure Rate: DFRT)” จึงสรุปได้ว่า อัตราการชำรุด (Total Failure Rate: FRT) ของยุทธภัณฑ์ หรือ ระบบใดระบบหนึ่ง หรือ ของพัสดुरายการใดรายการหนึ่ง เป็นผลรวมของอัตราชำรุด ๒ ประเภท ดังกล่าวข้างต้นนั่นเอง

๔.๓ เพื่อให้การวิเคราะห์ LCC ที่เป็นผลมาจากอัตราการชำรุดของส่วนประกอบต่าง ๆ ของยุทธภัณฑ์สามารถดำเนินการได้ ให้ผู้เสนอราคา (Tenderer) ส่งข้อมูลสัดส่วนประกอบของยุทธภัณฑ์ (Item) รวมทั้งอัตราการชำรุด (Failure Rate) ของระบบต่างๆ ทั้งหมดของยุทธภัณฑ์ตามแนวคิดในการแบ่งประเภทของสัดส่วนประกอบของยุทธภัณฑ์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ในข้อ ๒ โดยมีรายละเอียดของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

หรือพัสดุ)	IID	หมายเลขกำกับพัสดุ (Item Identifier)
	DESCR	ชื่อเรียกพัสดุ หรือคำอธิบายลักษณะของพัสดุ
	PRICE	ราคาต่อหน่วยของพัสดุ
	DFRT	อัตราการชำรุดโดยตรงของยุทธภัณฑ์ (หรืออาจเรียกว่าระบบหรือพัสดุ)
	SFRT	อัตราการชำรุดของส่วนประกอบย่อยของยุทธภัณฑ์ (หรือระบบ
	ITYPE	ประเภทของพัสดุ
	- LRU ระดับที่ ๑ พัดลมหมุนเวียนระดับหน่วย - DU ระดับที่ ๑ พัดลมจำหน่ายเนื่องจากซ่อมไม่คุ้มค่าระดับหน่วย - SRU ระดับที่ ๒ พัดลมหมุนเวียนระดับกลาง - DP ระดับที่ ๒ พัดลมจำหน่ายเนื่องจากซ่อมไม่คุ้มค่าระดับกลาง	
	SID/IID	หมายเลขกำกับพัสดุ (หรือระบบ) ที่เหนือขึ้นไปหนึ่งระดับ หรือ
	พัสดุแม่ (Next Higher Assembly)	
	IQTY	จำนวนพัสดุ ต่อพัสดุแม่ (หรือระบบแม่) ที่เหนือขึ้นไปหนึ่งระดับ
	หมายเหตุ พัดลมประเภท DU SRU และ DP ไม่จำเป็นที่จะต้องพิจารณาอัตราการชำรุดของ	
	ส่วนประกอบย่อย ดังนั้น ในตารางช่องอัตราการชำรุดของส่วนประกอบย่อย (SFRT) จึงมีค่าเท่ากับ 0 และให้	
	พิจารณาว่าอัตราการชำรุดในภาพรวม (FRT) เป็นผลมาจาก อัตราการชำรุดโดยตรง (DFRT) เท่านั้น	

IID	DESCR	PRICE	DFRT	SFRT	ITYPE	SID/IID	IQTY

ตาราง RAMS Data 2: รายละเอียดพัสดุส่วนประกอบของยุทธภัณฑ์ และอัตราการชำรุดของพัสดุ
ส่วนประกอบยุทธภัณฑ์

๔.๔ ให้ผู้เสนอราคาส่งข้อมูล RAMS ตามรายละเอียดในตาราง RAMS Data 2 ข้างต้น โดยส่งทั้งในรูปแบบกระดาษสิ่งพิมพ์และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ไฟล์ MS Excel และ Tab แบบฟอร์มกรอกข้อมูลชื่อ “Items & Failure Rates” ที่แนบ

๔.๕ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความถูกต้องของค่า DFRT และค่า SFRT ที่ส่งให้ ทอ.

๔.๖ สำหรับพัสดุประเภทจำหน่ายเนื่องจากซ่อมไม่คุ้มค่า (DU หรือ DP) ผู้เสนอราคาต้องให้การรับรองว่า ทอ.จะสามารถจัดหามาใช้งานได้ตลอดห้วงระยะเวลา.....ปี นับจากวันสิ้นสุดโครงการ

๔.๗ สำหรับพัสดุประเภทจำหน่ายเนื่องจากซ่อมไม่คุ้มค่า (DU หรือ DP) ผู้เสนอราคาต้องให้การรับรองว่า ทอ.จะสามารถจัดหามาใช้งานได้ด้วยราคาเท่าเดิม หรือต่ำกว่าเดิมตลอดห้วงระยะเวลา.....ปี นับจากวันสิ้นสุดโครงการ

๕. ข้อมูลการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันและกิจกรรมซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน

๕.๑ การซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PM) หมายถึง การปฏิบัติเพื่อดำรงสภาพการใช้งานได้ของยุทธภัณฑ์ เช่น การซ่อมบำรุงตัวยุทธภัณฑ์ หรือ ส่วนประกอบย่อยเฉพาะรายการตามแผนกำหนด (Scheduled) โดยเรียกกิจกรรมและระยะเวลาที่เวียนมาครบรอบการปฏิบัติของแต่ละกิจกรรมว่า วงรอบกิจกรรมซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (PM Activities) กิจกรรมการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันแต่ละกิจกรรมจะเกี่ยวข้องกับระบบใดระบบหนึ่ง หรือ พัสตุรายการใดรายการหนึ่งเสมอ และถือว่าการมีกำหนดเวลาหรือแผนดำเนินการที่ชัดเจนเป็นการบ่งบอกลักษณะพื้นฐานที่สำคัญของวงรอบกิจกรรมซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน สำหรับการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันอีกลักษณะหนึ่งซึ่งเรียกว่า การซ่อมบำรุงเชิงป้องกันตามสภาพ (Condition-Based PM) นั้นเป็นการซ่อมบำรุงตามการชำรุด (Failure) ของระบบหรือพัสตุอีกลักษณะหนึ่ง จึงจัดให้การซ่อมบำรุงเชิงป้องกันตามสภาพ (Condition-Based PM) อยู่ในกลุ่มการซ่อมบำรุงเพื่อแก้ไขการชำรุด (Corrective Maintenance) ซึ่งจะมีข้อมูลอัตราการชำรุด (Failure Rate) ประกอบการพิจารณาด้วย

๕.๒ ให้ผู้เสนอราคากำหนดและจัดทำรายการ วงรอบกิจกรรมซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (PM Activities) ที่จะต้องดำเนินการกับทุกระบบรวมถึงส่วนประกอบย่อยทุกส่วนของยุทธภัณฑ์

๕.๓ ให้ผู้เสนอราคากำหนดรายละเอียดของข้อมูลวงรอบกิจกรรมซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (PM Activities) ดังนี้

- SID/IID** หมายเลขกำกับของพัสตุแม่ (ระบบ)/พัสตุที่เป็นส่วนประกอบของยุทธภัณฑ์ที่ต้องดำเนินการตามวงรอบกิจกรรมซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (PM Activity)
- PMID** หมายเลขกำกับกิจกรรมการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Activity Identifier)
- DESCR** ชื่อเรียก หรือคำอธิบายลักษณะของกิจกรรมการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน
- C/O** ประเภทของการคิดระยะเวลา C = ระยะเวลาตามปฏิทิน (Calendar - Based) หรือ O = ระยะเวลาตามการปฏิบัติการ (Operation - Based)
- MTBM** ระยะเวลาเฉลี่ยที่ระบบหรือพัสตุใช้ปฏิบัติการได้ก่อนการซ่อมบำรุง
- สำหรับการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันแบบคิดระยะเวลาตามปฏิทิน (Calendar -Based) ให้คิดชั่วโมงที่ใช้ปฏิบัติการได้ก่อนการซ่อมบำรุงตามปฏิทิน
 - สำหรับการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันแบบคิดระยะเวลาตามการปฏิบัติการ (Operation - Based) ให้คิดชั่วโมงที่ใช้ปฏิบัติการได้ก่อนการซ่อมบำรุงตามระยะเวลาปฏิบัติการของแต่ละระบบ

SID/IID	PMID	DESCR	C/O	MTBM

ตาราง RAMS Data3 : วงรอบกิจกรรมซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (PM Activities)

๕.๔ ให้ผู้เสนอราคาส่งข้อมูล RAMS ตามรายละเอียดในตาราง RAMS Data 3 ข้างต้น โดยส่งทั้งในรูปแบบกระดาษสิ่งพิมพ์และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ไฟล์ MS Excel และ Tab แบบฟอร์มกรอกข้อมูลชื่อ “PM Activities” ที่แนบ

๕.๕ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความถูกต้องของค่า MTBM ที่ส่งให้ ทอ.

๖. ข้อมูล...

๖. ข้อมูลการปฏิบัติในการซ่อมบำรุง (Maintenance Tasks)

๖.๑ เมื่อเกิดการชำรุด (Failure) หรือเกิดวงจรบกพร่องกิจกรรมซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (PM Activity) แต่ละครั้ง ย่อมหมายถึง จะมีการปฏิบัติในการซ่อมบำรุง (Maintenance Task) หนึ่งขั้นตอนหรือหลายขั้นตอน ทุกครั้ง เช่น เมื่อพัสดุ SRU รายการหนึ่งเกิดการชำรุด การปฏิบัติขั้นแรกคือ การถอดพัสดุ LRU ที่มีส่วนประกอบเป็นพัสดุ SRU ที่ชำรุดนั้นออกมาก่อนและใส่พัสดุ LRU ดีเข้าไปทดแทน เรียกขั้นตอนนี้ว่า การปฏิบัติในการซ่อมบำรุงขั้นที่ ๑ (Task 1) การปฏิบัติต่อจากนั้น คือ การถอดพัสดุ SRU ที่ชำรุดออกจากพัสดุ LRU และเปลี่ยนพัสดุ SRU ดีเข้าไปทดแทน เรียกขั้นตอนนี้ว่า การปฏิบัติในการซ่อมบำรุงขั้นที่ ๒ (Task 2) และในท้ายที่สุดก็คือ การนำพัสดุ SRU ที่ชำรุดนั้นไปทำการซ่อม เรียกขั้นตอนนี้ว่า การปฏิบัติในการซ่อมบำรุงขั้นที่ ๓ (Task 3)

๖.๒ อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ เมื่อพัสดุ LRU รายการหนึ่งครบกำหนดการเข้าซ่อมเชิงป้องกัน (PM) ด้วยการนำไปปรับเทียบ ซึ่งเป็นการดำเนินการ ๑ ครั้งต่อปี การปฏิบัติขั้นแรกคือ การถอดพัสดุ LRU รายการนั้นออกจากระบบ (ยุทโธภัณฑ์) เรียกขั้นตอนนี้ว่า การปฏิบัติในการซ่อมบำรุงขั้นที่ ๑ (Task 1) จากนั้นนำพัสดุ LRU ที่ถอดออกไปทำการปรับเทียบ เรียกการปฏิบัตินี้ว่า การปฏิบัติในการซ่อมบำรุงขั้นที่ ๒ (Task 2)

๖.๓ จะเห็นว่าการปฏิบัติในการซ่อมบำรุงในทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมบำรุงเพื่อแก้ไขการชำรุด (Corrective Maintenance) หรือการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) จะสิ้นสุดที่ขั้นตอนการปฏิบัติในการซ่อมบำรุงหลัก (Core Task) ซึ่งเป็นเนื้องานจริงที่เกิดกับพัสดุที่ได้รับซ่อมบำรุง

๖.๔ สำหรับการซ่อมบำรุงแบบแก้ไขการชำรุด (Corrective Maintenance: CM) การปฏิบัติในการซ่อมบำรุงหลัก (Core Task) ก็คือ การซ่อมพัสดุนั้นที่ชำรุดโดยตรง เรียกว่า การซ่อมโดยตรง (Direct Repair: DR) ดังนั้นการบ่งชี้ข้อมูลว่าการปฏิบัติในการซ่อมบำรุง (Task) ใด เป็นการซ่อมโดยตรง จะประกอบด้วยรายละเอียดของข้อมูล ๒ ส่วน คือ หมายเลขกำกับระบบหรือพัสดุ (SID/IID) และการระบุว่าจะระบบหรือพัสดุนั้นได้รับการซ่อมโดยตรงโดยใช้สัญลักษณ์และตัวย่อคือ <DR>

๖.๕ สำหรับการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PM) การปฏิบัติในการซ่อมบำรุงหลัก (Core Task) ก็คือ วงจรบกพร่องซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (PM Activity) ที่มีการปฏิบัติโดยตรงกับพัสดุนั้นนั่นเอง โดยการบ่งชี้การปฏิบัตินี้ ให้ใช้ส่วนประกอบของข้อมูลคือ SID/IID และ PMID

๖.๖ สำหรับการปฏิบัติในการถอดเปลี่ยนพัสดุ (Remove and Replace Task) จะเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดในการแบ่งประเภทของพัสดุนั้นประกอบของยุทโธภัณฑ์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ในข้อ ๒ โดยการระบุว่าการปฏิบัติใดเป็นการถอดเปลี่ยนพัสดุให้กรอรายละเอียดลงในตารางช่อง SID/IID ควบคู่กับช่อง IID โดย SID/IID หมายถึงระบบหรือส่วนประกอบหรือพัสดุที่ถูกซ่อมบำรุง ส่วน IID หมายถึงชิ้นส่วนประกอบหรือพัสดุเดิมที่ถูกถอดออกแล้วเปลี่ยนชิ้นใหม่เข้าไปทดแทน

๖.๗ สรุปรายละเอียดข้อมูลที่ต้องกรอกในตาราง ดังนี้

SID/IID	หมายเลขกำกับพัสดุแม่ (ระบบ) /ระบบย่อยของยุทโธภัณฑ์
ที่ทำการซ่อมบำรุง	
<DR>/PMID/IID	ลักษณะของงานซ่อม/พัสดุที่ถูกซ่อม
- <DR>	เป็นการซ่อมโดยตรง
- PMID	หมายเลขกำกับกิจกรรมการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน
- IID	หมายเลขกำกับพัสดุนั้นส่วนประกอบ หรือ พักที่ถูกลด
เปลี่ยน	

๖.๘ เมื่อแสดงข้อมูลการปฏิบัติในการซ่อมบำรุงรายการหนึ่งรายการใด ให้ระบุถึงรายละเอียดของข้อมูลในส่วน SID/IID ควบคู่กับ <DR>/PMID/IID ด้วยทุกครั้ง

๖.๙ ตามกรอบแนวคิดในการสนับสนุนการส่งกำลังบำรุงที่กล่าวถึงข้างต้น สามารถสรุปความสัมพันธ์ระหว่างระดับการซ่อมบำรุงและประเภทของพัสดุส่วนประกอบของยุทธภัณฑ์ ดังนี้

- การปฏิบัติในการซ่อมบำรุงยุทธภัณฑ์ (System Tasks) ที่ ทอ.ดำเนินการเองมี ๒ ระดับ คือ การซ่อมบำรุงระดับหน่วย (O – Level) หรือ การซ่อมบำรุงระดับกลาง (I – Level)
- การถอดเปลี่ยนพัสดุประเภท LRU จะเกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงระดับหน่วย (O – Level)
- การปฏิบัติในการซ่อมโดยตรง (Direct Repair Tasks) กับตัวพัสดุจะเกิดขึ้น ในการซ่อมบำรุงระดับกลาง (I – Level) หรือ การซ่อมบำรุงระดับโรงงาน (D – Level)
- การปฏิบัติในการซ่อมบำรุง (Tasks) กับพัสดุประเภท LRU จะเกิดในการซ่อมบำรุงระดับกลาง (I – Level) หรือการซ่อมบำรุงระดับโรงงาน (D – Level)
- การปฏิบัติในการซ่อมบำรุง (Tasks) กับพัสดุ SRU จะเกิดในการซ่อมบำรุงระดับโรงงาน (D – Level)

๖.๑๐ ให้ผู้เสนอราคาระบุระดับการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (PM) ทุกรายการที่เป็นการปฏิบัติในการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (PM Task)

LEVEL ระดับของการซ่อมบำรุงให้ระบุเป็น การซ่อมบำรุงระดับหน่วย (O – Level) หรือระดับกลาง (I- Level)

๖.๑๑ สำหรับการปฏิบัติในการซ่อมบำรุง (Maintenance Task) ในระดับหน่วย (O – Level) หรือการซ่อมบำรุงระดับกลาง (I-Level) แต่ละครั้ง (นั่นคือการปฏิบัติในการซ่อมบำรุงที่กระทำกับตัวยุทธภัณฑ์ และกระทำกับชิ้นส่วนประกอบของยุทธภัณฑ์ที่เรียกว่าพัสดุ LRU) ให้ผู้เสนอราคาระบุข้อมูลต่อไปนี้

MTTM (Mean Time to Maintain) คือ ระยะเวลาในที่ใช้ในการซ่อมบำรุง โดยถือว่าไม่เสียเวลาจากการรอพัสดุอะไหล่และการดำเนินการด้านธุรการ (No logistics or administrative delays)

MTMH (Mean Task Man Hours) คือ จำนวนชั่วโมงแรงงาน (Man Hours) ทั้งหมดที่ต้องใช้ในการปฏิบัติเพื่อซ่อมบำรุงให้เสร็จเรียบร้อย

MTMC (Mean Task Cost for Consumable Material) คือ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง (Consumables) ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติในการซ่อมบำรุงนั้นเสร็จเรียบร้อย (หมายเหตุ: พัสดอะไหล่/ส่วนประกอบอะไหล่ไม่จัดเป็นพัสดุใช้สิ้นเปลือง)

๖.๑๒ สำหรับการปฏิบัติในการซ่อมบำรุงระดับโรงงาน (D-level Maintenance Task หรือ การปฏิบัติที่กระทำต่อพัสดุ SRU) ให้ผู้เสนอราคาระบุข้อมูลดังต่อไปนี้

TAT (Turn-Around Time) คือ ระยะเวลาตามปฏิทิน (Calendar Time) หน่วยนับเป็นชั่วโมง โดยเริ่มนับตั้งแต่หน่วยผู้ใช้แจ้งความต้องการในการซ่อมจนกระทั่งการซ่อมได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และพัสดุถูกส่งกลับถึงหน่วยผู้ใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ให้รวมระยะเวลาที่ใช้ในการขนส่งทั้งหมดตลอดกระบวนการดังกล่าวนี้ด้วย

TPRICE (Task Price) คือ ราคาหรือค่าซ่อมที่ผู้รับจ้างซ่อมเสนอ และการคิด TPRICE ให้รวมค่าขนส่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดตลอดกระบวนการซ่อมบำรุงดังกล่าวนี้ด้วย

SID/IID	<DR>/PMID/IID	LEVEL	MTTM	MTMH	MTMC	TAT	TPRICE

RAMS Data4 : รายละเอียดการปฏิบัติในการซ่อมบำรุง (Maintenance Tasks)

๖.๑๓ ให้ผู้เสนอราคาส่งข้อมูล RAMS ตามรายละเอียดในตาราง RAMS Data 4 ข้างต้น โดยส่งทั้งในรูปแบบกระดาษสิ่งพิมพ์และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ไฟล์ MS Excel และ Tab แบบฟอร์มกรอกข้อมูลชื่อ “Maintenance Tasks” ที่แนบ

๖.๑๔ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความถูกต้องของค่า MTTM MTMH MTMC TAT และ TPRICE ที่ส่งให้ ทอ.

๗. ข้อมูลการถอดเปลี่ยนพัสดุประเภท DU/DP ตามแผนกำหนด

๗.๑ การหาความต้องการพัสดุอะไหล่ เพื่อใช้สนับสนุนการซ่อมบำรุงเพื่อแก้ไขการชำรุด (Corrective Maintenance: CM) จะเป็นไปตามรายละเอียดความต้องการข้อมูลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ดังนั้น รายละเอียดในหัวข้อนี้จึงเป็นการกำหนดข้อมูลเพื่อหาความต้องการพัสดุอะไหล่สำหรับการสนับสนุนกิจกรรมการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (PM Activities) สำหรับตัวยุทธภัณฑ์ที่เรียกว่าระบบ (System) และส่วนประกอบย่อยของยุทธภัณฑ์ถัดจากตัวยุทธภัณฑ์ลงไปหนึ่งระดับที่เรียกว่า พัสด LRU การปฏิบัติในกิจกรรมซ่อมบำรุงเชิงป้องกันก็คือ การถอดเปลี่ยนพัสดุที่ครบกำหนดเปลี่ยน โดยหากเป็นการถอดเปลี่ยนกับตัวยุทธภัณฑ์โดยตรงจะเรียกพัสดุประเภทนี้ว่า DU และหากเป็นการถอดเปลี่ยนส่วนประกอบย่อยของพัสดุประเภท LRU จะเรียกพัสดุประเภทนี้ว่า DP

๗.๒ ให้ผู้เสนอราคากำหนดและจัดทำรายการพร้อมรายละเอียดของพัสดุประเภท DU หรือ DP ทั้งหมด ที่ต้องใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (PM Activities) ของตัวยุทธภัณฑ์ (System) และส่วนประกอบย่อยของยุทธภัณฑ์ซึ่งก็คือพัสด LRU

๗.๓ ให้ผู้เสนอราคากรอกข้อมูลพัสดุประเภท DU และ DP ตามรายละเอียดต่อไปนี้

SID/IID หมายเลขกำกับพัสดุส่วนประกอบของยุทธภัณฑ์ (พัสด LRU) ที่จะทำกิจกรรมการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน

PMID หมายเลขกำกับกิจกรรมการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน

IID หมายเลขกำกับพัสดุประเภท DU และ DP ที่อยู่ในแผนกำหนดการถอดเปลี่ยน

RQTY จำนวนพัสดุที่จะถูกถอดเปลี่ยน

SID/IID	PMID	IID	RQTY

ตาราง RAMS Data 5 : รายละเอียดพัสดุประเภท DU/DP ที่ถูกถอดเปลี่ยนตามแผนการซ่อมบำรุง

๗.๔ ให้ผู้เสนอราคาส่งข้อมูล RAMS ตามรายละเอียดในตาราง RAMS Data5 ข้างต้น โดยส่งทั้งในรูปแบบกระดาษสิ่งพิมพ์และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ไฟล์ MS Excel และ Tab แบบฟอร์มกรอกข้อมูลชื่อ “DU/DP Replacement” ที่แนบ

๘. ข้อมูลการสั่งซื้อพัสดุทดแทน (Reordering of Items)

๘.๑ ให้ผู้เสนอราคาส่งรายละเอียดของข้อมูลในการสั่งซื้อพัสดุประเภท DU และ DP จากแหล่งจำหน่าย ดังนี้

IID หมายเลขกำกับพัสดุประเภท DU และ DP ที่สั่งซื้อมาทดแทน

LEADT Lead Time (ระยะเวลาจัดหา) คือ ระยะเวลาตามปฏิทิน คิดเป็นจำนวน ชั่วโมงที่ใช้ในการดำเนินการสั่งซื้อ โดยเริ่มนับตั้งแต่ออกคำสั่งซื้อจนกระทั่งได้รับของ

TPRICE Task Price (ค่าดำเนินการ) คือ ราคารวมของค่าดำเนินการทางธุรการ และ ค่าจัดส่งพัสดุมายังหน่วยผู้ซื้อ แต่ไม่รวมค่าพัสดุที่สั่งซื้อ

IID	LEADT	TPRICE

ตาราง RAMS Data 6 : รายละเอียดในการสั่งซื้อพัสดุทดแทน

๘.๒ ให้ผู้เสนอราคาส่งข้อมูล RAMS ตามรายละเอียดในตาราง RAMS Data 6 ข้างต้น โดยส่งทั้งในรูปแบบกระดาษสิ่งพิมพ์และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ไฟล์ MS Excel และ Tab แบบฟอร์มกรอกข้อมูลชื่อ “Item Reordering” ที่แนบ

๘.๓ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความถูกต้องของค่า LEADT และ TPRICE ที่ส่งให้ ทอ.

๙. บริภัณฑ์สนับสนุน (Support Equipment)

๙.๑ ให้ผู้เสนอราคาส่งรายละเอียดเกี่ยวกับบริภัณฑ์สนับสนุนดังนี้

EID หมายเลขกำกับบริภัณฑ์สนับสนุน (Equipment Identifier)

DESCR ชื่อเรียก หรือคำอธิบายลักษณะและความจำเป็นที่ต้องมีใช้งาน

EQTY จำนวน

IPRICE ราคาในการจัดหาครั้งแรก (Initial Price)

APRICE ค่าบำรุงรักษารายปี

EID	DESCR	EQTY	IPRICE	APRICE

ตาราง RAMS Data7: รายการพร้อมรายละเอียดของบริภัณฑ์สนับสนุน

๙.๒ ให้ผู้เสนอ...

๙.๒ ให้ผู้เสนอราคาส่งข้อมูล RAMS ตามรายละเอียดในตาราง RAMS Data 7 ข้างต้น โดยส่งทั้งในรูปแบบกระดาษสิ่งพิมพ์และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ไฟล์ MS Excel และ Tab แบบฟอร์มกรอกข้อมูลชื่อ “Support Equipment” ที่แนบ

๑๐. ข้อมูลคู่มือและเอกสารเทคนิค

๑๐.๑ ให้ผู้เสนอราคาส่งข้อมูลคู่มือและเอกสารเทคนิคตามรายละเอียด ดังนี้

DID หมายเลขกำกับคู่มือและเอกสารเทคนิค (Documentation Identifier)

DESCR ชื่อเรียก หรือคำอธิบายลักษณะคู่มือและเอกสารเทคนิคและความจำเป็น

ที่ต้องมีใช้งาน

IPRICE ราคาในการจัดหาครั้งแรก (Initial Price)

APRICE ค่าบริการปรับปรุงความทันสมัยรายปี

DID	DESCR	IPRICE	APRICE

ตาราง RAMS Data8 : ข้อมูลคู่มือและเอกสารเทคนิค

๑๐.๒ ให้ผู้เสนอราคาส่งข้อมูล RAMS ตามรายละเอียดในตาราง RAMS Data 8 ข้างต้น โดยส่งทั้งในรูปแบบกระดาษสิ่งพิมพ์และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ไฟล์ MS Excel และ Tab แบบฟอร์มกรอกข้อมูลชื่อ “Documentation” ที่แนบ

๑๑. ข้อมูลการฝึกอบรม

๑๑.๑ ให้ผู้เสนอราคาส่งรายละเอียดข้อมูลการฝึกอบรมดังนี้

TID หมายเลขกำกับของหลักสูตร (Training Package Identifier)

DESCR ชื่อเรียก หรือคำอธิบายลักษณะของหลักสูตรและเหตุผลความจำเป็น

NP จำนวนผู้รับการฝึกอบรมที่เห็นว่าเหมาะสม

IPRICE ราคาของหลักสูตร เมื่อเริ่มดำเนินการครั้งแรก

APRICE ราคาหลักสูตรรายปี

TID	DESCR	RTAF NP	NP	IPRICE	APRICE
ผู้ใช้งาน					
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง					

RAMS Data9 : ข้อมูลการฝึกอบรม

๑๑.๒ ให้ผู้เสนอราคาส่งข้อมูล RAMS ตามรายละเอียดในตาราง RAMS Data 9 ข้างต้น โดยส่งทั้งในรูปแบบกระดาษสิ่งพิมพ์และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ไฟล์ MS Excel และ Tab แบบฟอร์มกรอกข้อมูลชื่อ “Training Packages” ที่แนบ

๑๒. ข้อมูลหีบห่อ การเก็บรักษา การเคลื่อนย้าย และการขนส่ง (PHST)

๑๒.๑ ให้ผู้เสนอราคาแจ้งรายละเอียดของข้อมูลเกี่ยวกับหีบห่อสำหรับพัสดุชนิดพิเศษแต่ละรายการดังนี้

PID หมายเลขกำกับหีบห่อสำหรับพัสดุชนิดพิเศษ (Special Packaging Equipment Identifier)

DESCR ชื่อเรียก หรือคำอธิบายถึงลักษณะของหีบห่อสำหรับพัสดุชนิดพิเศษ เหตุผลความจำเป็น และพัสดุที่ต้องบรรจุในหีบห่อสำหรับพัสดุชนิดพิเศษดังกล่าว

PQTY จำนวนหีบห่อสำหรับพัสดุชนิดพิเศษที่ต้องใช้

IPRICE ราคาครั้งแรกในการจัดหาหีบห่อสำหรับพัสดุชนิดพิเศษตามจำนวนที่ต้องใช้

PID	DESCR	PQTY	IPRICE

ตาราง RAMS Data10 : ข้อมูลหีบห่อสำหรับพัสดุชนิดพิเศษ

๑๒.๒ ให้ผู้เสนอราคาส่งข้อมูล RAMS ตามรายละเอียดในตาราง RAMS Data 10 ข้างต้น โดยส่งทั้งในรูปแบบกระดาษสิ่งพิมพ์และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ไฟล์ MS Excel และ Tab แบบฟอร์มกรอกข้อมูลชื่อ “Special Packaging” ที่แนบ

๑๓. พัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง (Consumables)

๑๓.๑ ให้ผู้เสนอราคาแจ้งราคาในการจัดหาพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองครั้งแรก (Initial Consumable Material Package: ICP) ตามรายละเอียดดังนี้

PACKAGE ประเภทของการจัดหา

DESCR คำอธิบายลักษณะ

IPRICE ราคาในการจัดหาพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองรวม ครอบคลุม

ความต้องการใช้สนับสนุนยุทธภัณฑ์ในระยะเวลา.....ปีแรก

PACKAGE	DESCR	IPRICE
ICP	Initial Consumable Material Package	

ตาราง RAMS Data11 : รายละเอียดข้อมูลความต้องการพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง

๑๓.๒ ให้ผู้เสนอราคาส่งข้อมูล RAMS ตามรายละเอียดในตาราง RAMS Data 11 ข้างต้น โดยส่งทั้งในรูปแบบกระดาษสิ่งพิมพ์และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ไฟล์ MS Excel และ Tab แบบฟอร์มกรอกข้อมูลชื่อ “Consumables” ที่แนบ

๑๔. การสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์ (Software Support)

๑๔.๑ ให้ผู้เสนอราคาแจ้งราคาในการสนับสนุนซอฟต์แวร์รายปี ดังนี้

SERVICE ประเภทของการบริการ

DESCR คำอธิบายลักษณะ

APRICE ราคาจ้างบริการสนับสนุนซอฟต์แวร์รายปี

SERVICE...

SERVICE	DESCR	APRICE
ค่าจ้างบริการสนับสนุน	ค่าจ้างบริการสนับสนุนซอฟต์แวร์	

ตาราง RAMS Data12 : รายละเอียดข้อมูลจ้างบริการสนับสนุนซอฟต์แวร์

๑๔.๒ ให้ผู้เสนอราคาส่งข้อมูล RAMS ตามรายละเอียดในตาราง RAMS Data 12 ข้างต้น โดยส่งทั้งในรูปแบบกระดาษสิ่งพิมพ์และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ไฟล์ MS Excel และ Tab แบบฟอร์มกรอกข้อมูลชื่อ “Software Support” ที่แนบ

๑๕. การบริการสนับสนุนทางเทคนิค (Technical Support Services)

๑๕.๑ ให้ผู้เสนอราคาแจ้งราคาจ้างช่วยเหลือทางเทคนิค ในระยะแรกของสัญญาที่เข้าประจำการ (On – Site Technical Assistance)

SERVICE ประเภทของการบริการ

DESCR คำอธิบายลักษณะ

IPRICE ราคาจ้างช่วยเหลือทางเทคนิคในระยะแรกให้ผู้เสนอราคาแจ้งราคาค่าบริการทางเทคนิค จากศูนย์ให้บริการทางเทคนิคของบริษัทผู้ผลิต (Help Desk)

APRICE ราคาค่าบริการทางเทคนิค (Help Desk) รายปี

SERVICE	DESCR	IPRICE	APRICE
ON-SITE TECH ASSISTANCE	ราคาจ้างช่วยเหลือทางเทคนิคประจำหน่วยบรรจุประจำการ		
HELP DESK	ราคาค่าบริการทางเทคนิค(Help Desk)		

ตาราง RAMS Data13 : รายละเอียดการบริการสนับสนุนทางเทคนิค

๑๕.๒ ให้ผู้เสนอราคาส่งข้อมูล RAMS ตามรายละเอียดในตาราง RAMS Data 13 ข้างต้น โดยส่งทั้งในรูปแบบกระดาษสิ่งพิมพ์และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ไฟล์ MS Excel และ Tab แบบฟอร์มกรอกข้อมูลชื่อ “Technical Support” ที่แนบ

๑๖. สัญญาจ้างส่งกำลังและซ่อมบำรุง (Follow-on Contract Support)

๑๖.๑ ให้ผู้เสนอราคาแจ้งรายละเอียดราคาจ้างส่งกำลังและซ่อมบำรุงรายปี หลังจากการบรรจุประจำการของยุทธภัณฑ์ (Follow-on Contract Support)

CID ประเภทของสัญญาจ้าง (Contract Identifier)

DESCR ชื่อเรียกและคำอธิบายลักษณะของสัญญาจ้าง

APRICE ราคาจ้างส่งกำลังและซ่อมบำรุงรายปีสำหรับยุทธภัณฑ์

CID	DESCR	APRICE
Follow-on Contract support	ราคาจ้างส่งกำลังและซ่อมบำรุง	

ตาราง RAMS Data 14: รายละเอียดการจ้างส่งกำลังและซ่อมบำรุง

๑๖.๒ ให้ผู้เสนอ

๑๖.๒ ให้ผู้เสนอราคาส่งข้อมูล RAMSตามรายละเอียดในตาราง RAMS Data14 ข้างต้น โดยส่งทั้งในรูปแบบกระดาษสิ่งพิมพ์และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ไฟล์ MS Excel และ Tab แบบฟอร์มกรอกข้อมูลชื่อ “Follow-on Contract Support” ที่แนบ

๑๗. ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (Fuel Consumption)

๑๗.๑ ให้ผู้เสนอราคาแจ้งรายละเอียดความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (Fuel Consumption) ในการปฏิบัติการของยุทธภัณฑ์

FID	หมายเลขกำกับเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (Fuel Identifier)
DESCR	ชื่อเรียก หรือคำอธิบายลักษณะ
FUELC	อัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต่อชั่วโมงการใช้งาน (US Gallon/FH)

FID	DESCR	FUELC

ตาราง RAMS Data 15: รายละเอียดข้อมูลอัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง

๑๗.๒ ให้ผู้เสนอราคาส่งข้อมูล RAMS ตามรายละเอียดในตาราง RAMS Data15 ข้างต้น โดย ส่งทั้งในรูปแบบกระดาษสิ่งพิมพ์และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ไฟล์ MS Excel และ Tab แบบฟอร์มกรอกข้อมูลชื่อ “Fuel Consumption” ที่แนบ

๑๘. ข้อมูลค่าใช้จ่ายการปลดประจำการยุทธภัณฑ์

๑๘.๑ ให้ผู้เสนอราคาแจ้งค่าใช้จ่ายประมาณการที่ต้องใช้เมื่อปลดประจำการยุทธภัณฑ์

TCID	หมายเลขกำกับของค่าใช้จ่ายการปลดประจำการ (Termination Cost Identifier)
DESCR	ชื่อเรียกและคำอธิบายลักษณะค่าใช้จ่าย
TPRICE	ค่าใช้จ่ายในการเมื่อปลดประจำการ (ดอลลาร์สหรัฐ)

TCID	DESCR	TPRICE

ตาราง RAMS Data 16: รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการปลดประจำการ

๑๘.๒ ให้ผู้เสนอราคาส่งข้อมูล RAMSตามรายละเอียดในตาราง RAMS Data16 ข้างต้น โดยส่งทั้งในรูปแบบกระดาษสิ่งพิมพ์และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ไฟล์ MS Excel และ Tab แบบฟอร์มกรอกข้อมูลชื่อ “Termination” ที่แนบ

คำอธิบายเพิ่มเติม

- ตัวอย่างช่วยอธิบายความหมายของข้อมูล RAMS (หน้า ๑ - ๑๕)
- ตัวอย่างการคำนวณค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน (หน้า ๑๖ - ๒๓)

ตัวอย่างช่วยอธิบายความหมายของข้อมูล RAMS

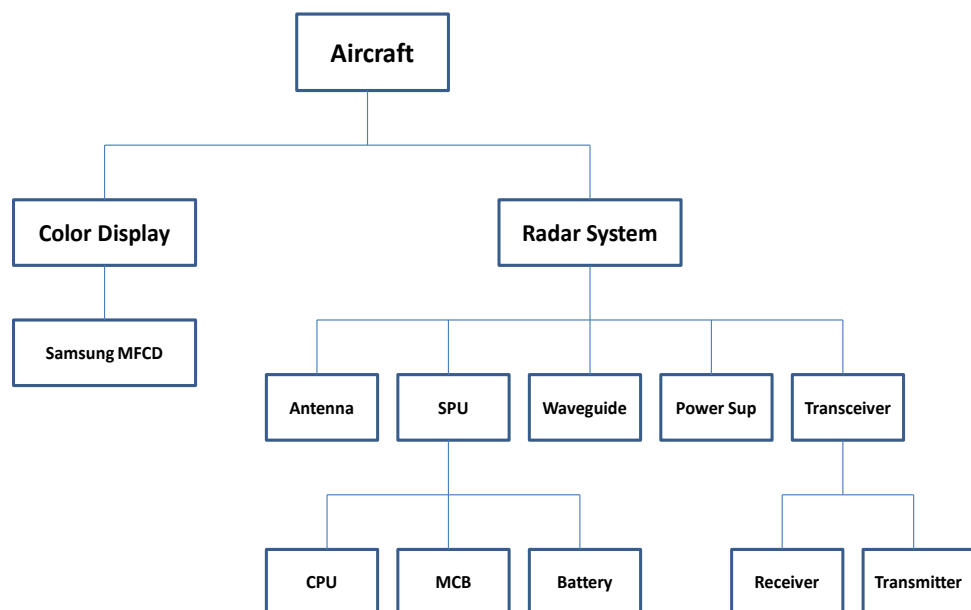
๑. ทั่วไป

๑.๑ ขอบเขต

รายละเอียดของเนื้อหาต่อไปนี้เป็น การอธิบายความหมายของข้อมูล RAMS โดยใช้ตัวอย่างบางระบบที่มีการติดตั้งใช้งานในอากาศยานรบ (Aircraft) ด้วยการแสดงรายละเอียดข้อมูลที่จำเป็น และเกี่ยวข้องสำหรับการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน ทั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะบริษัทผู้เสนอราคา (Tenderer) ยุทธภัณฑ์ ได้เข้าใจความต้องการข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานของ ทอ. และสามารถจัดหาข้อมูลที่ ทอ. กำหนดได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

๑.๒ บทนำ

ข้อมูลทั้งหมดในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลสมมติเพื่อแสดงตัวอย่างเท่านั้น ในตัวอย่างนี้ สมมติว่าอากาศยานรบ (Aircraft) ที่นำมาพิจารณานั้นต้องการเพิ่มขีดความสามารถ (Upgrade) ระบบ COLOR DISPLAY และ RADAR ดังนั้นตัวอย่างนี้จึงพิจารณาเพียง ๒ ระบบดังกล่าว โดยราคา/ค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ที่ปรากฏเป็นสกุลเงินบาท (THB)



ภาพที่ ๑ ระบบตัวอย่าง

๒. รายละเอียดพื้นฐานของระบบ COLOR DISPLAY

ระบบ COLOR DISPLAY (หมายเลขกำกับระบบ 11-00-00) เป็นจอแสดงผลเครื่องวัดที่ติดตั้งใช้งานในอากาศยานรบ ได้รับการออกแบบให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

๒.๑ ระบบ COLOR DISPLAY ที่จัดหาเป็นระบบที่ได้รับการออกแบบและผลิตตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เพื่อการพาณิชย์ ในที่นี้คือจอแสดงผล SAMSUNG MFCD (หมายเลขกำกับพัสดุ 11-10-00)

๒.๒ จอแสดงผล SAMSUNG MFCD มีราคาต่อหน่วย ๒๐,๐๐๐ บาท

๒.๓ เมื่อนำจอแสดงผล SAMSUNG MFCD ไปติดตั้งบนอากาศยานรบ จะมีค่าความน่าเชื่อถือ (Reliability) ๕,๐๐๐ ชั่วโมงปฏิบัติการ (Operating Hours)

๒.๔ เมื่อจอแสดงผล SAMSUNG MFCD เกิดการชำรุด สามารถถอดเปลี่ยนพัสดุได้ไม่ยุ่งยาก การถอดเปลี่ยน SAMSUNG MFCD ใช้เวลา ๒ ชั่วโมง โดยเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงระดับหน่วย (O-level) จำนวน ๑ คน การถอดเปลี่ยนไม่มีค่าใช้จ่ายพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง (Consumable Material)

๒.๕ คู่มือการซ่อมบำรุง (MFCD MAINT MANUAL) (หมายเลขกำกับคู่มือและเอกสารเทคนิค: MM-10-00) สำหรับการซ่อมบำรุงระดับหน่วย (O-level) มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๕,๐๐๐ บาท

๒.๖ SAMSUNG MFCD ที่ชำรุดจะถูกส่งไปให้บริษัทเป็นผู้ซ่อม ซึ่งบริษัทได้ให้การรับรองว่าระยะเวลาตั้งแต่หน่วยแจ้งความต้องการซ่อมจนกระทั่งการซ่อมได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยและหน่วยได้รับพัสดุดคืน (TURN-AROUND TIME: TAT) ใช้เวลา ๖๐ วัน และมีค่าซ่อม ๖,๐๐๐ บาทต่อครั้ง

๓. รายละเอียดพื้นฐานของระบบ RADAR

ระบบ RADAR (หมายเลขกำกับระบบ 15-00-00) ได้รับการออกแบบให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

๓.๑ ระบบ RADAR ประกอบด้วยพัสดุประเภทซ่อมใช้หมุนเวียนระดับหน่วย (LRUs) จำนวน ๕ ชิ้น ประกอบด้วย

๓.๑.๑ Antenna (ANTENNA: หมายเลขกำกับพัสดุ 15-10-00) มีราคาต่อหน่วย ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๑.๒ Signal Processing Unit (SPU: หมายเลขกำกับพัสดุ 15-20-00) มีราคาต่อหน่วย ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๑.๓ Transceiver Unit (TRANSCIVER: หมายเลขกำกับพัสดุ 15-50-00) มีราคาต่อหน่วย ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๑.๔ Waveguide (WAVEGUIDE: หมายเลขกำกับพัสดุ 15-30-00) มีราคาต่อหน่วย ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๑.๕ Power Supply Unit (POWER SUPPLY: หมายเลขกำกับพัสดุ 15-40-00) มีราคาต่อหน่วย ๒๐,๐๐๐ บาท

๓.๒ พัสดุ LRUs ทั้งหมดสามารถทำการถอดเปลี่ยนในการซ่อมบำรุงระดับหน่วย (O-level) โดยมีข้อมูลของชิ้นส่วนประกอบและการปฏิบัติ ดังนี้

๓.๒.๑ การถอดเปลี่ยน...

๓.๒.๑ การถอดเปลี่ยน ANTENNA ใช้เวลา ๑๖ ชั่วโมง และใช้ช่างเทคนิค จำนวน ๒ คน มีค่าใช้จ่ายของวัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง (Consumable Material) จำนวน ๑๐๐ บาทต่อครั้ง

๓.๒.๒ การถอดเปลี่ยน SPU ใช้เวลา ๒ ชั่วโมง และใช้ช่างเทคนิค ๑ คน

๓.๒.๓ การถอดเปลี่ยน TRANSCEIVER ใช้เวลา ๒ ชั่วโมง และใช้ช่างเทคนิค ๑ คน

๓.๒.๔ การถอดเปลี่ยน WAVEGUIDE ใช้เวลา ๑๖ ชั่วโมง และใช้ช่างเทคนิค จำนวน ๒ คน มีค่าใช้จ่ายของวัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง (Consumable Material) จำนวน ๒,๐๐๐ บาทต่อครั้ง นอกจากนี้การปฏิบัติงานยังต้องการใช้อุปกรณ์เฉพาะในการถอดเปลี่ยน (WAVEGUIDE REMOVAL TOOL) (หมายเลขกำกับบริษัทสนับสนุน: WT-00-00) ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ๔๐,๐๐๐ บาทต่อครั้ง

๓.๒.๕ การถอดเปลี่ยน POWERSUPPLY ใช้เวลา ๔ ชั่วโมงและใช้ช่างเทคนิค ๑ คน

๓.๓ วัสดุ LRUs เกือบทั้งหมดที่ชำรุดจะถูกส่งต่อไปทำการซ่อมบำรุงระดับกลาง (I-level) ยกเว้น WAVEGUIDE จะต้องถูกส่งไปซ่อมระดับโรงงาน (D-level) กับทางบริษัท โดยมีรายละเอียดการซ่อมบำรุงระดับกลาง (I – Level) และการซ่อมบำรุงระดับโรงงาน (D – Level) ดังนี้

๓.๓.๑ ANTENNA ใช้เวลาซ่อมบำรุง ๕ วันทำการ และใช้ช่างเทคนิค ๒ คน มีค่าใช้จ่ายของวัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง (Consumable Material) ประมาณ ๒,๐๐๐ บาทต่อครั้ง นอกจากนี้ยังต้องมีการทดสอบโดยวิธีการ ALIGNMENT TESTBENCH (หมายเลขกำกับบริษัทสนับสนุน: AT-00-00) ซึ่งมีค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์อีก จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี

๓.๓.๒ การซ่อมบำรุง SPU โดยปกติเป็นการถอดเปลี่ยนส่วนประกอบภายในที่ชำรุด ซึ่งประกอบด้วย CPU (หมายเลขกำกับพัสดุ 15-20-10), MAIN CIRCUIT BOARD (หมายเลขกำกับพัสดุ 15-20-20), หรือ BATTERY (หมายเลขกำกับพัสดุ 15-20-30), ซึ่งการปฏิบัติทั้งหมดใช้ช่างเทคนิคเพียง ๑ คนและใช้เวลาถอดเปลี่ยนประมาณ ๔, ๓ และ ๑ ชั่วโมงตามลำดับ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายของวัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง (Consumable Material) สำหรับการถอดเปลี่ยน BATTERY ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะ (BATTERY CHANGE TOOL) (หมายเลขกำกับบริษัทสนับสนุน: BT-00-00) ซึ่งมีราคา ๑๐,๐๐๐ บาท

๓.๓.๓ แต่ในบางโอกาส การซ่อมบำรุง SPU อาจเป็นการซ่อมโดยตรง (Direct Repair) หากไม่สามารถตรวจหาได้ว่าชิ้นส่วนประกอบย่อยใดเกิดการชำรุด ในกรณีที่必须ทำการซ่อมโดยตรง การปฏิบัติต้องใช้เวลา ๕ วันทำการ และใช้เจ้าหน้าที่เทคนิค ๒ คน มีค่าใช้จ่ายของวัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง (Consumable Material) จำนวน ๑,๕๐๐ บาทต่อครั้ง

๓.๓.๔ TRANSCEIVER สามารถซ่อมได้โดยการถอดเปลี่ยนส่วนประกอบภายในที่ชำรุด ได้แก่ TRANSMITTER Module (หมายเลขกำกับพัสดุ 15-50-20), และRECEIVER Module (หมายเลขกำกับพัสดุ 15-50-10), ซึ่งการถอดสับเปลี่ยนแต่ละส่วนประกอบใช้ช่างเทคนิค ๑ คนและใช้เวลาซ่อม ๔ ชั่วโมง

๓.๓.๕ การซ่อม POWER SUPPLY ใช้เวลา ๕ วันทำการ และใช้ช่างเทคนิค ๑ คน มีค่าใช้จ่ายของวัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง (Consumable Material) ประมาณ ๑,๕๐๐ บาทต่อครั้ง

๓.๔ ต่อเนื่องจากข้อมูลและการปฏิบัติในการซ่อมบำรุงที่กล่าวข้างต้นชิ้นส่วนประกอบชำรุดที่ถูกถอดออกในการซ่อมบำรุงระดับกลาง (I – Level) ซึ่งเป็นพัสดุระดับที่ ๒ (ตามแนวคิดการแบ่งประเภทของพัสดุส่วนประกอบของยุทธภัณฑ์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ซึ่งก็คือพัสดุส่วนประกอบย่อยของ LRUs) จะถูกส่งไปซ่อมกับบริษัทในระดับโรงงาน (D – Level) ยกเว้น Battery ที่ จะทำการสั่งซื้อใหม่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๓.๔.๑ CPU เป็นพัสดุซ่อมหมุนเวียนระดับกลาง (SRU) ส่งซ่อมบำรุงระดับโรงงาน (D-level) และมีค่าซ่อมต่อหน่วย ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๔.๒ MAIN CIRCUIT BOARD เป็นพัสดุซ่อมหมุนเวียนระดับกลาง (SRU) ส่งซ่อมบำรุงระดับโรงงาน (D-level) และมีค่าซ่อมต่อหน่วย ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๔.๓ BATTERY เป็นพัสดุประเภทจำหน่ายเนื่องจากซ่อมไม่คุ้มค่าระดับกลาง (DP) มีราคาจัดซื้อต่อหน่วย ๓,๐๐๐ บาท

๓.๔.๔ TRANSMITTER Module เป็นพัสดุซ่อมหมุนเวียนระดับกลาง (SRU) ส่งซ่อมบำรุงระดับโรงงาน (D-level) และมีค่าซ่อมต่อหน่วย ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๔.๕ RECIEVER Module เป็นพัสดุซ่อมหมุนเวียนระดับกลาง (SRU) ส่งซ่อมบำรุงระดับโรงงาน (D-level) และมีค่าซ่อมต่อหน่วย ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๕ การซ่อมระดับโรงงาน (D-level) มีรายละเอียดข้อมูลของระยะเวลา นับตั้งแต่หน่วยแจ้งความต้องการซ่อมจนกระทั่งการซ่อมได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยและหน่วยได้รับพัสดุดี (TURN-AROUND TIME: TAT) รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๓.๕.๑ การซ่อม WAVEGUIDE ใช้เวลา ๙๐ วัน มีค่าใช้จ่าย ๕๐,๐๐๐ บาทต่อครั้ง

๓.๕.๒ การซ่อม CPU ใช้เวลา ๖ เดือน มีค่าใช้จ่าย ๔๕๐,๐๐๐ บาทต่อครั้ง

๓.๕.๓ การซ่อม MAIN CIRCUIT BOARD ใช้เวลา ๖ เดือน มีค่าใช้จ่าย ๓๐๐,๐๐๐ บาทต่อครั้ง

๓.๕.๔ การซ่อม TRANSMITTER Module ใช้เวลา ๖ เดือน มีค่าใช้จ่าย ๑๒๐,๐๐๐ บาท

ต่อครั้ง

๓.๕.๕ การซ่อมบำรุง RECIEVER Module ใช้เวลา ๖ เดือน มีค่าใช้จ่าย ๑๕๐,๐๐๐ บาท

ต่อครั้ง

๓.๖ การจัดหาพัสดุดทดแทน (Resupply) ของพัสดุประเภทจำหน่ายระดับโรงงาน (D-level) มีระยะเวลาการจัดหา (Lead Time) รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่อการจัดหา ดังนี้

- การจัดหาเพื่อทดแทนของ Battery ใช้เวลา ๙๐ วัน มีค่าใช้จ่าย ๑๐,๐๐๐ บาท

ต่อการสั่งซื้อพัสดุ

๓.๗ ข้อมูลวงจรอบกิจกรรมซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (PM Activities) ประกอบด้วย

๓.๗.๑ ANTENNA แต่ละอันต้องได้รับการทำ Antenna Alignment ทุก ๆ ๒ ปี ซึ่งการปฏิบัติใช้เวลา ๑๖ ชั่วโมงและใช้ช่างเทคนิค ๑ คน นอกจากนี้ยังต้องการการทดสอบโดยวิธีการ ALIGNMENT TESTBENCH ในการซ่อมบำรุง ANTENNA อีกด้วย

๓.๗.๒ BATTERY แต่ละอันที่ติดตั้งใน SPU ต้องมีการถอดเปลี่ยนตามแผนกำหนดเพื่อป้องกันการชำรุดทุก ๆ ๕ ปี ซึ่งความต้องการในการปฏิบัตินี้เป็นแบบเดียวกับการถอดเปลี่ยนนอกแผนกำหนด (Unscheduled Removal) นั่นคือ ใช้เวลา ๑ ชั่วโมง และใช้ช่างเทคนิค ๑ คน รวมทั้งต้องการใช้เครื่องมือเฉพาะในการถอดเปลี่ยน (Battery Change Tool) ทั้งนี้ Battery ที่ทำการถอดออกมาจาก SPU แล้วจัดเป็นพัสดุประเภทจำหน่าย

๓.๘ คู่มือการซ่อมบำรุงระดับหน่วยของ RADAR (RADAR O-level MAINT MANUAL) (หมายเลขกำกับคู่มือและเอกสารเทคนิค: MM-20-00) ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมการปฏิบัติการถอดและการเปลี่ยนพัสดุมีค่าใช้จ่ายในการจัดหา ๑๐,๐๐๐ บาท

๓.๙ คู่มือการซ่อมบำรุงระดับกลางของ RADAR (RADAR I-level MAINT MANUAL) (หมายเลขกำกับคู่มือและเอกสารเทคนิค: MM-30-00) ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมการปฏิบัติการซ่อมบำรุงพัสดุระดับกลาง มีค่าใช้จ่ายในการจัดหา ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๑๐ สำหรับส่วนประกอบ (Component) ของ WAVEGUIDE เป็นพัสดุที่เกิดการชำรุดเสียหายจากการขนส่งได้ง่าย ดังนั้นการขนส่งจึงต้องใช้กล่องบรรจุสำหรับขนส่งชนิดพิเศษ (WAVEGUIDE TRANSPORT CONTAINER) (หมายเลขกำกับหีบห่อสำหรับพัสดุนิตพิเศษ: P-10-00) ซึ่งต้องการจำนวน ๒ ตู้ มีค่าใช้จ่ายในการจัดหากล่องบรรจุรวมเป็นราคา ๕๐,๐๐๐ บาท

๓.๑๑ ความน่าเชื่อถือ (Reliability) หรือ ค่าซึ่งแสดงระยะเวลาเฉลี่ยที่พัสดุสามารถใช้งานได้ก่อนเกิดการชำรุด (Mean Time Between Failure: MTBF) ของพัสดุนิตส่วนประกอบ (Component) ของ RADAR เมื่อทำการติดตั้งบนอากาศยานรบมีรายละเอียดดังนี้

๓.๑๑.๑ ANTENNA มีชั่วโมงปฏิบัติการจำนวน ๒๐,๐๐๐ ชั่วโมง (หลังจากนั้นต้องได้รับการทำ Antenna Alignment)

๓.๑๑.๒ SPU มีชั่วโมงปฏิบัติการจำนวน ๕,๐๐๐ ชั่วโมง

๓.๑๑.๒.๑ CPU มีชั่วโมงปฏิบัติการจำนวน ๒๐,๐๐๐ ชั่วโมง

๓.๑๑.๒.๒ MAIN CIRCUIT BOARD มีชั่วโมงปฏิบัติการจำนวน ๑๐,๐๐๐ ชั่วโมง

๓.๑๑.๒.๓ BATTERY มีชั่วโมงปฏิบัติการจำนวน ๕๐,๐๐๐ ชั่วโมง (หลังจากนั้นต้องเปลี่ยน)

๓.๑๑.๓ TRANSCIVER มีชั่วโมงปฏิบัติการจำนวน ๒,๐๐๐ ชั่วโมง

๓.๑๑.๓.๑ TRANSMITTER Module มีชั่วโมงปฏิบัติการจำนวน ๔,๐๐๐ ชั่วโมง

๓.๑๑.๓.๒ RECIEVER Module มีชั่วโมงปฏิบัติการจำนวน ๔,๐๐๐ ชั่วโมง

๓.๑๑.๔ WAVEGUIDE มีชั่วโมงปฏิบัติการจำนวน ๒,๕๐๐ ชั่วโมง

๓.๑๑.๕ POWER SUPPLY มีชั่วโมงปฏิบัติการจำนวน ๑๐,๐๐๐ ชั่วโมง

๓.๑๒ ดังนั้น ความน่าเชื่อถือ (Reliability หรือ MTBF) ของระบบ RADAR คือ ๘๐๐ ชั่วโมงปฏิบัติการ

๔. รายละเอียดพื้นฐานของค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ

นอกจากรายละเอียดข้อมูลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

๔.๑ ราคาหลักสูตรการฝึกอบรมในระยะเริ่มต้น (Initial Training Packages) มีดังนี้

๔.๑.๑ หลักสูตร Pilot Training (หมายเลขกำกับของหลักสูตร: T-10-00) ราคา ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๔.๑.๒ หลักสูตร O-Level Maintenance Training (หมายเลขกำกับของหลักสูตร: T-20-00) ราคา ๗๓๐,๐๐๐ บาท

๔.๑.๓ หลักสูตร I - Level Maintenance Training (หมายเลขกำกับของหลักสูตร: T-30-00) ราคา ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๔.๒ ราคาในการจัดหาพัสดุประเภทสิ้นเปลืองในระยะเริ่มต้น (Initial Consumable Material Package: ICP) ๕๐,๐๐๐ บาท

๔.๒ ราคาในการ...

๔.๓ ราคาจ้างบริการสนับสนุนซอฟต์แวร์รายปี (Software Support) ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี

๔.๔ ราคาจ้างช่วยเหลือทางเทคนิค ในระยะเริ่มต้นของการนำยุทธภัณฑ์เข้าประจำการ (On-Site Technical Assistance) ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๔.๕ ราคาค่าบริการทางเทคนิครายปี (Help Desk Service) ๕๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี

๕. ตารางข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน(RAMS)

๕.๑ กล่าวทั่วไป

ข้อมูลที่จะเสนอต่อไปนี้จะแสดงถึงวิธีการที่ผู้เสนอราคา (Tenderer) จะนำข้อมูลทีกล่าวมาข้างต้นไปประกอบลงในตารางข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน (RAMS Data)

๕.๒ ข้อมูลพื้นฐานของระบบของยุทธภัณฑ์

ข้อมูลรายละเอียดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบของยุทธภัณฑ์ สามารถนำมาแจกแจงรายละเอียดในตารางได้ดังนี้

SID	DESCR	MID	QTYPM	FRT
11-00-00	COLOR DISPLAY	AIRCRAFT	1	200
15-00-00	RADAR	AIRCRAFT	1	1,250

ตัวอย่างตารางข้อมูล RAMS 1: รายละเอียดของระบบของยุทธภัณฑ์

๕.๓ ข้อมูลพื้นฐานของพัสดุส่วนประกอบของยุทธภัณฑ์ และอัตราชำรุด

๕.๓.๑ กล่าวทั่วไป

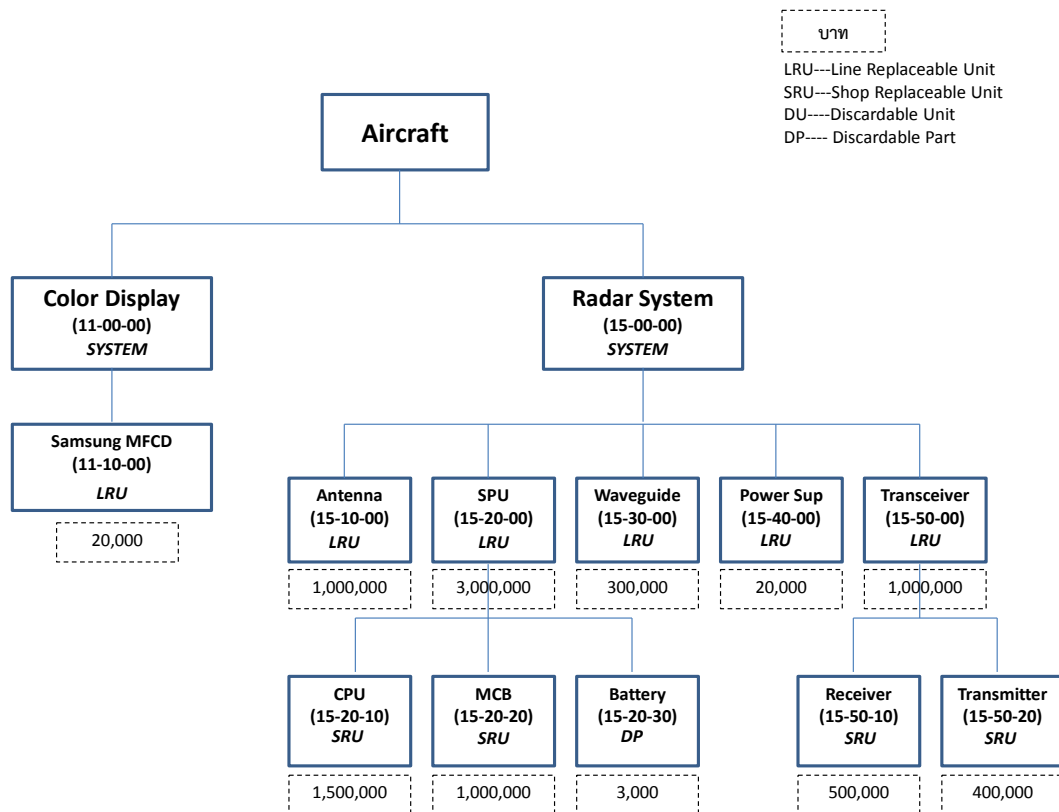
การจัดทำข้อมูลพื้นฐานของพัสดุส่วนประกอบของยุทธภัณฑ์ และอัตราชำรุด ตามตาราง RAMS Data 2 สามารถแยกรายละเอียด

๕.๓.๒ ข้อมูลรายละเอียดพื้นฐานเกี่ยวกับพัสดุส่วนประกอบของยุทธภัณฑ์ ที่กล่าวมาข้างต้นนี้สามารถนำมาแจกแจงรายละเอียดในตารางได้ดังนี้

หมายเลขกำกับพัสดุ	ชื่อเรียก หรือคำอธิบาย	ราคาต่อหน่วย	ประเภท	พัสดุ/ระบบแม่	จำนวน
11-10-00	Multi-Function Color Display	20,000	LRU	11-00-00	1
15-10-00	Radar Antenna	1,000,000	LRU	15-00-00	1
15-20-00	Radar Signal Processing Unit	3,000,000	LRU	15-00-00	1
15-50-00	Radar Transceiver Unit	1,000,000	LRU	15-00-00	1
15-30-00	Radar Waveguide	300,000	LRU	15-00-00	1
15-40-00	Radar Power Supply	20,000	LRU	15-00-00	1
15-20-10	SPU Central Processing Unit	1,500,000	SRU	15-20-00	1
15-20-20	SPU Main Circuit Board	1,000,000	SRU	15-20-00	1
15-20-30	SPU Battery	3,000	DP	15-20-00	1
15-50-20	Transmitter Component	400,000	SRU	15-50-00	1
15-50-10	Receiver Component	500,000	SRU	15-50-00	1

ตารางแสดงรายละเอียดรายการและข้อมูลพัสดุส่วนประกอบของยุทธภัณฑ์

System...



ภาพที่ ๒ แผนผังแสดงรายละเอียดตามข้อมูลพัสดุส่วนประกอบของยุทธภัณฑ์

จากตารางแสดงให้เห็นว่า พักส่วนประกอบของยุทธภัณฑ์ ๖ ขึ้นแรกเป็นพัสดุส่วนประกอบระดับที่ ๑ (First-level Components) ของระบบ COLOR DISPLAY และ RADAR ซึ่งเป็นพัสดุประเภทซ่อมหมุนเวียนระดับหน่วย (LRUs) และในระบบยุทธภัณฑ์ ๑ ระบบ จะประกอบด้วยพัสดุเหล่านี้ จำนวน ๑ ชิ้น สำหรับพัสดุนี้อีก ๕ ชิ้นเป็นพัสดุส่วนประกอบระดับที่ ๒ (Second-level Components) ของ SPU และ TRANSCIEVER ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพัสดุประเภทซ่อมหมุนเวียนระดับกลาง (SRUs) ขณะที่ BATTERY นั้นเป็นพัสดุนำหนายเนื่องจากซ่อมไม่คุ้มค่า (DP) ซึ่งพัสดุนี้หลัก (Mother Item) แต่ละชุดจะมี Battery เป็นส่วนประกอบจำนวน ๑ ชิ้น

๕.๓.๓ การซ่อมบำรุงเพื่อการแก้ไขการชำรุด (Corrective Maintenance) และอัตราการชำรุด (Failure Rate: FRT) ซึ่งจากความน่าเชื่อถือที่กำหนดไว้ (หรือค่าของ MTBF) อัตราการชำรุด (FRT) ของพัสดุสามารถกำหนดเป็นสมการได้ว่า

$$FRT = \frac{1,000,000}{MTBF}$$

สำหรับอัตราการชำรุดของระบบ (System) หรือพัสดุส่วนประกอบ (Component) ที่มีพัสดุส่วนประกอบย่อย (Sub- Component) นั้น เป็นผลลัพธ์จากการคำนวณอัตราการชำรุดโดยตรงของยุทธภัณฑ์ (DFRT) และอัตราการชำรุดส่วนประกอบย่อยของยุทธภัณฑ์ (SFRT)

จากรายละเอียด...

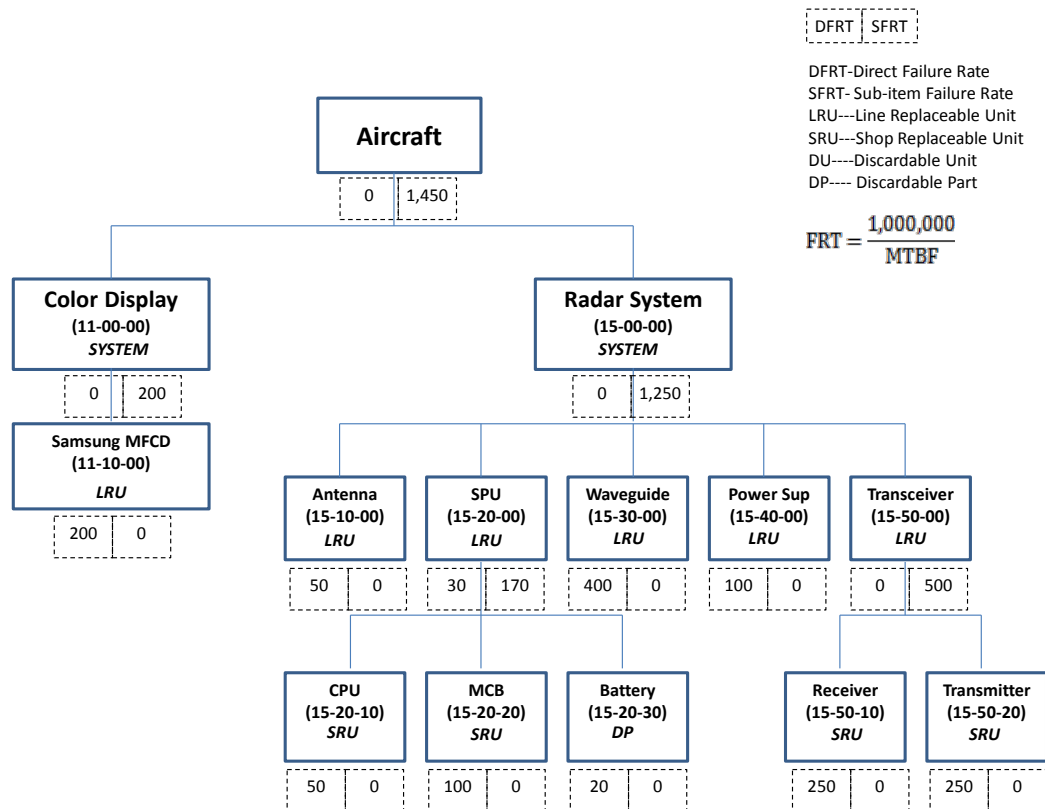
จากรายละเอียดข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอัตราการชำรุด(FRT) ดังนี้

หมายเลขกำกับพัสดุ/ระบบ	อัตราการชำรุดโดยตรง (DFRT)	อัตราการชำรุดของส่วนประกอบย่อย (SFRT)
11-00-00	0	200
11-10-00	200	
15-00-00	0	1,250
15-10-00	50	
15-20-00	30	170
15-50-00	0	500
15-30-00	400	
15-40-00	100	
15-20-10	50	
15-20-20	100	
15-20-30	20	
15-50-20	250	
15-50-10	250	

ตารางแสดงรายละเอียดอัตราการชำรุดของยุทธภัณฑ์(หรือระบบ/พัสดุ)

จากตารางที่แสดงข้างต้น ค่าอัตราการชำรุด (FRT) ในภาพรวมของ SPU (15-20-00) มีค่าประมาณ ๒๐๐ จะเห็นได้ว่ามีอัตราการชำรุดของส่วนประกอบย่อย (SFRT) ของ SPU รวมเป็น ๑๗๐ (มาจากผลรวมDFRT ของ CPU (15-20-10), MAIN CIRCUIT BOARD (15-20-20) และ BATTERY (15-20-30) ดังนั้น อัตราการชำรุดโดยตรงของยุทธภัณฑ์หรืออาจเรียกว่าของระบบ (DFRT) ของ SPU จึงมีค่าเท่ากับ ๓๐ (ครั้งต่อล้านชั่วโมงปฏิบัติการ)

สำหรับ TRANSCEIVER (15-50-00) อัตราการชำรุดรวมของส่วนประกอบย่อย(SFRT) ของ TRANSCEIVER มีค่ารวม ๕๐๐ (มาจากผลรวม DFRT ของ TRANSMITTER (15-50-20) และ RECIEVER (15-50-10)) ซึ่งมีค่าตรงกันกับอัตราการชำรุด (FRT) ในภาพรวมของ TRANSCEIVER (มีค่า ๕๐๐) เพราะฉะนั้นอัตราการชำรุดโดยตรงของยุทธภัณฑ์ (DFRT) ของ TRANSCEIVER มีค่าเท่ากับ ๐



ภาพที่ ๓ แผนผังแสดงรายละเอียดตามอัตราการชำรุด (Failure Rate)

๕.๓.๔ จากรายละเอียดข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ข้อ ๕.๓.๒ และ ๕.๓.๓ ทำให้สามารถสรุปข้อมูลพื้นฐานของพัสดุส่วนประกอบของยุทธภัณฑ์ และอัตราชำรุด ตามตารางข้อมูล RAMS 2 ซึ่งผู้เสนอราคาต้องนำเสนอให้ทาง ทอ. ดังนี้

IID	DESCR	PRICE	DFRT	SFRT	ITYPE	SID/IID	IQTY
11-10-00	Multi-Function Color	20,000	200		LRU	11-00-00	1
15-10-00	Radar Antenna	1,000,000	50		LRU	15-00-00	1
15-20-00	Radar Signal Processing	3,000,000	30	170	LRU	15-00-00	1
15-50-00	Radar Transceiver Unit	1,000,000	0	500	LRU	15-00-00	1
15-30-00	Radar Waveguide	300,000	400		LRU	15-00-00	1
15-40-00	Radar Power Supply	20,000	100		LRU	15-00-00	1
15-20-10	SPU Central Processing	1,500,000	50		SRU	15-20-00	1
15-20-20	SPU Main Circuit Board	1,000,000	100		SRU	15-20-00	1
15-20-30	SPU Battery	3,000	20		DP	15-20-00	1
15-50-20	Transmitter Component	400,000	250		SRU	15-50-00	1
15-50-10	Receiver Component	500,000	250		SRU	15-50-00	1

ตัวอย่างตารางข้อมูล RAMS 2: รายละเอียดพัสดุส่วนประกอบของยุทธภัณฑ์ และอัตราการชำรุด

๕.๔ การซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และวงรอบกิจกรรมการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (PM Activities) ข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวงรอบกิจกรรมการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน(PM Activities) มากรอกลงในตารางได้ ดังนี้

SID/IID	PMID	DESCR	C/O	MTBM
15-10-00	ANTENNA ALIGNMENT	Alignment check and verification	C	17,520
15-20-00	BATTERY CHANGE	Battery replacement	C	43,800

ตัวอย่างตารางข้อมูล RAMS 3: วงรอบกิจกรรมการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน(PM Activities)

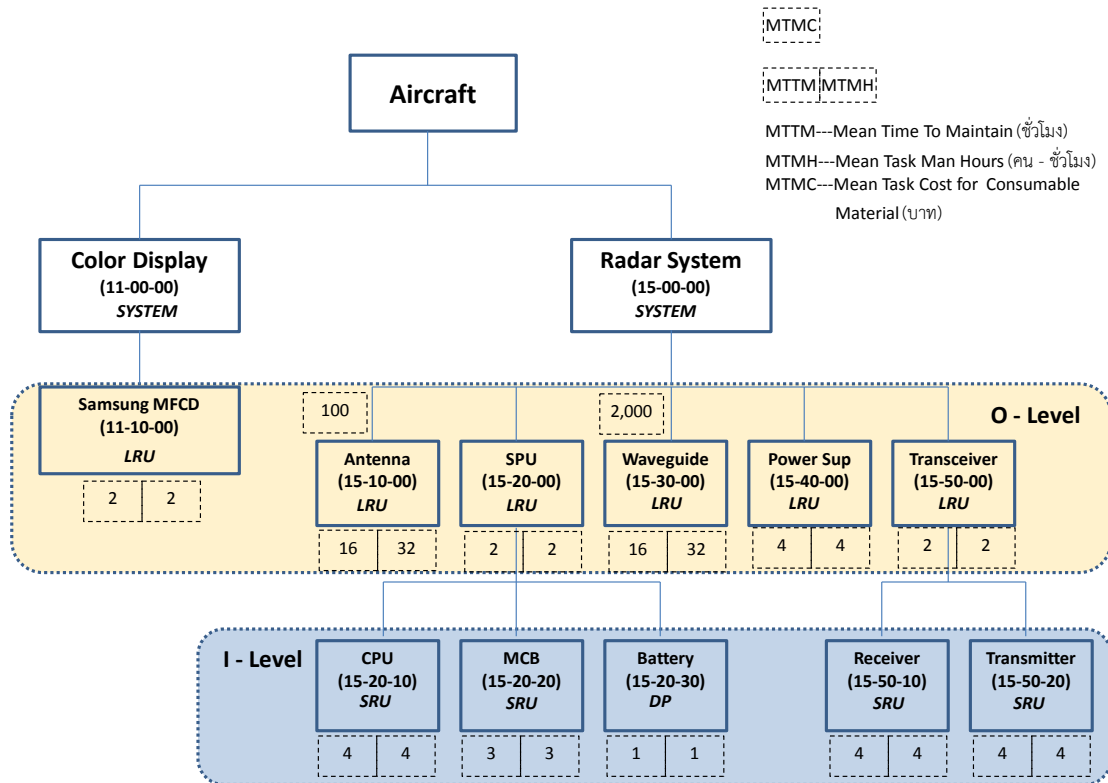
จากตารางจะเห็นได้ว่า กิจกรรมการซ่อมบำรุงทั้งสองกิจกรรมนั้นใช้ระยะเวลาตามปฏิทิน (Calendar Time) (จากตารางคือ C/O = C) ซึ่งมีระยะเวลาเฉลี่ยที่พัสดุใช้ปฏิบัติการได้ก่อนการซ่อมบำรุง (MTBM) เป็นระยะเวลา ๒ ปี (หรือเท่ากับ ๑๗,๕๒๐ ชั่วโมง) และ ๕ ปี (หรือเท่ากับ ๔๓,๘๐๐ ชั่วโมง) ตามลำดับ

๕.๕ การปฏิบัติการการซ่อมบำรุง (Maintenance Tasks)

จากรายละเอียดข้อมูลที่อธิบายมาข้างต้นทำให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติในการถอดเปลี่ยนพัสดุ (Remove and Replace Tasks) ดังนี้

SID/IID	<DR>/PMID/IID	LEVEL	MTTM	MTMH	MTMC	TAT	TPRICE
11-00-00	11-10-00	O	2.0	2.0			
15-00-00	15-10-00	O	16.0	32.0	100		
15-00-00	15-20-00	O	2.0	2.0			
15-00-00	15-50-00	O	2.0	2.0			
15-00-00	15-30-00	O	16.0	32.0	2,000		
15-00-00	15-40-00	O	4.0	4.0			
15-20-00	15-20-10	I	4.0	4.0			
15-20-00	15-20-20	I	3.0	3.0			
15-20-00	15-20-30	I	1.0	1.0			
15-50-00	15-50-20	I	4.0	4.0			
15-50-00	15-50-10	I	4.0	4.0			

ตัวอย่างตารางข้อมูล RAMS 4a: รายละเอียดข้อมูลการปฏิบัติในการถอดเปลี่ยนพัสดุ



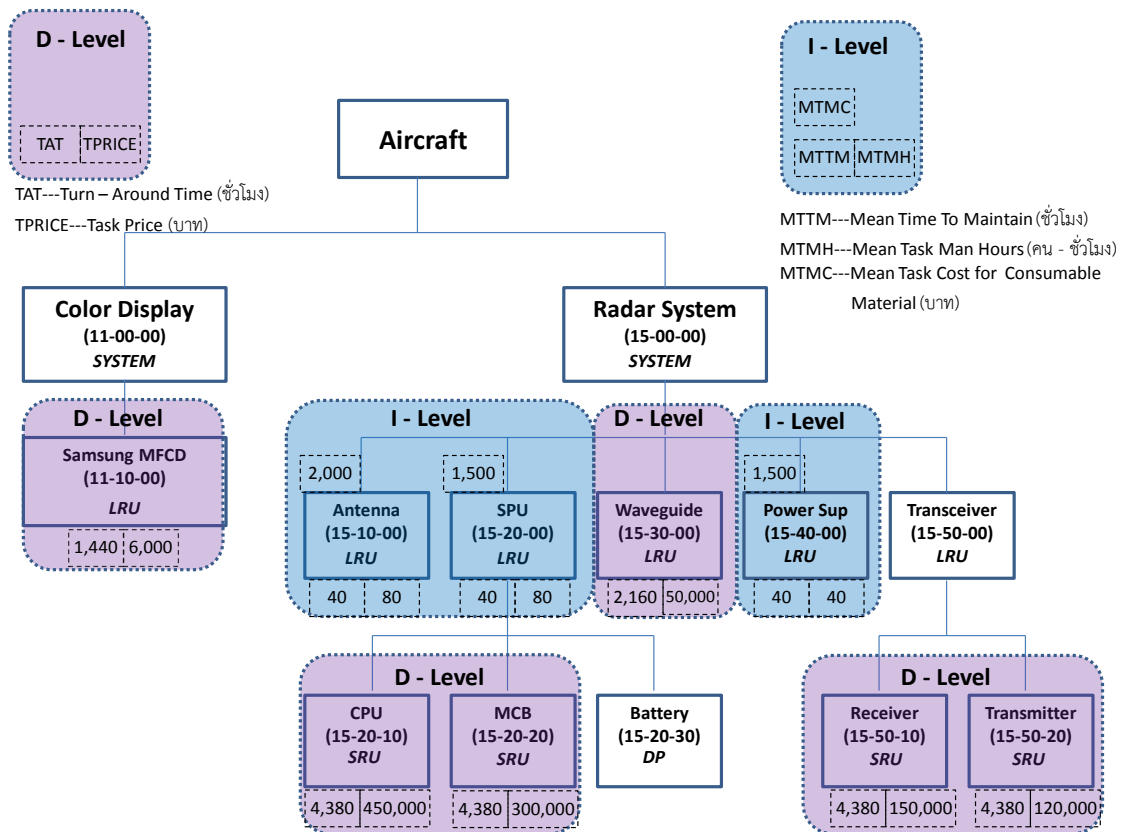
ภาพที่ ๔ แผนผังแสดงรายละเอียดตามตารางข้อมูล RAMS 4a

จากตารางสามารถยกตัวอย่างได้เช่น การถอด ANTENNA (15-10-00) จากระบบอากาศยานรบ (RADAR: 15-00-00) ใช้เวลาในปฏิบัติการการซ่อมบำรุง ๑๖ ชั่วโมง (MTTM =16) ซึ่งการปฏิบัติงานนี้ต้องการใช้ช่างเทคนิค ๒ คน (จำนวนชั่วโมงแรงงาน : MTMH=32) และมีค่าใช้จ่ายของวัสดุประเภทสิ้นเปลือง ๑๐๐ บาทต่อครั้ง

จากรายละเอียดข้อมูลข้างต้น ทำให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติในการซ่อมโดยตรง (Direct Repair Tasks) ดังนี้

SID/IID	<DR>/PMID/IID	LEVEL	MTTM	MTMH	MTMC	TAT	TPRICE
11-10-00	<DR>	D				1,440	6,000
15-10-00	<DR>	I	40.0	80.0	2,000		
15-20-00	<DR>	I	40.0	80.0	1,500		
15-30-00	<DR>	D				2,160	50,000
15-40-00	<DR>	I	40.0	40.0	1,500		
15-20-10	<DR>	D				4,380	450,000
15-20-20	<DR>	D				4,380	300,000
15-50-20	<DR>	D				4,380	120,000
15-50-10	<DR>	D				4,380	150,000

ตัวอย่างตารางข้อมูล RAMS 4b: รายละเอียดข้อมูลการปฏิบัติในการถอดเปลี่ยนวัสดุ



ภาพที่ ๕ แผนผังแสดงรายละเอียดตามตารางข้อมูล RAMS 4b

สำหรับการซ่อมระดับโรงงาน (D-Level) ผู้เสนอราคาได้ระบุข้อมูลระยะเวลาตั้งแต่หน่วยแจ้งความต้องการซ่อมจนกระทั่งการซ่อมได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและหน่วยได้รับพัสดุคืน (TURN-AROUND TIME: TAT) รวมทั้งเสนอค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติ

จากรายละเอียดข้อมูลที่อธิบายมาข้างต้นแล้วนั้น ทำให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติในการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (PM Tasks) ดังนี้

SID/IID	<DR>/PMID/IID	LEVEL	MTTM	MTMH	MTMC	TAT	TPRICE
15-10-00	ANTENNA ALIGNMENT	I	16.0	16.0			
15-20-00	BATTERY CHANGE	I	1.0	1.0			

ตัวอย่างตารางข้อมูล RAMS 4c: รายละเอียดข้อมูลการปฏิบัติในการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน(PM Tasks)

๕.๖ การถอดเปลี่ยนพัสดุประเภท DU/DP ตามแผนกำหนด

จากรายละเอียดข้อมูลที่กล่าวไว้ข้างต้น ได้อธิบายการถอดเปลี่ยนพัสดุประเภท DU/DP ตามแผนกำหนด นั่นคือ มีการเปลี่ยน BATTERY ใน SPU ซึ่งการปฏิบัติกิจกรรมนี้ ต้องมีการถอดและเปลี่ยน BATTERY ทุกๆ ๕ ปี สำหรับในแต่ละกิจกรรม ต้องการ BATTERY สำรองจำนวน ๑ ชิ้น

SID/IID	PMID	IID	RQTY
15-20-00	BATTERY CHANGE	15-20-30	1

ตัวอย่างตารางข้อมูล RAMS 5: รายละเอียดข้อมูลการถอดเปลี่ยนพัสดุประเภท DU/DP ตามแผนกำหนด

๕.๗ การสั่งซื้อพัสดุทดแทน(Reordering of Items)

จากรายละเอียดข้อมูลที่กล่าวไว้ข้างต้น ทำให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อพัสดุทดแทน (Reordering of Items) ดังนี้

IID	LEADT	TPRICE
15-20-30	2,160	10,000

ตัวอย่างตารางข้อมูล RAMS 6: รายละเอียดข้อมูลการสั่งซื้อพัสดุทดแทน(Reordering of Items)

จากตารางจะเห็นว่า Battery (15-20-30) มีระยะเวลาการจัดหา (Lead Time) เป็นระยะเวลา ๙๐ วัน(หรือ=๒,๑๖๐ ชั่วโมง) และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเท่ากับ ๑๐,๐๐๐ บาท

๕.๘ บริภัณฑ์สนับสนุน

จากรายละเอียดข้อมูลที่กล่าวไว้ข้างต้น ทำให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริภัณฑ์สนับสนุนดังนี้

EID	DESCR	EQTY	IPRICE	APRICE
AT-00-00	Alignment Test bench for Antenna Alignment and Repair	1	2,000,000	100,000
BT-00-00	Tool Required for Battery Change	1	10,000	0
WT-00-00	Tool Required for Waveguide Removal	2	40,000	0

ตัวอย่างตารางข้อมูล RAMS 7: รายละเอียดรายการและข้อมูลของบริภัณฑ์สนับสนุน

๕.๙ คู่มือและเอกสารเทคนิค

จากรายละเอียดข้อมูลที่กล่าวไว้ข้างต้น ทำให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคู่มือและเอกสารเทคนิค ดังนี้

DID	DESCR	IPRICE	APRICE
MM-10-00	Maintenance Manual for Remove and Replace of SAMSUNG MFCD	5,000	0
MM-20-00	Maintenance Manual for O-Level Maintenance Activities for RADAR system	10,000	0
MM-30-00	Maintenance Manual for I-Level Maintenance Activities for RADAR system	200,000	0

ตัวอย่างตารางข้อมูล RAMS 8: รายละเอียดรายการและข้อมูลของคู่มือ

๕.๑๐ การฝึกอบรม

จากรายละเอียดข้อมูลที่กำลังกล่าวไว้ข้างต้น ทำให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมดังนี้

TID	DESCR	RTAF NP	NP	IPRICE
T-10-00	Pilot Training to enable the pilots to fly the aircraft	40		5,000,000
T-20-00	O-Level Maintenance Training to enable O-level avionics/electronics technicians to perform O-level maintenance tasks/activities	10		730,000
T-30-00	I-Level Maintenance Training to enable I-level avionics/electronics technicians to perform I-level maintenance tasks/activities	10		1,500,000

ตัวอย่างตารางข้อมูล RAMS 9: รายละเอียดรายการการฝึกอบรม

๕.๑๑ ข้อมูลหีบห่อ การเก็บรักษา การเคลื่อนย้าย และขนส่ง (PHST)

จากรายละเอียดข้อมูลที่กำลังกล่าวไว้ข้างต้น ทำให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหีบห่อสำหรับพัสดุชนิดพิเศษ (Special Packaging) ดังนี้

PID	DESCR	PQTY	IPRICE
P-10-00	Specialized Transport Container for Waveguide Component	2	50,000

ตัวอย่างตารางข้อมูล RAMS 10: รายละเอียดข้อมูลหีบห่อสำหรับพัสดุชนิดพิเศษ

๕.๑๒ ข้อมูลพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง (Consumables)

จากรายละเอียดข้อมูลที่กำลังกล่าวไว้ข้างต้น ทำให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองที่จัดหาในระยะเริ่มต้น (Initial Consumable Material Package: ICP) ดังนี้

Package	DESCR	IPRICE
ICP	Initial Consumable Material Package	50,000

ตัวอย่างตารางข้อมูล RAMS 11: รายละเอียดข้อมูลพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองที่จัดหาในระยะเริ่มต้น

๕.๑๓ ข้อมูลการสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์ (Software Support)

จากรายละเอียดข้อมูลที่กำลังกล่าวไว้ข้างต้น ทำให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับราคาสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์ (Software Support) ดังนี้

Service	DESCR	APRICE
SW SUPPORT	Software Support for CES Systems	2,000,000

ตัวอย่างตารางข้อมูล RAMS 12: รายละเอียดข้อมูลการสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์ (Software Support)

๕.๑๔ ข้อมูลการ...

๕.๑๔ ข้อมูลการบริการสนับสนุนทางเทคนิค (Technical Support Services)

จากรายละเอียดข้อมูลที่กล่าวไว้ข้างต้น ทำให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริการสนับสนุนทางเทคนิค (Technical Support Services) ดังนี้

Service	DESCR	IPRICE	APRICE
ON-SITE TECH ASSISTANCE	On-Site Technical Assistance	10,000,000	--
HELP DESK	Help Desk Service	--	500,000

ตัวอย่างตารางข้อมูล RAMS 13: รายละเอียดข้อมูลการบริการสนับสนุนทางเทคนิค

ตัวอย่างการคำนวณค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน(Life Cycle Costing)

๑. กล่าวทั่วไป

ตัวอย่างการคำนวณค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานต่อไปนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจวิธีการและขั้นตอนในการนำข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานข้างต้นมาทำการคำนวณค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน (Life Cycle Cost: LCC) ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายเกือบทั้งหมดสามารถทำการคำนวณโดยตรง แต่มีบางส่วนต้องใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งได้แก่ OPUS และ CATLOC ช่วยในการคำนวณ ได้แก่ ค่าลงทุนพัสดอะไหล่ (CIR) ค่าซ่อมบำรุง (CNM) และค่าใช้จ่ายในการจัดหาพัสดุทดแทน (CNR) ซึ่งการคำนวณค่อนข้างมีความซับซ้อน และจะยุ่งยากซับซ้อนขึ้นไปอีกหากข้อมูลมีปริมาณมาก

๒. การคำนวณความต้องการพัสดอะไหล่และการซ่อมบำรุง

๒.๑ ชิ้นส่วนอุปกรณ์แบบ SAMSUNG MFCD ซึ่งเป็นส่วนประกอบของจอแสดงผลระบบ COLOR DISPLAY มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๒.๑.๑ อากาศยานรบที่ติดตั้งระบบ COLOR DISPLAY มีทั้งหมด ๒๐ เครื่อง ติดตั้งระบบ COLOR DISPLAY เครื่องละ ๒ ระบบ

๒.๑.๒ จำนวนชั่วโมงบินของอากาศยานรบกำหนด ๒๐๐ ชั่วโมงบิน ต่อ เครื่อง ต่อ ปี

๒.๑.๓ ระบบ COLOR DISPLAY จะถูกเปิดใช้งานทันทีที่อากาศยานรบติดเครื่องยนต์ (utilization factor = 1.0)

๒.๒ ดังนั้น จำนวนชั่วโมงปฏิบัติการรวม (Total Operating Time) ของระบบ COLOR DISPLAY ที่ติดตั้งใช้งานกับอากาศยานรบทั้งฝูงบิน จะคำนวณได้ ดังนี้

$$OPH = 20 \times 2 \times 200 \times 1.0 = 8,000 \text{ ชั่วโมงปฏิบัติการ}$$

๒.๓ ค่าความน่าเชื่อถือ (Reliability หรือค่า FRT) ของชิ้นส่วน SAMSUNG MFCD ที่ผู้เสนอราคาแจ้งมีค่าเท่ากับ ๒๐๐ (ชำรุด ๒๐๐ ครั้งต่อ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ชั่วโมงปฏิบัติการ) ดังนั้นสามารถคำนวณอัตราการชำรุดของชิ้นส่วน SAMSUNG MFCD ต่อปีของอากาศยานรบรวมทั้งฝูงได้ ดังนี้

$$APY = \frac{200 \times 8,000}{1,000,000} = 1.6 \text{ ครั้งต่อปี}$$

ค่า APY ที่คำนวณได้บ่งชี้ถึง (มีค่าเท่ากับ APY)

๒.๓.๑ จำนวนชิ้นส่วน SAMSUNG MFCD อะไหล่ที่ต้องการต่อปี (Annual Demand for Spare)

๒.๓.๒ จำนวนครั้งของการถอดเปลี่ยนชิ้นส่วน SAMSUNG FMFCD ต่อปี (Removals per Year)

๒.๓.๓ จำนวนครั้งของการซ่อมชิ้นส่วน SAMSUNG FMFCD ต่อปี (Repairs per Year)

๒.๔ สำหรับ BATTERY ซึ่งมีส่วนประกอบในระบบ SPU มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๒.๔.๑ ติดตั้งใช้งานเป็นส่วนประกอบของระบบเรดาร์ของอากาศยานรบทั้ง ๒๐ เครื่อง
เครื่องละ ๑ ชุด

๒.๔.๒ จำนวนชั่วโมงบินของอากาศยานรบกำหนด ๒๐๐ ชั่วโมงบิน ต่อ เครื่อง ต่อ ปี

๒.๔.๓ ระบบเรดาร์จะถูกเปิดใช้งานทันทีที่อากาศยานรบติดเครื่องยนต์ (utilization factor = 1.0)

๒.๔.๔ การคำนวณชั่วโมงปฏิบัติการ (Operating Time) รวมต่อปีของอากาศยานรบทั้งฝูงได้ ดังนี้

$$OPH = 20 \times 1 \times 200 \times 1.0 = 4,000 \text{ ชั่วโมงปฏิบัติการ}$$

ค่าความน่าเชื่อถือ (Reliability หรือค่า FRT) ของ BATTERY ที่ผู้เสนอราคาแจ้งมีค่าเท่ากับ ๒๐ (ชำรุด ๒๐ ครั้งต่อ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ชั่วโมงปฏิบัติการ) ดังนั้นสามารถคำนวณอัตราการชำรุดของชิ้นส่วน BATTERY ต่อปีของอากาศยานรบรวมทั้งฝูงได้ ดังนี้

$$APY = \frac{20 \times 4,000}{1,000,000} = 0.08 \text{ ครั้งต่อปี}$$

ค่า APY ที่คำนวณได้บ่งชี้ถึง (มีค่าเท่ากับ APY) จำนวนครั้งของการถอดเปลี่ยน BATTERY ของ SPU ต่อปีเนื่องจากการชำรุด (Unscheduled) หรือเป็นการถอดเปลี่ยนนอกแผนกำหนด

สำหรับการถอดเปลี่ยน BATTERY ตามแผนกำหนด (Scheduled) กระทำทุกวงรอบ ๕ ปี (ปีปฏิทิน) สามารถคำนวณได้ ดังนี้

$$APY = \frac{20}{5} = 4.0 \text{ ครั้งต่อปี}$$

ค่า APY ที่คำนวณได้บ่งชี้ถึง (มีค่าเท่ากับ APY) จำนวนครั้งของการถอดเปลี่ยน BATTERY ของ SPU ต่อปี ตามแผนกำหนด (Scheduled)

สรุป จำนวนครั้งของการถอดเปลี่ยน BATTERY เฉลี่ยรวมต่อปี ทั้งตามแผนกำหนด (Scheduled) และนอกแผนกำหนด (Unscheduled) เท่ากับ

$$APY = 4.0 + 0.08 = 4.08 \text{ ครั้งต่อปี}$$

ค่า APY ที่คำนวณได้ข้างต้น (มีค่าเท่ากับ APY)

จำนวน BATTERY อะไหล่ที่ต้องการต่อปี

จำนวน BATTERY ที่จำหน่ายต่อปี

๓. การลงทุนพัสดอะไหล่ (Spare Components) หรือ ค่า CIR

จากข้อมูลของบริษัทและของ ทอ.สามารถนำมาคำนวณความต้องการพัสดอะไหล่ต่อปี (APY) ได้ดังนี้

หมายเลขกำกับพัสดุ IID	ชื่อเรียก หรือคำอธิบายลักษณะ DESCR	จำนวนครั้งต่อปี APY
11-10-00 (SAMSUNG MFCD)	Multi-Function Color Display	1.6
15-10-00 (ANTENNA)	Radar Antenna	10.2
15-20-00 (SPU)	Radar Signal Processing Unit	4.8
15-50-00 (TRANSCIVER)	Radar Transceiver Unit	2
15-30-00 (WAVEGUIDE)	Radar Waveguide	1.6
15-40-00 (POWER SUPPLY)	Radar Power Supply	0.4
15-20-10 (CPU)	SPU Central Processing Unit	0.2
15-20-30 (MAIN CIRCUIT BOARD)	SPU Main Circuit Board	0.4
15-20-30 (BATTERY)	SPU Battery	4.08
15-50-20 (TRANSMITTER)	Transmitter Component	1
15-50-10 (RECEIVER)	Receiver Component	1

Evaluation Data 1: ประมาณการความต้องการพัสดอะไหล่ต่อปี (Expected Annual Spares Demand)

การคิดระยะเวลาปฏิบัติการซ่อมบำรุง (Mean Time To Maintain: MTTM) ให้ใช้เวลาปฏิทินตามเกณฑ์ดังนี้ ค่า MTTM ไม่เกิน ๘ ชั่วโมงให้คิดเป็น ๑ วัน หากเกิน ๘ ชั่วโมงแต่ไม่เกิน ๑๖ ชั่วโมงให้คิดเป็น ๒ วัน

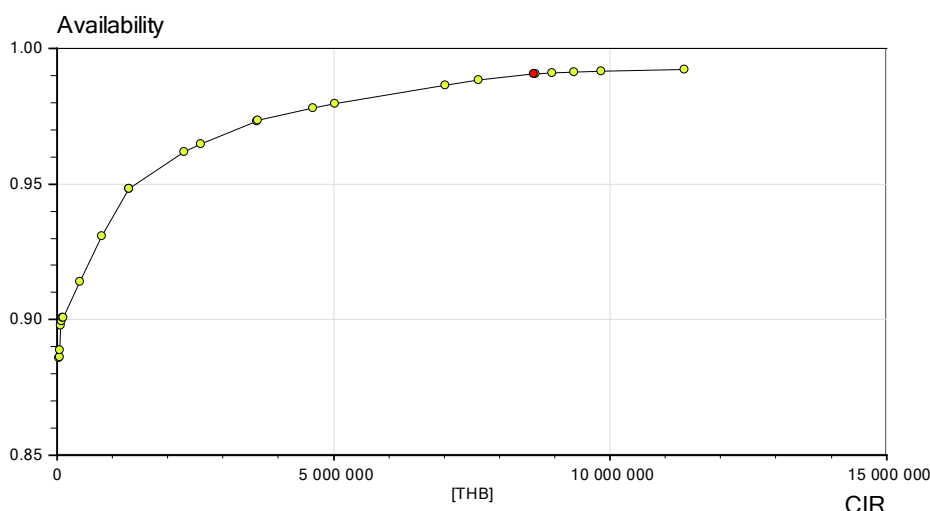
การปฏิบัติในการซ่อมบำรุง (Task) แต่ละระดับและแต่ละประเภทมี เวลาล่าช้า (DelayTime) อันเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ ด้วย ได้แก่ การซ่อมบำรุงระดับหน่วย (O – Level) มีระยะเวลาล่าช้า ๑ วัน, การซ่อมบำรุงตามแผนกำหนด (Scheduled) ระดับกลาง (I – Level) มีระยะเวลาล่าช้า ๑ วัน และการซ่อมบำรุงนอกแผนกำหนด (Unscheduled) ระดับกลาง (I-Level) มีระยะเวลาล่าช้า ๓๐ วัน

การคิด Turn-Around Time (TAT) ของการปฏิบัติในการซ่อมบำรุง (Maintenance Task) แต่ละงานจะรวม MTTM กับเวลาล่าช้า (Delay Time) ด้วย ดังนั้นการปฏิบัติในการซ่อมบำรุงแต่ละงาน จะมีรายละเอียด ดังนี้

หมายเลขกำกับระบบ หรือส่วนประกอบย่อย SID/IID	ลักษณะของงานซ่อม/พัสดุที่ถูกซ่อม <DR>/PMID/IID	ระดับ การซ่อมบำรุง LEVEL	ระยะเวลาได้ คืนพัสดุซ่อม TAT (Hrs)
11-00-00 (COLOR DISPLAY)	11-10-00 (SAMSUNG MFCD)	O	48
15-00-00 (RADAR)	15-10-00 (ANTENNA)	O	72
15-00-00 (RADAR)	15-20-00 (SPU)	O	48
15-00-00 (RADAR)	15-50-00 (TRANSCIVER)	O	48
15-00-00 (RADAR)	15-30-00 (WAVEGUIDE)	O	72
15-00-00 (RADAR)	15-40-00 (POWER SUPPLY)	O	48
15-20-00 (SPU)	15-20-10 (CPU)	I	744
15-20-00 (SPU)	15-20-20 (MAIN CIRCUIT BOARD)	I	744
15-20-00 (SPU)	15-20-30 (BATTERY)	I	744
15-50-00 (TRANSCIVER)	15-50-20 (TRANSMITTER)	I	744
15-50-00 (TRANSCIVER)	15-50-10 (RECEIVER)	I	744
11-10-00 (SAMSUNG MFCD)	<DR>	D	1,440
15-10-00 (ANTENNA)	<DR>	I	840
15-20-00 (SPU)	<DR>	I	840
15-30-00 (WAVEGUIDE)	<DR>	D	2,160
15-40-00 (POWER SUPPLY)	<DR>	I	840
15-20-10 (CPU)	<DR>	D	4,380
15-20-20 (MAIN CIRCUIT BOARD)	<DR>	D	4,380
15-50-20 (TRANSMITTER)	<DR>	D	4,380
15-50-10 (RECEIVER)	<DR>	D	4,380
15-10-00 (ANTENNA)	ANTENNA ALIGNMENT	I	72
15-20-00 (SPU)	BATTERY CHANGE	I	48

Evaluation Data 2: ระยะเวลาได้คืนพัสดุซ่อม (Task Turn-Around Times)

นำข้อมูลพื้นฐานจาก ตาราง Evaluation Data 1 และ 2 รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่วนอื่น มาทำการคำนวณโดยใช้โปรแกรม OPUS10 จะได้ผลการคำนวณแสดงในรูปเส้นกราฟ Cost-Effectiveness Curve ดังภาพ



จากกราฟ พิจารณาเลือกจุดบนเส้นกราฟที่ตรงกับค่าความพร้อมปฏิบัติการ (Availability) เท่ากับร้อยละ 99 (การเลือกขึ้นอยู่กับความต้องการในการวิเคราะห์) ซึ่งตรงกับค่าใช้จ่าย (แกนนอนของเส้นกราฟ) จำนวน ๘,๖๒๕,๐๐๐ บาท และได้จำนวนพัสดุอะไหล่ขั้นต่ำ (Initial Spares Package: ISP) ตามรายละเอียดในตาราง ดังนี้

หมายเลขกำกับพัสดุ IID	ชื่อเรียก หรือคำอธิบายลักษณะ DESCR	จำนวนสะสม STSIZ
11-10-00 (SAMSUNG MFCD)	Multi-Function Color Display	3
15-10-00 (ANTENNA)	Radar Antenna	1
15-20-00 (SPU)	Radar Signal Processing Unit	1
15-50-00 (TRANSCIVER)	Radar Transceiver Unit	2
15-30-00 (WAVEGUIDE)	Radar Waveguide	2
15-40-00 (POWER SUPPLY)	Radar Power Supply	1
15-20-10 (CPU)	SPU Central Processing Unit	0
15-20-20 (MAIN CIRCUIT BOARD)	SPU Main Circuit Board	1
15-20-30 (BATTERY)	SPU Battery	15
15-50-20 (TRANSMITTER)	Transmitter Component	1
15-50-10 (RECEIVER)	Receiver Component	1

Evaluation Data 3: จำนวนพัสดุอะไหล่ขั้นต่ำ (Initial Spares Package: ISP)

ในส่วนของ...

ในส่วนของ BATTERY โปรแกรม OPUS10 แสดงจำนวนจัดหาพัสดุทดแทน (Reorder Size: ROSIZ) เท่ากับ 14 ชิ้น

๔. ค่าซ่อมบำรุง (CNM)

จากข้อมูลข้างต้น สามารถหาจำนวนครั้งของการซ่อมบำรุงของแต่ละชิ้นส่วนประกอบของระบบที่เกิดขึ้นต่อปี (APY) ได้ ดังนี้

หมายเลขกำกับระบบ หรือส่วนประกอบย่อย SID/IID	ลักษณะของงานซ่อม /พัสดุที่ถูกซ่อม <DR>/PMID/IID	ระดับ การซ่อมบำรุง LEVEL	จำนวนครั้ง ต่อปี APY
11-00-00 (COLOR DISPLAY)	11-10-00 (SAMSUNG MFCD)	O	1.60
15-00-00 (RADAR)	15-10-00 (ANTENNA)	O	10.20
15-00-00 (RADAR)	15-20-00 (SPU)	O	4.80
15-00-00 (RADAR)	15-50-00 (TRANSCIVER)	O	2.00
15-00-00 (RADAR)	15-30-00 (WAVEGUIDE)	O	1.60
15-00-00 (RADAR)	15-40-00 (POWER SUPPLY)	O	0.40
15-20-00 (SPU)	15-20-10 (CPU)	I	0.20
15-20-00 (SPU)	15-20-20 (MAIN CIRCUIT BOARD)	I	0.40
15-20-00 (SPU)	15-20-30 (BATTERY)	I	0.08
15-50-00 (TRANSCIVER)	15-50-20 (TRANSMITTER)	I	1.00
15-50-00 (TRANSCIVER)	15-50-10 (RECEIVER)	I	1.00
11-10-00 (SAMSUNG MFCD)	<DR>	D	1.60
15-10-00 (ANTENNA)	<DR>	I	0.20
15-20-00 (SPU)	<DR>	I	0.12
15-30-00 (WAVEGUIDE)	<DR>	D	1.60
15-40-00 (POWER SUPPLY)	<DR>	I	0.40
15-20-10 (CPU)	<DR>	D	0.20
15-20-20 (MAIN CIRCUIT BOARD)	<DR>	D	0.40
15-50-20 (TRANSMITTER)	<DR>	D	1.00
15-50-10 (RECEIVER)	<DR>	D	1.00
15-10-00 (ANTENNA)	ANTENNA ALIGNMENT	I	10.00
15-20-00 (SPU)	BATTERY CHANGE	I	4.00

Evaluation Data 4: รายละเอียดงานซ่อมบำรุง (Maintenance Task Flows)

นำค่า...

นำค่า APY คูณกับค่าใช้จ่ายต่องาน (Cost per Task) ดังต่อไปนี้

ค่าใช้จ่ายตามชั่วโมงแรงงาน (Cost of Man Hour: MTMH)

๔.๑ ค่าใช้จ่ายของวัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง (Cost Material Consumed: MTMC)

๔.๒ ค่าจ้างซ่อม (Contractor Task Price: TRPICE)

ทำการคำนวณค่า CNM จะได้ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๒๘,๑๖๘,๘๐๐ บาท

๕. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาทดแทน (CNR)

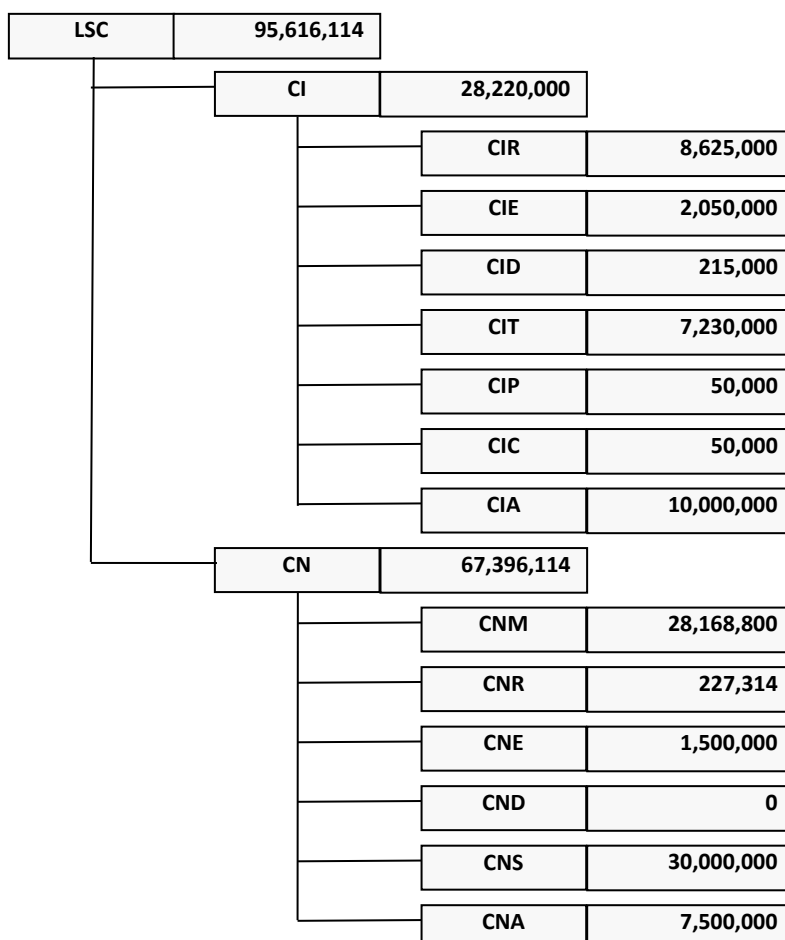
จำนวน BATTERY ที่ต้องจำหน่ายทิ้งต่อปีเท่ากับ 4.08 ชุด ซึ่งโปรแกรม OPUS10 คำนวณจำนวนที่ต้องจัดหาทดแทน (ROSIZ) ทั้งหมดเท่ากับ 14ชุด ทำให้สามารถคำนวณจำนวนที่ต้องจัดหาทดแทนต่อปีได้ดังนี้

$$\frac{4.08}{14} = 0.2914 \text{ จำนวนชุด Battery ที่สั่งทดแทนต่อปี (Reorders Per Year)}$$

นำตัวเลขที่เป็นผลลัพธ์นี้คำนวณรวมกับราคาวัสดุต่อหน่วย (Item Price) ที่ผู้เสนอราคาเสนอ และค่าดำเนินการในการจัดหาทดแทนแต่ละครั้ง จะได้ผลลัพธ์คือค่าใช้จ่ายประเภท CNR ซึ่งมีค่าเท่ากับ ๒๒๗,๓๑๔ บาท

๖. แผนผังค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานรวม (Example LSC Tree)

แผนผังค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานรวม มีรายละเอียด ดังนี้



ภาพที่ ๓ แผนผังค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานรวม (LSC Tree)

ผนวก ๔



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กบ.ทอ.(สทบ.โทร.๒-๑๔๘๕)

ที่ กท ๐๖๐๗.๔/๕๒๓๙

วันที่

๔

ก.ย.๖๐

เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของ กท.

เสนอ นชต.ทอ.

เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอนุมัติ ผบ.ทอ.(ผช.ผบ.ทอ.รับคำสั่งฯ)
เมื่อ ๓๑ ส.ค.๖๐ ท้ายหนังสือ กบ.ทอ.ด่วนมาก ที่ กท ๐๖๐๗.๔/๕๑๓๖ ลง ๓๐ ส.ค.๖๐ ต่อไป

พล.อ.ต.

ผอ.สทบ.กบ.ทอ.ทำการแทน

จก.กบ.ทอ.



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กบ.ทอ.(สภ.โทร.๒-๑๔๘๕)

ที่ กท ๐๖๐๗.๔/ ๕๓๖๒

วันที่ ๓๐ ส.ค.๖๐

เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของ กท.

เรียน ผบ.ทอ.(ผ่าน ผช.ผบ.ทอ.)(สภ.โทร.๒-๑๔๘๕)

๑. ตามอนุมัติ รมว.กท.เมื่อ ๒๖ ส.ค.๖๐ ท้ายหนังสือ สป.ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๒๐๘/๑๒๗๕ ลง ๒๔ ส.ค.๖๐ ให้ใช้คำสั่ง กท.(เฉพาะ) ที่ ๔๐๐/๖๐ ลง ๒๖ ส.ค.๖๐ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของ กท. พร้อมแจ้ง นชต.กท., เหล่าทัพ, อผศ.และ สทป.เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไปนั้น (รายละเอียดตามแนบ)

๒. กบ.ทอ.ตรวจสอบแล้ว ดังนี้

๒.๑ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับใน ๒๓ ส.ค.๖๐ ซึ่งตามมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ บัญญัติให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้

๒.๒ กค.จัดทำระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้แก่ส่วนราชการถือปฏิบัติ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๐ ง.ลง ๒๓ ส.ค.๖๐ แล้ว โดยกำหนดให้มีผลใช้บังคับใน ๒๔ ส.ค.๖๐

๒.๓ ส่งป.ทอ.ตรวจสอบบทบัญญัติเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุที่อาจต้องถูกยกเลิกตามข้อ ๒.๑ พบว่า มีคำสั่งของ กท.จำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้

๒.๓.๑ คำสั่ง กท.(เฉพาะ) ที่ ๒๖๒/๕๓ ลง ๑๓ ก.ย.๕๓ เรื่อง การรายงานการจัดซื้อ/จ้างของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม

๒.๓.๒ คำสั่ง กท.(เฉพาะ) ที่ ๒๐๐/๕๘ ลง ๒๕ พ.ค.๕๘ เรื่อง การพัสดุ

๒.๔ ผลกระทบของบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ ตามข้อ ๒.๓ ของ กท.ที่ได้รับผลตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา ๓ โดยผลการพิจารณา สรุปได้ ดังนี้ :

๒.๔.๑ คำสั่ง กท.(เฉพาะ) ที่ ๒๖๒/๕๓ ลง ๑๓ ก.ย.๕๓ ตามข้อ ๒.๓.๑ ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์หรือมีลักษณะที่ต้องถูกยกเลิกตามบทบัญญัติตามข้อ ๒.๑ ซึ่งการยกเลิกคำสั่ง กท.(เฉพาะ) ที่ ๒๖๒/๕๓ ลง ๑๓ ก.ย.๕๓ นั้น ไม่ต้องจัดทำคำสั่งทดแทน เนื่องจากการกำหนดผู้มีอำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้างพัสดุตามระเบียบ กค.ไม่ได้กำหนดให้รัฐมนตรีมีอำนาจดังกล่าว และกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ และของกรมบัญชีกลาง จึงไม่ต้องรายงานแก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ

๒.๔.๒ คำสั่ง กท.(เฉพาะ) ที่ ๒๐๐/๕๘ ลง ๒๕ พ.ค.๕๘ ตามข้อ ๒.๓.๒ ต้องดำเนินการยกเลิกและจัดทำร่างคำสั่ง กท.(เฉพาะ) เพื่อทดแทน โดยสาระสำคัญคำสั่ง กท.(เฉพาะ) ที่ ๔๐๐/๖๐ ลง ๒๖ ส.ค.๖๐ มีความแตกต่างจาก คำสั่ง กท.(เฉพาะ) ที่ ๒๐๐/๕๘ ลง ๒๕ พ.ค.๕๘ สรุปได้ ดังนี้

๒.๔.๒.๑ การกำหนด...

๒.๔.๒.๑ การกำหนดผู้มีอำนาจในการสั่งซื้อสิ่งจ้าง เดิม กำหนดให้ รว.ภท. เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการอนุมัติ เป็น กำหนดให้ ปล.ภท.เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการอนุมัติ

๒.๔.๒.๒ การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เดิม ไม่ได้กำหนดไว้ เป็น กำหนดให้ส่วนราชการสังกัด กท.ต้องจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีหลังจากทราบวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง แต่ไม่เกินวันที่ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีมีผลใช้บังคับ หรือก่อนดำเนินการวิธีจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๔.๒.๓ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เดิม กำหนดไว้ ๖ วิธี ได้แก่ (๑) วิธีตกลงราคา (๒) วิธีสอบราคา (๓) วิธีประกวดราคา (๔) วิธีพิเศษ (๕) วิธีกรณีพิเศษ และ (๖) วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็น กำหนดไว้ ๓ วิธี ได้แก่ (๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (๒) วิธีคัดเลือก และ (๓) วิธีเฉพาะเจาะจง

๒.๔.๒.๔ วงเงินในอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง มีการปรับเพิ่มวงเงินของผู้มีอำนาจอนุมัติจากคำสั่ง กท.(เฉพาะ) ที่ ๒๐๐/๕๘ ลง ๒๕ พ.ค.๕๘

๒.๕ คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๘/๕๗ ลง ๑๙ ก.ย.๕๗ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ทำการแทน และสั่งการในนามของ ผบ.ทอ. ผนวก ข้อ ๒ ลำดับ ๑๖ ระเบียบ คำสั่ง และเรื่องอื่น ๆ ด้านส่งกำลังบำรุงจากหน่วยนอก ทอ. ผบ.ทอ.มอบอำนาจให้ ผช.ผบ.ทอ.(สายงานยุทธบริการ) มีอำนาจหน้าที่ทำการแทนและสั่งการในนาม ผบ.ทอ.

๓. กบ.ทอ.พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ ทอ.ปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เห็นสมควรดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ นขต.ทอ.ทราบและถือปฏิบัติตามคำสั่ง กท.(เฉพาะ) ที่ ๔๐๐/๖๐ ลง ๒๖ ส.ค.๖๐ เรื่อง.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของ กท.

๓.๒ กบ.ทอ.บันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์

๓.๓ ให้ พธ.ทอ.ในฐานะหัวหน้าสายวิทย์การทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาอนุมัติตามข้อ ๓

พล.อ.ต.

ผอ.สกก.กบ.ทอ.ทำการแทน

จก.กบ.ทอ.

พล.อ.ท.

รอง เลขาธิการ (กบ.)

๓๖ ส.ค.๖๐

เรียน ผบ.ทอ. (ผ่าน ผช.ผบ.ทอ.) (สายงานยุทธบริการ)

กระผมพิจารณาแล้ว เห็นสมควร
อนุมัติตามข้อ ๓

- ทบทวน
- อนุมัติ

พล.อ.อ.

เลขาธิการ

๓๖ ส.ค.๖๐

รับคำสั่ง ผบ.ทอ.

พล.อ.อ.

ผช.ผบ.ทอ.(สายงานยุทธบริการ)

๓๖/๕.๑.๖๐



คำสั่งกระทรวงกลาโหม

(เฉพาะ)

ที่ ๔๐๐/๖๐

เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คุ่มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตรวจสอบได้ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สอดคล้องกับหลักการกฎหมายตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๖ และ ข้อ ๗ จึงให้ปฏิบัติ ดังนี้

๑. ในคำสั่งนี้

๑.๑ “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองบัญชาการกองทัพบก กองทัพไทย กองทัพเรือ กองทัพอากาศ หรือหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

๑.๒ “หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม ตามข้อ ๑.๑ หรือผู้ที่ได้รับงบประมาณรายจ่าย

๑.๓ “ยุทธภัณฑ์” หมายความว่า ยุทธภัณฑ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์

๑.๔ “ระเบียบ” หมายความว่า ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๒. การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นการล่วงหน้าทั้งปี หลังจากที่ได้รับทราบความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว แต่ไม่เกินวันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีมีผลใช้บังคับ หรือก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วแต่กรณีใดจะถึงก่อน และให้ดำเนินการตามระเบียบ

๓. การแต่งตั้งคณะกรรมการ ประธานกรรมการ และผู้ควบคุมงาน ให้แต่งตั้งดังนี้

๓.๑ คณะกรรมการตามระเบียบ ให้แต่งตั้งจากข้าราชการชั้นสัญญาบัตรหรือผู้ที่ทางราชการสั่งให้ทำหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรเป็นลำดับแรก

๓.๒ ประธานกรรมการตามข้อ ๓.๑ ให้แต่งตั้งจากข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ที่มีชั้นยศตั้งแต่ พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี ขึ้นไปเป็นลำดับแรก

๓.๓ ผู้ควบคุมงานตามระเบียบ ให้พิจารณาแต่งตั้งผู้มีความรู้ความชำนาญตามลักษณะของงานก่อสร้างจากข้าราชการชั้นสัญญาบัตรหรือผู้ที่ทางราชการสั่งให้ทำหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรเป็นลำดับแรกก่อน

๔. อำนาจการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง การสั่งจ้างที่ปรึกษา และการสั่งจ้างออกแบบหรือควบคุมงานตามที่กำหนดไว้ตามระเบียบ ให้ผู้บังคับบัญชาตำแหน่งต่างๆ ตามผนวก ก หรือ ผนวก ข ท้ายคำสั่งนี้ เป็นผู้มีอำนาจสั่งการภายในวงเงินที่กำหนดไว้

ถ้าผู้มีอำนาจสั่งการตามวรรคหนึ่งเห็นเป็นการสมควรจะมอบอำนาจการสั่งการนั้นก็ได้ หรือในกรณีที่ผู้มีอำนาจสั่งการตามวรรคหนึ่งนั้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว ให้ผู้รักษาราชการแทน หรือผู้ทำการแทน เป็นผู้สั่งการได้ ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามนัยข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการสั่งการและประชาสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สำหรับอำนาจการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง การสั่งจ้างที่ปรึกษา และการสั่งจ้างออกแบบหรือควบคุมงานตามผนวก ก และผนวก ข ท้ายคำสั่งนี้ ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ จะกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐในสังกัดมีอำนาจต่ำกว่าที่กำหนดไว้ก็ได้

๕. การทำสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง สัญญาจ้างที่ปรึกษา สัญญาจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน หรือสัญญาอื่นใดซึ่งเป็นการดำเนินการตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล ต้องทำสัญญาในนามของหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล

๖. การอนุมัติแก้ไขสัญญา หรือข้อตกลง ซึ่งจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามระเบียบให้เป็นอำนาจของปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล

ทั้งนี้ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะมอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งระดับรอง หรือผู้ช่วย หรือหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญา หรือข้อตกลง ก็ได้

๗. การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ซึ่งจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามระเบียบ ให้เป็นอำนาจของปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ทั้งนี้ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ที่เป็นนิติบุคคลดังกล่าว จะมอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งระดับรอง หรือผู้ช่วย หรือหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด มีอำนาจอนุมัติงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลง ก็ได้

๘. ให้ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้นผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ ผู้บัญชาการกองพลบิน หรือเทียบเท่าขึ้นไปมีอำนาจในการสั่งการเกี่ยวกับการบริหารพัสดุ

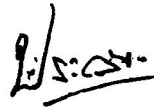
๙. อำนาจอนุมัติการจำหน่ายพัสดุเป็นสูญตามระเบียบ และการจำหน่ายยุทธภัณฑ์เป็นสูญ ให้ผู้บังคับบัญชาตำแหน่งต่างๆ ตามผนวก ค ท้ายคำสั่ง เป็นผู้อนุมัติ

๑๐. กรณีมีผู้อุทธรณ์หรือร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐผู้ที่ดำเนินการวิธีจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้ดำเนินการตามระเบียบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๒๔ ส.ค.๖๐

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

พล.อ.



(ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

สำเนาถูกต้อง

พ.ท. นริศ ๒๒ ๒๕

(สุภัทรา เจริญพันธุ์)

หน. หลักการและระเบียบ
กพด.สงป.กท.

๒๖ ธ.ค. ๖๐

อำนาจการสั่งซื้อและสิ่งจ้างครั้งนี้ สำหรับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม
ประกอบคำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๔๐๐/๖๐ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม

ลำดับ	ตำแหน่ง	โดยวิธีประกวดราคา	โดยวิธีคัดเลือก	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๑.	ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บังคับการกรม ผู้บังคับหมวดเรือ	ไม่เกิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒.	ผู้บังคับการกองบิน หรือเทียบเท่าที่ได้รับงบประมาณ	ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓.	ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ	ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔.	ผู้บัญชาการกองพลบิน หรือเทียบเท่าที่ได้รับงบประมาณ	ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕.	ผู้บังคับบัญชาชั้นแม่ทัพ หรือเทียบเท่า	ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๖.	ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ	ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๗.	และ ผู้บัญชาการทหารอากาศ	ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
	ผู้บัญชาการทหารสูงสุด	ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
	ปลัดกระทรวงกลาโหม	ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ - การสั่งซื้อสิ่งจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้ลำดับที่ ๕ ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารอากาศ ลำดับที่ ๖ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และลำดับที่ ๗ ปลัดกระทรวงกลาโหม มีอำนาจอนุมัติฯ วงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนลำดับอื่นที่มีวงเงินเกินอำนาจของตน และหรือเกินอำนาจตามลำดับชั้น ให้ลำดับที่ ๗ มีอำนาจอนุมัติฯ ตามสายการบังคับบัญชา

- กรณีการสั่งซื้อสิ่งจ้างของหน่วยขึ้นตรงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ที่มีวงเงินเกินอำนาจของตนและหรือเกินอำนาจตามลำดับชั้น ให้ลำดับที่ ๗ ปลัดกระทรวงกลาโหม มีอำนาจอนุมัติฯ

- กรณีการสั่งซื้อสิ่งจ้างของสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม ที่มีวงเงินเกินอำนาจของตน ให้ลำดับที่ ๗ ปลัดกระทรวงกลาโหม มีอำนาจอนุมัติฯ

สำเนาถูกต้อง
พ.ท. นิธิ ๙๖๐
(สุภัทรา เจริญพันธุ์)
พ.ท. นิตยา และระเบียบ
กพล.๖๔.๖๗.
๙๖ ๙.๐. 3๐

ตรวจถูกต้อง
นาวาอากาศเอก
(อนุวัตร ชัยศรีสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการกองการพัสดุ สำนักงานงบประมาณกลาโหม
สิงหาคม ๒๕๖๐

อำนาจการสั่งจ้างที่ปรึกษา และการสั่งจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน สำหรับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม

ประกอบคำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๔๐๐/๖๐ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม

ลำดับ	ตำแหน่ง	การจ้างที่ปรึกษา	การจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
๑.	ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ ผู้บัญชาการกองพลบิน หรือเทียบเท่าที่ได้รับงบประมาณ	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒.	ผู้บังคับบัญชาชั้นแม่ทัพ หรือเทียบเท่า	ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓.	ผู้บังคับบัญชาราชการที่มีอัตราชั้นยศพลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก	ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔.	ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารอากาศ	ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕.	ปลัดกระทรวงกลาโหม หรือผู้บัญชาการทหารสูงสุด	เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ - กรณีการสั่งจ้างที่ปรึกษาและการสั่งจ้างออกแบบหรือควบคุมงานของหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพไทย และหน่วยขึ้นตรงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ที่มีวงเงินเกินอำนาจของตนและหรือเกินอำนาจตามลำดับชั้น ให้ลำดับที่ ๕ ปลัดกระทรวงกลาโหม หรือผู้บัญชาการทหารสูงสุด แล้วแต่กรณีมีอำนาจอนุมัติ ฯ

- กรณีการสั่งจ้างที่ปรึกษาและการสั่งจ้างออกแบบหรือควบคุมงานของสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม ที่มีวงเงินเกินอำนาจของตน ให้ลำดับที่ ๕ ปลัดกระทรวงกลาโหม มีอำนาจอนุมัติ ฯ

ตรวจถูกต้อง

นาวาอากาศเอก

(อนุวัตร ชัยศรีสวัสดิ์)

สำเนาถูกต้อง

พ.ท. นพ. ๗๖ ๗๐
(สุภัทรา เจริญพันธุ์)
หน. หลักการและระเบียบ
กพล.สง.ป.ภ.
๗๖ ๕.๐. ๗๐

ผู้อำนวยการกองพัสดุ สำนักงานงบประมาณกลาโหม
๗๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

อำนาจอนุมัติการจำหน่ายพัสดุและยุทธภัณฑ์เป็นสัญญา สำหรับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม
ประกอบคำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๔๐๐/๖๐ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม

ลำดับ	ตำแหน่ง	พัสดุหรือยุทธภัณฑ์ประเภทที่ ได้รับ การยกเว้นภาษีศุลกากร	พัสดุหรือยุทธภัณฑ์ที่จัดหาด้วย เงินนอกงบประมาณประเภทที่ ๒ และยุทธภัณฑ์ ที่ได้รับการช่วยเหลือทางการเงิน
๑.	ผู้บังคับบัญชาการกองพล ผู้บังคับกองเรือ และผู้บังคับบัญชาการกองพลปืน หรือเทียบเท่า	ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท	ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
๒.	ผู้บังคับบัญชาชั้นแม่ทัพ หรือเทียบเท่า	๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑๐๐,๐๐๐ บาท
๓.	ผู้บังคับบัญชาส่วนราชการที่มีอัตราชั้นยศพลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก	๒๐๐,๐๐๐ บาท	๒๐๐,๐๐๐ บาท
๔.	ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารอากาศ	๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๒๐๐,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ - อำนาจอนุมัติการจำหน่ายพัสดุหรือยุทธภัณฑ์เป็นสัญญาประเภทที่ได้รับยกเว้นภาษีศุลกากร วงเงินเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง

ตรวจถูกต้อง

สำเนาถูกต้อง

พ.ท. นริศ  
(สุภัทรา เจริญพันธ์)
หน. หลักการและระเบียบ
กพด.สงป.ภ.

นาวาอากาศเอก 
(อนุวัตร ชัยศรีสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองการพัสดุ สำนักงานงบประมาณกลาโหม
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

๗๕ ๕.๐.๓๐



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สธ.ทอ.(กก.ทอ.๒-๐๗๕๕)

ที่ กท ๐๖๑๕.๓/๒๖๕๕

วันที่

พ.ย.๖๐

เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการทำสัญญาและการบอกเลิกสัญญา พ.ศ.๒๕๖๐ และประกาศใช้ระเบียบฉบับใหม่

เรียน ผบ.ทอ.

๑. ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๑๔ ก.ย.๖๐ ท้ายหนังสือ สธ.ทอ.ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๖๑๕.๓/๑๗๕๔ ลง ๑๒ ก.ย.๖๐ ให้ประกาศใช้ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการทำสัญญาและการบอกเลิกสัญญา พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งแต่ ๑๔ ก.ย.๖๐ เป็นต้นมา โดยมี ผอ.สธ.ทอ.เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ นั้น

๒. สธ.ทอ.ตรวจสอบแล้ว

๒.๑ การขออนุมัติยกเลิกระเบียบ ทอ.ฯ ดังกล่าว เพื่อให้ครอบคลุมการพิจารณาอุทธรณ์ กฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๒.๒ สธ.ทอ.ได้ทำการปรับปรุงแก้ไขระเบียบเดิมและได้ส่งร่างระเบียบฯ ดังกล่าว ให้ สบ.ทอ.ตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ สบ.ทอ. ที่ กท ๐๖๐๓.๓/๒๗๔๖ ลง ๗ พ.ย.๖๐ เรื่อง การตรวจสอบร่างระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการทำสัญญา การบอกเลิกสัญญา และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.

๓. สธ.ทอ.พิจารณาแล้ว เพื่อให้การทำสัญญาและการบอกเลิกสัญญาของ ทอ. เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และคำสั่ง กท.(เฉพาะ) ที่ ๔๐๐/๖๐ ลง ๒๖ ส.ค.๖๐ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม เห็นควรยกเลิกประกาศฉบับเดิม และประกาศใช้ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการทำสัญญา การบอกเลิกสัญญา และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.๒๕๖๐ (ฉบับใหม่) ทั้งนี้ ได้แนบร่างระเบียบฉบับใหม่และตารางเปรียบเทียบการแก้ไขมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติตามข้อ ๓ และลงชื่อในร่างระเบียบ ทอ.ที่แนบให้ต่อไป

พล.อ.ต.

ผอ.สธ.ทอ.

อนันต์ดีทอง ๓, ลงชื่อ

(๓๕๐) พล.อ.อ.

ผบ.ทอ.

๖๖ พ.ย.๖๐



ระเบียบกองทัพอากาศ
ว่าด้วยการทำสัญญา การบอกเลิกสัญญา และการพิจารณาอุทธรณ์
พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง แก้ไข ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญาและการบอกเลิกสัญญาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คุ่มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตรวจสอบได้ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สอดคล้องกับหลักการกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และคำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๔๐๐/๖๐ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการทำสัญญา การบอกเลิกสัญญา และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๐”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการทำสัญญาและการบอกเลิกสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐

บรรดาระเบียบ และคำสั่งอื่นใด ในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔ ให้หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกองทัพอากาศที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในอำนาจอนุมัติของหัวหน้าส่วนราชการดังกล่าว มีอำนาจลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงในฐานะผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างได้ เว้นแต่การจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้ผู้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของส่วนราชการ หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการดังกล่าวให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่สายงานจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของส่วนราชการ ลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้างในฐานะผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างได้ หลังจากได้รับอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ในอำนาจอนุมัติของปลัดกระทรวงกลาโหม หรือผู้บัญชาการทหารสูงสุด หรือผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกองทัพอากาศที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ผู้บัญชาการทหารอากาศมอบหมายเฉพาะกรณี เป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง

การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ถือว่าผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้มอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวลงนามในฐานะผู้แทนกองทัพอากาศ กระทำการตามคำสั่งผู้บัญชาการทหารอากาศ

ในกรณีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกองทัพอากาศที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว ให้ผู้ทำการแทนตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการสั่งการและประชาสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงแทนหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกองทัพอากาศนั้น

ข้อ ๕ ก่อนที่...

ข้อ ๕ ก่อนที่ผู้ดำรงตำแหน่งในข้อ ๔ วรรคหนึ่ง หรือผู้ทำการแทนตามข้อ ๔ วรรคท้าย จะลงนามในสัญญา ให้นายทหารพระธรรมนูญประจำส่วนราชการนั้นเป็นผู้ตรวจร่างสัญญา เว้นแต่ส่วนราชการในสังกัดกองทัพอากาศใดไม่มีนายทหารพระธรรมนูญประจำส่วนราชการ ให้เสนอสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศตรวจร่างสัญญา ส่วนการลงนามในสัญญาตามข้อ ๔ วรรคสอง ให้เสนอสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศตรวจร่างสัญญาก่อนทุกครั้ง

ข้อ ๖ ให้หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกองทัพอากาศที่ได้ทำสัญญาหรือข้อตกลงตามข้อ ๔ สามารถดำเนินการต่าง ๆ ในฐานะคู่สัญญาได้ เช่น การลงนามในหนังสือแจ้งคู่สัญญาและ/หรือผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง เงื่อนไขสัญญา ยกเลิกสัญญา ปรับ รับผิดชอบต่อสัญญา และสงวนสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่จะพึงมีและการอื่นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ เว้นแต่การงดหรือการลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา การแก้ไขสัญญา และการดำเนินการอื่น ๆ ที่มีระเบียบข้อบังคับ หรือคำสั่งของทางราชการกำหนดให้เป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาตำแหน่งนั้นโดยเฉพาะ

ข้อ ๗ กรณีมีผู้อุทธรณ์หรือร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการในสังกัดกองทัพอากาศที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้พิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ หากเห็นด้วยกับอุทธรณ์ก็ให้ดำเนินการตามความเห็นนั้นภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

ในกรณีที่ส่วนราชการในสังกัดกองทัพอากาศไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ภายในสามวันทำการ นับแต่วันที่ครบกำหนดตามวรรคหนึ่ง

ข้อ ๘ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

พลอากาศเอก

(จอม รุ่งสว่าง)

ผู้บัญชาการทหารอากาศ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สรณ.ทอ.(กฎก.โทร.๒-๐๗๕๕)

ที่ กท ๐๖๑๕.๓/๒๑๕๕

วันที่ ๙ พ.ย. ๖๐

เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการทำสัญญาและการบอกเลิกสัญญา พ.ศ.๒๕๖๐ และประกาศใช้ระเบียบฉบับใหม่

เรียน ผบ.ทอ.

๑. ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๑๔ ก.ย.๖๐ ท้ายหนังสือ สรณ.ทอ.ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๖๑๕.๓/๑๗๕๘ ลง ๑๒ ก.ย.๖๐ ให้ประกาศใช้ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการทำสัญญาและการบอกเลิกสัญญา พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งแต่ ๑๔ ก.ย.๖๐ เป็นต้นมา โดยมี ผอ.สรณ.ทอ.เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ นั้น

๒. สรณ.ทอ.ตรวจสอบแล้ว

๒.๑ การขออนุมัติยกเลิกระเบียบ ทอ.ฯ ดังกล่าว เพื่อให้ครอบคลุมการพิจารณาอุทธรณ์ กฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๒.๒ สรณ.ทอ.ได้ทำการปรับปรุงแก้ไขระเบียบเดิมและได้ส่งร่างระเบียบฯ ดังกล่าว ให้ สบ.ทอ.ตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ สบ.ทอ. ที่ กท ๐๖๐๓.๓/๒๗๔๖ ลง ๗ พ.ย.๖๐ เรื่อง การตรวจสอบร่างระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการทำสัญญา การบอกเลิกสัญญา และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.

๓. สรณ.ทอ.พิจารณาแล้ว เพื่อให้การทำสัญญาและการบอกเลิกสัญญาของ ทอ. เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และคำสั่ง กท.(เฉพาะ) ที่ ๔๐๐/๖๐ ลง ๒๖ ส.ค.๖๐ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม เห็นควรยกเลิกประกาศฉบับเดิม และประกาศใช้ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการทำสัญญา การบอกเลิกสัญญา และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.๒๕๖๐ (ฉบับใหม่) ทั้งนี้ ได้แนบร่างระเบียบฉบับใหม่และตารางเปรียบเทียบการแก้ไขมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติตามข้อ ๓ และลงชื่อในร่างระเบียบ ทอ.ที่แนบให้ต่อไป

(ลงชื่อ) พล.อ.ต.ต่อพล ออเขาย้อย

ผอ.สรณ.ทอ.

อนุมัติตามข้อ ๓, ลงชื่อแล้ว

(ลงชื่อ) พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง

ผบ.ทอ.

๒๒ พ.ย.๖๐

การแจกจ่าย ...

การแจกจ่าย

-นชต.ทอ.

สำเนาถูกต้อง

น.อ.

(สุพจน์ มิตรยอดวงค์)

ผอ.กฎก.สธน.ทอ.

พ.ย.๖๐

จ.อ.หญิง วรนิษฐ์

น.ต.หญิง สุพิชชา ฯ

พิมพ์/ทาน

ตรวจ

(สำเนา)



ระเบียบกองทัพอากาศ

ว่าด้วยการทำสัญญา การบอกเลิกสัญญา และการพิจารณาอุทธรณ์

พ.ศ.๒๕๖๐

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง แก้ไข ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญาและการบอกเลิกสัญญาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คุ่มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตรวจสอบได้ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สอดคล้องกับหลักการกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และคำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๔๐๐/๖๐ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการทำสัญญา การบอกเลิกสัญญา และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.๒๕๖๐”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการทำสัญญาและการบอกเลิกสัญญา พ.ศ.๒๕๖๐

บรรดาระเบียบ และคำสั่งอื่นใด ในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้ง กับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔ ให้หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกองทัพอากาศที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในอำนาจ อนุมัติของหัวหน้าส่วนราชการดังกล่าว มีอำนาจลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงในฐานะผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างได้ เว้นแต่การจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้ผู้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของส่วนราชการ หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการดังกล่าวให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่สายงานจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ของส่วนราชการ ลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้างในฐานะผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างได้ หลังจากได้รับอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ในอำนาจอนุมัติของปลัดกระทรวงกลาโหม หรือผู้บัญชาการ ทหารสูงสุด หรือผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกองทัพอากาศที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ผู้บัญชาการทหารอากาศมอบหมายเฉพาะกรณี เป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง

การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ถือว่าผู้บัญชาการ ทหารอากาศ ได้มอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวลงนามในฐานะผู้แทนกองทัพอากาศ กระทำการ ตามคำสั่งผู้บัญชาการทหารอากาศ

ในกรณีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกองทัพอากาศที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว ให้ผู้ทำการแทนตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการสั่งการและประชาสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงแทนหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกองทัพอากาศนั้น

ข้อ ๕ ก่อนที่...

ข้อ ๕ ก่อนที่ผู้ดำรงตำแหน่งในข้อ ๔ วรรคหนึ่ง หรือผู้ทำการแทนตามข้อ ๔ วรรคท้าย จะลงนามในสัญญา ให้นายทหารพระธรรมนูญประจำส่วนราชการนั้นเป็นผู้ตรวจร่างสัญญา เว้นแต่ส่วนราชการในสังกัดกองทัพอากาศใดไม่มีนายทหารพระธรรมนูญประจำส่วนราชการ ให้เสนอสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศตรวจร่างสัญญา ส่วนการลงนามในสัญญาตามข้อ ๔ วรรคสอง ให้เสนอสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศตรวจร่างสัญญาก่อนทุกครั้ง

ข้อ ๖ ให้หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกองทัพอากาศที่ได้ทำสัญญาหรือข้อตกลงตามข้อ ๔ สามารถดำเนินการต่าง ๆ ในฐานะคู่สัญญาได้ เช่น การลงนามในหนังสือแจ้งคู่สัญญาและ/หรือผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง เงื่อนไขสัญญา ยกเลิกสัญญา ปรับ รับผิดชอบต่อสัญญา และสงวนสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่จะพึงมีและการอื่นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ เว้นแต่การงดหรือการลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา การแก้ไขสัญญา และการดำเนินการอื่น ๆ ที่มีระเบียบข้อบังคับ หรือคำสั่งของทางราชการกำหนดให้เป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาตำแหน่งนั้นโดยเฉพาะ

ข้อ ๗ กรณีมีผู้อุทธรณ์หรือร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการในสังกัดกองทัพอากาศที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้พิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ หากเห็นด้วยกับอุทธรณ์ก็ให้ดำเนินการตามความเห็นนั้นภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

ในกรณีที่ส่วนราชการในสังกัดกองทัพอากาศไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ครบกำหนดตามวรรคหนึ่ง

ข้อ ๘ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง

(จอม รุ่งสว่าง)

ผู้บัญชาการทหารอากาศ

จ.อ.หญิง วรนิษฐ์ ฯ

พิมพ์/ทาน

น.ต.หญิง สุพิชชา ฯ

ตรวจ



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กบ.ทอ.(สภ.โทร.๒-๑๔๘๓)

ที่ กท ๐๖๐๗.๔/๕๒๑๓

วันที่ ๑ ก.ย.๖๐

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

เรียน ผบ.ทอ.

๑. ด้วย กท.ได้ออกคำสั่ง กท.(เฉพาะ) ที่ ๔๐๐/๖๐ ลง ๒๖ ส.ค.๖๐ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของส่วนราชการในสังกัด กท.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คุ่มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตรวจสอบได้ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สอดคล้องกับหลักการกฎหมายตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (แบบ ๑)

๒. กบ.ทอ.ตรวจสอบแล้ว ดังนี้

๒.๑ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ บัญญัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ การดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา และการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแต่ละครั้ง ของหน่วยงานของรัฐ ให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ซึ่งจะกระทำโดยคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างหรือเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งก็ได้ (แบบ ๒) ดังนี้

๒.๑.๑ มาตรา ๖๑ สรุปรว่า ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ซึ่งจะกระทำโดยคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างหรือเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งก็ได้ ทั้งนี้ องค์ประกอบและองค์ประชุมซึ่งกระทำโดยคณะกรรมการ และหน้าที่ของผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

๒.๑.๒ มาตรา ๗๔ สรุปรว่า ในการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษานั้น ทั้งนี้ องค์ประกอบ องค์ประชุม และหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

๒.๑.๓ มาตรา ๘๙ สรุปรว่า ในการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างนั้น ทั้งนี้ องค์ประกอบ องค์ประชุม และหน้าที่ของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

๒.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ของหน่วยงานของรัฐ (แบบ ๓) ดังนี้

๒.๒.๑ ข้อ ๒๕ สรุปรว่า ในการดำเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างขึ้น เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี คือ

๒.๒.๑.๑ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๒.๒.๑.๒ คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา

๒.๒.๑.๓ คณะกรรมการ...

๒.๒.๑.๓ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๒.๒.๑.๔ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒.๒.๑.๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๒.๒.๓ ข้อ ๑๐๕ สรุปว่า ในการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาขึ้น เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการแล้วแต่กรณี คือ

๒.๒.๒.๑ คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

๒.๒.๒.๒ คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก

๒.๒.๒.๓ คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒.๒.๒.๔ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา

๒.๒.๓ ข้อ ๑๔๑ สรุปว่า ในการดำเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างขึ้น เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี ดังนี้

๒.๒.๓.๑ คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

๒.๒.๓.๒ คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก

๒.๒.๓.๓ คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒.๒.๓.๔ คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ

๒.๒.๓.๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

๒.๓ อนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๑๒ มิ.ย.๕๘ ทำหนังสือ กบ.ทอ.ด่วนมาก ที่ กท ๐๖๐๗.๔/๒๗๕๒ ลง ๑๒ มิ.ย.๕๘ กำหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจรับพัสดุและตรวจการจ้างที่มีวงเงินในการสั่งซื้อและสั่งจ้างครั้งหนึ่ง อยู่ในอำนาจของ ผบ.ทอ.หรือผู้บังคับบัญชาชั้นสูงกว่า หน.ส่วนราชการขึ้นตรงกองทัพอากาศ หน.ส่วนราชการซึ่งบังคับบัญชาคลังใหญ่ หรือคลังหน่วย (เฉพาะหน่วยที่ไม่มีคลังใหญ่) และหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ ซึ่งมีอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างได้ รวมทั้งได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการแต่งตั้งประธานกรรมการฯ ว่าควรเป็นผู้ดำรงยศใด (แนบ ๔)

๒.๔ การกำหนดวงเงินสำหรับการแต่งตั้งประธานกรรมการฯ ตามข้อ ๒.๓ นั้น กำหนดขึ้นในขณะที่ ผบ.ทอ. ผู้บังคับบัญชาส่วนราชการที่มีอัตราชั้นยศ พล.อ.อ. ผู้บังคับบัญชาชั้นแม่ทัพ หรือเทียบเท่า ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บัญชาการกองพลบิน หรือเทียบเท่าที่ได้รับงบประมาณ ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บังคับการกองบิน หรือเทียบเท่าที่ได้รับงบประมาณ มีอำนาจการสั่งซื้อและสั่งจ้างตามคำสั่ง กท.(เฉพาะ) ที่ ๒๐๐/๕๘ ลง ๒๕ พ.ค.๕๘ เรื่อง การพัสดุ (แนบ ๕)

๓. กบ.ทอ.พิจารณาแล้ว เพื่อให้การแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม ถูกต้อง เป็นไปตามแนวทางของ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมทั้งคำสั่ง กท.(เฉพาะ) ที่ ๔๐๐/๖๐ ตามข้อ ๑ เห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้

๓.๑ ในกรณีวงเงินในการสั่งซื้อและสั่งจ้าง การสั่งจ้างที่ปรึกษา และการสั่งจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างครั้งหนึ่ง อยู่ในอำนาจของ ผบ.ทอ.หรือผู้บังคับบัญชาชั้นสูงกว่า

๓.๑.๑ คณะกรรมการแต่ละคณะ ให้ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน กรณีเป็นการซื้อหรือจ้างและการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง หรือกรรมการอย่างน้อย ๔ คน กรณีเป็นการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา

๓.๑.๒ ประธานกรรมการ ให้แต่งตั้งจากบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น ๆ ส่วนการพิจารณาว่าควรจะเป็นผู้ดำรงยศใด ให้พิจารณาจากวงเงินในการสั่งซื้อและสั่งจ้าง การสั่งจ้างที่ปรึกษา และการสั่งจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแต่ละครั้ง ดังนี้

๓.๑.๒.๑ วงเงินเกินกว่า ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้แต่งตั้งจากผู้ดำรงยศ พล.อ.ท.หรือสูงกว่า แต่หากมีความจำเป็นอาจแต่งตั้งจากผู้ดำรงยศ พล.อ.ต.ก็ได้

๓.๑.๒.๒ วงเงินเกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้แต่งตั้งจากผู้ดำรงยศ พล.อ.ต.หรือสูงกว่า

๓.๑.๒.๓ วงเงินเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้แต่งตั้งจากผู้ดำรงยศ น.อ.พิเศษ หรือสูงกว่า

๓.๑.๒.๔ วงเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือต่ำกว่าลงมา ให้แต่งตั้งจากผู้ดำรงยศ น.อ.หรือสูงกว่า

๓.๑.๓ กรรมการ ตามข้อ ๓.๑.๑

๓.๑.๓.๑ กรณีเป็นการซื้อหรือจ้างและการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ให้แต่งตั้งบุคคลจากหน่วยที่เสนอความต้องการ (กรณีเป็นงานซื้อ) หรือจากหน่วยเจ้าของสถานที่หรือเจ้าของยุทธโธปกรณ์ (กรณีเป็นงานจ้าง) และบุคคลจากหน่วยในสายวิทยาการที่เกี่ยวข้องทั้งในกรณีงานซื้อหรืองานจ้าง

๓.๑.๓.๒ กรณีเป็นการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา ในการแต่งตั้งให้คำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ และในกรณีการจ้างที่ปรึกษาที่ดำเนินการด้วยเงินกู้ที่กระทรวงการคลังได้กู้เงินจากต่างประเทศ ให้มีผู้แทนจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย

๓.๑.๔ กรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ จะแต่งตั้งกรรมการมากกว่าที่กำหนดในข้อ ๓.๑.๑ ให้ดำเนินการแต่งตั้งได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ให้ครอบคลุมถึงงานและภารกิจที่จะต้องปฏิบัติและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และในกรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ จะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ แต่จำนวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่าจำนวนกรรมการดังกล่าวข้างต้น และคณะกรรมการทุกคณะ ควรแต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย

๓.๑.๕ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ นอกจากจะต้องศึกษาหน้าที่และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อและจัดจ้างจาก พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง และสั่งการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อและจัดจ้างก่อนที่จะดำเนินการ รวมถึงรับผิดชอบต่อข้อพิพาทร่วมกันแล้ว ยังจะต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญด้วย

๓.๒ ในกรณี ...

๓.๒ ในกรณีวงเงินในการสั่งซื้อและสั่งจ้าง การสั่งจ้างที่ปรึกษา และการสั่งจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างครั้งหนึ่ง อยู่ในอำนาจของ หน.ส่วนราชการขึ้นตรงกองทัพอากาศ หน.ส่วนราชการซึ่งบังคับบัญชาคลังใหญ่ หรือคลังหน่วย (เฉพาะหน่วยที่ไม่มีคลังใหญ่) และหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ ซึ่งมีอำนาจในการจัดซื้อหรือจัดจ้างได้ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ได้เอง โดยใช้หลักเกณฑ์ตามข้อ ๓.๑ ส่วนการพิจารณาว่าประธานกรรมการควรจะเป็นผู้ดำรงยศใดให้พิจารณาจากวงเงินในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง การสั่งจ้างที่ปรึกษา และการสั่งจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแต่ละครั้ง ดังนี้

๓.๒.๑ วงเงินเกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้แต่งตั้งจากผู้ดำรงยศ พล.อ.ต.หรือสูงกว่า

๓.๒.๒ วงเงินเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้แต่งตั้งจากผู้ดำรงยศ น.อ.พิเศษ หรือสูงกว่า

๓.๒.๓ วงเงินเกิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้แต่งตั้งจากผู้ดำรงยศ น.อ.หรือสูงกว่า

๓.๒.๔ วงเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือต่ำกว่าลงมา ให้แต่งตั้งจากผู้ดำรงยศ น.ท. หรือสูงกว่า แต่หากมีความจำเป็น อาจแต่งตั้งจากผู้ดำรงยศ น.ต.ก็ได้

สำหรับวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะแต่งตั้งข้าราชการหรือลูกจ้างประจำจำนวน ๑ คน ซึ่งมีผู้ใช้จัดซื้อหรือจัดจ้างเป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างนั้นก็ได้

๓.๓ การสั่งการใด ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ตามหนังสือฉบับนี้ ให้ใช้ฉบับนี้แทน

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติตามข้อ ๓

(ลงชื่อ) พล.อ.ท.ศิริพล ศิริทรัพย์

จก.กบ.ทอ.

(ลงชื่อ) พล.อ.ท.ชาญยุทธ ศิริธรรมกุล

รอง เสธ.ทอ.

๑ ก.ย.๖๐

เรียน ผบ.ทอ.

กระผมพิจารณาแล้ว เห็นสมควร
อนุมัติตามข้อ ๓

(ลงชื่อ) พล.อ.อ.สุรศักดิ์ พุ่งทอง

เสธ.ทอ.

๔ ก.ย.๖๐

อนุมัติตามข้อ ๓

(ลงชื่อ) พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง

ผบ.ทอ.

๗ ก.ย.๖๐

☒ ส่งผ่านระบบ e-admin

☒ สัญลักษณ์กระดาษสีส้ม

☐ สัญลักษณ์กระดาษสีฟ้า

☐ ส่ง e-mail

☐ ส่ง intranet

เมื่อ ๕ ก.ย. ๖๐

การแจกจ่าย

- นขต.ทอ. และกองบิน

- รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ., รพ.จันทบุรีเบกษา พอ.,

กขอ.๑ ขอ. และ กขอ.๒ ขอ.

- นขต.กบ.ทอ.

สำเนาถูกต้อง

น.อ.

(เวช สุวรรณเวียง)

ผอ.กคพ.สกก.กบ.ทอ.

๗ ก.ย.๖๐

น.ท.ทิวา ฯ พิมพ์/ทาน/ตรวจ

ผนวก ๗

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปี.....

หน่วยงาน.....

ลำดับ (๑)	ชื่อโครงการ (๒)	วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ (๓)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง (๔)	หมายเหตุ (๕)

ผู้จัดทำ
ลงชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง

ก.ย.๖๐

ผู้รับผิดชอบ
ลงชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง

ก.ย.๖๐

คำชี้แจงประกอบแบบฟอร์มแผนการจัดการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

- (๑) ให้ลงลำดับที่ของแผน
- (๒) ให้ระบุชื่อโครงการหรือชื่อเรื่องที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
- (๓) ให้ระบุวงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจ้างในลำดับนั้น ถ้าเป็นวงเงินผูกพันข้ามปีงบประมาณให้ลงวงเงินรวม แล้วแจ้งในหมายเหตุว่าเบิกจ่ายปีละเท่าไร
- (๔) ใส่ “เดือน/ปี” ที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างโดยแบ่งเป็น
 - กรณีวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้ระบุเดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 - กรณีวิธีคัดเลือก , วิธีเฉพาะเจาะจง ให้ระบุเดือน/ปี ที่คาดว่าจะจัดทำหนังสือเชิญชวน
 - กรณีวิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ให้ระบุเดือน/ปี ที่คาดว่าจะเจรจาตกลงราคา
- (๕) ลงรายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่ได้กำหนดไว้ (ถ้ามี)

หมายเหตุ

๑. การประกาศเผยแพร่แผนการจัดการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ให้ดำเนินการตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑
๒. การซื้อ/จ้างหลายรายการในคราวเดียวกัน ให้พิจารณาแบบองค์รวม แล้วกำหนดชื่อโครงการเพื่อเป็นที่กมในระบป e - GP
๓. ผู้จัดทำ ให้ลงชื่อและตำแหน่งผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือส่งการจาก หน.ส่วนราชการให้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
๔. ผู้รับผิดชอบ ให้ลงชื่อและตำแหน่ง หน.ส่วนราชการที่จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
๕. กรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการและวงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๓
๖. กรณีที่ไม่ได้รับการส่งจ่ายงบประมาณให้ดำเนินการยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบป e - GP

ตัวอย่าง วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา(อำนาจ จก.)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ผจก.กพพ.พธ.ทอ.(โทร.๒-๒๗๙๓)

ที่ (ต่อ ผจก.กพพ.พธ.ทอ.เลขรับ ๕๑๕๐/๖๐) วันที่ ต.ค.๖๐

เรื่อง รายงานขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อกระดาดถ่ายเอกสาร

เรียน ผอ.กพพ.พธ.ทอ.

ด้วย ผจก.กพพ.พธ.ทอ. มีความประสงค์จะจัดซื้อกระดาดถ่ายเอกสาร จำนวน ๔๐,๐๐๐ รีม ภายในวงเงิน ๓,๑๒๐,๐๐๐ บาท (ตามใบแจ้งความต้องการที่ ๑๙๘/๖๑) เพื่อจ่ายให้ นขต.ทอ.กำหนดระยะเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน ๓๐ วัน โดยใช้เงินงบประมาณปี ๖๑ ของ พธ.ทอ.โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ

เนื่องจาก พธ.ทอ.มีภารกิจสนับสนุนพัสดุสายพลาธิการให้กับ นขต.ทอ.ตามแผนส่งกำลังและซ่อมบำรุงประจำปี ๖๑ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อพัสดุประเภท ส.ส.ต.เพื่อให้สามารถสนับสนุน นขต.ทอ.ได้อย่างพอเพียงและทันเวลา

๒. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ

เป็นการซื้อกระดาดถ่ายเอกสาร โดยมีรายละเอียดตามที่แนบ

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อ

เป็นราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ ตามอนุมัติ จก.พธ.ทอ. เมื่อ ๑๕ ก.ย.๖๐ ท้ายหนังสือ คณก.กำหนดราคากลาง ที่ ๒๐/๖๐ ลง ๑๔ ก.ย.๖๐ ที่แนบ

๔. วงเงินที่จะซื้อ โดยใช้จากงบประมาณ

การจัดซื้อตามเรื่องนี้ ในวงเงินประมาณ ๓,๑๒๐,๐๐๐ บาท นงป.พธ.ทอ.ตรวจสอบแล้วตามเรื่องนี้สามารถดำเนินการได้ โดยใช้งบประมาณปี ๖๑ ของ พธ.ทอ.งบวัสดุ ส.ส.ต.สายพลาธิการ - ค่าวัสดุงบรายจ่ายอื่น รหัส ส ๙๕๑๑๗ - ๗๕๐๔๒๕๐ - ๐๐๑ ซึ่งมีพอดำเนินการได้

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น

กำหนดระยะเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ ภายใน ๓๐ วัน

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น

จัดซื้อด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e - market) ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๕ (๑) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๓๐ (๑) ด้วยการเสนอราคาโดยใบเสนอราคา เนื่องจากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ไม่ซับซ้อนหรือเป็นสินค้าหรืองานบริการที่มีมาตรฐาน และได้กำหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e - catalog) ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๗. หลักเกณฑ์...

ตัวอย่าง วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา(อำนาจ จก.)

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด/ใช้เกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ในการคัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด เป็นผู้ชนะการซื้อ หรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก

๘. พร้อมกับขออนุมัติดำเนินการ ดังนี้

๘.๑ ใช้ร่างประกาศและร่างเอกสารการซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ตามที่แนบ

๘.๒ ให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยดำเนินการตรวจรับให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาหรือข้อตกลง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวงต่าง ๆ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมทั้งประกาศและคำสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด แต่อย่างช้าไม่เกิน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่คู่สัญญานำพัสดุมาส่งมอบถูกต้องตามสัญญาหรือข้อตกลง

๘.๒.๑ น.อ.หญิง สุกฤตา รวมทรัพย์ เป็นประธานกรรมการ

๘.๒.๒ น.อ.ชูชาติ สีหะวงษ์ เป็นกรรมการ

๘.๒.๓ น.ต.ปฐวัฒน์ สุทธินิวล เป็นกรรมการ

ทั้งนี้ การอนุมัติอยู่ในอำนาจ จก.พธ.ทอ.ตามคำสั่ง กท.(เฉพาะ) ที่ ๔๐๐/๖๐ ลง ๒๖ ส.ค.๖๐ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม ข้อ ๔ ประกอบ ผนวก ก ลำดับ ๒

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา นำเรียน จก.พธ.ทอ.อนุมัติให้ต่อไป

น.ท.

หน.ผจท.กพพ.พธ.ทอ.

เรียน จก.พธ.ทอ.

กระผมพิจารณาแล้ว เห็นควรอนุมัติ

น.อ.

ผอ.กพพ.พธ.ทอ.

ต.ค.๖๐

ตัวอย่าง วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (อำนาจ จก.)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ผจก.กพพ.พธ.ทอ.(โทร.๒-๒๗๙๗)

ที่ (ต่อ ผจก.กพพ.พธ.ทอ.เลขรับ ๕๑๕๐/๖๐) วันที่ ต.ค.๖๐

เรื่อง รายงานขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร

เรียน ผอ.กพพ.พธ.ทอ.

ด้วย ผจก.กพพ.พธ.ทอ.มีความประสงค์จะจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๗๐,๐๐๐ รีม ภายในวงเงิน ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ตามใบแจ้งความต้องการที่ ๑๙๘/๖๑) เพื่อจ่ายให้ นขต.ทอ.กำหนดระยะเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน ๓๐ วัน โดยใช้เงินงบประมาณปี ๖๑ ของ พธ.ทอ.โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ

เนื่องจาก พธ.ทอ.มีภารกิจสนับสนุนพัสดุสายพลาธิการให้กับ นขต.ทอ.ตามแผนส่งกำลังและซ่อมบำรุงประจำปี ๖๑ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อพัสดุประเภท ส.ส.ต.เพื่อให้สามารถสนับสนุน นขต.ทอ.ได้อย่างพอเพียงและทันเวลา

๒. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ

เป็นการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยมีรายละเอียดตามที่แนบ

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อ

เป็นราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ ตามอนุมัติ จก.พธ.ทอ. เมื่อ ๑๕ ก.ย.๖๐ ท้ายหนังสือ คณก.กำหนดราคากลาง ที่ ๒๐/๖๐ ลง ๑๔ ก.ย.๖๐ ที่แนบ

๔. วงเงินที่จะซื้อ โดยใช้จากงบประมาณ

การจัดซื้อตามเรื่องนี้ ในวงเงินประมาณ ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท นงป.พธ.ทอ.ตรวจสอบแล้วตามเรื่องนี้สามารถดำเนินการได้ โดยใช้งบประมาณปี ๖๑ ของ พธ.ทอ. งบวัสดุ ส.ส.ต.สายพลาธิการ - ค่าวัสดุงบรายจ่ายอื่น รหัส ส ๙๕๑๑๗ - ๗๕๐๔๒๑๕๐ - ๐๐๑ ซึ่งมีพอดำเนินการได้

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น

กำหนดระยะเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ ภายใน ๓๐ วัน

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น

จัดซื้อด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e - market) ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๕ (๑) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๓๐ (๒) ด้วยการเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ไม่ซับซ้อนหรือเป็นสินค้าหรืองานบริการที่มีมาตรฐาน และได้กำหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e - catalog) ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ตัวอย่าง วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์(อำนาจ จก.)

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้ที่ได้เสนอราคาต่ำสุด/ใช้เกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ในการคัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด เป็นผู้ชนะการซื้อ หรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก

๘. พร้อมกับขออนุมัติดำเนินการ ดังนี้

๘.๑ ใช้ร่างประกาศและร่างเอกสารการซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ตามที่แนบ

๘.๒ ให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยดำเนินการตรวจรับให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาหรือข้อตกลง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวงต่าง ๆ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมทั้งประกาศและคำสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด แต่อย่างช้าไม่เกิน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่คู่สัญญานำพัสดุมาส่งมอบถูกต้องตามสัญญาหรือข้อตกลง

๘.๒.๑ น.อ.หญิง สุกฤตา รวมทรัพย์ เป็นประธานกรรมการ

๘.๒.๒ น.อ.ชูชาติ สีหะวงษ์ เป็นกรรมการ

๘.๒.๓ น.ต.ปฐวัฒน์ สุทธินิวล เป็นกรรมการ

ทั้งนี้ การอนุมัติอยู่ในอำนาจ จก.พร.ทอ.ตามคำสั่ง กท.(เฉพาะ) ที่ ๔๐๐/๖๐ ลง ๒๖ ส.ค.๖๐ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม ข้อ ๔ ประกอบ แผนก ก ลำดับ ๒

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา นำเรียน จก.พร.ทอ.อนุมัติให้ต่อไป

น.ท.

หน.ผจท.กพพ.พร.ทอ.

เรียน จก.พร.ทอ.

กระผมพิจารณาแล้ว เห็นควรอนุมัติ

น.อ.

ผอ.กพพ.พร.ทอ.

ต.ค.๖๐

ตัวอย่าง วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (เกินอำนาจ จก.)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ผจก.กพพ.พธ.ทอ.(โทร.๒-๒๗๙๗)

ที่ (ต่อ ผจก.กพพ.พธ.ทอ.เลขรับ ๕๑๕๐/๖๐) วันที่ ต.ค.๖๐

เรื่อง รายงานขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร

เรียน ผอ.กพพ.พธ.ทอ.

ด้วย ผจก.กพพ.พธ.ทอ.มีความประสงค์จะจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๖๕๐,๐๐๐ ริม ภายในวงเงิน ๖๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ตามใบแจ้งความต้องการที่ ๑๙๘/๖๑) เพื่อจ่ายให้ นขต.ทอ.กำหนดระยะเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน ๖๐ วัน โดยใช้เงินงบประมาณปี ๖๑ ของ พธ.ทอ.โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ

เนื่องจาก พธ.ทอ.มีภารกิจสนับสนุนพัสดุสายพลาธิการให้กับ นขต.ทอ.ตามแผนส่งกำลังและซ่อมบำรุงประจำปี ๖๑ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อพัสดุประเภท ส.ส.ต.เพื่อให้สามารถสนับสนุน นขต.ทอ.ได้อย่างพอเพียงและทันเวลา

๒. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ

เป็นการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยมีรายละเอียดตามที่แนบ

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อ

เป็นราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ ตามอนุมัติ จก.พธ.ทอ. เมื่อ ๑๕ ก.ย.๖๐ ท้ายหนังสือ คณก.กำหนดราคากลาง ที่ ๒๐/๖๐ ลง ๑๔ ก.ย.๖๐ ที่แนบ

๔. วงเงินที่จะซื้อ โดยใช้จากงบประมาณ

การจัดซื้อตามเรื่องนี้ ในวงเงินประมาณ ๖๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท นงป.พธ.ทอ.ตรวจสอบแล้วตามเรื่องนี้สามารถดำเนินการได้ โดยใช้งบประมาณปี ๖๑ ของ พธ.ทอ. งบวัสดุ ส.ส.ต.สายพลาธิการ - ค่าวัสดุ งบรายจ่ายอื่น รหัส ส ๙๕๑๑๗ - ๗๕๐๔๒๕๐ - ๐๐๑ ซึ่งมีพอดำเนินการได้

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น

กำหนดระยะเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ ภายใน ๖๐ วัน

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น

จัดซื้อด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e - market) ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๕ (๑) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๓๐ (๒) ด้วยการเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ไม่ซับซ้อนหรือเป็นสินค้าหรืองานบริการที่มีมาตรฐาน และได้กำหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e - catalog) ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๗. หลักเกณฑ์...

ตัวอย่าง วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์(เกินอำนาจ จก.)

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด/ใช้เกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ในการคัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด เป็นผู้ชนะการซื้อ หรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก

๘. พร้อมกับขออนุมัติดำเนินการ ดังนี้

๘.๑ ใช้ร่างประกาศและร่างเอกสารการซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ตามที่แนบ

๘.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขึ้นดำเนินการ โดยให้ น.ท.หญิง พวงทอง ทิมयोगโย ตำแหน่ง หน.ผง.กรง.พร.ทอ.และ น.ท.ณรงค์ ศรีอาจ ตำแหน่ง หน.ผศ.กวก.พร.ทอ.ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ทั้งนี้ การอนุมัติอยู่ในอำนาจ ผบ.ทอ.ตามคำสั่ง กท.(เฉพาะ) ที่ ๔๐๐/๖๐ ลง ๒๖ ส.ค.๖๐ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม ข้อ ๔ ประกอบ ผนวก ก ลำดับ ๕

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

น.ท.

หน.ผจท.กพพ.พร.ทอ.

เรียน จก.พร.ทอ.

กระผมพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอ กบ.ทอ.เพื่อขออนุมัติให้ต่อไป

น.อ.

ผอ.กพพ.พร.ทอ.

ต.ค.๖๐

ตัวอย่าง วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (เกินอำนาจ จก.)

จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๖๕๐,๐๐๐ รีม

ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- | | |
|---------------------------|---|
| ๑. น.อ.อนันต์ ผาสุข | ตำแหน่ง ผอ.กพร.พร.ทอ. เหล่าพลธิการ ปีเกษียณ ๒๕๖๘ |
| ๒. น.อ.สรายุธ สุวรรณฉัตร | ตำแหน่ง ผอ.กวก.พร.ทอ. เหล่าพลธิการ ปีเกษียณ ๒๕๗๒ |
| ๓. น.อ.ฉัตรชัย แก้วประยูร | ตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการ ประจำ กพ.ทอ.ช่วยราชการ
พร.ทอ. เหล่าพลธิการ ปีเกษียณ ๒๕๗๐ |

พล.อ.ต.

จก.พร.ทอ.

ต.ค.๖๐





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ผจท.กพพ.พร.ทอ.(โทร.๒-๒๗๙๗)

ที่ (ต่อ ผจท.กพพ.พร.ทอ.เลขรับ ๓๒๔๖/๖๐)

วันที่

ต.ค.๖๐

เรื่อง รายงานขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อผ้าสีเทามาตรฐาน ทอ.๑

เรียน ผอ.กพพ.พร.ทอ.

ด้วย ผจท.กพพ.พร.ทอ.มีความประสงค์ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อผ้าสีเทามาตรฐาน ทอ.๑ จำนวน ๗๐,๐๐๐ เมตร ในวงเงินประมาณ ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ตามใบแจ้งความต้องการที่ ๑๙๘/๖๑) เพื่อจ่ายให้ นขต.ทอ.กำหนดระยะเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน ๖๐ วัน โดยใช้เงินงบประมาณปี ๖๑ ของ พร.ทอ. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ

เนื่องจาก พร.ทอ.มีภารกิจสนับสนุนอาภรณ์ภัณฑ์ให้กับข้าราชการ ทหารกองประจำการ และนักเรียนทหาร จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อผ้าสีเทามาตรฐาน ทอ.๑ เพื่อแจกจ่ายให้ข้าราชการสำหรับตัดเย็บเครื่องแบบสวมใส่ในการปฏิบัติราชการ ตามอัตราจ่ายอาภรณ์ภัณฑ์ประจำปี

๒. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ

เป็นการจัดซื้อผ้าสีเทามาตรฐาน ทอ.๑ โดยใช้รายละเอียดคุณลักษณะพัสดุพลาธิการซื้อพัสดุ ผ้าสีเทามาตรฐาน ทอ.๑ ลง ๑๔ ม.ค.๕๘ ประกอบการจัดซื้อ รายละเอียดตามแนบ

๓. ราคาของพัสดุที่จะซื้อ

เป็นราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาดจากผู้ประกอบการ จำนวน ๓ ราย ตามอนุมัติ จก.พร.ทอ. เมื่อ ๑๕ ก.ย.๖๐ ท้ายหนังสือ คณก.กำหนดราคากลาง ที่ ๒๐/๖๐ ลง ๑๔ ก.ย.๖๐ ที่แนบ

๔. วงเงินที่จะซื้อ โดยใช้จากงบประมาณ

การจัดซื้อตามเรื่องนี้ ในวงเงินประมาณ ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท นงป.พร.ทอ.ตรวจสอบแล้วตามเรื่องนี้สามารถดำเนินการได้ โดยใช้งบประมาณปี ๖๑ ของ พร.ทอ. แผนงานพื้นฐาน, แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ, แผนงานรองเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ กลุ่มงานกำลังพล บค่าเครื่องแต่งกายและอาภรณ์ภัณฑ์สำหรับกำลังพลประจำการ ค่าวัสดุ งบดำเนินงาน รหัส ส ๐๕๐๐๓ - ๗๕๐๐๕ - ๐๕๔ ซึ่งเงินมีพอดำเนินการได้

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น

กำหนดระยะเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ ภายใน ๖๐ วัน

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น

จัดซื้อด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๕(๑) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๓๑ เนื่องจากวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e - catalog)

๗. หลักเกณฑ์...

ตัวอย่าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อำนาจ จก.เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด/ใช้เกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ในการคัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด เป็นผู้ชนะการซื้อ หรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก

๘. พร้อมกับขออนุมัติดำเนินการ ดังนี้

๘.๑ ใช้ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อผ้าสีเทา มาตรฐาน ทอ.๑ ตามที่แนบ

๘.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการ รวม ๒ คณะ ขึ้นดำเนินการ ดังนี้

๘.๒.๑ ให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดำเนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวงต่าง ๆ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมทั้งประกาศและคำสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้รายงานผลการดำเนินการ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันรับข้อเสนอ ถ้ามีเหตุที่ทำให้การรายงานล่าช้า ให้รายงานขยายเวลาให้ตามความจำเป็น

๘.๒.๑.๑ น.อ.นิรุธ อินทร์เที่ยง เป็นประธานกรรมการ

๘.๒.๑.๒ น.ท.สุวิจักขณ์ พงศ์วิเศษกร เป็นกรรมการ

๘.๒.๑.๓ น.ต.คมสันต์ เหลืองแดง เป็นกรรมการ

๘.๒.๒ ให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยดำเนินการตรวจรับให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาหรือข้อตกลง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวงต่าง ๆ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมทั้งประกาศและคำสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด แต่อย่างช้าไม่เกิน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ คู่สัญญานำพัสดุมาส่งมอบถูกต้องตามสัญญาหรือข้อตกลง

๘.๒.๒.๑ น.อ.ยุทธ นวลพลอย เป็นประธานกรรมการ

๘.๒.๒.๒ น.ท.บุญเลิศ เรืองศิริวนิช เป็นกรรมการ

๘.๒.๒.๓ น.ต.วิชญ์ จิตต์สวาท เป็นกรรมการ

ทั้งนี้ การอนุมัติอยู่ในอำนาจ จก.พร.ทอ.ตามคำสั่ง กท.(เฉพาะ) ที่ ๔๐๐/๖๐ ลง ๒๖ ส.ค.๖๐ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม ข้อ ๔ ประกอบ ผนวก ก ลำดับ ๒

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา นำเรียน จก.พร.ทอ.อนุมัติให้ต่อไป

น.ท.

หน.ผจท.กพพ.พร.ทอ.

เรียน จก.พร.ทอ.

กระผมพิจารณาแล้ว เห็นควรอนุมัติ

น.อ.

ผอ.กพพ.พร.ทอ.

ต.ค.๖๐

ตัวอย่าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (เกินอำนาจ จก.)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ผจท.กพพ.พร.ทอ.(โทร.๒-๒๗๙๓)

ที่ (ต่อ ผจท.กพพ.พร.ทอ.เลขรับ ๑๘๖๑/๖๐) วันที่ ต.ค.๖๐

เรื่อง รายงานขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อผ้าสีเทามาตรฐาน ทอ.๑

เรียน ผอ.กพพ.พร.ทอ.

ด้วย ผจท.กพพ.พร.ทอ.มีความประสงค์ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อผ้าสีเทามาตรฐาน ทอ.๑ จำนวน ๔๒๐,๐๐๐ เมตร ในวงเงินประมาณ ๖๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ตามใบแจ้งความต้องการที่ ๑๙๘/๖๑) เพื่อจ่ายให้ นขต.ทอ.กำหนดระยะเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน ๑๒๐ วัน โดยใช้เงินงบประมาณปี ๖๑ ของ พร.ทอ. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ

เนื่องจาก พร.ทอ.มีภารกิจสนับสนุนอารมณ์ภัณฑ์ให้กับข้าราชการ ทหารกองประจำการ และนักเรียนทหาร จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อผ้าสีเทามาตรฐาน ทอ.๑ เพื่อแจกจ่ายให้ข้าราชการสำหรับ ตัดเย็บเครื่องแบบสวมใส่ในการปฏิบัติราชการ ตามอัตราจ่ายอารมณ์ภัณฑ์ประจำปี

๒. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ

เป็นการจัดซื้อผ้าสีเทามาตรฐาน ทอ.๑ โดยใช้รายละเอียดคุณลักษณะพัสดุผลการซื้อพัสดุ ผ้าสีเทามาตรฐาน ทอ.๑ ลง ๑๔ ม.ค.๕๕ ประกอบการจัดซื้อ รายละเอียดตามแนบ

๓. ราคาของพัสดุที่จะซื้อ

เป็นราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาดจากผู้ประกอบการ จำนวน ๓ ราย ตามอนุมัติ จก.พร.ทอ. เมื่อ ๑๕ ก.ย.๖๐ ท้ายหนังสือ คณก.กำหนดราคากลาง ที่ ๒๐/๖๐ ลง ๑๔ ก.ย.๖๐ ที่แนบ

๔. วงเงินที่จะซื้อ โดยใช้จากงบประมาณ

การจัดซื้อตามเรื่องนี้ ในวงเงินประมาณ ๖๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท นงป.พร.ทอ.ตรวจสอบแล้ว ตามเรื่องนี้สามารถดำเนินการได้ โดยใช้งบประมาณปี ๖๑ ของ พร.ทอ. แผนงานพื้นฐาน, แผนงานพื้นฐาน ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ, แผนงานรองเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ กลุ่มงานกำลังพล บค่าเครื่องแต่งกายและอารมณ์ภัณฑ์สำหรับกำลังพลประจำการ ค่าวัสดุ งบดำเนินงาน รหัส ส ๐๕๐๐๓ - ๗๕๐๐๕ - ๐๕๔ ซึ่งเงินมีพอดำเนินการได้

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น

กำหนดระยะเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ ภายใน ๑๒๐ วัน

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น

จัดซื้อด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๕ (๑) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๓๑ เนื่องจากวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e - catalog)

ตัวอย่าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (เกินอำนาจ จก.)

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด/ใช้เกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ในการคัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด เป็นผู้ชนะการซื้อ หรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก

๘. พร้อมกับขออนุมัติดำเนินการ ดังนี้

๘.๑ ใช้ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อผ้าสีเทา มาตรฐาน ทอ.๑ ตามที่แนบ

๘.๒ นำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อ ตามข้อ ๘.๑ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ พธ.ทอ. และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ เพื่อให้ผู้ประกอบการแสดงความคิดเห็นมายัง พธ.ทอ. โดยตรง โดยเปิดเผยตัว หากไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น ขอนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าวไปใช้ในการจัดซื้อผ้าสีเทา มาตรฐาน ทอ.๑ ต่อไป

๘.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการ รวม ๒ คณะ ขึ้นดำเนินการ ดังนี้

๘.๓.๑ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ น.ท.ไพรัช ใจดี ตำแหน่ง หน.ศคพช.กพพ.พธ.ทอ. และ น.ต.พิสิษฐ์ จันทรวาท ตำแหน่ง รอง หน.ผวก.กวก.พธ.ทอ. ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๘.๓.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยให้ น.ท.หญิง พวงทอง ทิมयोगโย ตำแหน่ง หน.ผงผ.กรง.พธ.ทอ. และ น.ต.ณรงค์ ศรีอาจ ตำแหน่ง หน.ผผศ.กวก.พธ.ทอ. ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ทั้งนี้ การอนุมัติอยู่ในอำนาจ ผบ.ทอ.ตามคำสั่ง กท (เฉพาะ) ที่ ๔๐๐/๖๐ ลง ๒๖ ส.ค.๖๐ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม ข้อ ๔ ประกอบ ผนวก ก ลำดับ ๕

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

น.ท.

หน.ผจท.กพพ.พธ.ทอ.

เรียน จก.พธ.ทอ.

กระผมพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอ กบ.ทอ.เพื่อขออนุมัติให้ต่อไป

น.อ.

ผอ.กพพ.พธ.ทอ.

ต.ค.๖๐

ตัวอย่าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (เกินอำนาจ จก.)

ข้อผ้าสีเทามาตรฐาน ทอ.๑ ความกว้างของหน้าผ้า ไม่น้อยกว่า ๕๘ นิ้ว จำนวน ๔๒๐,๐๐๐ เมตร

ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. น.อ.กิจจา โสมทิพย์ ตำแหน่ง ผอ.กรง.พธ.ทอ เหล่าพลาธิการ ปีเกษียณ ๒๕๗๐
๒. น.อ.ฉัตรชัย แก้วประยูร ตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการ ประจำ กพ.ทอ.ช่วยราชการ
พธ.ทอ. เหล่าพลาธิการ ปีเกษียณ ๒๕๗๐
๓. น.อ.สรายุธ สุวรรณฉัตร ตำแหน่ง ผอ.กวก.พธ.ทอ. เหล่าพลาธิการ ปีเกษียณ ๒๕๗๒

ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. น.อ.อนันต์ ผาสุข ตำแหน่ง ผอ.กพธ.พธ.ทอ. เหล่าพลาธิการ ปีเกษียณ ๒๕๖๘
๒. น.อ.สรายุธ สุวรรณฉัตร ตำแหน่ง ผอ.กวก.พธ.ทอ. เหล่าพลาธิการ ปีเกษียณ ๒๕๗๒
๓. น.อ.ฉัตรชัย แก้วประยูร ตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการ ประจำ กพ.ทอ.ช่วยราชการ
พธ.ทอ. เหล่าพลาธิการ ปีเกษียณ ๒๕๗๐



ตัวอย่าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อำนาจ จก.เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ผจท.กพพ.พร.ทอ.(โทร.๒-๒๗๙๗)

ที่ (ต่อ ผจท.กพพ.พร.ทอ.เลขรับ ๓๒๔๖/๖๐) วันที่ ต.ค.๖๐

เรื่อง รายงานขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อผ้าสีเทามาตรฐาน ทอ.๑

เรียน ผอ.กพพ.พร.ทอ.

ด้วย ผจท.กพพ.พร.ทอ.มีความประสงค์ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อผ้าสีเทามาตรฐาน ทอ.๑ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ เมตร ในวงเงินประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ตามใบแจ้งความต้องการที่ ๑๙๘/๖๑) เพื่อจ่ายให้ นขต.ทอ.กำหนดระยะเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน ๖๐ วัน โดยใช้เงินงบประมาณปี ๖๑ ของ พร.ทอ. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ

เนื่องจาก พร.ทอ.มีภารกิจสนับสนุนอาภรณ์ภัณฑ์ให้กับข้าราชการ ทหารกองประจำการ และนักเรียนทหาร จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อผ้าสีเทามาตรฐาน ทอ.๑ เพื่อแจกจ่ายให้ข้าราชการสำหรับ ตัดเย็บเครื่องแบบสวมใส่ในการปฏิบัติราชการ ตามอัตราจ่ายอาภรณ์ภัณฑ์ประจำปี

๒. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ

เป็นการจัดซื้อผ้าสีเทามาตรฐาน ทอ.๑ โดยใช้รายละเอียดคุณลักษณะพัสดุพลาธิการ ซื้อพัสดุ ผ้าสีเทามาตรฐาน ทอ.๑ ลง ๑๔ ม.ค.๕๘ ประกอบการจัดซื้อ รายละเอียดตามแนบ

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อ

เป็นราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาดจากผู้ประกอบการ จำนวน ๓ ราย ตามอนุมัติ จก.พร.ทอ. เมื่อ ๑๕ ก.ย.๖๐ ท้ายหนังสือ คณก.กำหนดราคากลาง ที่ ๒๐/๖๐ ลง ๑๔ ก.ย.๖๐ ที่แนบ

๔. วงเงินที่จะซื้อ โดยใช้จากงบประมาณ

การจัดซื้อตามเรื่องนี้ ในวงเงินประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท นงป.พร.ทอ.ตรวจสอบแล้ว ตามเรื่องนี้สามารถดำเนินการได้ โดยใช้งบประมาณปี ๖๑ ของ พร.ทอ.แผนงานพื้นฐาน, แผนงานพื้นฐาน ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ, แผนงานรองเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ กลุ่มงานกำลังพล บค่าเครื่องแต่งกายและอาภรณ์ภัณฑ์สำหรับกำลังพลประจำการ ค่าวัสดุ บดำเนินการงาน รหัส ส ๐๕๐๐๓ - ๗๕๐๐๕ - ๐๕๔ ซึ่งเงินมีพอดำเนินการได้

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น

กำหนดระยะเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ ภายใน ๖๐ วัน

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น

จัดซื้อด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๕(๑) และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๓๑ เนื่องจากวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e - catalog)

ตัวอย่าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อำนาจ จก.เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด/ใช้เกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ในการคัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด เป็นผู้ชนะการซื้อ หรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก

๘. พร้อมกับขออนุมัติดำเนินการ ดังนี้

๘.๑ ใช้ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อผ้าสีเทา มาตรฐาน ทอ.๑ ตามที่แนบ

๘.๒ นำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อ ตามข้อ ๘.๑ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ พธ.ทอ. และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ เพื่อให้ผู้ประกอบการแสดงความคิดเห็นมายัง พธ.ทอ.โดยตรง โดยเปิดเผยตัว หากไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น ขอนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าวไปใช้ในการจัดซื้อผ้าสีเทา มาตรฐาน ทอ.๑ ต่อไป

๘.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการ รวม ๒ คณะ ขึ้นดำเนินการ ดังนี้

๘.๒.๑ ให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดำเนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวงต่าง ๆ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมทั้งประกาศและคำสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้รายงานผลการดำเนินการ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันรับข้อเสนอ ถ้ามีเหตุที่ทำให้การรายงานล่าช้า ให้รายงานขยายเวลาให้ตามความจำเป็น

๘.๒.๑.๑ น.อ.นิรุช อินทร์เที่ยง เป็นประธานกรรมการ

๘.๒.๑.๒ น.ท.สุวิจักขณ์ พงศ์วิเศษกร เป็นกรรมการ

๘.๒.๑.๓ น.ต.คมสันต์ เหลืองแดง เป็นกรรมการ

๘.๒.๒ ให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยดำเนินการตรวจรับให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาหรือข้อตกลง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวงต่าง ๆ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมทั้งประกาศและคำสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด แต่อย่างช้าไม่เกิน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่คู่สัญญานำพัสดุมาส่งมอบถูกต้องตามสัญญาหรือข้อตกลง

๘.๒.๒.๑ น.อ.ยุทธ นวลพลอย เป็นประธานกรรมการ

๘.๒.๒.๒ น.ท.บุญเลิศ เรืองหิรัญนิช เป็นกรรมการ

๘.๒.๒.๓ น.ต.วิชญ์ จิตต์สวาท เป็นกรรมการ

ทั้งนี้...

ตัวอย่าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อำนาจ จก.เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

ทั้งนี้ การอนุมัติอยู่ในอำนาจ จก.พร.ทอ.ตามคำสั่ง กท.(เฉพาะ) ที่ ๔๐๐/๖๐ ลง ๒๖ ส.ค.๖๐
เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม ข้อ ๔ ประกอบ ผนวก ก ลำดับ ๒

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา นำเรียน จก.พร.ทอ.อนุมัติให้ต่อไป

น.ท.

หน.ผจท.กพพ.พร.ทอ.

เรียน จก.พร.ทอ.

กระผมพิจารณาแล้ว เห็นควรอนุมัติ

น.อ.

ผอ.กพพ.พร.ทอ.

ต.ค.๖๐



ตัวอย่าง วิธีคัดเลือก (อำนาจ จก.)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ... ผจท.กพพ.พธ.ทอ.(โทร.๒-๒๗๙๗).....

ที่ (ต่อ ผจท.กพพ.พธ.ทอ.เลขรับ ๑๘๗๗/๖๐).....

วันที่.....

ต.ค.๖๐.....

เรื่อง รายงานขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อกระบี่นายทหารชั้นสัญญาบัตร.....

เรียน ผอ.กพพ.พธ.ทอ.

ด้วย ผจท.กพพ.พธ.ทอ.มีความประสงค์จะจัดซื้อกระบี่นายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๘๐๐ เล่ม ในวงเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ตามใบแจ้งความต้องการที่ ๑๗๐/๖๑) เพื่อจ่ายให้ นขต.ทอ.กำหนดระยะเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน ๙๐ วัน ใช้เงินงบประมาณปี ๖๑ ของ พธ.ทอ.โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ

เนื่องจาก พธ.ทอ.มีภารกิจสนับสนุนอาภรณ์ภัณฑ์ให้กับข้าราชการ ทหารกองประจำการ และนักเรียนทหาร ตามแผนส่งกำลังและซ่อมบำรุงประจำปี ๖๑ ซึ่งกระบี่ น.สัญญาบัตรใช้แจกจ่ายให้ ข้าราชการ ชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศเป็น น.สัญญาบัตรนักเรียนทหารที่สำเร็จการศึกษาและข้าราชการ ที่ได้รับการบรรจุเป็น น.สัญญาบัตร สำหรับใช้ประกอบเครื่องแบบ ทอ.ในการเข้าร่วมพิธีต่างๆ เพื่อให้เกิดความ สง่างามและสมเกียรติอันแสดงถึงภาพลักษณ์ที่ดีของ ทอ.ต่อสาธารณชน จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อพัสดุดังกล่าว เพื่อให้สามารถสนับสนุน นขต.ทอ. ได้อย่างเพียงพอและทันเวลา

๒. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ

เป็นการซื้อกระบี่นายทหารชั้นสัญญาบัตร โดยมีรายละเอียดตามแนบ

๓. ราคาของพัสดุที่จะซื้อ

เป็นราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ ตามอนุมัติ จก.พธ.ทอ. เมื่อ ๑๕ ก.ย.๖๐ ท้ายหนังสือ คณก.กำหนดราคากลาง ที่ ๒๐/๖๐ ลง ๑๔ ก.ย.๖๐ ที่แนบ

๔. วงเงินที่จะซื้อ โดยใช้จากงบประมาณ

การจัดซื้อตามเรื่องนี้ในวงเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท นขต.ทอ.ตรวจสอบแล้ว ตามเรื่องนี้สามารถดำเนินการได้ โดยใช้งบประมาณปี ๖๑ ของ พธ.ทอ. งบค่าเครื่องแต่งกายและอาภรณ์ภัณฑ์สำหรับ กำลังพลประจำการ ค่าวัสดุ งบดำเนินงาน รหัส ส ๐๕๐๐๓ - ๗๕๐๐๕๐๕๔ - ๕๔๑ ซึ่งมีงบประมาณเพียงพอ ดำเนินการได้

๕. กำหนดระยะเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ

กำหนดระยะเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ ภายใน ๙๐ วัน

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น

จัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ (๑) (ข) เนื่องจากเป็นพัสดุที่มีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อนหรือต้องผลิต หน่วยงาน ก่อสร้าง หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความชำนาญเป็นพิเศษหรือมีทักษะ สูง และผู้ประกอบการนั้นมีจำนวนจำกัด

๗. หลักเกณฑ์...

ตัวอย่าง วิธีคัดเลือก (อำนาจ จก.)

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด/ใช้เกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ในการคัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด เป็นผู้ชนะการซื้อ หรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก

๘. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รวม ๒ คณะ ขึ้นดำเนินการ ดังนี้

๘.๑ ให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือก โดยดำเนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวงต่าง ๆ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมทั้งประกาศและคำสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อฯ ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับทราบการแต่งตั้ง ถ้ามีเหตุที่ทำให้การรายงานล่าช้า ให้รายงานขอขยายได้ตามความจำเป็น

๘.๑.๑ น.อ.พงศ์วุฒิ กุลนิยม เป็นประธานกรรมการ

๘.๑.๒ น.ท.วัฒน์ปัฐ นวลสุทธิ เป็นกรรมการ

๘.๑.๓ น.ต.รินทร์ รสไกร เป็นกรรมการ

๘.๒ ให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยดำเนินการตรวจรับให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาหรือข้อตกลง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวงต่าง ๆ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมทั้งประกาศและคำสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด แต่อย่างช้าไม่เกิน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่คู่สัญญานำพัสดุมาส่งมอบถูกต้องตามสัญญาหรือข้อตกลง

๘.๒.๑ น.อ.นิยมวุฒิ กุลพงศ์ เป็นประธานกรรมการ

๘.๒.๒ น.ท.ปัฐสุทธิ นวลวัฒน์ เป็นกรรมการ

๘.๒.๓ น.ต.ศักรส ไกรรินทร์ เป็นกรรมการ

ทั้งนี้ การอนุมัติอยู่ในอำนาจ จก.พร.ทอ.ตามคำสั่ง กท.(เฉพาะ) ที่ ๔๐๐/๖๐ ลง ๒๖ ส.ค.๖๐ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม ข้อ ๔ ประกอบ ผนวก ก ลำดับ ๒

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา นำเรียน จก.พร.ทอ.อนุมัติให้ต่อไป

น.ท.

หน.ผจท.กพพ.พร.ทอ.

เรียน จก.พร.ทอ.

กระผมพิจารณาแล้ว เห็นควรอนุมัติ

น.อ.

ผอ.กพพ.พร.ทอ.

ต.ค.๖๐

ตัวอย่าง วิธีคัดเลือก (เกินอำนาจ จก.)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... ผจท.กพพ.พธ.ทอ.(โทร.๒-๒๗๙๗)

ที่ (ต่อ ผจท.กพพ.พธ.ทอ.เลขรับ ๑๘๗๗/๖๐)

วันที่

ต.ค.๖๐

เรื่อง รายงานขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อกระป๋องอาหารชั้นสัญญาบัตร

เรียน ผอ.กพพ.พธ.ทอ.

ด้วย ผจท.กพพ.พธ.ทอ.มีความประสงค์จะจัดซื้อกระป๋องอาหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๖,๔๐๐ เล่ม ในวงเงิน ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ตามใบแจ้งความต้องการที่ ๑๗๐/๖๑) เพื่อจ่ายให้ นขต.ทอ. กำหนดระยะเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน ๙๐ วัน ใช้เงินงบประมาณปี ๖๑ ของ พธ.ทอ. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ

เนื่องจาก พธ.ทอ.มีภารกิจสนับสนุนอาภรณ์ภัณฑ์ให้กับข้าราชการ ทหารกองประจำการ และนักเรียนทหาร ตามแผนส่งกำลังและซ่อมบำรุงประจำปี ๖๑ ซึ่งกระป๋อง น.สัญญาบัตรใช้แจกจ่ายให้ข้าราชการ ชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศเป็น น.สัญญาบัตร นักเรียนทหารที่สำเร็จการศึกษาและข้าราชการที่ได้รับการบรรจุเป็น น.สัญญาบัตร สำหรับใช้ประกอบเครื่องแบบ ทอ.ในการเข้าร่วมพิธีต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสง่างาม และสมเกียรติอันแสดงถึงภาพลักษณ์ที่ดี ของ ทอ.ต่อสาธารณชน จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อพัสดุดังกล่าว เพื่อให้สามารถสนับสนุน นขต.ทอ.ได้อย่างเพียงพอและทันเวลา

๒. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ

เป็นการซื้อกระป๋องอาหารชั้นสัญญาบัตร โดยมีรายละเอียดตามแนบ

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อ

เป็นราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ ตามอนุมัติ จก.พธ.ทอ. เมื่อ ๑๕ ก.ย.๖๐ ท้ายหนังสือ คณก.กำหนดราคากลาง ที่ ๒๐/๖๐ ลง ๑๔ ก.ย.๖๐ ที่แนบ

๔. วงเงินที่จะซื้อ โดยใช้จากงบประมาณ

การจัดซื้อตามเรื่องนี้ในวงเงิน ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท นงป.พธ.ทอ.ตรวจสอบแล้ว ตามเรื่องนี้สามารถดำเนินการได้ โดยใช้งบประมาณปี ๖๑ ของ พธ.ทอ. งบค่าเครื่องแต่งกายและอาภรณ์ภัณฑ์สำหรับกำลังพลประจำการ ค่าวัสดุ งบดำเนินงาน รหัส ส ๐๕๐๐๓ - ๗๕๐๐๕๐๕๔ - ๕๔๑ ซึ่งมีงบประมาณเพียงพอ ดำเนินการได้

๕. กำหนดระยะเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ

กำหนดระยะเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน ๙๐ วัน

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น

จัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ (๑) (ข) เนื่องจากเป็นพัสดุที่มีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อนหรือต้องผลิต

จำหน่าย...

ตัวอย่าง วิธีคัดเลือก (เกินอำนาจ จก.)

จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความชำนาญเป็นพิเศษหรือมีทักษะสูง และผู้ประกอบการนั้นมีจำนวนจำกัด

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด/ใช้เกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ในการคัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด เป็นผู้ชนะการซื้อ หรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก

๘. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รวม ๒ คณะ ขึ้นดำเนินการ ดังนี้

๘.๑ คณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือก โดยให้ น.ท.ไพรัช ใจดี ตำแหน่ง หน.ผคพช.กพพ.พร.ทอ.และ น.ต.พิสิษฐ์ จันทรทิวา ตำแหน่ง รอง หน.ผวก.กวก.พร.ทอ.ร่วมเป็น คณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือก

๘.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยให้ น.ท.หญิง พวงทอง ทิมयोगโย ตำแหน่ง หน.ผงผ.กรง.พร.ทอ.และ น.ต.ณรงค์ ศรีอาจ ตำแหน่ง หน.ผฝศ.กวก.พร.ทอ.ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ทั้งนี้ การอนุมัติอยู่ในอำนาจ ผบ.ทอ.ตามคำสั่ง กท (เฉพาะ) ที่ ๕๐๐/๖๐ ลง ๒๖ ส.ค.๖๐ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม ข้อ ๔ ประกอบ ผนวก ก ลำดับ ๕

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

น.ท.

หน.ผจท.กพพ.พร.ทอ.

เรียน จก.พร.ทอ.

กระผมพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอ กบ.ทอ.เพื่อขออนุมัติให้ต่อไป

น.อ.

ผอ.กพพ.พร.ทอ.

ต.ค.๖๐

ตัวอย่าง วิธีคัดเลือก (เกินอำนาจ จก.)

ซื้อกระป๋องอาหารชั้นสัญญาบัตรจำนวน ๖,๔๐๐ เล่ม

ประธานคณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือก

- | | |
|---------------------------|---|
| ๑. น.อ.กิจจา โสมทิพย์ | ตำแหน่ง ผอ.กรง.พร.ทอ เหล่าพลธิการ ปีเกษียณ ๒๕๗๐ |
| ๒. น.อ.ฉัตรชัย แก้วประยูร | ตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการ ประจำ กพ.ทอ.ช่วยราชการ
พร.ทอ. เหล่าพลธิการ ปีเกษียณ ๒๕๗๐ |
| ๓. น.อ.สรายุธ สุวรรณฉัตร | ตำแหน่ง ผอ.กวก.พร.ทอ. เหล่าพลธิการ ปีเกษียณ ๒๕๗๒ |

ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- | | |
|---------------------------|---|
| ๑. น.อ.อนันต์ ผาสุข | ตำแหน่ง ผอ.กพร.พร.ทอ. เหล่าพลธิการ ปีเกษียณ ๒๕๖๘ |
| ๒. น.อ.สรายุธ สุวรรณฉัตร | ตำแหน่ง ผอ.กวก.พร.ทอ. เหล่าพลธิการ ปีเกษียณ ๒๕๗๒ |
| ๓. น.อ.ฉัตรชัย แก้วประยูร | ตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการ ประจำ กพ.ทอ.ช่วยราชการ
พร.ทอ. เหล่าพลธิการ ปีเกษียณ ๒๕๗๐ |



ตัวอย่าง วิธีเฉพาะเจาะจง (ข) ที่มีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ... ผจก.กพพ.พร.ทอ.(โทร.๒-๒๗๙๗).....

ที่ (ต่อ ผจก.กพพ.พร.ทอ.เลขรับ ๔๓๙๐/๖๐) วันที่ ก.ย.๖๐

เรื่อง รายงานขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด สักการะ พระราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม

เรียน ผอ.กพพ.พร.ทอ.

ด้วย ผจก.กพพ.พร.ทอ.มีความประสงค์จะจัดจ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด จำนวน ๑๐ พวง
ในวงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (ตามใบแจ้งความต้องการที่ ผพด.๐๘๑/๖๐) เพื่อจ่ายให้ สลก.ทอ.กำหนดระยะเวลา
ที่ต้องการใช้พัสดุภายใน ๒๔ ก.ย.๖๐ ก่อนเวลา ๐๖๐๐ ใช้เงินงบประมาณปี ๖๐ ของ พร.ทอ.โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องจัดจ้าง
เนื่องจาก พร.ทอ.มีภารกิจสนับสนุนพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันมหิดล “พระบิดาแห่ง
การแพทย์แผนปัจจุบันและเจ้าฟ้าทหารเรือ” วันที่ ๒๔ ก.ย.๖๐
๒. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้าง
เป็นการจัดจ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด โดยมีรายละเอียดตามแนบ
๓. ราคากลางของพัสดุที่จะจ้าง
เป็นราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาดจากผู้ประกอบการ จำนวน ๓ ราย
ตามอนุมัติ จก.พร.ทอ.เมื่อ ๑๕ ก.ย.๖๐ ท้ายหนังสือ คณก.กำหนดราคากลาง ที่ ๒๐/๖๐ ลง ๑๔ ก.ย.๖๐ ที่แนบ
๔. วงเงินที่จะจ้าง โดยใช้จากงบประมาณ
การจัดจ้างตามเรื่องนี้ ในวงเงินประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท นงป.พร.ทอ. ตรวจสอบแล้ว
ตามเรื่องนี้สามารถดำเนินการได้ โดยใช้งบประมาณปี ๖๐ ของ พร.ทอ. งบพวงมาลาพวงมาลัยหรือพาน
ประดับพุ่มดอกไม้ ค่าใช้สอย งบดำเนินงาน รหัส ส ๐๕๐๖๓ - ๗๕๐๐๖๒๔๐ ซึ่งมีพอดำเนินการได้
๕. กำหนดระยะเวลาที่ต้องการให้งานนั้นแล้วเสร็จ
ภายใน ๒๔ ก.ย.๖๐ ก่อนเวลา ๐๖๐๐
๖. วิธีจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้างโดยวิธีนั้น
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ (๒) (ข) และกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑ เนื่องจากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง ที่มีการผลิต จำหน่าย
ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๗. หลักเกณฑ์...

ตัวอย่าง วิธีเฉพาะเจาะจง (ข) ที่มีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด/ใช้เกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ในการคัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด เป็นผู้ชนะการซื้อ หรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก

๘. ขออนุมัติให้ ร.ต.มารุต สวัสดิ์รักษ์ เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ ตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔ และ ข้อ ๕ ในกรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ และจะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้ โดยให้ผู้ตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาหรือข้อตกลง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวงต่าง ๆ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมทั้งประกาศและคำสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด แต่อย่างช้าไม่เกิน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่คู่สัญญานำพัสดุมาส่งมอบถูกต้องตามสัญญาหรือข้อตกลง

ทั้งนี้ การอนุมัติอยู่ในอำนาจ จก.พร.ทอ.ตามคำสั่ง กท.(เฉพาะ) ที่ ๔๐๐/๖๐ ลง ๒๖ ส.ค.๖๐ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม ข้อ ๔ ประกอบ ผนวก ก ลำดับ ๒

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา นำเรียน จก.พร.ทอ.อนุมัติให้ต่อไป

น.ท.

หน.ผจท.กพพ.พร.ทอ.

เรียน จก.พร.ทอ.

กระผมพิจารณาแล้ว เห็นควรอนุมัติ

น.อ.

ผอ.กพพ.พร.ทอ.

ก.ย.๖๐

ตัวอย่าง วิธีเฉพาะเจาะจง (ข) ที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ... ผจท.กพพ.พร.ทอ.(โทร.๒-๒๗๙๗)

ที่ (ต่อ ผจท.กพพ.พร.ทอ.เลขรับ ๑๘๗๗/๖๐) วันที่ ... ก.ย.๖๐

เรื่อง ... รายงานขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อสายกระบี่แถบไหมทอง

เรียน ผอ.กพพ.พร.ทอ.

ด้วย ผจท.กพพ.พร.ทอ.มีความประสงค์จะจัดซื้อสายกระบี่แถบไหมทอง จำนวน ๑,๐๐๐ สาย ในวงเงิน ๔๒๐,๐๐๐ บาท (ตามใบแจ้งความต้องการที่ ๒๗๙/๖๐) เพื่อจ่ายให้ นขต.ทอ.กำหนดระยะเวลา ที่ต้องการใช้พัสดุภายใน ๙๐ วัน ใช้เงินงบประมาณปี ๖๑ ของ พร.ทอ. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ

เนื่องจาก พร.ทอ.มีภารกิจสนับสนุนอารมณ์ภักดิ์ให้กับข้าราชการ ทอ.ที่บรรจุใหม่ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้ออารมณ์ภักดิ์ดังกล่าว เพื่อให้สามารถสนับสนุน นขต.ทอ.ได้อย่างเพียงพอ และทันเวลา

๒. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ

เป็นการซื้อสายกระบี่แถบไหมทอง โดยมีรายละเอียดตามแนบ

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อ

เป็นราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ ตามอนุมัติ จก.พร.ทอ. เมื่อ ๑๕ ก.ย.๖๐ ท้ายหนังสือ คณก.กำหนดราคากลาง ที่ ๒๐/๖๐ ลง ๑๔ ก.ย.๖๐ ที่แนบ

๔. วงเงินที่จะซื้อ โดยใช้จากงบประมาณ

การจัดซื้อตามเรื่องนี้ ในวงเงินประมาณ ๔๒๐,๐๐๐ บาท นงป.พร.ทอ.ตรวจสอบแล้ว ตามเรื่องนี้สามารถดำเนินการได้ โดยใช้งบประมาณปี ๖๑ ของ พร.ทอ. งบค่าเครื่องแต่งกายและอารมณ์ภักดิ์ สำหรับกำลังพลประจำการ ค่าวัสดุ งบดำเนินงาน รหัส ส ๐๕๐๐๓ - ๗๕๐๐๕๐๕๔ - ๕๔๑ ซึ่งมีพอดำเนินการได้

๕. กำหนดระยะเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ

กำหนดระยะเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน ๙๐ วัน

๖. วิธีซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น

จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ (๒) (ข) และกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑ เนื่องจากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง ที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ตัวอย่าง วิธีเฉพาะเจาะจง (ข) ที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด/ใช้เกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ในการคัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด เป็นผู้ชนะการซื้อ หรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก

๘. ขออนุมัติให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยดำเนินการตรวจรับให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาหรือข้อตกลง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวงต่าง ๆ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมทั้งประกาศและคำสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด แต่อย่างช้าไม่เกิน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ คู่สัญญานำพัสดุมาส่งมอบถูกต้องตามสัญญาหรือข้อตกลง

๘.๑ น.ท.วุฒิพงศ์ นิยมกุล เป็นประธานกรรมการ

๘.๒ น.ต.ปฐวัฒน์ สุทธิฉนวน เป็นกรรมการ

๘.๓ ร.อ.ศักรินทร์ ไกรสร เป็นกรรมการ

ทั้งนี้ การอนุมัติอยู่ในอำนาจ จก.พร.ทอ.ตามคำสั่ง กท.(เฉพาะ) ที่ ๔๐๐/๖๐ ลง ๒๖ ส.ค.๖๐ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม ข้อ ๔ ประกอบ ผนวก ก ลำดับ ๒

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา นำเรียน จก.พร.ทอ.อนุมัติให้ต่อไป

น.ท.

หน.ผจท.กพพ.พร.ทอ.

เรียน จก.พร.ทอ.

กระผมพิจารณาแล้ว เห็นควรอนุมัติ

น.อ.

ผอ.กพพ.พร.ทอ.

ก.ย.๖๐

ตัวอย่าง วิธีเฉพาะเจาะจง (ก) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) (ซ) (อำนาจ จก.)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... ผจท.กพพ.พธ.ทอ.(โทร.๒-๒๗๙๗).....

ที่ (ต่อ ผจท.กพพ.พธ.ทอ.เลขรับ ๑๘๗๗/๖๐)..... วันที่..... ต.ค.๖๐.....

เรื่อง... รายงานขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อพัสดุช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย.....

เรียน ผอ.กพพ.พธ.ทอ.

ด้วย ผจท.กพพ.พธ.ทอ.มีความประสงค์จะจัดซื้อพัสดุช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จำนวน ๖ รายการ ในวงเงิน ๒,๔๐๔,๒๕๐ บาท (ตามใบแจ้งความต้องการที่ ๐๓๗/๖๑) เพื่อใช้ราชการที่ ศบภ.ทอ. กำหนดระยะเวลาต้องการพัสดุภายใน ๑๕ วัน ใช้เงินงบประมาณปี ๖๑ ของ พธ.ทอ.โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ

เนื่องจาก ศบภ.ทอ.มีความประสงค์ขอให้ พธ.ทอ.พิจารณาจัดซื้อพัสดุสายพลาธิการ เป็นกรณีเร่งด่วน ภายใน ต.ค.๖๐ เพื่อส่งมอบให้ ศบภ.กองบินต่างจังหวัด ในการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ และทันต่อเหตุการณ์ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อพัสดุดังกล่าวเป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อให้สามารถสนับสนุน นขต.ทอ.ได้อย่างเพียงพอและทันเวลา

๒. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ

เป็นการซื้อพัสดุช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย โดยมีรายละเอียดตามแนบ

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อ

เป็นราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ และเป็นราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาดจากผู้ประกอบการ จำนวน ๓ ราย ตามอนุมัติ จก.พธ.ทอ.เมื่อ ๑๕ ก.ย.๖๐ ท้ายหนังสือ คณ.กำหนดราคากลาง ที่ ๒๐/๖๐ ลง ๑๔ ก.ย.๖๐ ที่แนบ

๔. วงเงินที่จะซื้อ โดยใช้จากงบประมาณ

การจัดซื้อตามเรื่องนี้ในวงเงิน ๒,๔๐๔,๒๕๐ บาท นงป.พธ.ทอ.ตรวจสอบแล้ว ตามเรื่องนี้สามารถดำเนินการได้ โดยใช้งบประมาณปี ๖๑ ของ พธ.ทอ. งบบรรเทาสาธารณภัย ค่าวัสดุ งบดำเนินงาน รหัส ส ๐๕๑๙๗ - ๗๕๐๐๐ - ๑๕๐ ซึ่งมีงบประมาณเพียงพอดำเนินการได้

๕. กำหนดระยะเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ

กำหนดระยะเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน ๑๕ วัน

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น

จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ (๒) (ง) เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติหรือเกิดโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง

๗. หลักเกณฑ์...

ตัวอย่าง วิธีเฉพาะเจาะจง (ก) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) (ซ) (อำนาจ จก.)

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด/ใช้เกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ในการคัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด เป็นผู้ชนะการซื้อ หรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก

๘. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รวม ๒ คณะ ขึ้นดำเนินการ ดังนี้

๘.๑ ให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยดำเนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวงต่าง ๆ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมทั้งประกาศและคำสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อฯ ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับทราบการแต่งตั้ง ถ้ามีเหตุที่ทำให้การรายงานล่าช้า ให้รายงานขอขยายได้ตามความจำเป็น

๘.๑.๑ น.อ.พงศ์วุฒิ กุลนิยม เป็นประธานกรรมการ

๘.๑.๒ น.ท.วัฒน์ปัฐ นวลสุทธิ เป็นกรรมการ

๘.๑.๓ น.ต.รินทร์ รสไกร เป็นกรรมการ

๘.๒ ให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยดำเนินการตรวจรับให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาหรือข้อตกลง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวงต่าง ๆ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมทั้งประกาศและคำสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด แต่อย่างช้าไม่เกิน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่คู่สัญญานำพัสดุมาส่งมอบถูกต้องตามสัญญาหรือข้อตกลง

๘.๒.๑ น.อ.นิยวุฒิ กุลพงศ์ เป็นประธานกรรมการ

๘.๒.๒ น.ท.ปัฐสุทธิ นวลวัฒน์ เป็นกรรมการ

๘.๒.๓ น.ต.ศักรส ไกรรินทร์ เป็นกรรมการ

ทั้งนี้ การอนุมัติอยู่ในอำนาจ จก.พธ.ทอ.ตามคำสั่ง กท.(เฉพาะ) ที่ ๔๐๐/๖๐ ลง ๒๖ ส.ค.๖๐ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม ข้อ ๔ ประกอบ ผนวก ก ลำดับ ๒

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา นำเรียน จก.พธ.ทอ.อนุมัติให้ต่อไป

น.ท.

หน.ผจท.กพพ.พธ.ทอ.

เรียน จก.พธ.ทอ.

กระผมพิจารณาแล้ว เห็นควรอนุมัติ

น.อ.

ผอ.กพพ.พธ.ทอ.

ต.ค.๖๐

ตัวอย่าง วิธีเฉพาะเจาะจง (ก) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) (ซ) (เกินอำนาจ จก.)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ... ผจท.กพพ.พร.ทอ.(โทร.๒-๒๗๙๗).....

ที่ (ต่อ ผจท.กพพ.พร.ทอ.เลขรับ ๑๘๗๗/๖๐) วันที่ ต.ค.๖๐

เรื่อง ... รายงานขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อพัสดุช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย.....

เรียน ผอ.กพพ.พร.ทอ.

ด้วย ผจท.กพพ.พร.ทอ.มีความประสงค์จะจัดซื้อพัสดุช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จำนวน ๖๐ รายการ ในวงเงิน ๒๔,๐๔๒,๕๐๐ บาท (ตามใบแจ้งความต้องการที่ ๐๓๗/๖๐) เพื่อใช้ราชการที่ ศบภ.ทอ. กำหนดระยะเวลาต้องการพัสดุภายใน ๑๕ วัน ใช้เงินงบประมาณปี ๖๑ ของ พร.ทอ.โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ

เนื่องจาก ศบภ.ทอ.มีความประสงค์ขอให้ พร.ทอ.พิจารณาจัดซื้อพัสดุสายพลาธิการ เป็นกรณีเร่งด่วน ภายใน ต.ค.๖๐ เพื่อส่งมอบให้ ศบภ.กองบินต่างจังหวัด ในการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ และทันต่อเหตุการณ์ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อพัสดุดังกล่าวเป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อให้สามารถสนับสนุน นขต.ทอ.ได้อย่างเพียงพอและทันเวลา

๒. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ

เป็นการซื้อพัสดุช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย โดยมีรายละเอียดตามแนบ

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อ

เป็นราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ และเป็นราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาดจากผู้ประกอบการ จำนวน ๓ ราย ตามอนุมัติ จก.พร.ทอ.เมื่อ ๑๕ ก.ย.๖๐ ท้ายหนังสือ คณก.กำหนดราคากลาง ที่ ๒๐/๖๐ ลง ๑๔ ก.ย.๖๐ ที่แนบ

๔. วงเงินที่จะซื้อ โดยใช้จากงบประมาณ

การจัดซื้อตามเรื่องนี้ในวงเงิน ๒๔,๐๔๒,๕๐๐ บาท นงป.พร.ทอ.ตรวจสอบแล้ว ตามเรื่องนี้สามารถดำเนินการได้ โดยใช้งบประมาณปี ๖๑ ของ พร.ทอ.งบบรรเทาสาธารณภัย ค่าวัสดุ งบดำเนินงาน รหัส ส ๐๕๑๙๗ - ๗๕๐๐๐ - ๑๕๐ ซึ่งมีงบประมาณเพียงพอดำเนินการได้

๕. กำหนดระยะเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ

กำหนดระยะเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน ๑๕ วัน

๖. วิธีซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น

จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ (๒)(ง) เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติหรือเกิดโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง

ตัวอย่าง วิธีเฉพาะเจาะจง (ก) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) (ซ) (เกินอำนาจ จก.)

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด/ใช้เกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ในการคัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด เป็นผู้ชนะการซื้อ หรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก

๘. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รวม ๒ คณะ ขึ้นดำเนินการ ดังนี้

๘.๑ คณะกรรมการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยให้ น.ท.ไพรัช ใจดี ตำแหน่ง หน.ผคพช.กพพ.พร.ทอ.และ น.ต.พิสิษฐ์ จันทร์ทิวา ตำแหน่ง รอง หน.ผวก.กวก.พร.ทอ.ร่วมเป็นคณะกรรมการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยให้ น.ท.หญิง พวงทอง ทิมयोगโย ตำแหน่ง หน.ผงผ.กรง.พร.ทอ. และ น.ต.ณรงค์ ศรีอาจ ตำแหน่ง หน.ผศ.กวก.พร.ทอ. ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ทั้งนี้ การอนุมัติอยู่ในอำนาจ ผบ.ทอ.ตามคำสั่ง กท.(เฉพาะ) ที่ ๔๐๐/๖๐ ลง ๒๖ ส.ค.๖๐ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม ข้อ ๔ ประกอบ ผนวก ก ลำดับ ๕

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

น.ท.

หน.ผจท.กพพ.พร.ทอ.

เรียน จก.พร.ทอ.

กระผมพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอ กบ.ทอ.เพื่อขออนุมัติให้ต่อไป

น.อ.

ผอ.กพพ.พร.ทอ.

ต.ค.๖๐

ตัวอย่าง วิธีเฉพาะเจาะจง (ก) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) (ซ) (เกินอำนาจ จก.)

ชื่อพัสดุสายพลาธิการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. น.อ.กิจจา โสมทิพย์ ตำแหน่ง ผอ.กรง.พธ.ทอ เหล่าพลาธิการ ปีเกษียณ ๒๕๗๐
๒. น.อ.ฉัตรชัย แก้วประยูร ตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการ ประจำ กพ.ทอ.ช่วยราชการ
พธ.ทอ. เหล่าพลาธิการ ปีเกษียณ ๒๕๗๐
๓. น.อ.สรายุธ สุวรรณฉัตร ตำแหน่ง ผอ.กวก.พธ.ทอ. เหล่าพลาธิการ ปีเกษียณ ๒๕๗๒

ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. น.อ.อนันต์ ผาสุข ตำแหน่ง ผอ.กพธ.พธ.ทอ. เหล่าพลาธิการ ปีเกษียณ ๒๕๖๘
๒. น.อ.สรายุธ สุวรรณฉัตร ตำแหน่ง ผอ.กวก.พธ.ทอ. เหล่าพลาธิการ ปีเกษียณ ๒๕๗๒
๓. น.อ.ฉัตรชัย แก้วประยูร ตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการ ประจำ กพ.ทอ.ช่วยราชการ
พธ.ทอ. เหล่าพลาธิการ ปีเกษียณ ๒๕๗๐



ตัวอย่าง เอกสารการซื้อการจ้างด้วยวิธีคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

เอกสารการซื้อโดยวิธีคัดเลือก เลขที่ ฉ.๕๖๓๔/๖๑
การซื้อผ้าสีเทามาตรฐาน ทอ.ฉ.๒๓๔๕
ตามหนังสือเชิญชวนกรมพลาธิการทหารอากาศ
ลงวันที่ มกราคม ๒๕๖๑

กรมพลาธิการทหารอากาศ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “กรม” มีความประสงค์จะการจัดซื้อผ้าสีเทา มาตรฐาน ทอ.๒๓๔๕๖๗ หน้า ๔๘ นิ้ว จำนวน ๔๐,๐๐๐ เมตร ด้วยวิธีคัดเลือก

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อจะต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพ ที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารการจัดซื้อด้วยวิธีคัดเลือก ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำ และข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารการจัดซื้อด้วยวิธีคัดเลือก

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะพัสดุพลาธิการ ชื่อพัสดุ ผ้าสีเทามาตรฐาน ทอ.ฉ.๒๓๔๕ จำนวน ๒ แผ่น

๑.๒ แบบใบเสนอราคา

๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา

(๒) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า

๑.๕ รายการแนบท้ายเอกสารการจัดซื้อด้วยวิธีคัดเลือก เลขที่ ฉ.๕๖๓๔/๖๑

๑.๖ บทนิยาม

(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่การจัดซื้อด้วยวิธีคัดเลือกดังกล่าว

๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและ ได้แจ้ง เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของ ทางราชการ

๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖

๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๕ บุคคล...

ตัวอย่าง เอกสารการซื้อการจ้างด้วยวิธีคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

๒.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๒.๗ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับใบเสนอราคา โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม สำเนาหนังสือแสดงตราประทับ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ สำเนาหนังสือแสดงตราประทับ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตร ประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน สำเนาหนังสือแสดงตราประทับ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีใช้สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) สำเนาหนังสือแสดงตราประทับ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔) ในกรณีผู้เสนอราคา

(ก) เป็นนิติบุคคลให้ยื่นสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) เป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับใบเสนอราคา

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(๒) หนังสือ...

ตัวอย่าง เอกสารการซื้อการจ้างด้วยวิธีคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

(๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่น ลงลายมือชื่อ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอราคาแทน

(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคา

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารการจัดซื้อด้วยวิธีคัดเลือกนี้ โดยไม่มี เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อหรือหลักฐาน แสดงตัวตนของผู้เสนอราคา

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ กรมพลาศิการทหารอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงซื้อขาย

๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เสนอ.....ไปพร้อมการเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ กรมจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อด้วยวิธีคัดเลือกมีความประสงค์จะขอคืนฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อด้วยวิธีคัดเลือกตรวจสอบภายใน.....-..... วัน

๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน ๑ ชิ้น ความยาวไม่น้อยกว่า ๕ เมตร กว้างตลอดหน้าผ้า ที่มีคุณภาพ, คุณสมบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะพัสดุพลาศิการ ชื่อพัสดุผ้าสีเทา มาตรฐาน ทอ.ฉ.๒๓๔๕ ลง ๑๔ ม.ค.๕๘ พร้อมสรุปจำนวนเอกสารที่จัดส่งหรือนำมาแสดงตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาในวันที่

๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ที่ทำการ แผนกจัดหา กองพัสดุพลาศิการ กรมพลาศิการทหารอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ กรมจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว กรมจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา

๔.๖ ก่อนการ...

ตัวอย่าง เอกสารการซื้อจ้างด้วยวิธีคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

๔.๖ ก่อนการเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณสมบัติ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารการจัดซื้อด้วยวิธีคัดเลือกทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารการจัดซื้อด้วยวิธีคัดเลือก

๔.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา ในวันที่ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้วจะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใด ๆ โดยเด็ดขาด

คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อด้วยวิธีคัดเลือก จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันยื่นข้อเสนอหรือไม่

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อด้วยวิธีคัดเลือกก่อนหรือ ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อด้วยวิธีคัดเลือก จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมีได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าว

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันยื่นข้อเสนอ หรือเป็นผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อกรมฯ ภายใน ๗ วันทำการนับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง การวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้ถือเป็นที่สุด

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ฟังขึ้นและมีผลต่อการจัดซื้ออย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์สามารถสั่งให้กรมฯ ดำเนินการให้มีการจัดซื้อใหม่หรือเริ่มจากขั้นตอนใดตามที่เห็นสมควร

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอจัดซื้อด้วยวิธีคัดเลือกครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ (หลักเกณฑ์ราคา) และจะพิจารณาจาก (ราคารวม)

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้เสนอราคาตามการจัดซื้อด้วยวิธีคัดเลือก สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ กรมจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณี...

ตัวอย่าง เอกสารการซื้อการจ้างด้วยวิธีคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

๖.๒ ในกรณีที่ผู้เสนอราคาตามการจัดซื้อด้วยวิธีคัดเลือกไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ หรือกรมเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้เสนอราคาตามการจัดซื้อด้วยวิธีคัดเลือกจะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับกรมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาส่งของที่จัดซื้อด้วยวิธีคัดเลือกได้ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่กรม ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้เสนอราคาตามการจัดซื้อด้วยวิธีคัดเลือกพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

๗. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน

๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้เสนอราคาตามการจัดซื้อด้วยวิธีคัดเลือก ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า...เดือน... ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ... วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๙. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้เสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ...ของราคาพัสดุที่เสนอขาย แต่ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาจะต้องนำพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศมาค้ำประกันเงินที่รับล่วงหน้า ให้แก่กรมก่อน การรับชำระเงินล่วงหน้านั้น

ตัวอย่าง เอกสารการซื้อขายด้วยวิธีคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ เงินกู้จาก.....-.....และเงินช่วยเหลือจาก.....-.....

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อกรมได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ เงินกู้จาก.....-.....และเงินช่วยเหลือจาก.....-.....แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อ กรม ได้คัดเลือกผู้เสนอราคาให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามที่ได้จัดซื้อด้วยวิธีคัดเลือกแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้อง นำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขาย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก กรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของ ลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ คำประกันการยื่นข้อเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๑๐.๔ กรมสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

นาวาอากาศเอก

(ประธานกรรมการ)

มกราคม ๒๕๖๑

ตัวอย่าง เอกสารการซื้อการจ้างด้วยวิธีคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา

เอกสารการซื้อโดยวิธีคัดเลือก เลขที่ น.๕๖๓๔/๖๑
การซื้อผ้าสีเทามาตรฐาน ทอ.น.๒๓๔๕
ตามหนังสือเชิญชวนกรมพลาธิการทหารอากาศ
ลงวันที่ มกราคม ๒๕๖๑

กรมพลาธิการทหารอากาศ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “กรม” มีความประสงค์จะการจัดซื้อผ้าสีเทา มาตรฐาน ทอ.๒๓๔๕๖๗ หน้า ๔๘ นิ้ว จำนวน ๔๐,๐๐๐ เมตร ด้วยวิธีคัดเลือก

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพ ที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารการจัดซื้อด้วยวิธีคัดเลือก ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำ และข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารการจัดซื้อด้วยวิธีคัดเลือก

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะพัสดุพลาธิการ ซื้อพัสดุ ผ้าสีเทามาตรฐาน ทอ.น.๒๓๔๕ จำนวน ๒ แผ่น

๑.๒ แบบใบเสนอราคา

๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา

(๒) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า

๑.๕ รายการแนบท้ายเอกสารการจัดซื้อด้วยวิธีคัดเลือก เลขที่ น.๕๖๓๔/๖๑

๑.๖ บทนิยาม

(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่การจัดซื้อด้วยวิธีคัดเลือกดังกล่าว

๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและ ได้แจ้ง เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของ ทางราชการ

๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอการรายอื่น ณ วันเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖

๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

ตัวอย่าง เอกสารการซื้อการจ้างด้วยวิธีคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา

๒.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๒.๗ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับใบเสนอราคา โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม สำเนาหนังสือแสดงตราประทับ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ สำเนาหนังสือแสดงตราประทับ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตร ประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน สำเนาหนังสือแสดงตราประทับ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีใช้สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) สำเนาหนังสือแสดงตราประทับ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔) ในกรณีผู้เสนอราคา

(ก) เป็นนิติบุคคลให้ยื่นสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) เป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับใบเสนอราคา

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(๒) หนังสือ...

ตัวอย่าง เอกสารการซื้อการจ้างด้วยวิธีคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา

(๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่น ลงลายมือชื่อ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอราคาแทน

(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคา

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารการจัดซื้อด้วยวิธีคัดเลือกนี้ โดยไม่มี เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อ หรือหลักฐาน แสดงตัวตนของผู้เสนอราคา

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ กรมพลาธิการทหารอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงซื้อขาย

๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เสนอ.....ไปพร้อมการเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ กรมจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อด้วยวิธีคัดเลือกมีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อด้วยวิธีคัดเลือกตรวจสอบภายใน.....-..... วัน

๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน ๑ ชิ้น ความยาวไม่น้อยกว่า ๕ เมตร กว้างตลอดหน้าผ้า ที่มีคุณภาพ, คุณสมบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะพัสดุพลาธิการ ชื่อพัสดุน้ำสีเทา มาตรฐาน ทอ.ณ.๒๓๔๕ ลง ๑๔ ม.ค.๕๘ พร้อมสรุปจำนวนเอกสารที่จัดส่งหรือนำมาแสดงตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ เพื่อใช้ในการตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณาในวันที่ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ที่ทำการ แผนกจัดหา กองพัสดุพลาธิการ กรมพลาธิการทหารอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ กรมจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว กรมจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา

๔.๖ ก่อนการเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารการจัดซื้อด้วยวิธีคัดเลือกทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารการจัดซื้อด้วยวิธีคัดเลือก

ตัวอย่าง เอกสารการซื้อการจ้างด้วยวิธีคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา

๔.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา ในวันที่ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้วจะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใด ๆ โดยเด็ดขาดคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อด้วยวิธีคัดเลือก จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันยื่นข้อเสนอหรือไม่

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อด้วยวิธีคัดเลือกก่อนหรือ ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อด้วยวิธีคัดเลือก จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ที่งาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่า ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมีได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าว

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันยื่นข้อเสนอ หรือเป็นผู้เสนอราคาทีกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อกรมฯ ภายใน ๗ วันทำการนับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง การวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้ถือเป็นที่สุด

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ฟังขึ้นและมีผลต่อการจัดซื้ออย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์สามารถสั่งให้กรมฯ ดำเนินการให้มีการจัดซื้อใหม่หรือเริ่มจากขั้นตอนใดตามที่เห็นสมควร

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ.....-.....

(๒)กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ.....-.....

(๓)กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ.....-.....

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้เสนอราคาตามการจัดซื้อด้วยวิธีคัดเลือก สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ กรมจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้เสนอราคาตามการจัดซื้อด้วยวิธีคัดเลือกไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ หรือกรมเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑

ผู้เสนอ...

ตัวอย่าง เอกสารการซื้อการจ้างด้วยวิธีคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา

ผู้เสนอราคาตามการจัดซื้อด้วยวิธีคัดเลือกจะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับกรมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาล้างของที่จัดซื้อด้วยวิธีคัดเลือกได้ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่กรม ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุมัติให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้เสนอราคาตามการจัดซื้อด้วยวิธีคัดเลือกพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

๗. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน

๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้เสนอราคาตามการจัดซื้อด้วยวิธีคัดเลือก ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า...เดือน...ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ...วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๙. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้เสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ...ของราคาพัสดุที่เสนอขาย แต่ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาจะต้องนำพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศมาค้ำประกันเงินที่รับล่วงหน้า ให้แก่กรมก่อน การรับชำระเงินล่วงหน้า

ค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศมาค้ำประกันเงินที่รับล่วงหน้า ให้แก่กรมก่อนการรับชำระเงินล่วงหน้า

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ เงินกู้จาก.....-.....และเงินช่วยเหลือจาก.....-.....

ตัวอย่าง เอกสารการซื้อการจ้างด้วยวิธีคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อกรมได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ เงินกู้จาก.....-.....และเงินช่วยเหลือจาก.....-.....แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อ กรม ได้คัดเลือกผู้เสนอราคาให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามที่ได้จัดซื้อด้วยวิธีคัดเลือกแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขาย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก กรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของ ลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ คำประกันการยื่นข้อเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๑๐.๔ กรมสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

นาวาอากาศเอก

(ประธานกรรมการ)

มกราคม ๒๕๖๑

ตัวอย่าง เอกสารการซื้อการจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๔๕๖๗๘/๖๑
การซื้อผ้าสีเทามาตรฐาน ทอ.๒๓๔๕๖๗
ตามหนังสือเชิญชวนกรมพลาธิการทหารอากาศ
ลงวันที่ มกราคม ๒๕๖๑

กรมพลาธิการทหารอากาศ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “กรม” มีความประสงค์จะการจัดซื้อผ้าสีเทา มาตรฐาน ทอ.๒๓๔๕๖๗ หน้า ๔๘ นิ้ว จำนวน ๔๐,๐๐๐ เมตร ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งพัสดุที่จะซื้อจะต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพ ที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารการจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ฉบับนี้โดยมีข้อแนะนำ และข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารการจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะพัสดุพัสดุพัสดุ การซื้อพัสดุ ผ้าสีเทามาตรฐาน ทอ.๒๓๔๕๖๗ จำนวน ๒ แผ่น
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคา
- ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
 - (๒) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า
- ๑.๕ รายการแนบท้ายเอกสารการจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๔๕๖๗๘/๖๑

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่การจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงดังกล่าว
- ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและ ได้แจ้ง เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของ ทางราชการ
- ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๒.๔ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- ๒.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๒.๖ คู่สัญญา...

ตัวอย่าง เอกสารการซื้อการจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒.๖ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับใบเสนอราคา โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม สำเนาหนังสือแสดงตราประทับ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ สำเนาหนังสือแสดงตราประทับ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตร ประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน สำเนาหนังสือแสดงตราประทับ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีใช้สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) สำเนาหนังสือแสดงตราประทับ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔) ในกรณีผู้เสนอราคา

(ก) เป็นนิติบุคคลให้ยื่นสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) เป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับใบเสนอราคา

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่น ลงลายมือชื่อ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอราคาแทน

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคา

ตัวอย่าง เอกสารการซื้อการจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารการจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงนี้ โดยไม่มี เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อหรือหลักฐาน แสดงตัวตนของผู้เสนอราคา

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงจนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ กรมพลาดิการทหารอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงซื้อขาย

๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปารายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เสนอ.....ไปพร้อมการเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้กรมจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงมีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงตรวจสอบภายใน.....วัน

๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน ๑ ชิ้น ความยาวไม่น้อยกว่า ๕ เมตร กว้างตลอดหน้าผ้า ที่มีคุณภาพ, คุณสมบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะพัสดุพลาดิการ ชื่อพัสดุด้านสีเทา มาตรฐาน ทอ.๒๓๔๕๖๗ ลง ๑๔ ม.ค.๕๘ พร้อมสรุปจำนวนเอกสารที่จัดส่งหรือนำมาแสดงตามบัญชีเอกสาร ส่วนที่ ๒ เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาในวันที่ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ที่ทำการ แผนกจัดหา กองพัสดุพลาดิการ กรมพลาดิการทหารอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ กรมจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว กรมจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา

๔.๖ ก่อนการเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารการจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารการจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔.๗ ผู้เสนอราคา...

ตัวอย่าง เอกสารการซื้อการจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา ในวันที่

เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ (หลักเกณฑ์ราคา) และจะพิจารณาจาก (ราคารวม)

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้เสนอราคาตามการจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ กรมจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้เสนอราคาตามการจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ หรือกรมเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ 6.๑ ผู้เสนอราคาตามการจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงจะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับกรมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาส่งของที่จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงได้ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพดที่ธนาคารเซ็นส่งจ่ายให้แก่กรม ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพดที่ลงวันที่ทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้เสนอราคาตามการจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

๗. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน

๘. การรับประกัน...

ตัวอย่าง เอกสารการซื้อขายการจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้เสนอราคาตามการจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขาย ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า...เดือน... ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ... วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๙. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้เสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ...ของราคาพัสดุที่เสนอขาย แต่ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาจะต้องนำพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศมาค้ำประกันเงินที่รับล่วงหน้า ให้แก่กรมก่อน การรับชำระเงินล่วงหน้า

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ เงินกู้จาก.....และเงินช่วยเหลือจาก.....

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อกรมได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ เงินกู้จาก.....และเงินช่วยเหลือจาก.....แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อ กรม ได้คัดเลือกผู้เสนอราคาให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามที่ได้ จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้อง นำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขาย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก กรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของ ลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

ตัวอย่าง เอกสารการซื้อการจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอหรือเรียกมัดจำจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๑๐.๔ กรมสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

นาวาอากาศเอก

(ประธานกรรมการ)

มกราคม ๒๕๖๑





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กบ.ทอ.(สทอ.โทร.๒-๑๔๘๕)

ที่ กท ๐๖๐๗.๔/ ทง ๐๐

วันที่ ๑๕ ส.ค.๖๑

เรื่อง ขอยกเลิกคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๗๖/๕๒ ลง ๑๐ มิ.ย.๕๒ เรื่อง การจัดซื้อพัสดุใช้ราชการแทนการเบิกจากคลังใหญ่

เรียน ผบ.ทอ.

๑. เนื่องด้วย นขต.ทอ.ได้ขอจัดซื้อพัสดุใช้ราชการแทนการเบิกจากคลังใหญ่ โดยปฏิบัติตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๗๖/๕๒ ลง ๑๐ มิ.ย.๕๒ เรื่อง การจัดซื้อพัสดุใช้ราชการแทนการเบิกจากคลังใหญ่ (แนบ ๑) ซึ่งคำสั่งดังกล่าวได้ใช้บังคับมานานประมาณ ๙ ปี และไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน นั้น

๒. กบ.ทอ.ตรวจสอบและดำเนินการแล้ว ดังนี้

๒.๑ การจัดซื้อพัสดุใช้ราชการแทนการเบิกจากคลังใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในกรณีที่ นขต.ทอ.ไม่สามารถเบิกพัสดุจากคลังใหญ่ของแต่ละสายวิทยาการไปใช้ในการปฏิบัติการกิจได้ และเพื่อให้การจัดซื้อพัสดุที่มีลักษณะเป็นระบบ มีสายวิทยาการรับผิดชอบมากกว่าหนึ่งสายวิทยาการและจำเป็นต้องจัดซื้อในคราวเดียวกันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดย นขต.ทอ.ที่มีความต้องการพัสดุใช้ราชการ มีเงินงบประมาณเพียงพอและสามารถดำเนินการจัดซื้อพัสดุได้เอง

๒.๒ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ คุณภาพของพัสดุ และราคาของพัสดุ ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ผู้ประกอบการที่หน่วยงานของรัฐสามารถจัดซื้อพัสดุได้ตามมาตรฐานที่ทางราชการกำหนด มีจำนวนมากและแพร่หลายทั่วไปทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และในต่างจังหวัด ประกอบกับการดำเนินการจัดซื้อในปัจจุบัน หน่วยที่รับผิดชอบ ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และ คนก.ซื้อ จะต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามความใน พ.ร.บ.ดังกล่าว รวมทั้งจะต้องดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และมีการประกาศเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนด ซึ่งมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้การจัดซื้อพัสดุใช้ราชการแทนการเบิกจากคลังใหญ่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทันสมัย และเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงมีความจำเป็นต้องทบทวนคำสั่ง ตามข้อ ๑

๒.๓ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๓ บัญญัติไว้ว่า ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง พ.ร.บ.นี้ (แนบ ๒)

๒.๔ จัดประชุม นทอ.(ขอ., สอ.ทอ., สทอ.ทอ., พทอ., พธ.ทอ., ขย.ทอ.และ ขส.ทอ.) เมื่อ ๒๑ พ.ค.๖๑ เพื่อพิจารณาทบทวนคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ตามข้อ ๑ ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว การจัดซื้อพัสดุใช้ราชการแทนการเบิกจากคลังใหญ่ยังมีความจำเป็น เพื่อให้หน่วยได้รับพัสดุไว้ใช้ราชการตามวัตถุประสงค์และด้วยความรวดเร็ว ทั้งนี้ ก่อนที่หน่วยจะดำเนินการจัดซื้อจะต้องได้รับความเห็นชอบเกี่ยวกับชื่อพัสดุ หน่วยนับ จำนวน และราคาที่เหมาะสม พร้อมกำหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุหรือรายละเอียดพัสดุจากคลังใหญ่ที่เป็นหน่วยรับผิดชอบพัสดุประเภทนั้น ๆ ก่อน หน่วยจึงจะสามารถดำเนินการจัดซื้อได้ ทั้งนี้ เพื่อให้พัสดุที่จะได้รับจากการจัดซื้อมีมาตรฐานเดียวกันและเหมาะสม

กับการกิจ ...

กับการกิจ กอปรกับราคาพืชหรือครุภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นมาก จึงมีมติให้ดำเนินการขออนุมัติยกเลิกคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๗๖/๕๒ ลง ๑๐ มิ.ย.๕๒ เรื่อง การจัดซื้อพืชไร่ราชการแทนการเบิกจากคลังใหญ่ และออกคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ใหม่ (แนบ ๓) ใช้แทน โดยมีข้อพิจารณา ดังนี้

๒.๔.๑ ปรับข้อความให้เหมาะสม โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมทั้งกฎกระทรวง คำสั่งและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อความเกี่ยวกับเงินงบประมาณ เป็นต้น

๒.๔.๒ ปรับเกณฑ์กำหนดวงเงินในการจัดซื้อพืชไร่ราชการ ดังนี้

๒.๔.๒.๑ การจัดซื้อครุภัณฑ์จากเดิม ให้หน่วยดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยได้ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท และหากการจัดซื้อแตกต่างจากที่กำหนด ให้ขอทำความตกลงกับส่วนราชการที่บังคับบัญชาและรับผิดชอบคลังใหญ่ที่รับผิดชอบพัสดุประเภทนั้น ๆ ก่อน ปรับวงเงินเป็น ให้หน่วยดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยได้ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท โดยมีการปรับขั้นตอนในการพิจารณาเนื่องจากเหตุผล ดังนี้

๒.๔.๒.๑ (๑) ปัจจุบันครุภัณฑ์มีราคาสูงขึ้นและจากสถิติที่ผ่านมา ในปี ๕๙-๖๑ รายการครุภัณฑ์ที่หน่วยรายงานขอทำความตกลงกับคลังใหญ่และขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อเอง วงเงินการจัดซื้อส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระหว่าง ๒๐,๐๐๐ - ๔๐,๐๐๐ บาท (ส่วนใหญ่เป็นเงินรายรับของหน่วยต่าง ๆ) เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยแล้ว วงเงินไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท เหมาะสมที่จะกำหนดเป็นเกณฑ์ในการปรับเพิ่มจากเดิม

๒.๔.๒.๑ (๒) หน่วยมีขีดความสามารถที่จะดำเนินการจัดซื้อพืชไร่ได้รวดเร็วและทันความต้องการใช้ราชการ โดยปรับขั้นตอนการพิจารณาสำหรับการซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน ๕,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท ให้หน่วยรายงานขอทำความตกลงกับส่วนราชการที่บังคับบัญชาและรับผิดชอบคลังใหญ่นั้น ๆ ให้ตรวจสอบซื้อพืชไร่ หน่วยนับ จำนวน และราคาที่เหมาะสม พร้อมกำหนดคุณลักษณะเฉพาะพืชไร่หรือรายละเอียดพืชไร่ และเสนอเรื่องคืนหน่วยรายงานเพื่อใช้ประกอบในการจัดซื้อต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้ได้พืชไร่ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

๒.๔.๒.๒ การจัดซื้อพืชไร่ประเภทใช้สิ้นเปลืองทุกประเภทจากเดิม ให้หน่วยดำเนินการจัดซื้อได้ในวงเงินคราวละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ปรับวงเงินเป็น ให้หน่วยดำเนินการจัดซื้อได้ในวงเงินคราวละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับวงเงินการจัดซื้อพืชไร่โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และที่กำหนดในกฎกระทรวง

๒.๕ ประสาน นกข.ให้ตรวจสอบความถูกต้องในร่างคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ได้กร่างขึ้นใหม่ตามผลการประชุมในข้อ ๒.๔ แล้ว สรุปว่า คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ยกร่างขึ้นใหม่เพื่อใช้แทน คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ตามข้อ ๑ มีความถูกต้อง ทันสมัย และเหมาะสม ไม่มีข้อแก้ไขและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (แนบ ๔)

๒.๖ หนังสือ สรณ.ทอ.ที่ กท ๐๖๑๕.๔/๑๒๖๒ ลง ๙ ก.ค.๖๑ แจ้งว่า คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ยกร่างขึ้นใหม่ มีเนื้อหาไม่ขัดต่อกฎหมาย สามารถใช้บังคับได้ (แนบ ๕)

๓. กบ.ทอ.พิจารณาแล้ว เพื่อให้การจัดซื้อพืชไร่ราชการแทนการเบิกจากคลังใหญ่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหาร...

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมทั้งกฎกระทรวง คำสั่ง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรยกเลิกคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๗๖/๕๒ ลง ๑๐ มิ.ย.๕๒ เรื่อง การจัดซื้อพัสดุใช้ราชการแทนการเบิกจากคลังใหญ่ ตามข้อ ๑ พร้อมนี้ได้ร่างคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ขึ้นใช้แทนแบบเรียนมาแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติตามข้อ ๓ และลงชื่อในคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่แนบให้ต่อไป

พณ ๓๐๖ สธ.ทอ.(กบ.)

สธ.ทอ.

พล.อ.ท.

จก.กบ.ทอ.

พล.อ.ท.

รณ เสธ.ทอ.(กบ.)

๖๕ ส.ท.๖๑

เรียน พล.อ.ท.

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ตามคำสั่งที่ ๓ และลงชื่อในคำสั่ง ทอ.
ที่แนบ

๓๓.๓.๓

๔๔.๓.๓

๑๗/๔.๓.๖๗

อนุมัติตามที่ขอ ๓, ลงชื่อแล้ว

(ท.หรือ) พล.อ.ท.

พณ.ทอ.

๖๗ ส.ท.๖๑



คำสั่งกองทัพอากาศ

(เฉพาะ)

ที่ ๕๐/๖๑

เรื่อง การจัดซื้อพัสดุใช้ราชการแทนการเบิกจากคลังใหญ่

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อพัสดุใช้ราชการของส่วนราชการ ทอ.เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในกรณีที่ไม่สามารถเบิกพัสดุจากคลังใหญ่ของแต่ละสายวิทยาการได้ จึงให้

๑. ยกเลิกคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๗๖/๕๒ ลง ๑๐ มิ.ย.๕๒ เรื่อง การจัดซื้อพัสดุใช้ราชการแทนการเบิกจากคลังใหญ่

๒. คลังใหญ่ หมายถึง หน่วยงานพัสดุดระดับกองของส่วนราชการขึ้นตรงกองทัพอากาศ เฉพาะกรมในส่วนส่งกำลังบำรุง

๓. การจัดซื้อพัสดุใช้ราชการและการจัดซื้อชิ้นอะไหล่ เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงภัณฑ์ของหน่วยแทนการเบิกจากคลังใหญ่ โดยใช้เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีให้ไม่ต้องนำส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย และเงินภาษีอากรค่าธรรมเนียม และให้หมายความรวมถึงเงินกู้ เงินช่วยเหลือ และเงินอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ให้ถือเกณฑ์ดังนี้

๓.๑ การจัดซื้อพัสดุใช้ราชการ ให้จัดซื้อได้เท่าที่จำเป็นในการใช้งานเท่านั้น การจัดซื้อเพื่อการสะสมจะต้องไม่เกินจากระเบียบหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกำหนด

๓.๒ การจัดซื้อชิ้นอะไหล่เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงภัณฑ์ ให้หน่วยจัดซื้อได้เฉพาะรายการที่ใช้ในการซ่อมบำรุงตามขีดความสามารถในการซ่อมบำรุงของหน่วย ซึ่งมีระเบียบหรือคำสั่งหรือหัวหน้าสายวิทยาการกำหนดไว้แล้วเท่านั้น

๓.๓ การจัดซื้อชิ้นอะไหล่ในรายการที่เกินขีดความสามารถในการซ่อมบำรุงของหน่วย ให้กระทำได้เฉพาะที่เป็นการซื้อให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบในบริภัณฑ์นั้น ๆ ดำเนินการซ่อมให้ ซึ่งจะต้องบันทึกไว้เป็นหลักฐานในการจัดซื้อด้วย และราคาของชิ้นอะไหล่ที่จะจัดซื้อต้องไม่เกินกว่าร้อยละสามสิบของราคาบริภัณฑ์ในปัจจุบันที่ทำการซ่อม

๓.๔ การจัดซื้อชิ้นอะไหล่เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงบริภัณฑ์ระดับหน่วย ให้ซื้อได้ในวงเงินคราวละไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท ส่วนการจัดซื้อชิ้นอะไหล่ เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงบริภัณฑ์ระดับกลาง ให้ซื้อได้ในวงเงินคราวละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๕ การจัดซื้อ...

๓.๕ การจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ให้หน่วยดำเนินการจัดซื้อได้เอง โดยปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

๓.๖ การจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน ๕,๐๐๐ บาท และไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท ให้รายงานขอทำความเข้าใจความตกลงกับส่วนราชการที่บังคับบัญชาและรับผิดชอบคลังใหญ่ที่รับผิดชอบพัสดุประเภทนั้น ๆ ก่อน เพื่อตรวจสอบซื้อพัสดุ หน่วยนับ จำนวน และราคาที่เหมาะสม พร้อมกำหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ หรือรายละเอียดพัสดุ และเสนอเรื่องคืนหน่วยรายงาน เพื่อใช้ประกอบการจัดซื้อต่อไป

๓.๗ การจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท หรือการจัดซื้อพัสดุ ประเภทใช้สิ้นเปลืองทุกประเภท (ไม่รวมการจัดซื้อชิ้นอะไหล่ ตามข้อ ๓.๔) ให้ซื้อได้ในวงเงินคราวละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๔. การจัดซื้อพัสดุและชิ้นอะไหล่แต่ละคราวที่แตกต่างไปจากที่ได้กำหนดไว้ในข้อ ๓ ให้รายงาน ขอทำความเข้าใจความตกลงกับส่วนราชการที่บังคับบัญชาและรับผิดชอบคลังใหญ่ที่รับผิดชอบพัสดุประเภทนั้น ๆ ก่อน โดยแนบหลักฐานรายงานแจ้งความต้องการให้จัดซื้อพัสดุ และหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

๕. เมื่อส่วนราชการที่บังคับบัญชาและรับผิดชอบคลังใหญ่ ตรวจสอบและพิจารณา ความจำเป็นเหมาะสม การขอดำเนินการตามข้อ ๔ แล้ว ให้ดำเนินการ ดังนี้

๕.๑ กรณีที่พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่ส่วนราชการขอรับงานไปดำเนินการจัดซื้อเอง ให้เสนอ กบ.ทอ.เพื่อนำเรียน ผบ.ทอ.พิจารณาอนุมัติ

๕.๒ กรณีที่พิจารณาแล้ว ไม่เห็นชอบที่จะให้ส่วนราชการรับงานไปดำเนินการจัดซื้อเอง ให้แจ้งผลให้ส่วนราชการนั้นทราบด้วย

๖. เมื่อส่วนราชการได้รับอนุมัติให้จัดซื้อพัสดุและชิ้นอะไหล่แทนการเบิกจากคลังใหญ่แล้ว ให้ดำเนินการจัดซื้อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบ กระบวนการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง รวมทั้งระเบียบ หรือคำสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และแจ้งผลการจัดซื้อให้ส่วนราชการที่บังคับบัญชาและรับผิดชอบคลังใหญ่ และ กบ.ทอ.ทราบทุกครั้ง และให้คลังใหญ่ทำเป็นสถิติไว้ด้วย หากเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ ให้หน่วยรายงาน ขอขึ้นบัญชีคุมพัสดุไปยังคลังใหญ่ที่รับผิดชอบพัสดุประเภทนั้น ๆ ตามระเบียบด้วย

๗. การจัดซื้อพัสดุและชิ้นอะไหล่ของหน่วยรองภายในส่วนราชการที่บังคับบัญชาและรับผิดชอบ คลังใหญ่เฉพาะสายวิทยาการที่รับผิดชอบคลังใหญ่ใด ให้ส่วนราชการที่บังคับบัญชาและรับผิดชอบคลังใหญ่นั้น ๆ กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวิธีการปฏิบัติของหน่วยรองให้ชัดเจน โดยทำเป็นคำสั่งระดับกรมพร้อมกับส่งสำเนา คำสั่งให้ กบ.ทอ.และ นกข.ทราบด้วยทุกครั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่

๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

พล.อ.อ.

(จอม รุ่งสว่าง)

ผบ.ทอ.